

발간번호

11-1492000-001095-01

이 과제는 2023년 고용노동부의
고용노동정책 연구에 관한 학술연구
용역 사업의 일환으로 연구되었음.

공무원 및 교원 노사관계 법치주의 확립 방안

2024. 2.

주관연구기관 : 한국노동법학회



고용노동부

연구진

연구책임자 : 김 희 성 (강원대학교 교수)

공동연구원 : 이 준 희 (광운대학교 교수)

신 동 윤 (단국대학교 교수)

최 홍 기 (한국고용노동교육원 교수)

이 재 현 (부산대학교 특별연구원)

박 수 경 (강원대학교 연구교수)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『공무원 및 교원 노사관계의 법치주의 확립 방안』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2024. 03.

한국노동법학회

<제목 차례>

제1장 서론 - 연구의 필요성 및 목적	1
I. 연구의 필요성	1
II. 연구의 목적	4
제2장 공무원과 교원의 노사관계 쟁점(문제점) 및 개선방안	5
제1절 공무원 노사관계	5
I. 공무원 노사관계의 의의 및 발전 과정	5
1. 공무원의 개념과 특성	5
2. 공무원 노사관계의 입법적 연혁	6
3. 공공부문 관련 ILO 협약과 핵심 협약의 비준	8
4. 공무원노조법의 개정	10
(1) 2021년 개정	10
(2) 2022년 개정	11
(3) 의의 및 시사점	12
II. 공무원 노사관계의 현황 및 특성	13
1. 공무원 노동조합 현황	13
(1) 일반현황	13
(2) 공무원노조 설립의 최소단위	15
2. 공무원 노사관계의 특성	17
(1) 일반론	17
(2) 단체협약의 효력	18
(3) 단체교섭 대상사항과 비교섭 사항	18
(4) 단체교섭의 당사자 및 담당자	22
(5) 쟁의행위의 금지	25
3. 공무원 직장협의회	26
(1) 공무원직장협의회 기능 및 목적	26
(2) 공무원직장협의회 가입범위	26
(3) 의의 및 시사점	28

Ⅲ. 공무원 노사관계의 쟁점 및 문제점	29
1. 문제의 소재	29
2. 교섭권자와 임용권자, 업무상 지휘·명령권자의 분리	29
3. 교섭창구 단일화 제도	32
(1) 교섭창구 단일화 절차 규정의 문제	32
(2) 교섭창구단일화 이후 단체협약 체결권자	34
(3) 단체교섭의 단위	34
4. 단체교섭 비교섭사항의 판단 문제	35
(1) 단체교섭 대상사항	35
(2) 비교섭사항	36
(3) 단체협약에 대한 시정명령	42
(4) 2008년 시정명령	43
(5) 2013~2014년 체결 단체협약 분석	46
(6) 소결	48
5. 다층적 교섭	50
6. 그 밖의 쟁점	51
(1) 교섭권한의 위임	51
(2) 교섭참여 노조의 지위 유지 기간 미비	52
(3) 조정신청 제도 활용 여부	52
(4) 상신(上申)교섭 및 교섭 참여	53
(5) 비공식 전임자	54
Ⅳ. 공무원 노사관계 법치주의 확립방안(개선방안)	54
1. 법·제도 측면의 개선	54
(1) 지침 내지 가이드라인을 통한 단체교섭 대상사항과 비교섭사항 원칙·기준 설정 ..	54
(2) 단체협약 체결 전 단체협약 자율 시정 절차의 정립 - 자율적 법치주의 확립의 첫걸음	59
2. 정책적 측면의 개선	59
(1) 공무원 노사관계에 대한 교육 및 인식개선	59
(2) 정부교섭대표 및 노사업무 담당자 지원 프로그램 마련	60
3. 기타 개선방안	60
(1) 노동위원회 등 정부의 적극적인 개입	60
(2) 최소 설립단위 및 교섭단위의 조정	61

(3) 공무원직장협의회 기능 등 강화	62
(4) 비공식 절차 등의 개선	62
(5) 공무원 노동조합의 복무에 관한 사항 개선	63
제2절 교원 노사관계의 현황 및 문제점	64
I. 교원 노사관계의 의의 및 발전과정	64
1. 교원 및 교원 노동조합의 의의	64
2. 교원 노사관계의 발전과정	65
II. 교원 노사관계의 현황 및 특성	66
1. 교원 노사관계 일반	66
2. 유·초·중등 노사관계의 현황	69
3. 대학 노사관계의 현황	71
4. 교원 노사관계의 특성	72
III. 교원노조법과 다른 법률과의 관계	73
1. 일반 노조법과의 관계	73
2. 국가공무원법 및 사립학교법의 관계	74
3. 공무원노조법과의 관계	74
4. 교원지위법과의 관계	74
IV. 교원 노사관계의 쟁점 및 문제점	75
1. 불법 규약의 문제	75
2. 근무시간 중 노동조합 활동의 인정 및 범위 문제	76
3. 유일 교섭단체 조항의 문제	77
4. 단체교섭 요구 시기의 문제	79
5. 단체교섭 대상의 문제	81
6. 교원노조의 단체교섭 대상과 교원단체의 교섭·협의 사항의 관계 문제	84
7. 위법·불합리한 단체협약의 문제	86
8. 중재기간의 문제	88
9. 부당노동행위 및 형사처벌의 문제	89
V. 입법정책적 개선방안	90
1. 법·제도 측면의 개선	91
(1) 단체교섭 요구 시기의 명확화	91
(2) 단체교섭 대상의 명확화	91

(3) 중재기간의 명확화	94
(4) 부당노동행위 및 위반 시 제재 개선	97
2. 정책적 측면의 개선	97
제3장 공무원 및 교원 노사관계 관련 비교법적 검토	99
제1절 미국	99
I. 미국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용	99
1. 노동3권의 법적 근거	99
2. 노동3권의 내용	100
(1) 단결권과 단체교섭권	100
(2) 단체행동권	101
II. 미국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용	103
1. 단체교섭 절차	103
(1) 개관	103
(2) 절차	104
2. 단체교섭의 대상 및 내용	105
III. 미국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태	108
1. 공무원·교원 노동조합	108
2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률	109
IV. 사용자와 노동조합의 의무와 책임	110
1. 사용자의 의무와 책임	110
(1) 성실교섭의무	110
(2) 부당노동행위	112
2. 노동조합의 의무와 책임	112
(1) 성실교섭의무	112
(2) 공정대표의무	113
(3) 파업금지계약 이행	113
(4) 부당노동행위	113
3. 단체협약 공시제도	114
(1) 노사 당사자의 자율공시	114
(2) 연방기관의 단체협약 제출 의무	116

V. 미국 논의의 시사점	119
제2절 영국	121
I. 영국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용	121
1. 노동3권의 법적 근거	121
2. 노동3권의 내용	122
(1) 단결권과 단체교섭권	122
(2) 단체행동권	122
II. 영국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용	123
1. 단체교섭 절차	123
2. 단체교섭의 대상 및 내용	126
III. 영국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태	127
1. 공무원·교원 노동조합	127
2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률	128
IV. 사용자와 노동조합의 의무와 책임	129
1. 사용자의 의무와 책임	129
(1) 단체교섭 목적을 위한 정보제공의무	129
(2) 사용자에 의한 근로자의 불법적 유인행위 금지	130
2. 노동조합의 의무와 책임	131
(1) 조합원의 성명과 주소 등 제공의무	131
(2) 노조규약 제공의무와 회계기록 유지의무	132
(3) 노동조합 직책에 대한 선거를 실시할 의무	132
V. 영국 논의의 시사점	133
제3절 일 본	135
I. 일본에서의 공무원 제도의 개관	135
1. 국가공무원과 지방공무원	135
2. 공무원의 현황	135
3. 일본에서의 공무원 제도 개혁	136
II. 일본에서의 공무원에 대한 노동기본권의 적용 상황	139
1. 일본 공무원의 일하는 방식의 특징	139
(1) 공무원 노동의 특징	139
(2) 공무원 인사관리의 특징	140

2. 일본 공무원에 대한 노동기본권의 제한	141
Ⅲ. 일본의 공무원 직원단체의 근무조건 결정 시스템	144
1. 국가공무원 직원단체 - 근무조건 법정주의	144
(1) 개요	144
(2) 직원단체의 교섭	144
(3) 인사원 권고	146
2. 지방공무원 직원단체 - 근무조건 조례주의	148
(1) 개요	148
(2) 직원단체의 교섭	148
(3) 단체교섭체결권	150
(4) 인사위원회 권고	150
Ⅳ. 교섭사항 등 공시제도	156
1. 개요	156
2. 사례	156
(1) 후생노동성 직원단체와의 교섭 상황	156
(2) 도쿄도 특별구 통일교섭 결과 공표	158
Ⅴ. 소결 및 시사점	160
제4절 독일	162
Ⅰ. 독일	162
1. 독일 공무원 및 교원의 집단적 노사관계에 관한 헌법적 기초	163
(1) 독일 기본법상 단체협약 관련 근거	163
(2) 기본법상 공무원 및 교원의 법적 지위	165
2. 단결권(§9 Abs. 3 GG) 보장에 있어 공무원 및 교원의 지위	167
(1) 공무원	167
(2) 교원에 대한 기본법상 단결권의 제한 여부	169
3. 독일 공무원 및 교원의 집단적 노사관계 현황	169
(1) 독일 공무원의 단결체	169
(2) 독일 교원의 단결체	170
(3) 독일 공무원 및 교원의 단체교섭구조	170
4. 독일의 단체협약 공시관련 제도	172
(1) 일반적 구속력 선언	172

(2) 공무원의 근로조건에 대한 규정의 공시	174
(3) 비공무원 신분인 교원 단체협약의 공시	174
5. 공무원 및 교원의 단체행동	175
(1) 독일 기본법상 단체행동권	175
(2) 독일 공무원의 단체행동권 보장여부	175
(3) 독일 공무원 및 교원의 단체행동권	177
제5절 요약 및 시사점	179
I. 공무원·교원 노동3권의 보장 비교·분석	179
II. 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태 비교	180
III. 노사관계 법치주의에 따른 사용자와 노동조합의 의무와 책임 비교	181
1. 사용자의 의무와 책임	181
(1) 성실교섭의무 등 부당노동행위 또는 불법적인 유인행위 금지	181
(2) 단체교섭 목적을 위한 정보제공의무	182
2. 노동조합의 의무와 책임	182
(1) 성실교섭의무, 공정대표의무 등 부당노동행위 금지	182
(2) 조합원의 성명과 주소 등 제공의무	183
(3) 조합원의 성명과 주소 등 제공의무	183
(4) 노동조합 직책에 대한 선거를 실시할 의무	183
IV. 단체협약 공시제도 비교	184
제4장 단체협약 공시제도 도입 관련 법적 쟁점	186
I. 단체협약 공시제도의 의의 및 필요성	186
1. 단체협약 공시제도의 의의	186
2. 단체협약 공시제도와 신고제도의 차이점	186
3. 단체협약 공시제도의 필요성	187
II. 단체협약 공시제도의 문제점	189
1. 단체협약 공시제도의 위헌성	189
(1) 위헌성 주장의 근거	189
(2) 위헌성 주장에 대한 검토	190
2. 단체협약 공시제도의 불법성	191
(1) 불법성 주장의 근거	191

(2) 불법성 주장에 대한 검토	191
3. 단체협약 공시제도의 부당성	191
(1) 부당성 주장의 근거	191
(2) 부당성 주장에 대한 검토	192
4. 소결	192
III. 현행 제도 검토 : 공공기관 단체협약 공시제도	193
1. 개요	193
2. 공공기관 단체협약 공시제도 주요 내용과 근거	193
(1) 공공기관 단체협약 공시제도의 내용	193
(2) 공공기관 단체협약 공시제도의 근거	194
3. 공공기관 단체협약 공시제도 실시의 효과	195
4. 공공기관 단체협약 공시제도의 문제점	196
IV. 단체협약 공시제도 해외 사례	196
1. 미국의 단체협약 제출 의무제도	196
(1) 노사 당사자의 자율적 단체협약 공시	196
(2) 연방기관의 단체협약 제출 의무	197
(3) 소결	197
2. 일본의 교섭사항, 교섭의 개요록 등에 대한 공시제도	198
3. 독일의 일반적 구속력 선언 제도와 근로조건 공시제도	198
(1) 일반적 구속력 선언	198
(2) 공무원의 근로조건에 대한 규정의 공시	199
(3) 비공무원 신분인 교원 단체협약의 공시	199
(4) 소결	200
4. 호주의 Modern Award 제도	200
V. 단체협약 공시제도 도입시 근거와 도입 방안	201
1. 공무원 및 교원의 단체협약 공시제도 도입 근거	201
(1) 공무원 노사관계에서 단체협약 공시의 법적 근거	201
(2) 교원 노사관계에서 단체협약 공시의 법적 근거	203
2. 단체협약 공시제도 도입 방안	203
(1) 단체협약 공시를 자율적으로 시행하도록 하되 해당 부처·기관의 경영평가에 반영하는 방안	203
(2) 단체협약 중 법률로 정하는 일부 항목을 공시하도록 의무화 하는 방안	204

(3) 공시 대상 단체협약을 별도의 기준을 통해 결정하는 방안	205
(4) 단체협약 공시제도의 순차적 도입 방안	206
VI. 결론	206
제5장 결론에 갈음하여 - 공무원 및 교원 노사관계의 법치주의 확립방안 -	208
제1절 법·제도 측면에서 공통의 개선방안	208
I. 단체협약 공시제도의 도입	208
II. 노동조합 규약에 대한 공시 및 지정 불이행시 제재 강화	209
III. 근무시간 중 노동조합 활동 사항 및 복무 처리 명확화	211
제2절 공무원 및 교원노사관계 법치주의확립을 위한 우선 개선방안	213
I. 공무원 노사관계	213
1. 지침 및 가이드라인을 통한 단체교섭 대상사항과 비교섭사항 원칙·기준 설정	213
2. 단체협약 체결 전 단체협약 자율 지정 절차의 정립 - 자율적 법치주의 확립의 첫걸음	213
II. 교원 노사관계 - 단체교섭 대상의 명확화 -	213
제3절 공무원 및 교원노사관계 법치주의확립을 위한 향후 연구과제	214
I. 공무원 노조의 가입범위의 명확화	214
II. 공무원 직장협의회 지위와 역할 개선	215
III. 그 밖의 연구 또는 개선과제	215
참고문헌	216

표 목 차

[표2-1] 근로자와 공무원의 노동관계법령 적용 관계	5
[표2-2] 공무원·교원 노조의 조합원 자격 변경	11
[표2-3] 공무원 노동조합 연합단체 현황(2022. 12. 31.)	14
[표2-4] 전국단위 공무원 노동조합 현황(2022. 12. 31.)	14
[표2-5] 행정부 공무원 노동조합 현황(2022. 12. 31.)	15
[표2-6] 교섭유형과 교섭당사자(고용노동부 매뉴얼)	23
[표2-7] 공무원직장협의회의 가입범위 변경	27
[표2-8] 2010누14192판결의 시정명령의 정당성 판단	39
[표2-9] 단체협약 시정명령의 구성	44
[표2-10] 교섭사항 인정	45
[표2-11] 시정명령 대상인 비교섭 사항	45
[표2-12] 비교섭 사항 사례	47
[표2-13] 교원 노동조합 조직 현황: 전체	67
[표2-14] 교원 노동조합 조직현황: 연도별	67
[표2-15] 교원 노동조합 조직률 추이	68
[표2-16] 교원 노동조합 조직 현황: 유·초·중등 교원 노동조합	70
[표2-17] 교원 노동조합 조직 현황: 대학 교원 노동조합	71
[표2-18] 단체교섭 요구 시기 규정 방안	91
[표2-19] 단체교섭 비교섭 대상 규정 방안: 공무원노조법 참고	92
[표2-20] 단체교섭 비교섭 대상 규정 방안: 교원지위법 참고	93
[표2-21] 단체교섭 대상 규정 방안: 일반 노조법 개정	94
[표2-22] 중재기간 명시 방안: 일반 노조법 중재기간 고려	95
[표2-23] 중재기간 명시 방안: 조정기간 고려	95
[표2-24] 조정·중재기간 명시 방안: 조정기간 고려	96
[표2-25] 중재기간 명시 방안: 조정기간 고려	97
 [표3-1] 공무원·교원 노동조합의 종류 및 조합원 수	 108

[표3-2] 노동조합원 수 및 조직률[민간부문과 공공부문(연방, 주, 지방정부)]	109
[표3-3] 국공립교사의 수와 노조 가입률	110
[표3-4] 대표적인 공공부문 노동조합	128
[표3-5] 공무원(일반직)의 노동기본권 적용 상황	141
[표3-6] DGB 소속 공무원(Beamte) 수(in: 명)	170
[표4-1] ALIO 공시항목 중 단체협약 관련 항목	194
[표5-1] 노동조합 규약의 공시 방안	209
[표5-2] 규약 지정 불이행에 대한 제재 강화 방안	210
[표5-3] 교원 노동조합 활동 원칙 규정 방안	212

그림 목차

[그림3-1] 노동조합 승인 절차	124
[그림3-2] 단체교섭 절차	125
[그림3-3] 부문별 노동조합 조직률(1995~2022)	129
[그림3-4] 일본 공무원의 현황	136
[그림3-5] 공무원 제도 개혁의 변천	137

제1장 서론 - 연구의 필요성 및 목적

I. 연구의 필요성

종래 공무원 및 교원에 대해서는 해당 직역의 특수성 및 공공성, 사회적 책임성 등을 고려하여, 「헌법」상 보장되고 있는 노동3권의 행사를 제한하여 왔으며, 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에서도 공공부문 내 일부 종사자를 제외하고는 노동운동과 같은 집단행위를 금지하였다. 다만, 교원의 경우는 공무원과는 달리 헌법 제33조의 법률유보에 의해 단체행동권이 제한되는 것이 아니라, 헌법 제31조에 따라 보장되는 국민에게 보장되는 학습권 보장을 위해 수업 거부와 자유가 부정되는 데에 따른 것이라는 점에서 공무원의 경우와에서 차이가 있다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2005다25298 판결). 그러나 원칙적으로 근로자의 신분을 가지는 공무원과 교원의 노동기본권 보장을 둘러싸고 국내외적으로 계속적으로 문제가 제기되자, 1999년과 2006년의 입법적 개선을 통해 집단적 권리의 행사가능성을 인정하였고, 이에 따라 공무원·교원 노사관계의 질서가 형성·발전되어 오고 있다.

공무원 및 교원은 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하, ‘공무원노조법’)과 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하, ‘교원노조법’)이 정하는 바에 따라, 근무조건 개선 등을 위한 집단적 권리 행사가 가능한 상황이다. 예를 들어, 공무원노조법 및 교원노조법에서는 노동조합의 설립, 단체교섭의 대상, 교섭위원 및 단체협약의 체결, 단체협약의 효력, 쟁의행위의 금지 등과 관련하여 일반 노조법과 다른 특별한 규정을 두고 있으며, 이러한 규정들은 공무원 및 교원이 가지는 신분상의 특수성 및 공공성, 사회적 책임성 등을 고려하여 노사관계 질서와 관련한 원칙을 규정한 것이라 볼 수 있다.

따라서, 공무원 및 교원 노사관계에 있어서도 자율과 책임을 기반으로 노사자치질서를 구축하면서도 법과 원칙을 준수할 것이 요청된다. 노사자치가 제대로 기능하기 위한 조건과 자율의 한계는 국가에 의해 조성·설정될 수밖에 없고, 국가는 헌법과 공무원·교원노조법 등을 통해 그러한 기능조건과 한계와 관련한 원칙과 기준을 마련하고 있으므로, 이러한 관계법령을 통해 정립된 원칙과 기준을 준수할 수 있는 질서를 구축해나갈 필요가 있다. 특히 공무원 및 교원이 가지는 신분상의 특수성 및 공공성, 사회적 책임성 등을 고

려하면, 공무원 및 교원 노사관계에의 법과 원칙의 준수 즉 법치주의의 확립은 매우 중요하다.

하지만, 현실적으로 문제가 되는 것은 공무원 및 교원 노사관계에 있어서도 이상과 같은 법과 원칙 등을 위반한 사례들이 적지 않게 발생하고 있다. 예를 들어, 고용노동부가 최근 발표한 공무원·교원 관련 단체협약 등의 실태 확인 결과에 따르면, 적지 않은 단체협약 등에서 노조법 및 관계 법령을 위반하거나, 위반할 소지가 있는 것으로 드러나고 있다.

<예시>

- **법령 등에 반하는 단체협약의 우선적 효력을 인정한 경우**[공무원: (법령 등에 위임을 받아 규정한) 지침·명령 등 보다 단체협약의 효력을 우선 인정한 경우, 단체협약의 내용이 조례·규칙에서 정한 내용보다 유리한 경우, 단체협약 내용에 맞춰 조례·규칙을 제·개정하도록 규정한 경우, **교원**: 단체협약에서 정한 기준이 노동관계법령, ○○의 제 규정 보다 우선하도록 규정한 경우]
- **정책결정 및 임용권 행사 등 교섭사항이 아닌 내용을 단체협약에 규정한 경우**[공무원만 해당, 구조조정·조직개편 등을 이유로 정원 축소 금지 및 노사 합의하여 정원 조정하도록 한 경우, 승진심사위원회 위원 구성 방법에 대해 노조와 합의 및 노조 추천 위원을 30% 이상 참여하도록 한 경우, 조합원에 대한 타 기관과의 인사교류시 노조와 합의, 노조 간부의 인사에 대해 노조와 합의하도록 정한 경우, 인사(승진)위원회에 노조의 추천 외부인사를 포함하도록 한 경우, 성과상여금을 집행하기 전에 노조와 합의하도록 정한 경우, 조합원의 복지예산 편성시, 노조와 사전 합의하도록 정한 경우]
- **특정 노조만을 단체교섭 또는 단체협약을 체결하는 유일한 단체로 규정한 경우**[교원: ○○노조가 단체협약을 체결하는 유일한 단체임을 확인하는 규정을 둔 경우, ○○○청은 노동조합이 협약을 체결하는 유일한 단체임을 확인하는 규정을 둔 경우]
- **공무상 재해를 간주하는 규정을 둔 경우**[공무원: 공무상 재해는 「공무원 재해보상법」에 따라 판단해야 함에도, 조합활동에 참여하여 질병·사고 등의 재해가 발생할 경우 공무상 재해로 간주토록 단체협약에 규정]
- **법령에서 허용되지 않는 근무시간 중 조합활동을 허용한 경우**[공무원: 공무원 복무규정(대통령령)에 규정된 공무원의 공가 이외, 노조 주관 행사(수련회·교육·문화·체육), 노조 회계감사, 조합원 고충처리, 상급단체 회의·행사 참가, 노조의 부서순회 및 간담

회 등 법령에서 허용되지 않은 근무시간 중 조합활동을 단체협약에 규정한 경우]

분명히 노사관계에서 자치와 자율은 매우 중요한 기본원칙이지만 법과 원칙이 준수되지 않는 노사관계는 불안정한 노사관계에 빠지게 된다. 더욱이 공무원 및 교원 노사관계에 있어서 법치의 확립은 국가가 정한 법과 원칙을 집행하는 기능을 담당하는 공무원 등에게는 당연한 것이다. 공무원은 국민전체에 대한 봉사자로서 국민에 대해 책임을 지는 위치에 있다. 헌법 제7조 제1항은 “공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다”라고 규정하고 있다. 여기에서 국민에 대한 공무원의 책임은 국민과의 관계에서 모든 공직자에게 공통적으로 부과되는 일반적이고 포괄적인 책임을 의미하는 것으로서, 대의민주제에서 국민으로부터 국가권력의 행사를 위임받은 공직자는 그 권한행사에 있어서 국가권력을 위임한 국민에 대하여 책임을 져야 한다는 뜻이다.¹⁾ 그러한 점에서 공무원 및 교원 노사관계는 근로자와 사용자 사이의 근로계약관계를 전제로 하는 사적 영역에서의 노사관계와는 구별된다. 헌법적 관점에서 국민 전체에 대한 봉사자로서의 공무원의 책임, 공공성, 사회적 책임성 등을 고려할 때, 공무원 및 교원 노사관계에서 국가가 정한 법과 원칙의 준수 즉 법치가 확립될 필요성이 사적 영역에서의 노사관계 보다 더욱 크다는 점을 인정하지 않을 수 없다.

그럼에도 불구하고 공무원 및 교원 노사관계 현장에서 법과 원칙을 위반한 즉 법치를 훼손하는 사례가 적지 않게 발생하고 있다는 점은 심히 우려스러운 일이다. 국가가 정한 법과 원칙은 공무원 및 교원 노사관계 현장에서 더욱더 제대로 준수되어야 하며 그 위반에 대한 제재도 엄격히 적용되어야 노사자치 규범질서가 공정하게 운영될 수 있다. 공무원 및 교원 노사관계에 있어서 국가가 정한 법과 원칙을 위반한 단체협약을 체결하는 위법사례들의 등장은 자치 내지 자율의 측면만이 지나치게 강조되고 책임을 간과하고 있는 전형적인 모습이라 할 수 있다. 자치 내지 자율에 동반한 책임을 지는 공무원 및 교원 노사관계가 되어야 현대 민주주의 국가의 근간인 법치주의가 확립될 것이다.

이에 현 정부는 국정과제(51번) 등을 통하여 법과 원칙에 기반한 공정한 노사관계 구축을 제시한 바 있으며, 따라서 이제는 공무원 및 교원 노사관계의 법치주의 확립 방안에 대해서 종합적으로 검토·연구해볼 필요가 있는 것이다.

1) 한수웅, 「헌법학(제12판)」, 법문사, 2022, 1309쪽.

II. 연구의 목적

본 연구에서는 공무원 및 교원 노사관계의 현황과 실태를 파악하고, 노사관계 영역에서 발생하고 있는 문제점 및 쟁점, 애로사항 등을 종합적으로 검토하여, 공무원 및 교원 노사관계의 법치주의 확립을 위한 방안을 모색해보고자 한다. 노사 당사자의 자율을 기초로 노사관계가 조정·해결될 수 있도록 최대한 보장·존중하는 동시에 자율은 책임이 수반되어야 한다는 점을 인식시켜 자율과 책임체계를 바탕으로 합리적 노사관계가 전개될 수 있도록 지원하고자 연구하는 것이 그 목적이다.

특히 공무원노조법 및 교원노조법을 비롯하여 관계 법령 등과의 조화로운 해석 및 적용을 통하여 노사관계의 원칙과 기준을 준수할 수 있도록 유도하고자 한다,

결국 노사관계 질서가 존립·발전하기 위해서는 공공성 및 사회적 책임성을 바탕으로 노사 당사자의 이해 대립 구도가 아닌 노사 공동의 이익을 위해 노력할 것이 요청되는데, 관련 당사자들이 이와 관련한 역량 등을 제고할 수 있도록 그 과제와 역할 등을 모색해보도록 하는 것이 본 연구의 목적이다.

제2장 공무원과 교원의 노사관계 쟁점(문제점) 및 개선방안

제1절 공무원 노사관계

I. 공무원 노사관계의 의의 및 발전 과정

1. 공무원의 개념과 특성

「헌법」은 ‘국민의 공복(公僕)’인 공무원의 헌법적 지위를 규정하고 있다(제7조 제1항).²⁾ 헌법재판소(헌법재판소 1992. 4. 28. 선고 90헌바27 결정)는 공무원을 직·간접적으로 국민에 의하여 선출·임용되어 국가, 공공단체와 ‘**공법상 근무 관계**’를 맺고 공공적 업무를 담당하는 사람이라고 정의한 바 있다.³⁾ 공무원의 근무 관계는 임명행위로 설정되는데, 이는 공무원 신분을 부여하여 공무원 관계를 발생하게 하는 행위다. 헌법재판소는 공무원도 노무의 대가인 수입에 의존하여 생활하는 점에서 근로자의 성격을 지니고 있으며 「헌법」 제33조 제2항 역시 이를 인정하나, 국민 전체에 대하여 봉사하고 책임을 지는 특별한 지위에 있고 직무수행에 공공성·공정성·성실성·중립성이 요구되므로 일반 근로자와 다른 특별한 근무 관계에 있다고 판단했다. 일반 근로자에게 적용되는 노동관계법령은 상당 부분 공무원에게는 적용되지 않으며, 이에 상응하는 별도의 법령체계가 존재한다.⁴⁾

[표2-1] 근로자와 공무원의 노동관계법령 적용 관계

구분	근로자	공무원
개 별 적 근 로 관 계 법	근로기준법, 남녀고용평등법, 최저임금법 등 근로조건 관계 법령	국가공무원 복무규정(지방공무원 복무규정), 공무원 보수규정(지방공무원 보수규정)
	고용정책기본법, 고용보험법 등 고용보장 관계 법령	국가공무원법(지방공무원법)의 신분보장
	산업재해보상보험법, 고용보험법 등 사	공무원연금법

2) 한수웅, 「헌법학」, 법문사, 2020, 1,298면.

대한민국 헌법 제7조 ①공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다.

②공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.

3) 김형배·박지순, 「노동법강의」, 신조사, 2020, 135면. 정년이나 계약기간 설정 등을 통하여 일정 부분 고용을 보장하는 계약을 체결할 수는 있지만, 이것이 공무원에 준하는 신분 보장을 의미하는 것은 아니다.

4) 이재현, “공무직 근로자와 공무원의 차별적 처우 판단에 관한 쟁점”, 「동아법학(제99호)」, 2023, 149-151면 참고.

	회보협법	
집 단 적 노 사 관 계 법	노동조합 및 노동관계조정법	공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률
	근로자참여 및 협력증진에 관한 법률	공무원직장협의회 ⁵⁾ 의 설립·운영에 관한 법률
	노동위원회법	노동위원회법 ⁶⁾

2. 공무원 노사관계의 입법적 연혁

1948년 제정된 제헌 「헌법」 제18조는 “근로자의 단결·단체교섭권과 단체행동의 자유는 법률의 범위 내에서 인정된다.”라고 하여, 근로자의 노동3권은 입법으로 그 내용을 형성하도록 하였다. 1949년 제정된 「국가공무원법」 제37조는 공무원의 정치 운동 참여와 공무 이외의 집단적 행위를 금지하고 있어 공무원이 노동조합을 조직하고 활동하는 것은 금지되었다. 1962년 개정 「헌법」 제29조는 공무원의 노동3권을 원칙적으로 인정하지 않았고, 1963년 개정 「노동조합법」 제8조는 근로자의 단결권을 원칙적으로 인정하면서도 공무원에 대해서는 법률 유보 조항을 두었으며, 같은 날 개정된 「국가공무원법」 제66조는 사실상의 노무에 종사하는 공무원을 제외한 공무원에 대하여 ‘노동운동 기타 공무 이외의 일을 위한 집단적 행위’를 명시적으로 금지했다. 이후 1987년 개정 「헌법」에서 “공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권·단체행동권을 가진다.”라고 규정하여 노동3권이 인정되는 공무원의 범위를 법률로 유보하였다. 신규 제정된 「노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노조법’이라 함)」은 공무원과 교원에 대하여는 따로 법률로 정하도록 규정하였다.⁷⁾ 이후 헌법과 노조법의 공무원에 관한 규정은 별도의 개정 없이 현재에 이르고 있다.

헌법 제33조 ②공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다.

노조법 제5조 (노동조합의 조직·가입) 근로자는 자유로이 노동조합을 조직하거나 이에 가입할 수 있다. 다만, 공무원과 교원에 대하여는 따로 법률로 정한다.

5) 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」의 노사협의회 설치 및 운영은 상시 근로자 수 30인 이상 사업장의 의무이나, 「공무원직장협의회설립·운영에 관한 법률」의 공무원 직장협의회 설치 및 운영은 의무사항은 아니다. 연혁적으로 공무원 노동조합에 관한 법령이 정비되기 전, 공무원직장협의회가 노동조합과 유사한 기능 또는 역할을 하다가 현재는 상당수가 공무원 노동조합으로 전환된 것으로 파악된다.

6) 조정업무 등 노동위원회의 소관 사무는 같다.

7) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 3-4면 참고.

1996년 10월, OECD 가입을 계기로 노사관계 법규를 국제기준에 맞게 고치기로 했고, 1998년 2월에는 노사정위원회에서 ‘경제위기 극복을 위한 사회협약’이 체결되면서 공무원의 노동기본권 허용방안이 발표되었다. 이에 따라 1999년 1월 1일부터 「공무원의 직장협의회 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘공무원직장협의회법’이라 함)」을 시행하게 되었다.⁸⁾ 1998년 협약에서는 공무원 직장협의회를 거쳐 노동조합을 허용하는 내용이 확인되며, 단체교섭은 허용하나 단체협약 체결권 및 단체행동권은 불인정하는 것으로 되어 있다. 노동조합의 허용 시기와 관련하여, 국민적 여론 수렴 및 관련 법규의 정비가 확인되는데, 이는 공법상 근무 관계에 있는 공무원 노사관계의 특성을 고려한 것으로 볼 수 있다.

노사정위원회 경제위기극복을 위한 사회협약(98. 2. 9)

6. 노동기본권 보장

(70) 정부는 '99년 1월부터 공무원의 직장협의회 설치를 위한 관련법안을 '98년 2월 임시 국회에 제출하고, 공무원의 노동조합 결성권 보장방안은 **국민적 여론 수렴**과 관련법규의 정비 등을 고려하여 추진한다.

- 제1단계 : 직장협의회 허용

- 구성 : 각 부처, 광역시·도, 시·군·구 단위로 설치
- 기능 : 고충사항 등을 처리
- 시기 : '99년부터 시행

- 제2단계 : 노동조합 허용

- 구성 : 국가공무원은 전국단위, 지방공무원은 광역시·도 단위로 설립
- 기능 : 보수 기타 근무조건에 관한 단체교섭 허용, 단체협약 체결권 및 단체행동권은 불인정
- 시기 : 국민적 여론수렴 및 관련법규의 정비 등을 고려하여 시행

이후 1999년 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」이 제정되어 초·중등교원의 단결권과 단체교섭권이 보장되었고, 2005년에는 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘공무원노조법’이라 함)」이 제정되어 공무원의 단결권과 단체교섭권도 보장되었다.⁹⁾ 특기할 부분은 1998년 노사정위원회 합의에서 불인정하기로 하였던 단체협약 체결권이 개정 공무원노조법에서 인정되는 것으로 변경된 점이다. 이에 따라 공무원 노동조합은 단체교섭을 요구하고 협약을 체결할 수 있다.¹⁰⁾

8) 이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020, 505면.

9) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 4면.

10) 직접적인 비교대상은 아니지만, (구)대우조선해양의 하청 근로자들이 원청을 상대로 단체교섭을 요구한 사건(중앙노동위원회 2022. 12. 30. 판정 2022부노139사건)에서 노동위원회는 원·하청 사용자가 공동으로

공무원의 봉급 기타 처우 개선은 법령에 의한 규제를 받으므로 공무원노조와 국가 또는 지방자치단체 사이에 진정한 의미의 협약 자치가 이루어질 수 없다고 보아야 한다.¹¹⁾ 이러한 점을 고려하면 공무원 노동조합의 단체협약 체결권은 일반 노동조합의 일정한 차이가 있다고 평가할 수 있다. 최초 노사정위원회 합의처럼 단체협약 체결권이 명시적으로 배제된 것은 아니나, 공무원의 근로조건 등은 법령이나 예산에 의하여 정해지는 점, 근로조건 등의 개선을 위한 최후 수단이 쟁의행위가 아닌 점, 노사관계의 양 당사자가 아닌 전체 국민의 감시를 받는 점 등으로 인하여 공무원 노동조합의 단체협약 체결권도 일정 부분 제한될 수 있다고 해석된다.

3. 공공부문 관련 ILO 협약과 핵심 협약의 비준

ILO의 1948년 제87호 협약(결사의 자유 및 단결권 보호에 관한 협약)¹²⁾은 결사의 자유에 관한 기본 협약으로 공무원을 포함한 모든 근로자의 단결권을 보장하고 있다. 다만, 군대 및 경찰에 대해서, 협약이 규정하는 보장의 적용 범위는 국내 법령에 따르도록 되어 있다. ILO는 1949년 제98호 협약(단결권 및 단체교섭권에 대한 원칙의 적용에 관한 협약)¹³⁾을 채택했는데, 이에 따라 많은 국가에서 특별입법 또는 특별공무규정을 제정하여 공무원의 노동조합에 관한 권리를 인정하고 있다.

제87호 결사의 자유 및 단결권 보호에 관한 협약 [발효일 2022. 4. 20] [다자조약, 외교부 제2504호, 2022. 4. 18]

제2조 노동자 및 사용자는 어떠한 차별도 없이 사전 인가를 받지 않고 스스로 선택하여 단체를 설립하고 해당 단체의 규칙만을 따를 것을 조건으로 하여 그 단체에 가입할 수 있는 권리를 가진다.

제9조 1. 이 협약에 규정된 보장사항이 군대 및 경찰에 적용되는 범위는 국내 법령으로 정한다.

2. 「국제노동기구헌장」 제19조제8항에 명시된 원칙에 따라, 회원국의 이 협약 비준은 군대 또는 경찰 구성원이 이 협약에서 보장하는 권리를 누릴 수 있도록 하는 기존의 법률, 판결, 관행 또는 합의에 영향을 미치는 것으로 간주되지 않는다.

이들의 교섭요구에 응해야 하지만, 원청을 상대로 한 단체협약 체결권과 단체행동권은 인정될 수 없다고 판단했다. 초기 공무원 노사관계의 기획 단계에서도 이러한 관점이 적용된 것으로 볼 수 있다.

11) 김형배, 「노동법」, 박영사, 2015, 172면.

12) C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)

13) C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

제98호 단결권 및 단체교섭권 원칙의 적용에 관한 협약 [발효일 2022. 4. 20] [다자조약, 외교부 제2505호, 2022. 4. 18]

제6조 이 협약은 국가 행정에 종사하는 공무원의 직위는 다루지 않으며 어떤 방식으로든 그들의 권리 또는 지위에 불리하게 해석되지 않는다.

또한, 1978년 채택된 제151호 협약(공공부문의 단결권 보호 및 노동조건의 결정에 관한 협약)¹⁴⁾은 공공부문 근로자가 노동조합 활동으로 인해 고용상 차별을 당하지 않도록 적절한 보호를 받고, 공공부문 노동조합이 공공기관으로부터 완전한 독립을 향유할 권리가 있음을 선언하였다. 다만, 정책 결정이나 관리직에 종사하는 상급 근로자, 고도로 기밀적인 성격의 직무에 종사하는 근로자, 군인 및 경찰의 경우에는 이들의 노동기본권을 국내 법령에 별도로 규정할 수 있다고 규정하였다.¹⁵⁾

제151호 노사관계(공공서비스) 협약 (미비준)¹⁶⁾

제1조 1. 이 협약은 다른 국제노동기구 협약에서 보다 유리한 규정이 적용되지 아니하는 한 공공기관에 고용된 모든 근로자에게 적용된다.

2. 정책결정 또는 관리에 관련이 있는 것으로 통상 간주되는 직무를 수행하는 고위직 근로자 또는 고도의 기밀적 성격의 업무를 수행하는 근로자에 관하여 이 협약에서 규정하는 보장을 적용하는 범위는 국내법령에서 정한다.

교섭 당사자의 자치 원칙은 제151호 협약의 적용 대상인 공무원에 대하여도 유효하나, 공공서비스의 특수한 성격은 적용에 있어서 일정한 유연성을 요구한다. ILO 전문가위원회 견해는, 의회나 예산 당국이 임금협상의 상·하한을 정하는 것, 당사자가 임금이나 기준설정의 한계를 정한 ‘예산패키지’를 설정하는 것, 당국에게 직접 사용자와 함께 단체교섭에 참여할 권리를 부여하는 것 등은 단체교섭에 상당한 역할을 유보하는 한 협약과 부합한다고 해석된다.¹⁷⁾

정부는 2020. 4. 20. ILO 제87호 협약 및 제98호 협약 비준서를 기탁했고, 이에 2022. 4. 20.부터 동 협약들이 국내법으로서 규범력을 갖게 되었다.¹⁸⁾ ILO 제87호 및 제98호 협

14) C151 - Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)

15) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 7면.

16) 고용노동부, 「ILO 주요협약」, 2010, 551-553면 참고.

17) 이성희 외, 「공공부문 노사관계 전망 분석 및 대응방안 모색」, 한국고용노동연구원, 2022, 89면(해당 부분은 권혁 작성).

18) 제87호 협약 - [발효일 2022. 4. 20] [다자조약, 외교부 제2504호, 2022. 4. 18], 제98호 협약 - [발효일 2022. 4. 20] [다자조약, 외교부 제2505호, 2022. 4. 18]

약은 실정법상 법원(法源)의 지위를 갖게 되며, 우리나라 법원은 해당 협약을 재판규범으로 적용할 의무를 진다.¹⁹⁾ ILO 핵심 협약 비준으로 단결권 확장이라는 측면의 가입범위 확대가 이루어졌지만, 단결권 보장 범위의 확대와 헌법이 규정한 법률상 제한이라는 대립 구도 속에서 노사 관행 형성 전까지는 법률적인 해석을 둘러싼 갈등과 소모적인 분쟁을 피하기 어려운 측면이 있다.²⁰⁾ 우리나라의 경우, 공무원 노사관계와 관련하여 비교적 짧은 역사를 갖고 있으며, 그 사이 공무원노조법의 시행, ILO 핵심 협약의 비준과 이에 따른 공무원노조법 개정이라는 큰 변화를 겪었다. 기존의 논의가 공무원 노동조합의 인정 또는 가입범위에 국한되었다면, 향후의 논의는 구체적인 교섭 의제 및 단체협약의 체결, 공무원 노조의 활동 범위, 공무원 노사관계의 법치주의 확립 등의 문제에 집중될 것으로 전망된다.

4. 공무원노조법의 개정

(1) 2021년 개정

공무원의 단결권 보장 범위를 확대하는 취지에서 공무원 노동조합의 가입 기준 중 직급 제한을 폐지하고, 퇴직공무원, 소방공무원 및 교육공무원의 노동조합 가입을 허용하는 개정이 이루어졌다.²¹⁾ 그 외에도 직무 특성에 따른 가입 제한 조문이 대폭으로 정비되었다. 종래 공무원노조법의 가입범위를 법으로 규정하는 방식은 단결권의 제한 문제 외에도, 설정된 기준이 합리적인지에 관한 논란을 유발하는 측면이 있었다. 이에 따라 가입범위를 노동조합 스스로 정하도록 하되, 일반 노조법에 준하여 가입범위를 변경한 것으로 평가할 수 있다.

법률 제17860호 2021. 1. 5. 일부개정 및 2021. 7. 6.시행

가. 공무원 노동조합의 가입 기준 중 공무원의 직급 제한을 폐지하고, 소방공무원과 교육공무원(교원은 제외)의 노동조합 가입을 허용함(제6조 제1항).

나. 퇴직공무원 등의 노동조합 가입을 허용함(제6조 제1항 제4호, 현행 제6조 제3항 삭제).

19) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 7면.

20) 김종진 외, 「공공부문 노사관계 포럼」, 고용노동부, 2021, 211면(해당 부분은 김근주 작성).

21) 법제처 개정 이유

[표2-2] 공무원·교원 노조의 조합원 자격 변경²²⁾

구분	개정전	현행
공무원·교원 노조의 조합원 자격	공무원·교원 퇴직자, 5급 이상 공무원, 소방공무원은 노조 가입 불가	- 퇴직한 공무원·교원의 노조 가입 허용(규약으로 정하도록 개정) - 가입 기준을 ‘직급’에서 ‘직무’로 전환(지휘·감독자 등 직무는 가입 불가), 소방공무원 노조 가입 허용

법 개정으로 주목되는 점은 소방공무원 및 퇴직공무원의 노조 가입 허용이다. 소방공무원의 노조 가입 허용은 공무원 노동조합의 조직 자원 확대를 의미한다.²³⁾ 공무원노조법 개정 이후 복수의 소방공무원 노동조합이 조직된 것으로 확인되며, 직종의 특수성 등으로 인하여 공무원 노사관계 내에서도 단체교섭 등과 관련된 문제가 발생하고 있는 것으로 파악되고 있다.

경찰의 경우, 개정 공무원노조법의 노동조합 가입범위에서 제외되어 있으나, 2019. 12. 10. 공무원직장협의회법 개정으로 2020년 6월부터 하위직 경찰들이 각 기관별로 직장협의회를 설립하고 가입하는 것이 가능하다.²⁴⁾ 공무원직장협의회를 거쳐 노동조합 설립이 허용된 소방공무원의 경우를 고려하면, 경찰공무원에 대해서도 노동조합 설립 필요성 등의 논의가 지속적으로 발생할 가능성이 있다고 판단된다.

(2) 2022년 개정

종래 공무원 노동조합의 업무 전임자에 대해서는 휴직 명령을 하고 전임 기간 중 보수 지급을 금지하는 등 민간부문과 달리 근로시간 면제 제도를 적용하지 않았고, 이것이 형평성 측면에서 문제가 있다는 지적이 있었다. 이에 공무원에 대해서도 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우, 근무시간 면제 시간 및 사용 인원의 한도를 초과하지 않는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건 활동,

22) 고용노동부, “개정 「노동조합 및 노동관계조정법」 설명자료, 2021. 3, 19면.

23) 이종수·노광표, 「공공부문 정규직 전환정책 평가 및 포럼 운영」, 고용노동부, 2022, 18면.

24) 법률 제16762호 2019. 12. 10., 일부개정 및 2020. 6. 11. 시행. 개정이유를 살펴보면, “일반직공무원에 비해 열악하고 위험한 근로조건에서 근무하는 경찰·소방 공무원 등의 근로환경이 개선되고, 고충이 해소될 수 있도록 공무원직장협의회에 가입할 수 있는 공무원의 범위에 경감 이하의 경찰공무원과 소방경·지방소방경 이하의 소방공무원을 추가하고, 자동차운전 업무에 종사하는 공무원도 공무원직장협의회에 가입할 수 있도록 하는 한편, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것”이라고 밝히고 있다.

노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 2022. 6. 10. 공무원노조법을 일부 개정했다.²⁵⁾ 주요 개정 내용은 다음과 같다.

법률 제18922호 2022. 6. 10. 일부개정 및 2023. 12. 11. 시행

가. 임용권자의 동의를 받아 노동조합으로부터 급여를 지급받으면서 노동조합의 업무에만 종사하는 무급전임자에 대한 규정을 명확히 함(제7조제1항).

나. 공무원은 단체협약으로 정하거나 정부교섭대표가 동의하는 경우 근무시간 면제 한도를 초과하지 아니하는 범위에서 보수의 손실 없이 정부교섭대표와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 노조의 유지·관리업무 등을 할 수 있도록 함(제7조의2제1항 신설).

다. 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 정하기 위하여 공무원근무시간면제심의위원회를 경제사회노동위원회에 두고, 공무원근무시간면제심의위원회는 노동조합 설립 최소 단위를 기준으로 조합원의 수를 고려하되 공무원 노사관계의 특성을 반영하여 근무시간 등의 면제 한도를 심의·의결하도록 함(제7조의2제2항 및 제3항 신설).

라. 정부교섭대표는 전년도에 노동조합별로 근무시간을 면제받은 시간 및 사용인원, 지급된 보수 등에 관한 정보를 공개하여야 함(제7조의 3 신설).

(3) 의의 및 시사점

공무원노조법을 둘러싼 기존의 논의는 주로 ‘노동조합의 자격’과 관련된 설립신고제도나 노동조합의 조직변경, 그리고 단체협약 시정명령 등에 집중되었다. 개정 공무원노조법 하에서는 법령의 적용 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 자율적 교섭 과정을 촉진할 수 있는 법 제도 관련 쟁점들이 더욱 중요하게 부각될 수 있다.²⁶⁾ 한편, 공무원 노동조합의 가입범위에 대한 제한이 완화되었으나, 수행 직무에 따른 제한은 유효하게 존속하므로 가입범위의 해석에 대한 논란은 지속될 수 있다.²⁷⁾ 나아가 단체교섭의 범위와 체결된 단체협약의 적용 및 해석과 관련된 실무적인 쟁점에 대한 논의가 증가할 것으로 예상된다. 이러한 쟁점에 대하여 민간 노사관계의 적용 기준 등을 그대로 적용하는 것은 적정하지 않은 측면이 있으므로 **공무원 노사관계의 특성에 맞는 원칙과 기준**을 정립하여 적용할 필요가 있다.

25) 법제처 개정 이유

26) 김종진 외, 「공공부문 노사관계 포럼」, 고용노동부, 2021, 212면(해당 부분은 김근주 작성).

27) 예를 들어, 5급 사무관의 수행 직무와 지휘·명령 권한을 어떻게 해석 및 적용할 것인지에 따라서 가입범위가 달라질 수 있다.

II. 공무원 노사관계의 현황 및 특성

1. 공무원 노동조합 현황

(1) 일반현황

일반적으로 노동조합의 조직 형태는 총연합단체, 연합단체, 단위노조, 단위노조의 지부·지회로 분류한다. 단위노조는 기업별 노조나 산별·직종·지역별 노조 등을 의미하며, 원칙적으로 권리 의무의 주체가 되는 단위가 된다. 설립된 노조의 수를 산정할 때도 이를 기준으로 하고 있다.²⁸⁾ 공무원 노동조합 역시 이러한 구조를 따르고 있다. 다만, 공무원노조 법상 최소 설립 단위의 제한이 있어 민간 노사관계의 노동조합처럼 다양한 종류나 형태로 단위노조가 설립될 수는 없다.

공무원 노동조합의 형태는 크게 2가지로 나눌 수 있다. 첫째, 단위노조의 형태로서 최소 설립 단위 노동조합인 **헌법기관별, 자치단체별, 교육자치단체별** 공무원 노동조합이 있고, **전국단위** 공무원 노동조합이 있다. 둘째, 연합단체의 형태로서 개별 공무원 노동조합이 **지역별·직능별 또는 전국적으로 연합단체**를 결성한 형태이다.²⁹⁾

공무원노조법 제5조(노동조합의 설립) ① 공무원이 노동조합을 설립하려는 경우에는 국회·법원·헌법재판소·선거관리위원회·행정부·특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다) 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육청을 **최소 단위**로 한다.

고용노동부에 의하면, 2022. 12. 31. 기준 공무원 노동조합 수는 151개이며 조합원 수는 331,068명, 조직률은 66.0%이다(우정직 공무원 포함 시 67.4%).³⁰⁾ 연합단체 현황을 살펴보면 공노총, 공무원연맹, 시군구연맹이 다수를 차지하는 가운데, 나머지 연합단체가 지역별 또는 직종별로 형성되어 있는 것으로 파악된다. 연합단체에 가입된 조합원 수를 합산하면 284,139명인데, 연합단체가 중복적으로 합산된 것인지는 명확하지 않다.³¹⁾

28) 다만, 현행 노조법은 단위노조 등이 연합한 연합단체도 노동조합으로 정의하고 있고, 판례는 지부·분회가 독자적인 규약 및 집행기관을 갖고 독립된 조직체로 활동하는 경우 독자적인 교섭권과 단체협약 체결권이 있다고 보고 있어(대법원 2001. 2. 23. 선고 2000도4299판결; 대법원 2008. 1. 18. 선고 2007도1557판결), 이러한 구분이 아주 명확한 것은 아니다.

29) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 4면.

30) 고용노동부, “(2022년)공무원노동조합 조직 현황”

31) 예를 들어, 대한민국공무원노동조합총연맹 산하에는 시군구연맹, 국가공무원노조, 교육청노조, 광역연맹, 소방노조 등이 있어 연합단체를 포함하고 있는 것으로 파악된다.

[표2-3] 공무원 노동조합 연합단체 현황(2022. 12. 31.)

구분	명칭(약칭)	설립일	조합원수
연합단체	대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)	‘12.07.17	93,624
	공무원노동조합연맹(공무원연맹)	‘12.10.18	77,667
	전국시군구공무원노동조합연맹(시군구연맹)	‘13.03.25	40,924
	교육청노동조합연맹(교육연맹)	‘07.11.16	13,374
	전국시·도교육청공무원노동조합(교육청노조)	‘06.05.16	10,105
	전라북도공무원노동조합연맹(전북연맹)	‘06.09.01	6,980
	공무원노동조합전남연맹(전남연맹)	‘07.08.06	6,478
	대전공무원노동조합연맹(대전연맹)	‘08.01.14	3,217
	서울지역공무원노동조합연맹(서울지역연맹)	‘09.08.05	8,252
	충청남도공무원노동조합연맹(충남연맹)	‘15.05.26	4,954
	경기지역공무원노동조합연맹(경기연맹)	‘15.10.16	8,315
	울산지역공무원노동조합연맹(울산연맹)	‘18.12.11	103
	경상북도공무원노동조합연맹(경북연맹)	‘22.02.08	10,043
	전국행정기관공무원노동조합연맹(전국연맹)	‘18.05.18	103
	합계	—	284,139

전국단위 공무원 노동조합 현황을 살펴보면 전공노가 다수를 차지하는 가운데 통합노조 등 그 밖의 전국단위 노동조합도 확인된다. 전국단위 노동조합에 가입한 조합원 수는 151,319명으로 전체 공무원 노동조합 조합원 수의 45.7%에 해당한다. 이에 따라서 전국단위가 아닌 헌법기관별, 자치단체별, 교육자치단체별 공무원 노동조합의 조합원은 54.3%로 추정된다.

[표2-4] 전국단위 공무원 노동조합 현황(2022. 12. 31.)

구분	명칭(약칭)	설립일	조합원수
전국단위	전국공무원노동조합(공무원노조,전공노)	‘18.03.26	137,074
	전국통합공무원노동조합(통합노조)	‘15.06.16	10,811
	한국공무원노동조합(한공노)	‘06.02.02	403
	전국시도교육청일반직공무원노동조합(전일노)	‘11.12.28	170
	전국직종개편공무원노동조합	‘15.04.01	26
	전국국·공립대학교조교노동조합(조교노조)	‘21.07.06	1,150
	전국시간선택제공무원노동조합(시선제노조)	‘21.12.07	1,682
	공채 시간선택제공무원노동조합	‘21.09.17	3
	합계	—	151,319

행정부 공무원 노동조합 현황을 살펴보면 공노총 산하 국공노 35,337명과 2개의 소방공무원 노동조합이 확인된다.³²⁾ 행정부는 19부 5처 19청 6위원회로 구성³³⁾되어 있는데, 행정부 소속 공무원을 가입 대상으로 하는 국공노 또는 부·청·처별 30여개 노조 및 지부로 구성되어 있다. 각 부·청·처는 독립된 권한을 갖고 있기 때문에 교섭구조 또한 이원화되어 있다. 같은 부처 소속이라 하더라도, 소속기관에 따라 현안과 조합원들의 고충 내용, 근로환경 및 근무조건이 다르므로 부처의 조직 형태에 따라 산하에 다시 지부 및 지회를 두고 있다.³⁴⁾

[표2-5] 행정부 공무원 노동조합 현황(2022. 12. 31.)

구분	명칭(약칭)	설립일	조합원수
행정부	국가공무원노동조합(국공노)	'06.09.06	35,337
	전국소방안전공무원노동조합(소방노조)	'21.07.06	5,207
	소방을사랑하는공무원노동조합(소사공노)	'21.07.06	4,088
	합계	-	40,548

(2) 공무원노조 설립의 최소단위

공무원노조는 ① 헌법기관인 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 행정부, ② 지방자치단체인 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군, 구, ③ 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도의 교육청을 설립의 최소단위로 한다. 설립의 최소단위가 제한되므로 이를 상회하는 전국단위의 노동조합 설립은 가능하다.

반면, 최소단위 미만인 국회도서관, 지방·특별법원, 지방선거관리위원회, 행정부 내의 각 부·처, 읍·면·동의 단위는 노동조합을 설립할 수 없다. 설립 단위의 제한은 근무조건을 결정할 수 있는 법적인 권한을 가진 자를 노사관계의 상대방으로 삼음으로써 불필요하고 무용한 교섭을 방지하고, 공무의 안정적 운영을 확보하며, 공무원 노사관계의 안정을 도모하려는 목적을 가지고 있다.³⁵⁾ 이러한 취지를 감안할 때 최소 설립 단위 이하의 지부나 분회에 대해 독자적인 단체교섭권이 인정되기는 어렵다.³⁶⁾ 헌법재판소는 노동조합 설립의 최소단위를 규

32) 참고로 소방공무원 노동조합은 ① 민주노총 전공노 산하 소방본부, ② 공노총 국가공무원노조 산하 소방청 지부, ③ 한국노총 공무원연맹 소방노조, ④ 소방을 사랑하는 공무원 노조(상급단체 미가맹)가 결성되어 있는 것으로 파악된다.

33) 정부24 홈페이지 - 정부조직도, <https://www.gov.kr/portal/orgInfo?Mcode=11180>(2024. 1. 19. 참고)

34) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 123면.

35) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 22면.

36) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 5-6면 참고.

정한 공무원노조법 제5조 제1항이 입법목적에 합리성이 인정되고, 행정부 공무원노조 또는 전국단위 공무원 노조에 가입할 수 있거나, 지부 단위로 부·처 장관의 관리 및 결정 권한에 대해 장관과 교섭할 수 있으므로 제한의 정도가 과도하지 않아 합헌이라고 판단했다.

헌법재판소 2008. 12. 26.자 2006헌마518 결정 [공무원의노동조합설립및운영등에관한법률제조제항중행정부부분등위헌확인]

공노법 제5조 부분은 조합활동 및 단체교섭체계의 효율화를 위하여 근무조건이 결정되는 단위별로 공무원노동조합을 결성하도록 노동조합 설립의 최소단위를 규정한 것으로서 입법목적에 합리성이 인정되고, 공무원노동조합의 형태로서 최소단위만을 제한할 뿐이어서, 각 부·처 단위의 공무원들은 행정부 공무원노동조합 또는 전국단위 공무원노동조합에 가입할 수 있을 뿐만 아니라, 행정부·처별로 설치된 노동조합 지부 등은 각 부·처 장관이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여 해당장관과의 교섭이 가능하여 그 제한의 정도가 과하다고 보기 어렵다. 따라서, 공노법 제5조 부분이 헌법 제33조 제2항의 입법형성권의 한계를 넘어 청구인들의 단결권을 제한한다고 보기 어렵다. 또한, 공노법 제5조 부분은 공무원 노동조합의 조합활동 및 단체 교섭체계의 효율화를 위하여 보수 등 주요 근로조건이 공통적으로 결정되는 단위에 맞추어 노동조합의 설립 최소단위를 규정한 것으로, 동일한 기준을 적용하여 주요 근로조건이 동일한 집단별로 노동조합설립을 허용함으로써, 행정부 내 각 부·처 단위의 노동조합설립을 허용하지 않는 결과가 발생하였다고 하더라도, 그것이 행정부 소속 공무원을 국회·법원 등 다른 헌법기관 소속 공무원과 합리적 이유 없이 차별하였다고 볼 수 없다.

규정이 최소단위로만 설립을 강제하는 것은 아니므로 최소단위 이상을 포괄하는 노동조합 또는 연합단체의 설립은 가능하며, 이 점은 기관 단위로만 결성하도록 한 직장협의회와 다르다.³⁷⁾ 국가공무원인 소방공무원의 노동조합 최소 설립단위는 행정부 단위에 해당하고, 교육공무원 중 조교의 노동조합 최소 설립단위는 국가가 설립·경영하는 국립학교 소속은 행정부 단위, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교 소속은 해당 시·도이다. 교육부 및 그 소속기관에 근무하는 교육전문직³⁸⁾의 노동조합 최소 설립 단위는 행정부, 교육감 소속인 경우에는 시·도 교육청이다.³⁹⁾

조직 형태의 결정은 노동조합 또는 노동조합의 조합원 스스로 단결권을 최대한 향상시키는 방법으로 결정 또는 변경하게 된다는 점에서 이를 법으로 제한하는 것이 합리적인지 의문이 제기될 수 있다. 최소 설립단위의 구분이 적정한지에 관한 문제도 지속적으로 제

37) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 23면.

38) 교육공무원 중 교육전문직원은 장학관 및 장학사, 교육연구관 및 교육연구사를 말한다.

39) 고용노동부, 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼」, 2021. 9, 12-13면 참고.

기될 가능성이 크다. 시·군·구별로 설립 가능한 지자체의 최소 설립단위 통합 논의, 행정부의 각 부·처·청별로 분리 필요성 등에 관한 논의 등이 이에 해당한다.

2. 공무원 노사관계의 특성

(1) 일반론

「헌법」 제33조 제2항은 “공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다.”라고 규정하고 있다. 공무원은 국민으로서 기본권 주체인 동시에 공무담당자이므로 **공무 관계의 특수성**에 의하여 기본권 행사에 있어서 일반 국민과 다른 범위와 정도의 제한을 받게 된다.⁴⁰⁾ 공무원의 노동3권에 대한 특별한 제한의 이유는 ① 공무원의 임용행위가 공법상 계약의 성질을 갖는 점, ② 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자라는 점, ③ 업무가 공공성을 갖는 점, ④ 근로조건의 결정이 법률이나 예산에 의존하는 점, ⑤ 공무원의 보수는 근로의 대가이기도 하나 직무의 효율적 수행을 확보하는 의미도 있는 점, ⑥ 공무원에게는 일반 근로자에게 인정되지 않는 권리와 의무가 인정되는 점 등이 제시된다.⁴¹⁾

공무원과 국가 사이에는 근로조건의 개선을 위한 **협약자치의 한계 위험**이 존재하지 않는다. 협약자치는 노사의 교섭과 경제적 압력(쟁의행위)을 통해서 근로조건을 유지·개선하는 제도로서 시장경제질서하에서의 기업을 적용 대상으로 한다. 하지만, 공무원의 봉급은 사기업처럼 한계 위험의 범위 내에서 결정되는 것이 아니라, 국민의 세금을 재원으로 하여 지급된다. 공무원의 근로조건 개선은 원천적으로 국민의 세금을 올리거나 국가예산에서 다른 분야에 우선하여 더 많은 재정지출의 배정을 받음으로써 가능할 것이다. 결론적으로 공무원과 국가기관 사이에는 시장의 통제원리가 적용되지 않는다.⁴²⁾

한편, 공무원 노사관계는 ‘**다자적 관계**’라는 특성이 있다. 일반적인 노사관계는 근로자와 사용자라는 양 당사자 간 노동관계 속에서 전개된다. 그러나 공무원 노동조합이 직접 상대하는 사용자는 공무원노조법상 정부교섭대표이나, 실제로는 입법권자이고 궁극적으로는 국민이 될 수밖에 없다. 결국, 공무원 노사관계는 일반 노사관계보다 더욱 언론과 국민 여론에 민감하게 반응하고 직·간접적 영향을 받는다.⁴³⁾

40) 다만, 이에 상응하는 신분상의 보장 등도 이루어진다.

41) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 5면.

42) 김형배, 「노동법」, 박영사, 2015, 174-175면 참고.

43) 이화진, “공무원 단체교섭의 특징과 쟁점”, 「노동법연구」(제25호), 2008, 38면.

이처럼 공무원 등 공공부문에 관한 국민들의 의식은 매우 특이하며, 공공서비스에 대한 기대도 상당히 크다.⁴⁴⁾ 정리하면 공무원 노사관계는 공법상 계약 등 공무원의 신분적 특성, 노동3권의 바탕이 되는 협약자치 질서가 그대로 적용되지 않는 환경, 국민 등 다자적 관계라는 특수성을 바탕으로 한다.

(2) 단체협약의 효력

공무원노조법 제10조 제1항은 “단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의한 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서 효력을 갖지 아니한다”라고 규정하고 있다. 공무원의 경우, 민간부문과 달리 근무 조건의 대부분은 헌법상 국민 전체의 의사를 대표하는 국회에서 법률·예산의 형태로 결정되는 것으로서, 그 범위 내에 속하는 한 정부와 공무원노조 간의 자유로운 단체교섭에 의하여 결정될 사항이 아니다. 즉, 노사 간 합의로 체결된 단체협약이라 하더라도 법률·예산 및 그의 위임에 따르거나 그 집행을 위한 명령·규칙에 규정되는 내용보다 우선하는 효력을 인정할 수는 없다. 조례 또한 지방의회가 제정하는 것으로, 해당 지방자치단체와 공무원을 기속하므로 단체협약에 대하여 조례에 우선하는 효력을 부여할 수 없다.⁴⁵⁾

이는 국가나 지자체 운영에 있어서 법령·조례의 제한, 예산상의 한계 때문이나, 공무원 노사관계의 단체협약 이행이 노·사 당사자 문제에 그치지 않고 국민 또는 주민에게 부담을 줄 수 있다는 점을 고려한 것이다. 즉, 공무원 노사관계 당사자가 협약 의무이행의 부담을 전체 국민 등에게 돌릴 우려가 있어 이에 대한 제한을 설정한 것이다.⁴⁶⁾

(3) 단체교섭 대상사항과 비교섭 사항

공무원노조법 제8조 제1항은 단체교섭의 대상으로 ‘노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 보수·복지 그 밖의 근무조건’을 규정하고 있다. 노동조합에 관한 사항은 전임자, 단체교섭의 절차, 고충 처리, 그 외 조합 게시판의 사용, 조합 사무실의 이용 등 조합 활동에 관한 사항을 의미한다. 조합원의 보수·복지 그 밖의 근무조건에 관한 사항으로는 보수 기타 급여, 근무시간, 휴게, 휴일 및 휴가에 관한 사항, 산업안전보건 및 재해보상에 관한 사항, 근무환경에 관한 사항 등을 의미한다. 이는 이른바 의무적 교섭사항으로서 단체교섭을

44) 이성희 외, 「공공부문 노사관계 전망 분석 및 대응방안 모색」, 한국고용노동연구원, 2022, 70면(해당 부분은 권혁 작성).

45) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 32-33면 참고.

46) 이러한 구조는 공무원 노사관계는 아니나 공공기관의 노사관계에도 동일하게 적용될 수 있다.

요구받은 해당 정부교섭대표는 단체교섭에 응할 의무를 부담한다.⁴⁷⁾

한편, 공무원노조법과 시행령은 노동조합으로부터 교섭 요구가 있더라도 교섭을 거부할 수 있는 ‘비교섭 사항’에 대하여 명시적으로 규정하고 있다.

공무원노조법 제8조(교섭 및 체결 권한 등) ① 다만, 법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항은 교섭의 대상이 될 수 없다.

공무원노조법 시행령 제4조(비교섭 사항) 법 제8조제1항 단서에 따른 법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 정책의 기획 또는 계획의 입안 등 정책결정에 관한 사항
2. 공무원의 채용·승진 및 전보 등 임용권의 행사에 관한 사항
3. 기관의 조직 및 정원에 관한 사항
4. 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항
5. 행정기관이 당사자인 쟁송(불복신청을 포함한다)에 관한 사항
6. 기관의 관리·운영에 관한 그 밖의 사항

[전문개정 2011. 12. 14.]

‘정책 결정에 관한 사항’은 노사가 배타적인 권한을 가지고 단체교섭을 통하여 결정할 수 있는 성질의 것이 아니라, 궁극적으로 책임을 질 수 있는 자가 전권적으로 행사해야 한다.⁴⁸⁾ 교섭으로 결정하면 법령상의 책임을 사실상 노사 당사자가 부담하는 결과를 초래하게 되고, 법치주의 원칙에 위배되거나 공무원노조가 행정권에 부당하게 개입하는 결과가 발생할 수 있다.⁴⁹⁾ 즉, 공무원 노사관계의 당사자는 정책 결정에 관한 사항을 책임을 질 수 있는 권한과 지위에 있지 않으므로 이를 교섭대상으로 하는 것은 부적절하다.

‘기관의 관리·운영에 관한 사항’은 정부조직법, 행정부서의 직제와 관련된 대통령령, 시행규칙 또는 지방자치법, 관련 조례에 의하여 각 부서 또는 지방자치단체에 배당된 사무·업무 중 행정주체로서의 각 기관이 스스로의 판단과 책임으로 처리하여야 할 사항을 의미한다. 다만, 관리·운영사항이라 하더라도 근무조건과 직접적으로 관련된 사항은 교섭 대상 사항이 될 수 있다고 보는데,⁵⁰⁾ 구체적으로 어떤 경우에 근무조건과 직접적인 관련성이

47) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 24면.

48) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 11면.

49) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 24-25면 참고.

있는지 여부는 개별적·구체적으로 판단할 수밖에 없다.⁵¹⁾ 문제는 이러한 구분이 쉽지 않다는 점이다.⁵²⁾ 특히, 공무원의 근무조건이나 복무에 관한 사항, 기관의 운영에 관한 사항은 대부분 법령이나 규정으로 정해져 있어 노동조합의 요구가 있더라도 사용자적 지위에 있는 자가 이를 임의로 변경하는 것 자체가 제한되는 측면이 있다.

헌법재판소는 공무원노조법 제8조 제1항 단서 중 ‘직접’ 부분이 명확성원칙에 위반되지 않고, 과잉금지원칙에도 위반되지 않는다고 판단했다.

헌법재판소 2013. 6. 27.자 2012헌바169 전원합의체 결정 [구공무원의노동조합설립 및 운영등에관한법률제조제항등위헌소원]

1. 국가 또는 지방자치단체의 정책결정에 관한 사항은 일정한 목적 실현을 위해 국가 또는 지방자치단체가 법령 등에 근거하여 자신의 권한과 책임으로 행하여야 할 사항을 의미하고, 기관의 관리·운영에 관한 사항은 법령 등에 근거하여 설치, 조직된 기관이 그 목적 달성을 위하여 해당 기관의 판단과 책임에 따라 업무를 처리하도록 정해져 있는 사항을 의미하며, 이 사항들 중 근무조건과 ‘직접’ 관련되어 교섭대상이 되는 사항은 공무원이 공무를 제공하는 조건이 되는 사항 그 자체를 의미하는 것이므로, 이 사건 규정에서 말하는 공무원노조의 비교섭대상은 정책결정에 관한 사항과 기관의 관리·운영에 관한 사항 중 그 자체가 공무를 제공하는 조건이 되는 사항을 제외한 사항이 될 것이다. 따라서 이 사건 규정 상의 ‘직접’의 의미가 법집행 기관의 자의적인 법집행을 초래할 정도로 불명확하다고 볼 수 없으므로 명확성원칙에 위반된다고 볼 수 없다.

2. 이 사건 규정에서 정책결정에 관한 사항이나 기관의 관리·운영 사항이 근무조건과 직접 관련되지 않을 때 이를 교섭대상에서 제외하도록 한 이유는, 이 사항들은 모두 국가 또는 지방자치단체가 행정책임주의 및 법치주의원칙에 따라 자신의 권한과 책임 하에 전권을 행사하여야 할 사항으로서 이를 교섭대상으로 한다면 행정책임주의 및 법치주의원칙에 반하게 되고, 설령 교섭대상으로 삼아 단체협약을 체결한다 하더라도 무효가 되어 교섭대상으로서의 의미를 가지지 못하기 때문이다. 이러한 상황이 발생하는 것을 방지하기 위해서는 위 사항들을 교섭대상에서 제외하는 것이 부득이하므로 이 사건 규정이 과잉금지원칙에 위반된다고 볼 수 없다.

50) 근무조건 변경에 따른 근무시간표의 작성, 공무원연급에 관한 사항, 정원축소에 수반하는 시간외 근무에 관한 사항, 인사이동에 따른 직원 주택이나 통근버스의 제공 등에 관한 사항, 근무장소 변경이 수반되는 전보의 일반적 기준에 관한 사항 등이 예시로 제시된다. 다만, 이 중에서 ‘공무원연급’에 관한 사항은 법령으로 규정되는 내용에 해당하여 교섭대상이 될 수 있는지 의문이 제기될 수 있다.

51) 이항 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 12면.

52) 이러한 문제는 민간기업의 노사관계에도 비슷하게 나타나는 경향이 있는데, 사용자의 인사권이나 경영권은 일반적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없으나, 이것이 근로조건 향상과 관련된 경우에는 교섭의 대상 사항이 될 수 있다는 법리가 이에 해당한다.

한편, 대법원은 기관의 본질적·근본적 권한을 침해하거나 제한하는 내용은 단체교섭의 대상사항이 될 수 없다고 판시했다. 이러한 법리를 정리하면, 공무원 노사관계에서 단체교섭의 대상사항이 되기 위해서는 ① **내용 자체가 공무원의 근무조건과 직접적인 관련성이 있어야 하고**, ② **직접적인 관련성을 보이는 경우라고 하더라도 기관의 본질적·근본적 권한을 제한할 수 없다는 제한을 받는다.**

대법원 2017. 1. 12. 선고 2011두13392 판결 [단체협약시정명령취소]

1. 원고의 상고이유에 관하여

가. (1) (생략) 이러한 공무원노조법 관련 규정의 내용을 종합하여 보면, 법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항이 단체교섭의 대상이 되려면 그 자체가 공무원이 공무를 제공하는 조건이 될 정도로 근무조건과 직접 관련된 것이어야 하며(대법원 2014. 12. 11. 선고 2010두5097 판결, 헌법재판소 2013. 6. 27. 선고 2012헌바169 전원재판부 결정 참조), 이 경우에도 기관의 본질적·근본적 권한을 침해하거나 제한하는 내용은 허용되지 아니한다고 할 것이다.

(2) 원심은 판시와 같은 이유를 들어, 이 사건 단체협약 중 ① **인사조치에 관한 노동조합과의 사전협의를** 정한 제24조 제3항 및 **순환전보에 관한 사전협의·사전합의** 등을 정한 제35조 제2, 3, 5항, ② **조례 및 규칙의 제정에 관한 절차에의 참관 및 사전협의** 등을 정한 제15조, 제38조, ③ **인원 동원 등에 대한 사전협의를** 정한 제18조 제1항, ④ **기능직 공무원의 직급 상향 및 일반직 전환** 등에 관하여 정한 제21조, 제43조 제1항, ⑤ **인사위원회 위원 위촉에** 관하여 정한 제37조 제1, 2항, ⑥ **다면평가 및 이에 의한 승진임용 등과 직무성과제에** 관하여 정한 제39조 제1 내지 5항, 제45조 제2항, ⑦ **직위공모제 등에 관한 협의를** 정한 제40조 제2항, ⑧ **정원 조정에 관한 노동조합의 합의 및 요구** 등에 관하여 정한 제44조 제3, 4항, ⑨ **감사의 방침** 등에 관하여 정한 제54조 제1, 2항은, 정책결정 또는 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이 아니거나, 부산광역시 영도구청장의 권한을 근거 없이 제한하거나 본질적으로 침해하는 것이어서 모두 위법하다고 보아, 이에 대한 피고의 시정명령이 적법하다고 판단하였다.

(3) (생략) 상고이유 주장과 같이 교섭대상과 교섭금지대상의 구분, 비교섭사항의 기준과 범위, 단체협약 및 단체교섭의 본질, 공무원노조법 제10조 제1항, 증명책임의 분배 등에 관한 법리를 오해하거나 근무조건과의 직접 관련성 요건에 관한 판단을 누락하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

나. (생략)

2. 피고의 상고이유에 관하여

가. 이 사건 단체협약 제10조 제3항에 대하여

(2) 전보 등 임용권의 행사에 관한 사항은 그 내용 자체가 근무조건과 직접 관련되어야만 단체교섭의 대상이 될 수 있으며, 이 경우에도 기관의 본질적·근본적 권한을 침해하는 것은 허용될 수 없다는 앞에서 본 법리에 비추어 보면, 노동조합의 임원 등에 대한 인사가 조합원의 근무조건과 직접 관련이 있다고 하기는 어려운 데다가, 사전협의라는 필수적인 절차에 의하여 부산광역시 영도구청장의 인사권 행사가 본질적으로 제한될 가능성도 있는 만큼, 위 단체협약 조항과 같은 내용은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없다고 해석함이 타당하다. 따라서 이와 달리 위 단체협약 조항의 내용이 단체교섭의 대상이 될 수 있음을 전제로 한 원심의 판단에는 비교섭사항에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

(4) 단체교섭의 당사자 및 담당자

1) 교섭의 당사자 및 담당자

단체교섭의 당사자는 단체협약을 체결하고, 그 결과인 단체협약의 권리와 의무를 부담하는 등 법적 효과의 귀속 주체를 의미한다. 공무원노조법상 노동조합이면 조직 형태나 가입 조합원 수에 관계없이 단체교섭의 당사자가 될 수 있다. 노동조합의 대표자와 노동조합으로부터 위임을 받은 자는 단체교섭의 담당자다.⁵³⁾

사용자 측 당사자는 노동조합의 단체교섭 요구에 응하여야 할 의무를 가진 사용자를 의미하는데, 고용노동부 매뉴얼에 의하면, 정부교섭대표(공무원노조법 제8조제1항)인 ① 국회사무총장, 법원행정처장, 헌법재판소사무처장, 중앙선거관리위원회사무총장, 인사혁신처장, ② 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 도지사, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장, ③ 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감 등이 이에 해당한다.⁵⁴⁾ 이처럼 단체협약이 체결되는 단위를 당사자로 보는 견해는 공무원노조법이 정부교섭대표를 법률상 명문으로 규정한 취지가 분쟁 소지가 많은 교섭을 피함과 동시에 행정기관의 책임 주체를 명확히 함에 있음을 근거로 한다.⁵⁵⁾

53) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해Ⅲ」, 박영사, 2023, 616-617면 참고. 해당 노조의 명칭에 ‘연합’, ‘연맹’ 등의 표시가 포함되어 있더라도 그 실질이 단위노조인 경우에는 독자적으로 단체교섭의 당사자가 될 수 있고, 해당 노조의 명칭에 ‘연합’, ‘연맹’ 등의 표시가 없더라도 그 실일이 단위노조의 연합체에 불과한 경우에는 단위노조의 위임 없이는 단체교섭을 요구할 수 없으며, 위임이 있더라도 위임을 한 단위노조 명의로 단체협약을 체결하여야 하는 단체교섭의 담당자에 불과하다.

54) 고용노동부, 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼」, 2021. 9, 142-143면 참고.

55) 이상윤, “공무원노조의 입법화에 대한 소고”, 「노동법학」 (제19호), 2004, 124-125면 참고(이재용, 앞의 논문, 510면에서 재인용).

[표2-6] 교섭유형과 교섭당사자(고용노동부 매뉴얼)⁵⁶⁾

구분	전국단위 교섭	기관단위 교섭	광역단위 교섭
정부교섭대표	인사혁신처장	헌법기관의 장, 인사혁신처장, 자치단체장, 시도교육감	특별·광역시장, 도지사

반면, 국가공무원이 조직한 노조의 경우에는 국가, 지방공무원이 조직한 노조인 경우에는 이에 대응하는 지방자치단체가 단체교섭의 당사자가 된다는 견해가 있다. 이에 의하면, 행정부, 국회, 법원, 중앙선거관리위원회, 헌법재판소 등의 헌법기관은 노동조합 조직 단위에 해당하나 그 자체는 권리 의무의 주체가 될 수 있는 권리능력을 가지고 있지 아니하므로, 국가가 사용자 측 당사자가 된다.⁵⁷⁾ 즉, 정부교섭대표는 단체교섭의 사용자 측 당사자가 아니라 사용자 측 당사자를 대표하여 단체교섭을 수행하는 담당자가 된다.⁵⁸⁾

공무원노조법의 정부교섭대표는 주로 단체교섭이 이루어지는 단위를 고려하여 설정된 것이며, 공무원 노사관계 당사자의 권리의무관계가 귀속되는 단위로 보기는 어렵다고 판단된다. 국가공무원법과 지방공무원법, 그 밖의 규정들이 더욱 높은 단위에서 공무원 근무조건 등을 규율하고 있는 점, 공무원노조법 제8조의 표제가 ‘교섭 및 체결 권한’이라고 규정한 점 등은 정부교섭대표가 교섭 등에 관하여 권한을 부여받아 수행하는 담당자라는 주장을 뒷받침하는 근거가 될 수 있다.

2) 인사혁신처장의 지위와 중앙정부교섭

공무원노조법 제8조 제1항은 공무원노조의 최소 설립단위별로 정부교섭대표를 규정하면서 인사혁신처장에 대해서는 ‘행정부를 대표한다’고 규정하고 있다.⁵⁹⁾ 인사혁신처장은 기관 단위 교섭(행정부 교섭)에서 행정부를 대표하는 정부교섭대표로서 행정부 소속 국가공무원(조합원)의 근무조건에 대해 교섭하고, 전국단위 교섭(정부공동교섭)에서는 행정부를 대표하는 정부교섭대표로서 행정부 소속 공무원과 그 외 모든 공무원의 공통되는 근무조건에 대해 교섭한다. 즉, 인사혁신처장의 경우 행정부 교섭의 정부교섭대표가 되는 것 외에 정부공동교섭의 정부교섭대표로서 이중적 지위를 갖는다.⁶⁰⁾

56) 고용노동부, 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼」, 2021. 9, 201면.

57) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해Ⅲ」, 박영사, 2023, 618면.

58) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 27면.

59) 이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020, 513면.

60) 이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020, 516-517면 참고.

공무원노조법 제8조(교섭 및 체결 권한 등) ① 노동조합의 대표자는 그 노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 보수·복지, 그 밖의 근무조건에 관하여 국회사무총장·법원행정처장·헌법재판소사무처장·중앙선거관리위원회사무총장·인사혁신처장(행정부를 대표한다)·특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다) 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감 중 어느 하나에 해당하는 사람(이하 “정부교섭대표”라 한다)과 각각 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

우리나라의 경우, 중앙정부에서 법령과 예산편성에 의하여 보수 등 국가·지방공무원의 주요 근무조건을 결정하므로 주요 근무조건에 대해서는 해당 기관장보다는 중앙정부를 상대로 한 이른바 ‘중앙정부교섭’이 필요하다. 이를 위한 제도적 장치로서 공무원노조법 제8조 제2항은 법령 등에 따라 스스로 관리하거나 결정할 수 있는 권한을 가진 사항에 대하여는 그 권한을 가진 정부교섭대표가 교섭의무를 부담하도록 하고 있다.⁶¹⁾ 즉, 공무원노조법은 최소 설립 단위별로 교섭의 당사자인 정부교섭대표를 규정하면서 실제 교섭은 교섭 사항에 대한 관리·결정 권한을 가진 정부교섭대표에게 요구할 수 있도록 함으로써 기관 단위로 이루어지는 교섭뿐만 아니라 다양한 형태의 교섭 구도를 예정하고 있다.⁶²⁾

공무원노조법 제8조(교섭 및 체결 권한 등) ② 정부교섭대표는 법령 등에 따라 스스로 관리하거나 결정할 수 있는 권한을 가진 사항에 대하여 노동조합이 교섭을 요구할 때에는 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다. <개정 2020. 5. 26.>

‘관리하거나 결정할 권한’이라 함은 해당 사항에 대하여 ① 조사·연구, ② 기획·입안, ③ 법령·조례·규칙 기타의 규정에 비추어 당해 행정기관 임무의 범위 내에 있다고 해석되거나 또는 ④ 해당 사항에 대하여 법령 등의 규정에 당해 행정기관이 어떤 결정을 하는 것이 인정되는 경우를 말한다.⁶³⁾ 다만, 정부교섭대표가 최종적으로 결정할 수 있는 사항들이 제한되어 있고, 관리·운영에 관한 사항도 근무조건과 직접 관련되는 경우에만 교섭 사항이 되어 교섭 범위가 한정적인 범위에 그치므로, 관리하거나 결정할 수 있는 권한은 반드시

61) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 28면.

62) 이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020, 513면.

63) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 6면.
“예컨대 공무원노조가 어떤 사항에 대하여 법령·조례·규칙 등의 제 개정예에 의해서만 실현할 수 있는 내용에 대하여 교섭을 요구하는 경우에는 법률, 조례 등은 국회나 지방의회에 최종적인 결정 권한이 있다고 하여 국회나 지방의회가 그 사항에 대해 결정할 권한을 가진 정부교섭대표가 되는 것은 아니다.”

최종적 결정 권한이 있는 것에 국한할 것은 아니다.⁶⁴⁾ 법령 등에 의하여 규율되는 공무원 근무조건의 특성, 공무원노조법의 최소 설립 단위와 정부교섭대표에 관한 규정 등을 종합적으로 고려하면, 실무적으로 제8조 제2항의 규정은 제한적으로 해석 및 적용되어야 할 것으로 판단된다.

(5) 쟁의행위의 금지

공무원노조법은 공무원의 노동3권에 관하여는 국가공무원법 등에 대해 특별법의 지위에 있다. 공무원노조법 제3조 제1항은 공무원 노동조합의 조직, 가입 및 공무원 노동조합과 관련된 정당한 활동에 대하여는 국가공무원법 등의 노동운동 및 집단행위 금지 규정의 적용을 배제하고, 제2항은 다른 법령상의 공무원의 의무에 반하는 행위를 금지한다. 공무원노조법에 따른 정당한 노조 활동은 노동운동 및 집단행위 금지 규정 위반행위가 아니며 처벌 대상이 되지 않는다.⁶⁵⁾

공무원노조법 제11조는 노동조합과 그 조합원에 대하여 파업·태업 그 밖에 업무의 정상적인 운영을 저해하는 일체의 쟁의행위를 금지하고 있다. 그 근거로는 공무원이 쟁의행위를 통하여 공무원 집단의 이익을 대변하는 것은 ① 국민 전체에 대한 봉사자로서 가지는 공무원의 지위와 특성에 반하는 점, ② 국민 전체의 이익 추구에 장애가 되는 점, ③ 공무원의 보수 등 근무조건은 국회에서 결정되고 그 비용은 최종적으로 국민이 부담하는 점, ④ 공무원의 파업으로 행정서비스가 중단되면 국가기능이 마비될 우려가 크고 그 손해는 고스란히 국민이 부담하는 점, ⑤ 공공업무의 속성상 공무원의 파업에 대한 정부의 대응수단을 찾기 어려워 노사 간 힘의 균형을 확보하기 어려운 점 등이 제시되고 있다. 금지의 대상은 어디까지나 쟁의행위이므로, 쟁의행위가 아닌 노동운동은 허용된다. 한편, 공무원의 쟁의행위가 아닌 노동운동이 정당성을 가지지 못할 경우, 예컨대 교섭대상이 될 수 없는 사항에 대하여 단체교섭을 요구하기 위한 집단행동을 하는 경우에는 ‘노동운동 기타 공무 이외의 일을 위한 집단행위’를 금지하는 국가공무원법 제66조 제1항⁶⁶⁾ 또는 지방공무원법 제58조 제1항⁶⁷⁾ 위반이 될 수 있다.⁶⁸⁾

64) 이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020, 510면.

65) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해Ⅲ」, 박영사, 2023, 588면.

66) 제66조(집단 행위의 금지) ① 공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 한다.

67) 제58조(집단행위의 금지) ① 공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 한다.

68) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 34면.

3. 공무원 직장협의회

(1) 공무원직장협의회 기능 및 목적

공무원직장협의회는 공무원의 근무환경 개선, 업무능률 향상, 고충 처리 등을 위한 제도다.⁶⁹⁾ 근무환경 개선, 공무 관련 일반 고충, 모성보호 및 일·가정 양립 지원, 성희롱 및 괴롭힘 예방은 공무원의 근무환경 개선(고충 처리 포함)에 관한 것이나, 업무능률 향상 및 기관의 발전에 관한 사항은 사용자의 이해를 반영한 것으로 평가할 수 있다.

공무원직장협의회법 제5조(협의회의 기능) ① 협의회 및 연합협의회(이하 “협의회등”이라 한다)는 소속 기관장 또는 제2조의2제1항 각 호의 기관의 장과 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 해당 기관 고유의 근무환경 개선에 관한 사항
2. 업무능률 향상에 관한 사항
3. 소속 공무원의 공무와 관련된 일반적 고충에 관한 사항
4. 소속 공무원의 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항
5. 기관 내 성희롱, 괴롭힘 예방 등에 관한 사항
6. 그 밖에 기관의 발전에 관한 사항

② 협의회등은 제1항에 따른 협의를 할 때 협의회등 구성원의 직급 등을 고려하여 협의회등 구성원의 의사를 고루 대변할 수 있는 협의위원을 선임(選任)하여야 한다.

공무원직장협의회의 역할은 법에 규정된 영역에 국한되지 않고, 이른바 인사권이라 불리는 승진임용 기준의 조정, 다면평가제 적용, 승진예정자 사전 공개 등으로 확대되었고, 특히 공무원 사회 내 공무원들의 집단적 목소리를 대표하는 창구로서 공직 내부의 의견 수렴, 제도 개선, 조직 민주화 기능으로 확장하여 온 것으로 평가된다. 공무원직장협의회는 공무원 노동조합과 그 목적이 일부 중복될 수 있으나, 단체교섭과 단체행동을 전제한 것이 아니라는 점에서 차이가 있다.⁷⁰⁾

(2) 공무원직장협의회 가입범위

2019년 12월 개정된 공무원직장협의회법의 주요 내용은 소방 및 경찰 공무원에게 공무원직장협의회 가입을 허용한 것이다.⁷¹⁾ 종래 경찰공무원의 경우 경감 이하의 경찰공

69) 공무원직장협의회법 제1조(목적).

70) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 16-17면 참고.

무원(순경, 경장, 경사, 경위, 경감)이 가입 대상이었고, 소방공무원은 소방경 이하의 소방공무원(소방장, 소방위, 소방경)이 가입 대상이었다.⁷²⁾ 하지만 2022년 4월 개정으로 인하여 경찰공무원과 소방공무원의 가입범위에 대한 제한 규정이 삭제되었고, 가입범위 역시 공무원노조법에 준하여 조정되었다. 이는 **직장협의회 가입범위를 확대**하기 위한 것이다.⁷³⁾

[표2-7] 공무원직장협의회법의 가입범위 변경

개정전	현행
제3조(가입 범위) ① 협의회에 가입할 수 있는 공무원의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 6급 이하의 일반직공무원 및 이에 준하는 일반직공무원 2. 특정직공무원 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공무원 가. 재직 경력 10년 미만의 외무영사직렬 · 외교정보기술직렬 외무공무원 나. 경감 이하의 경찰공무원 다. 소방경 이하의 소방공무원 3. 삭제 4. 삭제 5. 제1호의 일반직공무원에 상당하는 별정직공무원 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원은 협의회에 가입할 수 없다. 1. 「국가공무원법」 제66조제1항 단서 및 「지방공무원법」 제58조제1항 단서에 따라 노동운동이 허용되는 공무원 2. 지휘 · 감독의 직책에 있는 공무원	제3조(가입 범위) ① 협의회에 가입할 수 있는 공무원의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. <u>일반직공무원</u> 2. 특정직공무원 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공무원 가. 외무영사직렬 · 외교정보기술직렬 외무공무원 나. <u>경찰공무원</u> 다. <u>소방공무원</u> 3. 삭제 4. 삭제 5. <u>별정직공무원</u> ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원은 협의회에 가입할 수 없다. 1. 삭제 <2022. 4. 26.> 2. <u>업무의 주된 내용이 지휘 · 감독권을 행</u>

71) 법률 제16762호, 2019. 12. 10., 일부개정 및 2020. 6. 11. 시행.

72) 손동희·김윤희·이홍석, 「경찰공무원 노사관계 연구 - 공무원직장협의회 제도화 과정을 중심으로-」, 2022, 42면.

73) 법제처 개정이유 참고.

3. 인사, 예산, 경리, 물품출납, 비서, 기밀, 보안, 경비 및 그 밖에 이와 유사한 업무에 종사하는 공무원 ③ 기관장은 해당 기관의 직책 또는 업무 중 제2항 제2호 및 제3호에 따라 협의회에의 가입이 금지되는 직책 또는 업무를 협의회와 협의하여 지정하고 이를 공고하여야 한다.	<u>사하거나 다른 공무원의 업무를 총괄하는 업무에 종사하는 공무원</u> 3. <u>업무의 주된 내용이 인사, 예산, 경리, 물품출납, 비서, 기밀, 보안, 경비 및 그 밖에 이와 유사한 업무에 종사하는 공무원</u> ③ 기관장은 해당 기관의 직책 또는 업무 중 제2항 제2호 및 제3호에 따라 협의회에의 가입이 금지되는 직책 또는 업무를 협의회와 협의하여 지정하고 이를 공고하여야 한다.
--	---

(3) 의의 및 시사점

소방공무원과 경찰공무원은 제도적 노사관계의 미형성 단계로부터 공무원직장협의회 가입 대상에 포함된 점, 특정직 공무원인 동시에 제복 공무원이라는 점에서 유사하다. 그러나 소방 부문은 공무원노조법 개정으로 노조 가입이 허용되면서 노조를 중심으로 한 노사관계 형성 단계에 있다. 제도적 측면에서 소방 부문의 노사관계가 경찰 부문에 선행하므로 향후 경찰 부문의 노사관계에 소방 부문이 영향을 미칠 가능성이 있다.⁷⁴⁾

한편, 현행 공무원직장협의회법은 공무원노조법 상의 가입범위에 관한 규정을 차용하는 점, 설립 및 가입이 의무가 아니어서 단위별 활동이 활발하지는 않은 것으로 보이는 점, 공무원 노사관계 당사자가 공무원직장협의회를 노동조합의 과도기적 단계로 여기는 점 등에서 공무원 노동조합 제도와의 차이점이 명확하게 나타나지는 않는다고 판단된다.

공무원직장협의회법은 근무조건 개선 외에도 고충처리, 조직문화 개선, 일·가정 양립, 업무능률 향상과 기관의 발전 등 노사가 심층적으로 논의할 수 있는 사항을 목적으로 하고 있다. 나아가 공무원 노사관계는 근무조건 등이 법정화되어 있고, 비교섭사항이 정해져 있는 등 노사 당사자가 협약의 방식으로 근무조건을 결정하는 데 일정한 한계가 있다. 이를 고려한다면, 공무원직장협의회는 기능과 역할을 더욱 활성화하여 공무원 노사관계의 특성으로 인하여 제한된 협약자치 기능을 보완하도록 할 필요가 있다.

74) 손동희·김윤호·이홍석, 「경찰공무원 노사관계 연구 - 공무원직장협의회 제도화 과정을 중심으로-」, 2022, 4면 참고.

Ⅲ. 공무원 노사관계의 쟁점 및 문제점

1. 문제의 소재

이하에서는 공무원 노사관계의 특성을 바탕으로 개별 쟁점에 대하여 살펴본다. 공무원 노사관계와 관련된 선행연구를 살펴보면, ① 교섭참여노조의 지위 유지 기간을 두지 않아 교섭이 장기화될 경우 신설 노조의 교섭권이 제한될 우려, ② 교섭참여노조 간 갈등으로 교섭위원 선임이 되지 못할 경우의 교섭위원 선임 방법 부재, ③ 교섭창구단일화 이후에도 단체협약 체결권이 여전히 각 교섭 참여 노조의 대표자에게 남아서 일부 노조가 체결을 거부할 경우의 문제 등 주로 절차적 사항에 대하여 지적하고 있다.⁷⁵⁾ 절차적인 문제 외에는 교섭권자와 임용권자 또는 업무상 지휘·명령권자인 상관의 분리에 따른 노동조합 활동 문제, 단체교섭의 대상사항과 비교섭사항의 판단 문제 등이 제기될 수 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대하여 살펴본다.

2. 교섭권자와 임용권자, 업무상 지휘·명령권자의 분리

공무원노조법은 노동조합의 최소 설립단위를 법으로 정하고(제5조), 이와 관련된 교섭 및 체결 권한도 별도로 정하고 있다(제8조). 이에 따라서 최소 설립단위는 국회 등 헌법기관, 지자체, 교육청이 되고, 교섭 및 체결 권한은 기본적으로 최소 설립단위를 따르면서도 합리성을 제고하기 위한 세부적인 방안(공동 교섭, 권한의 위임, 정부교섭대표가 아닌 관계 기관장 등의 교섭 참여 및 위임)을 두고 있다.

공무원노조법 제8조(교섭 및 체결 권한 등) ③ 정부교섭대표는 효율적인 교섭을 위하여 필요한 경우 다른 정부교섭대표와 공동으로 교섭하거나, 다른 정부교섭대표에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임할 수 있다.

④ 정부교섭대표는 효율적인 교섭을 위하여 필요한 경우 정부교섭대표가 아닌 관계 기관의 장으로 하여금 교섭에 참여하게 할 수 있고, 다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여는 해당 기관의 장에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임할 수 있다.

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 정부교섭대표 또는 다른 기관의 장이 단체교섭을 하는 경우 소속 공무원으로 하여금 교섭 및 단체협약 체결을 하게 할 수 있다.

임용권자를 살펴보면, 「국가공무원법」상 임용권자는 대통령과 소속 장관, 국회의장,

75) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 2면.

대법원장, 헌법재판소장, 중앙선거관리위원회위원장과 중앙선거관리위원회사무총장 등으로 규정되어 있고, 「지방공무원법」상 임용권자는 지자체의 장과 지방의회 의장으로 규정되어 있다. 교육공무원의 경우 장학관, 교장은 대통령이 임용하며 교감, 교사, 장학사는 교육부장관이 임용한다. 국가공무원법, 지방공무원법, 교육공무원법의 임용권자는 고위 직급 공무원 등의 경우에 대통령이 임용하는 것 외에 하위 직급 공무원인 경우에는 공무원노조법의 정부교섭대표의 범위와 유사하다.

국가공무원법 제32조(임용권자) ① 행정기관 소속 5급 이상 공무원 및 고위공무원단에 속하는 일반직공무원은 소속 장관의 제청으로 인사혁신처장과 협의를 거친 후에 국무총리를 거쳐 대통령이 임용하되, 고위공무원단에 속하는 일반직공무원의 경우 소속 장관은 해당 기관에 소속되지 아니한 공무원에 대하여도 임용제청할 수 있다. 이 경우 국세청장은 국회의 인사청문을 거쳐 대통령이 임명한다.

② 소속 장관은 소속 공무원에 대하여 제1항 외의 모든 임용권을 가진다.

③ (생략)

④ 국회 소속 공무원은 국회의장이 임용하되, 국회규칙으로 정하는 바에 따라 그 임용권의 일부를 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다.

⑤ 법원 소속 공무원은 대법원장이 임용하되, 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 그 임용권의 일부를 소속 기관의 장에게 위임할 수 있다.

⑥ 헌법재판소 소속 공무원은 헌법재판소장이 임용하되, 헌법재판소규칙으로 정하는 바에 따라 그 임용권의 일부를 헌법재판소사무처장에게 위임할 수 있다.

⑦ 선거관리위원회 소속 5급 이상 공무원은 중앙선거관리위원회의 의결을 거쳐 중앙선거관리위원회위원장이 임용하고, 6급 이하의 공무원은 중앙선거관리위원회사무총장이 임용한다.(생략)

지방공무원법 제6조(임용권자) ① 지방자치단체의 장[특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 교육감을 포함한다. 이하 같다] 및 지방의회의 의장[시·도회의의 의장 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의회의 의장을 말한다. 이하 같다]은 이 법에서 정하는 바에 따라 그 소속 공무원의 임명·휴직·면직과 징계를 하는 권한(이하 “임용권”이라 한다)을 가진다.

교육공무원법 제29조(장학관 등의 임용) ① 교육부와 그 소속 기관에 근무하는 장학관 및 교육연구관은 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용한다.

제29조의2(교장 등의 임용) ① 교장·원장은 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용한다.

제30조(교감·교사·장학사 등의 임용) 다음 각 호의 교육공무원은 교육부장관이 임용한다. <개정 2012. 12. 11., 2013. 3. 23.>

1. 제24조, 제25조, 제26조, 제29조의2, 제29조의3 및 제55조에 규정된 사람을 제외한 교원
2. 교육부와 그 소속 기관에 근무하는 장학사와 교육연구사

공무원노조와 관련하여 정부교섭대표와 임용권자의 차이가 존재하고 이것이 노동조합 활동에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 실제로 공무원 조직 내에서 공무원 노동조합에 관한 이해도가 낮은 상태에서는 이러한 문제가 발생할 가능성이 있다.

한편, 정부교섭대표와 업무상 지휘·명령권자 또는 소속 상관과의 관계에서 문제가 발생할 우려도 있다. 「국가공무원법」에 의하면 공무원은 직무 수행 시 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 하고, 위반 시 징계 처분을 받을 수 있다. 인사혁신처의 소청 심사 사례⁷⁶⁾를 살펴보면, 소속 상관의 개념을 “그 기관의 장 또는 보조기관인지의 여부에 관계없이 해당하며, 공무원의 직무에 관하여 실질적인 지휘 감독권을 가진 자를 말하므로 기관의 장뿐만 아니라 보조기관인 상관과 기타 지휘 감독권을 가지는 상급자를 포함”하며, 직무상 명령은 특별한 규정이 있는 경우 외에는 “구술이나 문서 등 어느 형식에 의해도 무방”하다고 판단한바 있다.

국가공무원법 제57조(복종의 의무) 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다.

제78조(징계 사유) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우

이에 따라서 교섭권자인 정부교섭대표와 실제 공무원에게 직무상 명령을 내리는 소속 상관의 개념이 달라지고, 이것이 공무원 노사관계에서 실무상 쟁점이 되는 경우도 발생할 가능성이 있다.⁷⁷⁾

76) 인사혁신처 소청심사위원회 홈페이지, https://sochung.mpm.go.kr/home/user/board_list.do?PAGE_FLAG=EX_SR&PAGE_MODE=DETAIL&IDX=4143366(2024. 1. 19. 확인)

77) 이는 정부교섭대표와 임용권자의 차이에 기인한 문제보다 더욱 빈발할 수 있다고 판단된다. 예를 들어, 근로조건과 실질적이고 직접적으로 관련된 기관장이나 상관인 아닌 법정 정부교섭대표와 근무조건에 관한 협의를 진행하기 때문에 상관 등은 교섭 의제나 공무원 노사관계에 대한 이해도가 낮을 수 있고, 단체협약 등으로 확정된 사항의 이행과 관련하여 정부교섭대표와 상관의 해석 또는 견해가 달라지는 경우 충돌이 발생할 수 있다. 특히, 공무원노조는 최소 교섭단위와 정부교섭대표가 법으로 정해져 있어, 세부 직종·직렬별 특성을 교섭이나 협약에 반영하기 어렵다는 주장도 이를 뒷받침하는 근거가 될 수 있다.

이를 해결하기 위해서 규정 등의 개정을 통합 교섭단위의 조정, 내부 구성원의 인식개선 방안을 고려해 볼 수 있다. 먼저, 교섭 단위가 지나치게 넓게 설정되어 있거나 내부의 직종·직렬의 특성을 반영한 교섭 및 협약 체결이 필요한 경우에는 이를 분리하는 방안을 고려해볼 수 있다. 한편, 공무원 노사관계를 이루는 구성원들의 공무원 노사관계 법령, 특성에 대한 이해도를 높이는 노력도 병행될 필요가 있다. 기관장 등 업무상 지휘·명령권자나 상관을 대상으로 한 교육, 조합원인 일반 공무원을 대상으로 한 교육, 정부교섭대표와 노동조합의 실무 담당자 등을 대상으로 한 교육을 별도로 편성하여 진행하는 것이 효율적이라고 판단된다.

3. 교섭창구 단일화 제도

(1) 교섭창구 단일화 절차 규정의 문제

정부교섭대표는 교섭 참여 기간에 교섭을 요구한 노동조합이 둘 이상인 경우에는 해당 노동조합에 교섭 창구를 단일화하도록 요청할 수 있고, 이 경우 교섭창구가 단일화된 때에는 교섭에 응하여야 한다(공무원노조법 제4항). 동일한 기관에 복수의 노조가 조직되어 있더라도, 노동조합법의 적용을 받는 일반 노동조합, 교원노조법에 따른 교원노동조합은 공무원노동조합과는 교섭창구 단일화 대상이 아니다.⁷⁸⁾ 교섭창구단일화의 방법이나 시기에 대해서는 공무원노조법 시행령에 규정되어 있으나, 일반 노조법처럼 교섭창구단일화 과정에 노동위원회의 개입에 관한 규정을 두지 않아 교섭이 장기화될 가능성이 있다.

공무원노조법 시행령 제8조(교섭위원의 선임) ① 교섭노동조합은 제7조제3항에 따른 공고일부터 20일 이내에 법 제9조제1항에 따른 교섭위원(이하 “교섭위원”이라 한다)을 선임하여 교섭노동조합의 대표자가 각각 서명 또는 날인한 서면으로 정부교섭대표에게 알려야 한다. 이 경우 교섭위원의 수는 조직의 규모 등을 고려하여 정하되, 10명 이내가 되도록 해야 한다.

② 교섭노동조합이 둘 이상인 경우에는 교섭노동조합 사이의 합의에 따라 교섭위원을 선임하여 교섭창구를 단일화해야 한다. 다만, 제1항 전단에 따른 기간 내에 합의하지 못했을 때에는 교섭노동조합의 조합원 수(법 제6조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 조합원의 수를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 비례하여 제1항 전단에 따른 기간이 끝날날부터 20일 이내에 교섭위원을 선임해야 한다.

③ 교섭노동조합은 제2항에 따라 교섭위원을 선임하는 때에는 해당 교섭노동조합의 조합

78) 고용노동부, 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼」, 2021. 9, 159면.

원 수를 확인하는 데 필요한 기준과 방법 등에 대해 성실히 협의하고, 그에 필요한 자료를 제공하는 등 적극 협조해야 한다.

④ 교섭노동조합이 제2항 단서 및 제3항에 따른 교섭노동조합의 조합원 수 산정과 관련하여 이견이 있는 경우 그 조합원의 수는 제7조제3항에 따른 교섭노동조합의 공고일 이전 1개월 동안 「전자금융거래법」 제2조제11호에 따른 전자지급수단의 방법으로 조합비를 납부한 조합원을 기준으로 산정한다. 다만, 둘 이상의 노동조합에 가입하여 조합비를 납부한 조합원에 대하여 조합원의 수를 산정하는 경우에는 숫자 1을 조합비를 납부한 노동조합의 수로 나눈 후에 그 산출된 숫자를 조합비를 납부한 노동조합의 조합원 수에 각각 더한다.

중앙교섭이나 행정부 교섭 등 교섭 단위가 클 경우, 참여한 노동조합의 수가 10개 이상에 이르고, 교섭 참여 노동조합 간 규모와 성향이 달라 공무원노조법 시행령에 명시된 교섭위원 선임 방법인 합의나 비례 방식의 선임이 어려운 사례가 발생할 수 있다. 이 경우 어떠한 기준으로 교섭위원을 선임할 것인가를 둘러싸고 교섭 참여 노조가 의견의 일치를 이루지 못하여 노노 간 갈등이 발생하거나 교섭창구단일화 절차가 장기화되는 문제가 있으나, 이를 조정할 수 있는 제도적 장치나 공식적인 절차가 부재하다.⁷⁹⁾ 고용노동부는 “공무원노조 교섭창구 단일화 시 조합원 수에 비례한 구체적인 교섭위원 선임 기준(공무원노사관계과-1758, 2019. 5. 24)”을 마련해 두고 있으나,⁸⁰⁾ 이 경우에도 조합원 수를 확정하는 절차와 강제성 있는 조치는 없어서 일정한 한계가 있다고 판단된다.

○ (교섭위원 수) 10명*

* 교섭참여 가능성을 최대한 높이기 위해 공무원노조법 시행령 제8조에서 정한 선임가능한 교섭위원 최대 인원으로 선임

○ (구체적인 배분기준) ①교섭노조별로 조합원 수 비례인원 산출 → ②정수 배정 → ③소수점 처리시 정수가 없는 노조(소수 노조)들의 산출인원 합과 정수가 있는 노조들을 비교하여 큰 순으로 추가 배정(총 10명까지) → ④소수 노조들에 배정된 인원은 소수 노조간 합의로 선임, 미합의시 산출인원이 큰 소수노조에 배정

이와 관련하여 노조법상 복수노조 교섭창구단일화 방식을 준용하는 방안을 검토해 볼 수 있다.⁸¹⁾ 궁극적으로는 노동위원회에서 이를 최종적으로 확정하는 절차나 단계를 두는 것이 바람직하다고 판단된다.

79) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 76면.

80) 고용노동부, “공무원노조 교섭창구 단일화 시 조합원 수에 비례한 구체적인 교섭위원 선임 기준(공무원노사관계과-1758, 2019. 5. 24)”

81) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 174면.

(2) 교섭창구단일화 이후 단체협약 체결권자

공무원노조법의 교섭창구 단일화 방식은 교섭대표노동조합이 교섭참여노동조합들을 대표하여 교섭권을 행사하고 소수노조의 이익이 대변되도록 공정대표의무를 부담하는 노조법과 차이가 있다.⁸²⁾ 공무원노조법에서 복수의 노조로부터 단체교섭의 요구가 이루어질 경우, 교섭창구단일화 절차를 거쳐 교섭을 진행하게 되는데, 이는 교섭위원을 선임하는 것이지 단체협약을 체결하기 위한 체결권자까지 확정하는 것은 아니다. 교섭참여노동조합 모두가 단체협약 체결권을 행사할 수 있게 됨에 따라 교섭위원에 포함되지 못하는 교섭참여노동조합이 교섭의 결과에 불만을 가지는 경우 단체협약의 서명을 거부하는 문제가 발생할 수 있다. 공무원노조법은 이러한 단체협약 체결권의 확정에 대한 별도 규정을 두고 있지 않아 개선이 필요하다.⁸³⁾ 협약체결권자를 단체교섭 담당자로 참여한 교섭위원으로 일치하거나, 교섭창구단일화를 통해 교섭위원으로 선임된 노조만으로 단체협약을 체결하도록 개선이 필요하다.⁸⁴⁾

(3) 단체교섭의 단위

현행법은 공무원노조의 교섭 단위 내지 교섭창구 단일화 범위에 관한 규정을 두고 있지 않고, 노동조합의 최소 설립 단위만을 규정하고 있기 때문에 교섭단위나 교섭창구 단일화 범위는 해석에 맡겨져 있다. 이와 관련하여 대법원⁸⁵⁾은 교섭창구 단일화의 기준이 되는 ‘**관련된 노동조합**’의 기준은 최초 교섭을 요구한 노동조합과 교섭창구를 단일화할 수 있을 정도로 교섭 대상이 동일할 것이 요구된다는 전제에서 전남도 내 군 단위 노조가 요구하는 교섭 내용이 종전 전남도 단위 노조가 행한 교섭창구 단일화를 통한 교섭 내용과 다를 경우, 전남도 기관이 아닌 전남도 내 군 기관의 노조에 대해서도 교섭에 응할 의무가 있다고 보았다.⁸⁶⁾ 이를 구체적으로 살펴보면, 기초자치단체 노조와 광역지자체 노조의 연합단체인 공무원노동조합 전남연맹이 전남도지사에게 교섭을 요구하였으나 이에 응하지 아니한 행위가 부당노동행위인지를 다투는 사안에서, 전라남도지사가 관리·결정 권한을 갖는 광역-기초 간 인사교류 등 사항에 관하여 교섭에 응하지 아니한 행위는 부당노동행위

82) 이성희 외, 「공공부문 노사관계 전망 분석 및 대응방안 모색」, 한국고용노동연구원, 2022, 152면 참고 (해당 부분은 박은정 작성).

83) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 77면.

84) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 179면.

85) 대법원 2014. 12. 11. 선고 2010두5097 판결

86) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 185면. 전제에서,

라고 판시했다.⁸⁷⁾

공무원노조법 제9조(교섭의 절차) ③ 정부교섭대표는 제2항에 따라 노동조합으로부터 교섭을 요구받았을 때에는 교섭을 요구받은 사실을 공고하여 **관련된 노동조합**이 교섭에 참여할 수 있도록 하여야 한다.

대법원 2014. 12. 11. 선고 2010두5097 판결 [부당노동행위구제재심판정취소]

공무원노조법 제9조 제3항, 제4항, 같은 법 시행령 제7조는, 정부교섭대표가 노동조합으로부터 교섭을 요구받았을 때에는 교섭을 요구받은 사실을 공고하여 관련된 노동조합이 교섭에 참여할 수 있도록 하여야 하고, 교섭요구기간 안에 교섭요구를 하지 아니한 노동조합의 교섭요구에 대해서는 이를 거부할 수 있다고 규정함으로써 공무원노동조합의 경우 조직대상이나 조직형태의 중복과 관계없이 관련된 복수의 노동조합이 교섭에 참가하는 경우에 교섭창구의 단일화를 요구하고 있다. 위 각 규정의 취지가 교섭의 효율화를 도모하기 위하여 교섭요구 사항이 동일한 경우에는 교섭창구를 단일화하려는 데 있다는 점에 비추어 보면, 여기서 ‘관련된 노동조합’에 해당하기 위해서는 최초 교섭을 요구한 노동조합과 교섭창구를 단일화할 수 있을 정도로 교섭대상이 동일할 것이 요구된다고 할 것이다.

원심은, 원고의 이 사건 단체교섭 사항은 원고보다 먼저 참가인에게 교섭을 요구한 도청 노조의 단체교섭 사항과 그 내용이 상당 부분 다르므로, 원고는 도청 노조의 교섭 요구로 개시된 교섭절차에 있어서 공무원노조법 제9조 제3항에서 정한 ‘관련된 노동조합’에 포함되지 아니하고, 따라서 참가인은 원고가 교섭요구 기간 내에 교섭을 요구하지 아니하였다는 이유로 원고의 교섭 요구를 거부할 수 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 단체교섭거부의 정당성에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

결국, 이러한 문제는 공무원의 근무조건 등이 협약 방식으로 결정되는 것이 아니라 법령의 정함이나 상급기관의 결정에 따라 하향식으로 정해지는 구조에 기인한 것으로 판단된다. 대법원 판결에 따르면 정부교섭대표는 관련된 노동조합의 요구가 있으면 교섭에 응해야 하는데, 실질적으로 시·군·구 단위에서는 상급기관으로 교섭 요구가 몰려 교섭에 대한 부담이 커질 수 있다.

4. 단체교섭 비교섭사항의 판단 문제

(1) 단체교섭 대상사항

단체교섭 대상 사항은 노동조합이 사용자에게 교섭을 요구하는 경우, 사용자가 응해야

87) 이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020, 515면.

할 의무가 있는 사항을 의미하는데 이를 ‘의무적 교섭사항’이라고 한다.⁸⁸⁾ 즉, ‘근로자의 노동조건 기타 근로자의 대우 또는 당해 단체적 노사관계의 운영에 관한 사항으로 사용자가 처분할 수 있는 사항’을 의미한다. 이에 비하여 임의적 교섭사항은 사용자에게 교섭의 의무가 발생하지 않고, 위법적 교섭사항은 당사자가 합의하더라도 구속력을 갖지 않는다.⁸⁹⁾ 단체교섭은 앞으로 새롭게 정할 권리 의무에 대한 협상을 의미하므로, 이미 확정되었거나 존재하는 권리·의무에 관한 분쟁 해결 수단은 아니다.⁹⁰⁾ 즉, 권리분쟁은 단체협약, 취업규칙, 법령 등 규범에 의해 확정된 권리의 해석·적용·운용과 관련된 분쟁이며 이익분쟁은 그러한 권리를 확정하여 규범화하기 위한 분쟁으로 정의된다.⁹¹⁾ 권리분쟁 사항은 임의적 교섭사항일 수는 있어도 의무적 교섭사항은 아니라는 인식이 굳게 자리 잡고 있다. 다만, 사용자가 교섭요구를 거부할 수 없는 의무적 교섭사항인지 여부는 「헌법」 제33조 제1항과 노조법 각 조문의 체계적인 해석을 통해 규명되어야 한다.⁹²⁾

공무원에 있어서 단체교섭의 대상은 ①정부교섭대표가 법령 등에 위배되지 않는 범위에서 처분할 수 있는 사항이어야 하며(처분권성), ②권리분쟁이 아닌 집단적·일반적 성격을 띠어야 하며(보편적 규범성), ③공무원의 근무조건 등과 관련이 있어야 한다(근로조건 관련성).⁹³⁾ 민간 노사관계의 단체교섭 대상과 비교해보면 기본적인 틀은 유사하다. 다만, 근무조건 등이 법으로 규정되어 있는 공무원 노사관계의 특성상 정부교섭대표가 처분할 수 있는 사항은 민간 노사관계에 비하여 크게 제한되는 것으로 평가할 수 있다.

(2) 비교섭사항

공무원 단체교섭에서 어려운 문제 중 하나는 공무원노조가 핵심적으로 요구하는 교섭 의제들이 현행법상 교섭대상이 아니라 비교섭사항에 해당한다는 점이다. 단체교섭 과정에서 협의로 해결할 수 있는 문제가 많지 않다 보니 실효성 논란이 발생하고, 단체교섭에 대한 조합원의 기대감이 약화될 수 있다.⁹⁴⁾ 이와 관련하여 ILO 결사의 자유 위원회는 단

88) 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023, 491면.

89) 단체교섭의 대상 사항 구분에 관한 상세한 내용은 고용노동부, 「집단적 노사관계매뉴얼」, 2022, 164-165면. 이에 의하면, 교섭대상 사항을 ①의무적 교섭사항(규범적 부분), ②임의적 교섭사항(채무적 부분), ③교섭금지사항으로 구분한다.

90) 이정우, “노조법상 사용자 개념 판단 방식에 대한 비판적인 고찰 - 중노위 판정 검토를 중심으로-”, 「노동법포럼(제36호)」, 노동법이론실무학회, 2022, 54면.

91) 김성진, “권리분쟁과 쟁의행위대상”, 「노동법연구」(제60호), 서울대학교노동법연구회, 2016, 62면; 64면.

92) 이준희, “권리분쟁 사항과 단체교섭 사항에 대한 재검토”, 「노동법논총」(제40집), 한국비교노동법학회, 2017, 35면.

93) 김종진 외, 「공공부문 노사관계 포럼」, 고용노동부, 2021, 227면(해당 부분은 김근주 작성).

94) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 77면.

체교섭의 주체 측면에서, ① 국가 운영에 대한 권한이 없는 공무원의 경우 예산 또는 법령의 제약보다는 단체교섭이 우선되어야 하고, ② 국가 운영에 대한 권한이 있는 공무원에 대한 제한은 가능하지만, 이 경우에도 급여와 관련 상한과 하한을 정하는 것, 예산 총액 범위 내에서 협의토록 하는 것, 교섭에 예산 당국이 참여하는 것은 허용되어야 한다고 하였다. 또한, 교섭 대상과 관련하여 정책 결정 사항, 관리·운영사항에 대한 명확한 개념 정의를 하고, 국가 운영에 종사하지 않는 공무원에 대해서는 이러한 사항에 대해서도 교섭을 허용해야 한다는 입장이다.⁹⁵⁾

고용노동부의 ‘공무원 단체교섭 대상 판단 업무 매뉴얼’에 따르면, 「공무원노조법」상 ‘비교섭사항’은 교섭금지사항이다.⁹⁶⁾ 이러한 내용은 고용노동부의 2021년 “공무원 노사관계 업무매뉴얼”에도 동일하게 유지되고 있다.

‘비교섭 사항’에 대한 합의는 ‘위법’

- 공무원노조법상 “비교섭사항”은 단지 공무원노조가 교섭을 요구할 수 없고 정부교섭대표가 교섭에 응할 의무가 없는 사항에 그치는 것이 아니라, 교섭대상이 되지 않는 교섭 금지 사항임
- 따라서, 공무원 노사가 비교섭 사항에 대해 단체협약을 체결하였다면 ‘위법’하며 시정명령 대상이 됨

<헌법재판소 결정 요지>

법률이 공무원 단체교섭 사항과 관련하여 비교섭사항으로 명시한 사항들은 모두 행정기관이 법률에 근거하여 스스로의 권한과 책임으로 집행해야 하는 사항으로서 노사의 단체교섭을 통해 임의로 결정할 수 없는 사항들이기 때문에 이를 임의로 처분하거나 포기할 수 없고, 따라서 단체협약을 체결하더라도 효력이 없게 된다. 또한, 고용노동부장관은 공무원노조법 제8조제1항 단서가 비교섭대상으로 규정한 사항이나 제10조제1항에서 규범적 효력을 부인하고 있는 사항에 관해 공무원노조가 단체협약을 체결하는 경우 노동위원회의 의견을 얻어 시정명령을 내릴 수 있다.(헌법재판소 2013.6.27. 선고 2012헌바169)

비교섭 사항 관련 규율은 공무원 노사관계의 정치적 환경과 관계없이 법령 준수 문화 구축을 위해서라도 협약 규정 시정명령권 행사를 통해 지속적으로 개선해 나갈 필요가 있다.⁹⁷⁾ 하지만 고용노동부의 시정명령에도 불구하고 여전히 비교섭 대상이 많이 발견되고 있다. 이는 공무원노조가 주요 근무조건 개선에 직접적으로 개입하기 어려운 상황에서 기

95) 이종수·노광표, 「공공부문 정규직 전환정책 평가 및 포럼 운영」, 고용노동부, 2022, 156-157면 참고.

96) 고용노동부, “공무원 단체교섭 대상 판단 업무 매뉴얼”, 2019. 5, 21면.

97) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 184면.

관장의 관리 권한에 해당하는 인사권 행사, 관리운영사항 등 비교섭 사항에 집중하고 있기 때문에 파악된다.⁹⁸⁾ 판례에 의하면, 예산의 편성, 행정청사의 이전, 근무체제의 변경, 기관의 정원배치, 조직개편, 사업개혁, 근무평정 기준, 개개 직원의 인사이동, 구체적인 징계 명령 등은 비교섭사항에 해당한다.

서울행정법원 2012. 3. 29. 선고 2011구합31284 판결 [단체협약시정명령취소]

공무원의 근무조건이란 ㉠ 업무의 시작과 종료시각, 휴게시간, 휴일, 휴가, 교대근무에 관한 사항, ㉡ 보수·수당·퇴직금·상여·식비 등의 결정·계산·지급 승급에 관한 사항, ㉢ 근무자를 위한 교육시설에 관한 사항, ㉣ 근무자의 산전 후 휴가·육아휴직 등에 관한 사항, ㉤ 근무장소의 안전·보건·환경에 관한 사항, ㉥ 업무상 업무외 재해부조에 관한 사항, ㉦ 표창과 제재, 퇴직에 관한 사항 등이라 할 것이므로, 이와 직접 관련되는 사항은 단체교섭의 대상이 된다 할 것이나, **예산의 편성, 행정청사의 이전, 근무체제의 변경**(다만, 근무체제의 변경에 따른 근무시간표의 작성은 직접 관련성이 있다), **기관의 정원배치, 조직개편, 사업계획, 근무평정 기준, 개개의 직원에 대한 인사이동**(다만, 인사이동에 따른 직원주택이나 통근버스의 제공은 직접 관련성이 있다), **구체적인 징계 명령** 등은 근무조건과 직접 관련이 없어 단체교섭의 대상이 되지 않는다. 설령 근무조건과 직접 관련성이 있는 사항이라고 하더라도 그 내용이 헌법 제117조에서 보장하고 있는 지방자치제도상 법령에 의하여 정해진 단체장 권한의 본질내용을 침해하거나 그 협약 내용이 단체장의 권한 사항이 아니고 다른 정부 교섭대표 또는 다른기관(지방의회)의 법령상 권한을 침해하는 것이라면, 그 내용을 단체협약의 대상으로 삼을 수 없다고 보아야 한다. 공무원이 아닌 근로자로 구성된 노동조합의 경우에도 정리해고 등 인사·경영사항 및 사용자의 권한에 속하지 아니한 사항은 원칙적으로 단체교섭 대상으로 삼을 수 없을 뿐만 아니라, 위와 같은 사항을 단체교섭대상으로 삼을 수 있다고 해석하게 되면 공무원노조법 제10조 제2항에 따라 단체장에게 위법한 내용의 이행을 위하여 성실히 노력할 의무를 부담시키는 불합리한 결과가 발생한다. 일본의 경우 국가·지방공공단체의 사무의 관리 및 운영에 관한 사항은 교섭의 대상이 될 수 없고, 미국의 경우에도 관리권한에 관한 사항(기관의 임무, 예산, 조직, 정원, 내부 보안 지침, 채용, 배치, 지휘, 해고 및 정직 등)은 교섭대상에서 제외된다.

이와 관련된 구체적인 판단이 이루어진 판결(서울고등법원 2011. 5. 19. 선고 2010누14192판결)을 살펴보면 다음과 같다. 법원은 고용노동청의 시정명령 중에서 타 기관이나 단체 행사의 공무원 동원 최소화, 조합 활동을 위한 사무실 및 비품 제공 등에 대한 시정명령은 부당하나, 단체협약의 시·구 규칙 및 규정 우선, 조직·직제 개편, 조합원 동원 및 차출 시 협의, 기능직의 처우, 인사위원회 위촉, 공무원 정원, 감사에 관한 사항에 대한 시

98) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 74면.

정명령은 정당하다고 판단했다.

[표2-8] 2010누14192판결의 시정명령의 정당성 판단

인정여부	교섭사항 등의 판단
단체교섭 대상 인정	▪ 타기관·단체가 주관하는 행사의 조합원 동원을 가급적 억제하고 생활체육대회를 민간동호회 주관으로 자율개최하는 등 조합원의 동원을 최소화한다는 것인데...이처럼 공무원을 각종 행사에 동원할 경우 공무원들이 그 고유업무 외에 부수적인 업무도 부담하게 되어 업무량과 근무시간이 증가하게 되는 등의 문제가 발생하게 되므로 이 부분 협약 규정은 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것일 뿐만 아니라, 인원동원을 최소화하도록 하는 <u>선언적 규정</u>에 불과하다고 할 것이어서 지방자치단체장의 직무명령 발령권을 부당하게 침해하는 것으로 볼 수도 없으므로 단체교섭의 대상이 된다고 할 것이다. ▪ (유의할 점) 2010누14192판결은 노동조합의 선출직 임원과 사무국장의 전보인사를 할 때 노동조합과 사전 협의하도록 정한 것과 관련하여 제1심의 단협 시정명령이 위법하다고 판단하였으나, 대법원(대법원2017. 1. 12. 선고 2011두13392판결)은 전보 등 임용권의 행사에 관한 사항은 그 내용 자체가 근무조건과 직접 관련되어야만 단체교섭의 대상이 될 수 있으며, 이 경우에도 기관의 본질적·근본적 권한을 침해하는 것은 허용될 수 없다는 법리에 비추어 보면, 노동조합의 임원 등에 대한 인사가 조합원의 근무조건과 직접 관련이 있다고 하기는 어려운데다가, 사전협의라는 필수적인 절차에 의하여 기관장의 인사권 행사가 본질적으로 제한될 가능성도 있는 만큼, 위 단체협약 조항과 같은 내용은 원칙적으로 단체교섭의 될 수 없다고 해석함이 타당하다고 하여 결국 시정명령이 정당하다고 결론이 남.
단체교섭 대상 부정	▪ 단체협약이 시·구가 정한 규칙, 규정에 우선한다고 하는 것은 공무원노조법 제10조 제1항과 지방자치법령 등에 위배된다. ▪ 민원과의 다툼으로 조합원에 대한 인사조치를 할 경우 조합과의 사전협의를 하도록 하거나 지방자치단체장의 인사권 행사에 있어 순환인사의 원칙을 준수하도록 하면서 일정한 경우 조합과의 사전협의 또는 사전합의를 하도록 규정하고 있는바... 위 사항들은 <u>구체적인 임용권의 행사에 관한 사항</u>으로 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라 볼 수도 없어 단체교섭의 대상이 될 수 없다. ▪ 조합원의 정치적 지위와 관련 있는 조직·직제개편 등의 사항에 대한 조례 및 규칙의 제·개정시에도 조합과 사전협의토록 하고 있는바, 노동조합법 제2조 제4호에 의하면 노동조합은... 조합원의 정치적 지위의 향상과 관련된 사항을 그 목적으로 하고 있지 않음이 명백하므로 조합원의 정치적 지위와 관련된 조례 및 규칙의 제·개정에 대한 사항은 교섭대상이 되지 않는다. ▪ 비상사태 등의 구분 없이 조합원의 인원 동원 및 차출시에 반드시 사전에

	노동조합과 협의하도록 하고 있는바, 이는 위 관계법령상 지방자치단체장의 직무명령 발령권 및 소속 공무원의 직무명령 복종의무에 반할 뿐 아니라 직무명령 발령권에 대한 본질적인 제한에 해당하고, 그와 같은 협의 자체가 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라고 보기도 어렵다. ■ 일반직과 기능직의 동일직급 예우, 기능직의 직급을 일반직에 준하여 상향, 기능직의 일반직 전환·특채, 기능직에 대한 상훈기회부여·직책부여·정원비율 조정, 세무·사회복지 직렬의 승진임용 및 인사교류 등 <u>공무원의 신분과 임용에 관한 사항</u>으로서 근무조건과 직접 관련된 것이라 보기도 어려워 <u>단체교섭의 대상</u>이 될 수 없다. ■ 협약 규정이 인사위원회 위원의 위촉에 관한 규정을 둔 것은 위 관계법령 또는 그 위임을 받은 조례 등에 규정되어야 할 내용이거나 관계규정상 인사위원회의 권한을 침해하는 규정이어서 위 사항은 <u>임용권자의 인사권 행사의 절차에 관한 사항</u>이고 근무조건과 직접 관련된 것이라고 보기도 어렵다. ■ 협약 규정이 신규임용, 전입임용, 근무성적 평정 또는 승진임용, 직무성과제의 대상, 방법, 기준을 정한 것은 위와 같은 법령 또는 법령의 위임에 따른 임용권자의 인사권한을 부당하게 제한하는 것일 뿐 아니라 이는 공무원의 승진, 임용, 근무평정 등에 관한 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라 보기도 어려워 <u>단체교섭의 대상</u>이 될 수 없다. ■ 이 부분 협약 규정이 직위공모제를 시행하고, 그 세부운영사항을 조합과 반드시 협의하여 정하도록 한 것은 법령 또는 법령의 위임을 받아 규정되어야 할 내용에 해당하여 <u>단체협약으로서의 효력을 가지지 않을 뿐 아니라 위 사항은 임용권의 행사에 관한 본질적 침해에 해당하는 것으로</u> 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라 볼 수도 없다. ■ 협약 규정이 자치단체의 공무원 정원을 노사간 협의 하에 조정하도록 하는 등의 규정을 둔 것은 공무원의 조직과 정원, 공무원의 임용에 관한 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라 보기도 어려워 <u>단체교섭의 대상</u>이 될 수 없다. ■ 협약 규정이 감사의 방침, 방법, 중복감사의 방지 등에 관한 규정을 둔 것은 위 관계법령에 규정되어야 할 감사권한을 제한하는 것일 뿐 아니라 위 사항은 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련된 것이라 볼 수 없어 <u>단체교섭의 대상</u>이 될 수 없다.
--	---

그 밖에 다른 판례에서 비교섭사항으로 판단된 것을 정리하면 다음과 같다.⁹⁹⁾ 특기할 부분은 2010누14192판결에서 단체교섭 대상사항으로 인정한 타 기관 및 단체 주관행사의 공무원 동원 최소화가 다른 판결(서울행정법원 2010. 4. 15. 선고 2009구합42069판결; 서

⁹⁹⁾ 앞서 서울행정법원 2012. 3. 29. 선고 2011구합31284 판결과 중복된 것을 제외하였다.

울행정법원 2010. 6. 4. 선고 2009구합42076판결 외)에서는 비교섭사항으로 판단된 점이다. 이는 동일한 단체협약상의 문구라고 하더라도 개별 사안에 따라서 판단이 달라질 수 있음을 시사하며, 통일적인 기준이 제시될 필요성이 있음을 의미한다.

서울행정법원 2010. 4. 16. 선고 2009구합42069판결

- **조례의 제·개정**이 공무원의 근무조건이나 사회·경제적인 지위에 관련된 사항이라고 하더라도 그것이 법령의 위임이나 제약에 따른 것일 경우에는 그 제·개정사항 자체가 근무조건에 관한 것이라고 할 수 없을 뿐 아니라 조례·규칙의 제·개정 절차 또는 그 제·개정을 위한 심의 절차 자체는 정책결정사항 또는 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것은 아니므로 교섭대상이 아니다.
- 부산광역시 **관할 구역 내의 지방자치단체 간의 인사교류**는 위 관계법령과 그 위임을 받아 제정된 부산광역시 지방공무원 인사교류규칙에서 규정된 내용에 따라 실시되어야 할 것이므로, 이 부분 연제구, 부산시 협약이 타 자치단체와의 7급 이상 1 대 1 인사교류 원칙 규정은 임용권의 행사에 관한 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라 보기도 어려워 단체교섭의 대상이 될 수 없다.
- 지방자치단체장은 소속 공무원에 대하여 직무명령으로써 **외부기관 주관 행사의 참석, 인원동원 및 차출 등을 명령**할 수 있다 할 것인데, 이 부분 영도구, 수영구, 부산시 협약이 조합원의 외부기관 주관 행사의 참석, 인원동원 및 차출 등을 사전에 조합과 협의하도록 하고 이를 최소화하도록 규정한 것은 위 관계법령상 지방자치단체장의 직무명령 발령권 및 소속 공무원의 직무명령 복종의무에 반할 뿐 아니라 이는 직무명령에 관한 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라 보기도 어렵다.
- 지방자치단체로 하여금 **공무원교육원·공무원수련원·주민센터·구청사 등의 신·증축, 인감사고 보험액의 상향조정, 각종 문서의 우편발송**을 하도록 규정한 것은 관계법령에 따라 편성되어야 할 지방자치단체의 예산과 관련된 정책의 기획 또는 계획의 입안 등 정책결정 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것은 아니므로 교섭대상이라 할 수 없다.

서울행정법원 2010. 6. 4. 선고 2009구합42076판결

- 업무보고회나 각종 간부회의 시 구내방송 통신망(CCTV)를 통하여 실시간 방영하도록 하거나 언론 보도자료 제공 및 취재요구에 대한 창구를 공보감사담당관실로 일원화하는 규정은 주민의 대표자로 선출된 지방자치단체의 장의 권한을 근거 없이 침해하는 것이고, 또한 위 규정과 부서별 신문 등의 도서구독 부수와 종류에 대하여 노동조합과 협의하도록 하는 규정은 근무조건과 직접 관련된 것이라고 보기도 어려워교섭대상이 될 수 없다.

서울행정법원 2010. 8. 12. 선고 2009구합42083판결

- 지방자치단체의 장이 위와 같은 임용권을 적절히 행사하기 위해서는 소속 공무원의 청내·외 단체활동, 사적인 활동 등에 관한 정보를 알 필요가 있고, 해당 공무원으로부터 직접 그 정보를 수집하는 것이 적절하지 아니하여 **본인의 명시적인 동의 없이 제3자로**

부터 개인정보를 수집할 필요가 있는 경우도 있다. 공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률 제3조의2, 제4조에 의하면... 협약 조항은 임용권의 행사와 밀접한 관련이 있는 사항으로서 공무원의 근무조건과 직접 관련된 것이라고 보기 어렵고, 개인의 자기정보 관리·통제권의 보호는 관계법령에 의하여 규율되어야 할 것이다.

서울행정법원 2012. 3. 29. 선고 2011구합31284판결

- 내부고발자에 대한 비밀엄수의무 적용을 배제하도록 하는 내용의 조례개정무를 부과한 무안군 협약 제68조 제4항 규정은 무안군수의 권한범위를 넘어서는 내용이어서 이를 단체협약의 대상으로 삼을 수 없고, 위와 같은 내용이 근로조건과 직접 관련이 있다고 보이지도 아니한다.
- 협약 조항들은 위 각 비위행위에 대하여 군수가 의무적으로 징계요구를 하여야 하는 것으로 규정하고 있어 군수의 징계권 행사에 관한 권한을 본질적으로 침해하는 규정으로 판단된다. 따라서 이와 같은 사항을 단체협약의 대상으로 삼을 수 없다.
- 청내 지문 및 홍채인식기, CCTV 등의 설치 여부 및 설치 장소 등은 청내 보안, 방범 등의 목적에 따라 결정되는 것으로서 기관의 관리·운영에 관한 사항에 해당한다. 지문인식기, CCTV 등의 설치로 인하여 근로자들의 인격권 침해 우려가 발생할 수 있음은 인정되지만 그러한 사정만으로 위와 같은 내용이... 공무원의 근로조건과 직접 관련성이 있다고 보이지는 아니한다. 따라서 위와 같은 내용을 단체교섭대상이라고 할 수 없다.
- 복무관리 차원에서 근무시간 중 특정 인터넷 홈페이지에 대한 접속을 차단하는 것은 기관의 관리·운영에 관한 사항에 해당하고, 특정 홈페이지에 대한 인터넷 접근 차단 여부가 조합원의 근무조건과 직접 관련되어 있다고 보이지도 않는다. 갑 제23호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면 일부 지방자치단체가 노동조합 홈페이지 접속을 차단하였던 사실이 인정되나, 위 인정사실만으로 차단 홈페이지의 대상, 기간 등 세부사항 전반에 관하여 노동조합과 합의하여야 한다는 내용이 조합원의 근무조건과 직접 관련성을 가진다고 보이지 아니하고, 오히려 지방자치단체의 기관관리·운영에 관한 권한을 과도하게 침해하는 내용으로 판단된다.
- 단체장이 기관의 업무 중 일부를 민간업체에 위탁하는 것은 기관의 관리·운영에 관한 사항으로 판단되고, 기계적 업무 등을 민간업체에 위탁하는 것이 조합원들의 근무조건과 직접적인 관련이 있다고 보이지도 않으므로, 위와 같은 사항이 단체교섭의 대상이 된다고 볼 수 없다.

(3) 단체협약에 대한 시정명령

노조법 제31조 제3항은, 행정관청이 “단체협약 중 위법한 내용이 있는 경우에는 노동위원회 의결을 얻어 그 시정을 명할 수 있다.”고 규정하고 있다. 헌법재판소(2012. 8. 23. 선고 2011헌가22 결정)는 해당 조항이 죄형법정주의, 적법절차원칙, 과잉금지원칙에 위반되지 않는다고 판단한 바 있다.

헌법재판소 2012. 8. 23.자 2011헌가22 전원합의체 결정 [노동조합및노동관계조정법제 조제호위헌제청]

1.이 사건 법률조항이 규정한 범죄 구성요건은 “행정관청이 단체협약 중 위법한 내용에 대하여 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명한 경우에 그 명령에 위반한 행위”로서, 범죄의 구성요건과 그에 대한 형벌을 법률에서 스스로 규정하고 있으므로 죄형법정주의의 법률주의에 위반된다고 할 수 없고, 행정관청의 시정명령은 그 성격상 단체협약 중 위법하다고 판단한 부분을 구체적으로 특정하여 시정하도록 요구하는 내용이 될 수밖에 없으므로 단체협약 중 위법한 내용이 있는 경우가 광범위하고 다양할 수 있다고 해서 처벌되는 행위가 불명확하다거나 그 범위가 지나치게 포괄적이고 광범위하고 할 수 없어 형벌법규의 명확성 원칙에 반한다고 볼 수 없다.

2.이 사건 법률조항은 시정명령의 이행을 강제하여 단체협약 중 위법한 내용을 신속하고 확실하게 제거하기 위한 것으로서 그 목적의 정당성이 인정되고 행정법규 위반행위에 대하여 행정질서벌인 과태료를 과할 것인지 아니면 행정형벌을 과할 것인지는 기본적으로 입법권자가 제반사정을 고려하여 결정할 문제인데, 과태료나 이행강제금 등의 수단으로도 위법한 단체협약 내용의 신속하고 확실한 시정이라는 이 사건 법률조항의 입법목적 달성에 충분하다고 단정하기 어려우며, 시정명령 이행의 실효성 확보를 위해 형벌을 제재 수단으로 택한 후 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 한 것이 책임과 형벌 간의 비례원칙에 반하거나 형벌체계상 균형을 상실하였다고 보기도 어려우므로 이 사건 법률조항은 과잉금지원칙에 위반되지 않는다.

판결(서울고등법원 2011. 5. 19. 선고 2010누14192판결)에 따르면, 노조법 제31조 제3항에 의한 시정명령은 그 내용이 법령에 위반되는 단체협약에 대하여 할 수 있는데, 여기서 위법이란 노동관계 법령에 위반된 것에 한정되지 않고, 노동관계 법령 이외에도 단체협약의 성질상 또는 내용상 관련이 있는 모든 법령이 그 기준이 된다.

(4) 2008년 시정명령

2008년 3월, 노동부는 ‘공무원 단체협약 개선 추진계획’을 발표했다. 이에 따르면, 공무원노조법 시행 이후 본격적으로 단체교섭이 진행되는 과정에서 단체협약에 위법·부당한 사항이 포함되는 등 불합리한 관행이 형성되고 있는 것으로 파악되었다.¹⁰⁰⁾

1. 총 괄

☐ 전체 단체협약 내용(112개 14,915개 조항)중 77.6%는 적법하나, 22.4%가 위법·비교섭·부당·기타 불합리한 사항에 해당

100) 노동부, “공무원 단체협약 개선 추진계획”, 2009, 1-3면 참고.

- 특히, 기초 지자체 및 시도 교육청의 단체협약에 위법 등 불합리한 사항이 포함된 비율이 높음

2. 유형별 불합리한 단체협약 사례

① 위법 사항

- 분석대상 협약의 79.5%(112개중 89개)가 노동관계법 또는 공무원법 등 법률을 위반한 내용을 포함

※ 전체협약 내용의 1.4%(214개 조항)가 위법사항

- 위법사항은 노조가입 금지대상자의 가입 허용, 유급 노조 전임자 인정, 노조활동 관련 경비 등을 단체협약을 통해 확보하기 위한 내용이 대부분

② 비교섭 사항

- 분석대상 협약 내용의 17.1%가 공무원노조법상 ‘정책결정에 관한 사항 또는 임용권 등 기관의 관리·운영에 관한 사항’으로서 비교섭 사항에 해당(총14,915개 조항 중 2,554개)

- 임용권의 행사 및 인사 제도·운영에 관한 사항이 49.5%로 가장 큰 비중 차지

③ 부당한 사항

- 교섭사항에 해당하여 명백한 위법으로 볼 수는 없으나, 사회통념상 그 내용 및 정도가 과도하여 위법에 가까운 경우(전체 협약내용의 2.2%, 325개 조항)

이와 관련된 구체적인 내용을 살펴보면, 다음과 같다.¹⁰¹⁾ 이는 앞서 살펴본 판례의 분류 기준과 유사한데, 위법사항도 넓은 의미에서 비교섭사항에 포함될 수 있으므로 구분의 실익은 크지 않다고 판단된다.

[표2-9] 단체협약 시정명령의 구성

구분	구성비	내용
위법사항	1.4%	▪ 유급 노조전임자 인정 ▪ 노조활동에 대한 경비원조 ▪ 근무시간 중 단체복 착용 ▪ 노조 가입금지 대상자의 가입 허용
비교섭사항	17.1%	▪ 승진심사위원회에 노조 추천 위원 지명

101) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 47-60면을 요약 정리한 것이다.

		법령·조례·규칙 제·개정시 노조와 사전 협의
교섭사항이나 부당한 내용	2.2%	노조의 일방적 통보로 근무시간 중 조합원의 각종 행사·회의 참여 등 제한없는 노조활동 보장

구체적으로 교섭사항으로 인정된 것과 시정명령의 대상이 된 조항을 살펴보면 다음과 같다. 비교섭 사항의 경우, 앞서 살펴본 판례의 법리와 대부분 유사한 것으로 파악된다.

[표2-10] 교섭사항 인정

구분	내용
교섭사항 인정 (직접적인 근무조건 등 해당)	- 조합활성화 지원 - 조합사무실 보장 - 업무차량의 확보 - 불필요한 각종 서류보고 및 회의간소화

[표2-11] 시정명령 대상인 비교섭 사항

구분	내용
정책결정사항	- 조직개편 시 합의 또는 협의 - 노동조합에 관한 사항 등 추진 시 사전 합의 - 조례, 규칙 및 제 규정 제정 시 보충협약 체결 - 근로조건, 후생복지, 권익 등 업무 추진이나 조례 등 개정시 협의 - 내부고발자 보호제도 운영(내부고발자에 대한 비밀엄수가 적용되지 않도록 조례 개정) - 각종 위원회 조합참여 보장
임용권 행사에 관한 사항	- 부서 내 여성비율 - 인사원칙
조직 및 정원에 관한 사항	- 조직개편 사전협의 - 고용보장(서울시의 3% 퇴출을 목표로 하는 현장시정추진단과 인력 구조조정 제도 등) - 실무협의 합의사항 존중 - 정원확보와 유지
예산·기금의 편성 및	- 예산의 사전협의 또는 협의 - 복리(복지) 예산의 편성

집행에 관한 사항	- 정원가산금 업무추진비 - 업무추진비 공개 - 부서장 부서운영비 및 업무추진비 공개
관리·운영에 관한 사항	- 중복감사 지양 - 감사제도 개선 - 선택적 복지제도 운영 - 실적공개 금지 - 각종 회의, 확대간부회의 공개 - 행정혁신과 노동조건(노동조건에 영향을 미치는 행정혁신제도 및 업무추진시 사전에 조화와 협의) - 상시교육시간 인정 - 개인정보의 보호 및 수집 - 홈페이지 링크 및 인터넷 접근 - 인력의 운영(조합원 수행 업무를 민간위탁하지 않도록 노력하고, 고용승계는 조합원의 의사에 따름) - 격무기피업무(선정 및 가점 부여)

(5) 2013~2014년 체결 단체협약 분석

선행연구는 고용노동부의 시정명령 이후, 2013년과 2014년에 체결된 단체협약을 대상으로 비교섭 사항 등에 대하여 분석하였다.¹⁰²⁾ 해당 연구 역시 비교섭 사항을 정책결정사항, 임용권 행사에 관한 사항, 조직 및 정원에 관한 사항, 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항, 관리·운영에 관한 사항으로 구분하고 있고, 세부적인 내용은 선행 판결 및 시정명령 대상과 거의 유사하였다.

문제는 시정명령에도 불구하고 동일한 내용이 반복된다는 점인데, 이는 공무원 노동조합 담당자의 보직 변경이나 이동, 공무원 노동조합의 집행부 변경 등으로 인하여 선행 경험이 조직 내에서 승계되지 못하고 있음을 시사한다. 이러한 점을 고려하면, 공무원 노사관계나 공무원노조법에 대한 교육은 특정 담당자나 노동조합, 정부교섭대표 및 임용권자를 대상으로 실시할 것이 아니라, 전체 노동자가 대상이 되는 것이 효율적이라고 판단된다.

102) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 61-72면의 내용을 요약·정리하였다.

[표2-12] 비교섭 사항 사례

구분	내용
정책결정 사항	▪ 근무조건과 관련된 조례·규칙 등 제·개정 시 입법 예고 전에 노동조합에 통보하여 협의하고 노동조합에서 제출하는 의견을 적극 반영 ▪ 각종수당 현실화를 위하여 예산편성지침 및 법령 개정에 따른 의견 조화 시 긍정적 검토 ▪ 일반직 공무원의 불합리한 호봉상한제가 폐지될 수 있도록 상급기관 건의 ▪ <u>청사 증축 또는 확장 이전</u> ▪ <u>법령에 규정되지 않은 시책 운영시 노동조합과 운영형태에 대하여 협의</u> ▪ <u>의무교육대상자의 급식 관련 비용 국가부담</u>
임용권 행사에 관한 사항	▪ 지원부서 근무 조합원과 사업부서 조합원 간의 <u>근무평정 및 인사를 차별 없이 공정하고 합리적으로 운영</u> ▪ 부서 간 <u>형평성 있는 순환 근무</u> ▪ 전출·입을 관련 규정에 따라 공정하게 실시하며 선정기준 변경 시 노동조합과 협의 ▪ <u>관리 운영직 조합원의 승진 기회 확대</u> ▪ 인사운영 기본계획 수립 시 조합원의 의견을 수렴하고 정기 및 수시인사의 공정성과 객관성 제고를 위한 인사예고제 실시 ▪ 근로조건과 관계되는 인사제도 수립 및 시행에 관하여 의견 시하면 검토 후 결과 통지 ▪ 공정성과 객관성 제고를 위해 승진후보자 및 예정인원과 승진예정자 명단을 사전 공개 ▪ 공무원 채용시 공개경쟁 채용 원칙
조직 및 정원에 관한 사항	▪ 조합원의 근무 조건과 직접 관련되는 <u>조직 개편 시 객관적인 조직 진단과 함께 사전에 노동조합의 의견 수렴</u> ▪ 대규모 조직개편 및 행정 직제 개편을 시행할 경우, 조직진단과 함께 조합의 의견수렴 ▪ 총액인건비제 시행과 관련하여 기구 및 정원이 효율적으로 이루어지도록 노력 ▪ 노동조건개선 및 근무환경 악화 등으로 인한 정원확대 요구 ▪ 상위직급의 정원확대, 업무부서 통합, 행정전담인력 배치
예산·기금의 편성 및 집행에 관한	▪ 조합원의 보수 및 후생복지에 관한 예산을 편성하는 경우 노동조합의 의견 수렴 ▪ 근무환경실태 조사 후 결과 통보 시 예산 반영

사항	▪ 임의 예산조정 금지 ▪ 공정한 후생복지 예산 편성, 계획성 있는 예산편성 ▪ 매년 교육훈련 경비 확보 기준에 따라 예산편성 시 교육훈련 경비 우선 반영 ▪ 환경 개선에 따른 예산 요구가 있을 때 예산의 범위 내에서 지원
관리·운영에 관한 사항	▪ 국정감사 자료 제출 시 법령에 정한 범위를 벗어난 자료요구에 대한 대응책 강구 ▪ 지정된 기피부서에 근무하는 조합원에 대하여 인센티브 제공 등 사기진작 방안을 마련하여 시행 ▪ 조합원들의 자기계발과 전문성 확보를 위한 <u>국외현장체험단을 확대하고 다수의 조합원이 참여할 수 있도록 선발기준을 조합과 협의하여 추진</u> ▪ 각종 행사에 조합원을 참석하게 하거나 근무하게 할 경우 조합과 사전 협의 ▪ 휴일 및 공휴일에 각종 외부 기관·단체의 행사에 조합원 동원 금지

(6) 소결

1) 단체협약으로서 효력 부정(공무원노조법 제10조 제1항)

공무원노조 단체협약 중에서 효력을 갖지 않는 조항의 대표적인 사례는 ①법령 등에 규정하지 않은 근무 시간 중 조합 활동, ②조례에 규정하지 않은 특별휴가 부여, ③공무원재해보상법에 따른 판단 없이 공무원 상 재해 간주, ④법령 등에 반하는 단체협약 우선 효력 인정 등의 유형이다. 이는 공무원노조법 제10조 제1항에 따라 효력을 가지지 아니한다.

「국가공무원 복무규정」은 연1회의 대의원회 참석만 인정하고 있고 그 외의 상급단체 활동 등에 대해서는 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 이에 따라 대의원대회를 제외한 나머지 활동을 근무시간 중에 유급으로 인정하는 것은 현행 법령상 근거가 없다.

제19조(공가) 행정기관의 장은 소속 공무원(제11호의 경우 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조의3제2항에 따른 근무시간 면제자는 제외한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공가로 승인해야 한다.

11. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임(選任)되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관

한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참
석할 때

특별휴가 등에 관한 사례를 살펴보면, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」이 근로자의
날을 근로기준법에 따른 유급휴일로 보고 있어 공무원에게 적용되지 않음에도 불구하고
법령의 근거 없이 유급 또는 대체휴무로 보전하거나, 노동조합 지부의 창립기념일을 유급
휴가로 정한 경우가 이에 해당한다.

공무상 재해는 별도의 법령의 기준이 정한 판단을 거치므로 이를 단체협약으로 정하는
것 역시 「공무원연금법」 등 법령의 규정 등을 벗어나는 것으로 볼 수 있다. 마지막으로
단체협약의 효력이 법령 등에 우선하도록 정한 경우도 공무원노조법 제10조의 규정을 위
반하여 효력이 부정된다. 이러한 사례로는 협약에 미달하는 조례·규칙을 제·개정하도록 하
거나 지침·명령보다 협약이 우선하도록 한 내용 등이 있다.

2) 비교섭 사항(공무원노조법 제8조 제1항 단서)

비교섭 사항으로는 ① 기관의 관리·운영에 관한 그 밖의 사항, ②예산·기금의 편성
및 집행에 관한 사항, ③임용권의 행사에 관한 사항, ④ 정책 결정에 관한 사항, ⑤ 조
직 및 정원에 관한 사항 유형이 있다.

먼저, 기관의 관리·운영에 관한 사항으로는 인사만족도 실시, 특정 직렬의 편성, 임기제
의 기간 설정, 평가 관련, 각종 위원회 참관, 비상근무 명령이나 소집 시 조합과의 합의
등이 이에 해당한다. 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항으로 복지후생 예산 및 상여금
에 관하여 조합과 합의 또는 협의하도록 하는 내용, 조합 운영 등에 관한 예산 확보 등이
이에 해당한다. 복지후생이나 상여금의 경우에는 근로조건과 직접적인 관련성이 있기 때
문에 공무원 노동조합은 이를 지속적으로 교섭의제로 삼길 원하는 상황으로 파악된다. 또
한, 조합 운영에 필요한 시설이나 장비, 집기에 관한 사항은 일반 노조법상 허용되는 경비
원조의 범위 내라는 점에 착안하여 예산 상의 제한이 될 수 있다는 점을 간과하고 있는
것으로 파악된다.

임용권의 행사에 관한 사항으로는 조합 간부 인사에 대한 합의나 협의, 승진 등과 관련
된 위원회 참여, 전보 등 인사, 다면평가, 해직공무원 복직, 인사운영기본계획 수립 등이
이에 해당한다. 정책결정에 관한 사항으로는 노조 요구 시 조례를 협의하여 개정하도록
하거나 조합 관련 업무 추진 시 사전 합의 또는 협의, 의견 수렴 의무 부여 등이 이에 해
당한다.

조직 및 정원에 관한 사항으로는 부서인원 재조정과 관련하여 조합 및 조합원의 의견을 반영하도록 하거나 업무 공백 최소화 및 인원 충원, 정원 축소 금지 및 노사 합의에 관한 사항 등이 있다.

결과적으로 이러한 내용들은 단체협약 당사자인 노·사 모두 공무원노조법에 대한 이해가 충분하지 않아 발생한 것으로 판단된다. 예를 들어서, 공무원노조법 제10조 제1항은 단체협약의 내용이 법령, 조례, 예산에 의하여 규정되는 내용뿐만 아니라 법령·조례에 의하여 위임받아 규정되는 내용도 단체협약으로서 효력을 갖지 아니한다고 규정하고 있으나 명시적으로 법으로 정하고 있는 사항 외의 것은 공무원 노사관계 현장에서 다소 무시되는 경향도 나타나는 것으로 파악된다. 한편, 단체협약 외에 별도 합의서의 내용에서도 비교섭 사항이 나타날 수 있다.

5. 다층적 교섭

선행 실태조사의 결과를 확인해보니, 공무원의 근로조건 결정을 위한 단체교섭은 노조 최소 설립 단위인 헌법기관, 행정부, 지방자치단체, 교육청 단위 기준으로만 이루어지는 것이 아니라 다층적인 구조로 진행되고 있었다.¹⁰³⁾

- 법원 공무원의 근로조건 결정은 전교조 법원본부와 법원행정처와의 교섭뿐 아니라 법원 본부의 지부들과 각급법원의 법원장들과의 교섭을 통해서 결정됨. 각급 법원장에게 권한이 있는 사항들, 각급 법원의 고유한 사항들은 법원행정처에서 결정할 수 없으므로 각급 법원 단위에서 교섭을 통해 결정하고 있음(부속합의서 형태로 첨부하여 하나의 단체협으로 체결).
- 국가공무원노조는 국가공무원 전체에 관한 사항에 대하여는 행정부 대표인 인사혁신처장과 교섭을 실시하고 각 부·처·청 소속 공무원에 관한 사항에 대하여는 본조가 지부에 교섭권을 위임하고 행정부 대표가 소속 장관, 청장 등에게 교섭권을 위임하여 지부교섭을 실시함.
- 소방직의 경우에는 국가직이지만 예산과 행정이 시·도 단위에 위임되어 있어 소방청 대상 교섭 외 시·도 단위 교섭을 별도로 진행해야 함.
- 지자체 노조의 경우, 해당 지자체와 교섭을 실시하나 기초자치단체의 감독 권한을 가진 광역지자체와 교섭을 진행하기도 함.

노조설립 최소단위는 근로조건 결정 단위를 고려한 것이지만 실제 인사권, 예산권을 가진 단위와 일치하는 것은 아니어서 단체교섭은 다층적인 구조로 진행되는 측면이 있다.

103) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 181면.

실태조사에 의하면, 법원 본부가 법원행정처와 교섭을 진행할 때 지부들도 비슷한 일정으로 각급 법원장과 지부 교섭을 실시하는데, 이는 각급 법원의 고유한 사항들은 법원행정처에서 결정하기 어렵기 때문이다.¹⁰⁴⁾ 이러한 점을 고려하면, 노·사 당사자가 모두 원하는 경우에는 교섭단위를 분리하는 방안을 고려해볼 필요도 있다고 판단된다. 실제로 소방공무원 노동조합의 경우, 이런 형태의 교섭이 이루어지는 것으로 파악되고 있다.

6. 그 밖의 쟁점

(1) 교섭권한의 위임

공무원노조법은 지부 교섭 위임의 법적 근거에 대해 규정하고 있다.

공무원노조법 제8조(교섭 및 체결 권한 등) ④ 정부교섭대표는 효율적인 교섭을 위하여 필요한 경우 정부교섭대표가 아닌 관계 기관의 장으로 하여금 교섭에 참여하게 할 수 있고, 다른 기관의 장이 관리하거나 결정할 권한을 가진 사항에 대하여는 해당 기관의 장에게 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임할 수 있다.

제5조(교섭권 위임사실 등의 통보) 정부교섭대표는 법 제8조제3항부터 제5항까지의 규정에 따라 공동으로 교섭하거나, 교섭 및 단체협약 체결 권한을 위임하는 등의 경우에는 그 사실을 상대방에게 알려야 한다. 이 경우 관련 정부교섭대표 및 관계 기관의 장 등의 성명과 위임 내용 등을 구체적으로 밝혀야 한다.

공무원노조의 경우, 본격적인 노사관계가 시작되는 형성기에 있다. 이에 따라 당분간 통일적인 단체교섭 사항들이 문제가 되겠지만, 노사관계 안정기에 접어들면 지부 단위의 교섭 사항의 분화가 발생할 수 있다. 향후 교섭 사항의 분화와 지부 교섭 의제에 대한 검토, 그리고 지부 교섭에서의 교섭위원 배분 문제에 관한 중장기적인 논의가 필요하다.¹⁰⁵⁾

한편, 정부교섭대표의 경우, 제3자에 교섭권을 위임할 수 없으나 다른 정부교섭대표에게는 교섭권을 위임할 수 있음에 반하여(노조법 제29조 제2항, 공무원노조법 제8조 제3항), 노동조합의 경우 교섭권한 위임에 대하여는 별도의 규정을 두고 있지 않다.¹⁰⁶⁾ 공무원노조법 제17조 제3항이 단체교섭 및 단체협약 체결의 위임에 관한 노조법 제29조 적용을 배제하여, 개별 공무원노조가 상급단체나 다른 공무원노조에 교섭권한을 위임할 수 없다고

104) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 125면.

105) 김중진 외, 「공공부문 노사관계 포럼」, 고용노동부, 2021, 211면(해당 부분은 김근주 작성).

106) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 9면.

해석하는 견해가 있는 반면, 공무원노조의 경우에도 교섭권한의 위임이 가능하다는 입장이 대립하고 있다. 다만, 현실에서는 단체교섭의 위임이 빈번하게 이루어지고 있는 것으로 파악된다.¹⁰⁷⁾ 최소 설립단위 등이 넓게 설정된 경우, 중·장기적으로 조정이 필요하겠지만, 당장 법 개정이 어렵다면 교섭권의 위임 등으로 접근할 수도 있다고 판단된다.

(2) 교섭참여 노조의 지위 유지 기간 미비

공무원 단체교섭에서의 문제점으로, 단체교섭 장기화로 인해 발생하는 교섭 외 노조의 단체교섭권 보장 문제가 있다. 이는 중앙부처와 행정부 공무원노동조합의 단체교섭에서 확인된다. 단체교섭의 장기화로 교섭에 참여하지 못한 노조의 단체교섭권 침해 문제를 해결하기 위해서는 교섭참여노조의 지위유지기간을 정할 필요가 있다.¹⁰⁸⁾ 현행 노조법상 교섭대표노조의 지위 유지기간은 2년이나, 교섭대표노동조합이 그 결정된 날부터 1년 동안 단체협약을 체결하지 못한 경우에는 어느 노동조합이든지 사용자에게 교섭을 요구할 수 있도록 규정하고 있다. 해당 규정을 준용하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

노조법 시행령 제14조의10(교섭대표노동조합의 지위 유지기간 등) ① 법 제29조의2제3항부터 제6항까지의 규정에 따라 결정된 교섭대표노동조합은 그 결정이 있는 후 사용자와 체결한 첫 번째 단체협약의 효력이 발생한 날을 기준으로 2년이 되는 날까지 그 교섭대표노동조합의 지위를 유지하되, 새로운 교섭대표노동조합이 결정된 경우에는 그 결정된 때까지 교섭대표노동조합의 지위를 유지한다.

② 제1항에 따른 교섭대표노동조합의 지위 유지기간이 만료되었음에도 불구하고 새로운 교섭대표노동조합이 결정되지 못할 경우 기존 교섭대표노동조합은 새로운 교섭대표노동조합이 결정될 때까지 기존 단체협약의 이행과 관련해서는 교섭대표노동조합의 지위를 유지한다.

③ 법 제29조의2에 따라 결정된 교섭대표노동조합이 그 결정된 날부터 1년 동안 단체협약을 체결하지 못한 경우에는 어느 노동조합이든지 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다. 이 경우 제14조의2제2항 및 제14조의3부터 제14조의9까지의 규정을 적용한다.

(3) 조정신청 제도 활용 여부

현행 공무원노조법 제12조 제1항에 따르면 교섭 결렬시 중노위에 조정신청을 할 수 있도록 되어 있다.

제12조(조정신청 등) ① 제8조에 따른 단체교섭이 결렬(決裂)된 경우에는 당사자 어느 한

107) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 27면.

108) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 75면.

쪽 또는 양쪽은 「노동위원회법」 제2조에 따른 중앙노동위원회(이하 “중앙노동위원회”라 한다)에 조정(調停)을 신청할 수 있다.

② 중앙노동위원회는 제1항에 따라 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽이 조정을 신청하면 지체 없이 조정을 시작하여야 한다. 이 경우 당사자 양쪽은 조정에 성실하게 임하여야 한다.

교섭 교착과 같은 경우에도 이 규정에 의한 교섭결렬에 해당하는 것으로 하여 조정신청을 할 수 있는지가 문제된다. 현행법상 노동쟁의 조정신청이 가능한 교섭 결렬은 단순한 교섭 교착 상태가 아니라 노조법 제2조 제5호의 주장의 불일치 상태, 즉 당사자 간 합의를 위한 노력을 계속하여도 더 이상 자주적 교섭에 의한 합의의 여지가 없는 경우를 말한다. 하지만 어느 정도에 이르러야 자주적 교섭에 의한 합의의 여지가 없는 것으로 평가할 것인지는 명확하지 않다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 중노위 조정신청의 요건 내지 사유에 교섭 결렬 외에도 교섭 교착 상태도 포함할 수 있도록 하는 방안을 모색해 볼 수 있다.¹⁰⁹⁾ 나아가 공무원 노사관계의 특성 등을 고려한다면, 중노위의 조정 등 개입이 보다 적극적으로 이루어지도록 할 필요가 있다.

(4) 상신(上申)교섭 및 교섭 참여

공무원노조가 기관별 교섭에서 당해 기관의 정부교섭대표가 관리·결정할 수 없는 사항에 대하여 교섭 요구를 하면서 당해 사항을 소관하는 다른 정부교섭대표에게 교섭권한을 위임할 것을 요구할 수 있는가 하는 이른바 ‘상신 교섭’의 문제가 실무적으로 제기된다.¹¹⁰⁾ 노동조합의 상신교섭 요구에 대하여 해당 기관의 정부교섭대표에게 상신의무는 없다고 보는 것이 법의 취지나 문구에 부합하는 해석이다.¹¹¹⁾ 또한, 정부교섭대표가 다른 관계행정기관의 장을 교섭에 참여하도록 할 것인지 여부는 효율적인 교섭을 위하여 정부교섭대표의 재량 하에서 판단하여야 할 문제이기 때문에 관계행정기관 또는 공무원노조의 요구에 따라 반드시 참여시킬 의무를 부담하는 것은 아니다.¹¹²⁾ 중·장기적으로는 교섭단위 등에 대한 조정 검토가 필요한 측면이 있다.

109) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 170-171면 참고.

110) 예를 들어, 지방자치단체의 교섭대표에게 행정부의 관리·결정 사항이라 할 수 있는 연금, 직급, 직제 개편 등을 교섭 사항으로 제시하였다가 해당 교섭 대표가 교섭 불가 입장을 밝혀 공무원노조가 행정부 교섭대표에게 교섭권을 위임할 것을 요구하는 경우 등을 생각해 볼 수 있다.

111) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 29면.

112) 이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015, 8면.

(5) 비공식 전임자

실태조사 결과, 공무원노조에서 무급휴직 전임자 외에도 비공식 전임자를 활용하는 사례가 다수 확인되었다. 이는 사실상 전임자 없이 노조 활동을 하기 어렵다는 현실을 노·사 모두 인정한 결과인 것으로 보인다.¹¹³⁾ 교섭은 정부와 하더라도 임용권은 각 부처장 장관 또는 청장이 가지고 있어, 비공식 노조전임에 대한 허용 여부는 임용권자에 의해 결정된다. 인정하더라도 단체협약 등에 서면화하지는 않는 것으로 파악된다. 비공식 노조 전임자에게는 업무량을 조정해주어 편의를 제공하는 방식으로 노조 활동을 허용하기도 한다.¹¹⁴⁾ 공무원노조법에서 근무시간 면제제도가 본격적으로 시행됨에 따라 비공식 전임자 제도는 근무시간 면제제도에서 일률적으로 규율하는 방안이 마련되어야 할 것으로 판단된다.

IV. 공무원 노사관계 법치주의 확립방안(개선방안)

이상의 논의를 바탕으로 공무원 노사관계의 법치주의 확립방안(개선방안)에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

1. 법·제도 측면의 개선

(1) 지침 내지 가이드라인을 통한 단체교섭 대상사항과 비교섭사항 원칙·기준 설정

단체교섭 대상사항과 비교섭사항의 구분기준에 대한 명확한 원칙과 기준 설정이 필요하다. 해당 사항은 과거 여러 번의 시정지시에도 불구하고 유사한 내용이 지속적으로 반복되는 것으로 확인된다. 이는 공무원 노사관계의 특성이 무시된 상태에서 민간 노사관계의 규정이 계속 유입되는 한편, 공무원 노동조합 업무 담당자의 교체로 인한 업무공백에 기인한 것으로 분석할 수 있다.

2021년 「공무원노사관계 업무매뉴얼」은 단체교섭 대상사항과 비교섭사항에 관하여 상세한 사례를 제시하고 있다.¹¹⁵⁾

1. 관련 규정 및 의의 - 공무원노조법의 규정과 헌법재판소 결정
2. 교섭사항 - 해당 노조에 관한 사항, 조합원의 보수·복지 그 밖의 근무조건에 관한 사

113) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 54면.

114) 이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태연구」, 고용노동부, 2022, 86면.

115) 고용노동부, 「공무원노사관계업무매뉴얼」, 2021, 168-200면.

항, 근무조건과 직접 관련되는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 기관의 관리·운영에 관한 사항

3. **비교섭사항** - 규정의 취지, 정책결정에 관한 사항, 기관의 관리·운영에 관한 사항, 비교섭사항, 그 밖에 위법이 되는 단체협약 내용

현행 매뉴얼의 문제점은 다음과 같다.

첫째, 공무원노조법 제10조에 따라서 **법령, 조례, 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용**은 원칙적으로 단체협약으로서의 효력이 부정됨에도 불구하고, 이러한 내용이 명확하게 구분되어 있지 않다. 이로 인하여 공무원 노사관계에서 단체협약으로서 효력을 갖지 않는 내용이라 하더라도 교섭의 대상으로 삼는 것은 충분히 가능하고, 단체협약에 규정되더라도 법 제10조 제2항에 따라서 추후 이행하면 된다는 인식이 광범위하게 형성되어 있는 것으로 파악된다. 공무원노조법 제10조 제1항에 규정된 사항은 단체협약으로서의 효력이 부정되므로 원칙적으로 교섭의 대상이 되어서는 안 되는 것으로 해석될 필요가 있다. 단체협약으로서의 효력이 부정되는 사항을 교섭의 대상으로 삼거나 협약의 내용으로 하는 것은 노사 당사자 모두에게 시간, 노력, 비용을 낭비하는 것이기 때문이다. 즉, 단체협약으로서 효력이 부정되는 내용은 비교섭사항의 한 유형으로 포괄적으로 규정할 것이 아니라, 해당 내용이 단체협약으로 유입되는 것을 원천적으로 차단할 필요가 있다.

둘째, 공무원노조법 제8조 제1항 단서의 ‘근무조건과 직접 관련’되는 사항의 해석 및 적용에 있어 불명확한 점이 많다. 현행 규정에 따르면, 근무조건과 직접 관련되는 정책결정, 기관의 관리·운영에 관한 사항은 교섭사항에 해당하나, 그렇지 않은 경우는 비교섭사항에 해당하여 실무자에게 판단의 어려움이 발생한다. 이는 현행 공무원노조법의 규정 형식상 불가피한 점이 있으나, 해당 부분에 대한 사항이 지정명령 또는 법적 분쟁의 주된 쟁점이 된다는 점을 고려하면 개선방안이 모색되어야 한다.

이에 대한 개선방안은 다음과 같다.

첫째, **법령, 조례, 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용**은 원칙적으로 교섭이 금지된다는 점을 명확히 밝힐 필요가 있다. 공무원 노사관계에서 단체교섭 및 단체협약의 체결과 관련하여 투입되는 시간과 재원은 국민의 부담으로 작용한다. 이러한 점을 고려한다면 공무원노조법상 단체협약으로서 효력이 부정되는 내용이라고 하더라도 광범위하게 교섭 대상으로 삼거나 단체협약에 포함했다가 추후 노력의무로 이를 변경하는 과정을 거치는 것은 매우 비효율적이라고 판단된다.

이러한 점을 고려하면, 현행 매뉴얼의 단체교섭의 대상에 관한 사항 앞부분에 이러한 내용이 교섭금지사항이라는 점을 원칙으로써 밝혀둘 필요가 있다. 이 경우 공무원노조법 제 10조 제2항은 노사 당사자의 오인 등으로 인하여 불가피하게 교섭대상이 되어 단체협약에 규정된 예외적인 경우에 적용되는 것으로 해석할 수 있다.

(예시)

단체협약으로서 효력이 부정되어 교섭이 금지되는 사항(교섭금지사항)

1. **법령, 조례, 예산과 관련된 사항은 그 내용(근무조건, 근무환경, 복리후생 등)에 관계없이 원칙적으로 교섭대상 불가**
 - 법령 등에 규정하지 않은 근무 시간 중 조합 활동
 - 조례에 규정하지 않은 특별휴가 부여
2. **법령 등으로 정하는 복무, 노조활동, 휴일 및 휴무, 공무상 재해에 관한 사항은 교섭대상 불가**
 - 공무원재해보상법에 따른 판단 없이 공무상 재해 간주
3. **단체협약이 법령, 조례, 예산으로 규정·위임하는 사항뿐만 아니라 기관의 규칙, 규정에 우선하도록 하는 효력 설정 금지**
 - 법령 등에 반하는 단체협약 우선 효력 인정 등

둘째, 비교섭 사항에 관한 지침 및 가이드라인에 관한 기준과 원칙, 공무원 노사관계 당사자 및 실무자 입장에서 이해하기 쉬운 기준을 제시할 필요가 있다. 비교섭 사항을 법령에 보다 구체적으로 명확하게 정하면 가장 좋겠지만 이러한 법개정절차가 어렵다면, 차선의 방법으로 비교섭사항 사례에 관한 지침 및 가이드라인을 통하여 단체교섭 비교섭 사항이 단체협약으로 체결되는 것을 사전에 방지할 필요가 있다. 이는 노조법 및 관계 법령을 위반하거나, 위반할 소지가 있는 단체협약의 체결의 사전 방지를 통하여 노조를 비롯한 단체교섭의 당사자가 법이 허용하는 한도 내에서 단체협약이 체결되어야 함을 각인시키는 출발점이다. 더욱이 이러한 지침 및 가이드라인은 노동위원회나 법원 등에서 비교섭사항 등에 관한 다툼시 분쟁해결 내지 판단의 길잡이로서 역할을 수행할 수 있는 긍정적인 기능을 가질 수 있다.

현행 공무원노사관계 업무매뉴얼은 교섭사항과 비교섭사항에 관한 사례 등을 병렬적으로 나열하고 있어, 풍부한 예시를 제공하고 있으나 이렇게 구분되는 근거로는 공무원노조

법의 규정 정도를 제시하고 있다. 이에 따라 현업 실무 담당자 입장에서 완전하게 동일한 사례가 발생하면 이를 대입하여 판단할 수 있으나, 유사한 사례인 경우에는 적용에 어려움이 발생할 수 있다. 게다가 해당 문제는 담당자의 판단으로 결정될 사항이 아니라 교섭 또는 협상으로 정해지는 부분으로 노·사간 이견 발생을 전제하기 때문에 교섭 과정의 어려움이나 지연으로 연결될 수 가능성이 크다. 따라서 공무원 노사관계의 특성을 고려한 비교섭사항의 원칙과 기준이 사전에 제시될 필요가 있다.

(예시)

<공무원 노사관계 단체교섭의 특성>

1. 공무원 신분은 근로계약이 아닌 임용으로 형성되며, 이로 인하여 공무원 노사관계 역시 일반 민간 노사관계와 차이가 존재함. 이에 따라 민간 노사관계의 법리를 그대로 차용하기 어려운 측면이 있음.
2. 공무원은 국민 전체의 봉사자로 근무조건은 당사자 간 자유로운 계약이 아닌, 법령, 조례, 예산에 의하여 결정됨. 따라서 공무원 노사관계 당사자가 자유롭게 결정할 수 있는 영역은 법령, 조례, 예산으로 정해진 부분을 제외한 부분에 한한다는 본질적인 한계가 존재함.
3. 공무원 노사관계는 노·사 당사자뿐만 아니라 전체 국민과도 밀접한 관련이 있음. 공무원의 사용자는 형식적으로 정부교섭대표이나, 궁극적인 고용 주체는 국민이기 때문임. 이러한 다자적 관계가 작용하므로 공무원 노사관계 설정에 있어서 국민에게 미치는 효과나 공공 서비스 품질 등도 고려되어야 함.
4. 기관의 운영이나 임용권, 인사권 등에 관한 사항은 내부의 노사관계에 영향을 미치는 한편, 정부의 정책목표 달성과 밀접한 관련성이 있음. 양자의 관계를 형량하면, 공무원 노사관계에서 정부의 정책목표 달성이 우선적으로 고려될 필요 있음.

<공무원 노사관계 단체교섭 대상사항 판단원칙>

해당 노동조합에 관한 사항, 조합원의 보수, 복지, 그밖의 근무조건에 관한 사항은 단체교섭 대상사항으로 인정될 수 있음. 다만, 이러한 경우에도 처분권 및 근로조건과의 직접적 관련성이 없는 경우는 단체교섭 대상사항에서 제외됨.

1. 처분권의 존재 - 정부교섭대표가 처분할 수 있는 사항이어야 함. 따라서 현행 법령 또는 규정에 위반되는 사항, 정부교섭대표가 단독으로 결정할 수 없는 사항은 단체교섭 대상사항에서 제외됨.
2. 근로조건과의 직접적 관련성 존재 - 공무원의 근무조건 등과 직접적인 관련성이 있어야 함. 직접적인 관련성이란, 공무원이 공무를 제공하는 조건이 되는 사항 그 자체, 즉 전형적으로 어떤 근무조건의 변화를 내포하고 있어 근무조건에 영향을 주지 아니할 여지가 거의 없는 사항으로 해석됨(헌법재판소 2013. 6. 27. 2012헌바169)

<비교섭사항 세부 기준(최근 판결 등 내용 추가)>

1. 기관의 관리·운영에 관한 사항

- 감사에 관한 사항
- 인사만족도 실시
- 각종 위원회 참관
- 비상근무 명령이나 소집 시 조합과의 합의
- 임기제의 기간 설정
- 평가 관련

2. 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항

- 복지후생 예산 및 상여금에 관하여 조합과 합의 또는 협의
- 조합 운영 등에 관한 예산 확보

3. 임용권의 행사에 관한 사항

- 기관의 임용권 및 인사권에 대한 제한, 이에 관한 기준 및 원칙 설정
- 조합 간부 인사에 대한 합의나 협의, 승진 등과 관련된 위원회 참여
- 전보 등 인사
- 다면평가
- 해직공무원 복직
- 인사운영기본계획 수립 등

4. 정책 결정에 관한 사항

- 정책 관련 제도 운용에 관한 사항
- 노조 요구 시 조례를 협의하여 개정하도록 하거나 조합 관련 업무 추진 시 사전 합의 또는 협의, 의견 수렴 의무 부여

5. 조직 및 정원에 관한 사항

- 공무원의 정원, 직제, 조직구조 등에 관한 사항
- 특정 직렬의 편성
- 부서인원 재조정과 관련하여 조합 및 조합원의 의견을 반영하도록 하거나 업무 공백 최소화 및 인원 충원,
- 정원 축소 금지 및 노사 합의에 관한 사항 등

(2) 단체협약 체결 전 단체협약 자율 시정 절차의 정립 - 자율적 법치주의 확립의 첫걸음

단체협약 체결 전 단계에서 단체협약의 내용에 대한 확인 및 시정 기회가 부여될 필요가 있다. 단체협약 비교섭사항이 법으로 엄격하게 제한되는 점, 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되거나 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서 효력이 부정되는 점, 공무원 노사관계가 다면적 이해관계에 놓여 있는 점 등을 고려하면, 공익적 측면에서 최종 협약 타결 전 이를 확인하여 스스로 시정하는 절차를 둘 수 있다고 판단된다. 이것은 추후 잘못된 노사 관행이 형성된 이후에 시정명령이나 소송을 거쳐 개선하는 것보다 비용 및 시간 측면에서 효율적이다. 더욱이 위법한 단체협약을 자율적으로 시정하는 것이므로 법과 원칙을 스스로 지켜 나가는 자율적 법치주의 확립의 첫걸음이라 할 것이다.

민간 노사관계에서는 단체협약의 내용이 기업 내부에 영향을 미치므로 외부에 미치는 효과가 크지 않지만, 공무원 노사관계는 정부의 정책목표 달성 또는 국민에게 많은 영향을 미치는 특수성이 있다. 이러한 점을 고려하면, 공무원 노사관계에 대하여 일반 민간 노사관계와 달리 단체협약 체결 전 단계에서 위법적인 사항을 확인하는 것은 당위성이 인정될 수 있다.

현행 노조법 규정을 고려하면, 법 개정을 통하여 정부교섭대표에게 단체협약 체결 전 단계에서 제출 의무를 부과하여야 하는데 법 개정이 어렵다면, 공공적 목적에서 사전에 이를 자율적으로 점검할 수 있는 점검표를 제공하여 자율적으로 시정 또는 판단하도록 하거나, 노·사 당사자 또는 정부교섭대표가 원하는 경우 이에 대하여 검토하여 의견을 제공하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 즉, 비교섭 사항 해당 여부에 대해서 자율 시정이 가능하도록 점검표를 제공하고 이를 취합하여 모니터링하는 한편, 정부교섭대표 업무 담당자가 판단에 어려움을 느끼는 경우에는 관련 검토 의견서를 제공하는 방법으로 위법한 비교섭 사항이 단체협약에 유입되는 것을 상당부분 예방될 수 있을 것으로 판단된다.

2. 정책적 측면의 개선

(1) 공무원 노사관계에 대한 교육 및 인식개선

공무원 노사관계의 주요 당사자 뿐만 아니라 전체 공무원에 대한 교육과 인식형성이 필요하다. 공무원 노사관계는 민간 노사관계와 다른 특수성을 가지지만, 민간 노사관계에서 형성된 판례 법리나 이론 등이 공무원 노사관계에 무분별하게 차용되는 경우가 적지 않은 것으로 파악된다. 우선적으로 공무원 노사관계의 주요 당사자인 노동조합 및 교섭 담당자, 노동조합 등을 상대로 한 의무 교육이, 중·장기적으로는 조합원을 포함한 전체 공무원을 대상으로 한 공무원 노사관계 교육이 필요하다.

우선, 정부교섭대표와 기관 내 노동조합 업무 담당자에 대한 교육이 필수적이다. 공무원 노사관계는 민간 노사관계와 달라, 기본적인 노동법적 지식과 소양 외에도 공공부문의 특성에 대한 이해 등이 추가로 요구된다. 단시간 내에 이를 갖춘 업무 담당자를 육성하는 것은 사실상 불가하므로 체계적인 교육 프로그램을 마련하여 상시적이고 지속적인 교육이 이루어질 필요가 있다.

다음으로 공무원 노동조합과 기관 내 사용자적 지위에 있는 자가 함께 참여할 수 있는 노사파트너십 프로그램 등이 마련될 필요가 있다. 이러한 과정을 통해 정부의 정책목표와 국민의 이해관계, 기관 내 노·사의 이해관계 등을 객관적으로 조망하고, 공무원 노사관계의 환경적 특성에 맞는 교섭 의제의 설정, 공무원 노동조합 활동 방향, 정부교섭대표 등의 대응 또는 지원 방안을 설계할 수 있는 역량 향상을 기대할 수 있다.

마지막으로 전체 공무원을 대상으로 한 공무원 노사관계 교육도 필요하다. 앞서 살펴본 바와 같이 공무원 노사관계는 일반 민간 기업 등의 노사관계와 다른 특수성이 있으나, 공무원 노사관계 구성원들이 이를 충분히 인식하지는 못하고 있는 상황으로 판단된다. 따라서 교육 등을 통하여 인식 개선이 이루어질 필요가 있다.

(2) 정부교섭대표 및 노사업무 담당자 지원 프로그램 마련

정부교섭대표 및 노사업무 담당자들은 순환발령을 통해 노동조합 업무를 수행하게 되나 대부분 노조법이나 공무원노조법의 규정 등을 처음 접하게 되는데, 이 과정에서 많은 어려움을 겪게 된다. 이를 보완하기 위하여 고용노동부 매뉴얼 등이 배포된 상황이나 노동법에 대한 기본적인 지식과 소양이 없으면 이해하기 어렵고, 이를 실무에 적용하는 것은 더욱 높은 난이도를 요한다. 현재 비슷한 기관(교육청 또는 지자체 등)의 노조담당자들은 비공식적으로 연락을 주고 받으며, 업무에 필요한 지식과 정보를 공유하고 있는 것으로 파악된다. 이러한 모임을 공식화하여 노사업무 담당자를 대상으로 한 교육 및 워크숍을 편성하는 한편, 업무상 어려운 문제에 직면했을 때 이에 관한 법리적 의견이나 자문을 받을 수 있는 지원 프로그램이 마련될 필요가 있다.

3. 기타 개선방안

(1) 노동위원회 등 정부의 적극적인 개입

단체교섭 절차에서 노동위원회 등 정부의 보다 적극적인 개입이 필요하다. 현재 공

무원노조법의 교섭에 관한 절차를 살펴보면, 교섭창구 단일화 및 협약체결과 관련하여 노조법의 규정보다 규율의 수준 및 정도가 낮다고 판단된다.

먼저, 교섭창구 단일화와 관련하여 조합원 수산정과 관련된 이견이 발생할 경우 산정 기준은 명시되어 있지만(공무원노조법 시행령 제8조 제4항), 이를 최종적으로 확정하거나 강제할 수 있는 절차가 부재하다. 노조법 제29조의2 제6항처럼 노동위원회가 이를 결정하는 절차를 둘 필요가 있으며, 공무원 노사관계의 특성을 고려하면 노동조합의 신청 없이도 조합원 수에 따른 교섭위원 선임을 확정하는 규정을 두는 것도 가능하다고 판단된다.

다음으로 협약체결과 관련하여 공무원노조법도 단체교섭 결렬 시 조정 신청에 관한 사항을 두고 있다. 하지만, 노조법 제2조 제5호가 ‘노동쟁의’를 “노동조합과 사용자 또는 사용자단체간에 임금·근로시간·복지·해고 기타 대우등 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치로 인하여 발생한 분쟁상태”라고 정의하면서, 제53조 제2항이 노동쟁의 발생 시 외에 조정신청 전이라도 노동위원회가 분쟁 해결을 지원할 수 있도록 규정하고 있는 것과 달리, 공무원노조법은 단체교섭이 결렬된 경우에 조정을 신청할 수 있도록 규정하면서 노동위원회의 분쟁 해결 지원 등에 관한 사항은 두고 있지 않아 다소 소극적인 태도를 보인다.

이는 공무원 노사관계의 노사 당사자를 존중 또는 배려하기 위한 것, 또는 쟁의행위가 금지되어 교섭의 압박이 크지 않다고 본 점에 기인한 것으로 추정되나, 교섭의 효율성 저하와 지연은 궁극적으로 국민에게 피해가 될 수 있으므로 조정 등 개입 절차를 강화할 필요가 있다. 단체교섭이 결렬되기 전인 노동쟁의 상태에서도 조정신청을 가능하도록 하고, 조정신청 전이라도 노동위원회나 행정관청이 적극적으로 개입할 수 있는 근거 규정을 마련할 필요가 있다. 특히, 앞서 살펴본 단체교섭의 대상사항과 비교섭사항에 관한 사항은 단체협약으로 체결되더라도 지속적으로 법적 분쟁의 대상이 될 수 있어, 사전에 개입하는 것이 전체 공무원 노사관계 유지·증진 측면에서도 바람직하다고 판단된다.

(2) 최소 설립단위 및 교섭단위의 조정

현재 최소 설립단위 및 교섭단위의 경우, 실제 공무원 노동조합의 직종·직렬의 차이 등을 세밀하게 반영하지 못하고 있는 것으로 파악된다. 예를 들어, 행정부의 경우, 교섭단위가 지나치게 넓게 지적된 점, 지자체의 경우 동일한 지역 내에 행정구역별로 단위가 세분화된 점이 문제로 지적된다. 이러한 점을 고려하여 **최소 설립단위와 교섭단위가 조정될 필요가 있으며, 법령의 개정 전에는 교섭단위 분리나 교섭권한 위임 등의 방법을 적극**

적인 활용을 고려해 볼 수 있다. 다만, 공무원 노사관계의 특성을 고려하면, 당사자 일방의 요구나 편익만을 고려할 것이 아니라 노사 당사자의 의사 합의 또는 이에 준하는 정부 기관의 판단이 전제되어야 할 것으로 보인다.

(3) 공무원직장협의회 기능 등 강화

공무원직장협의회 기능과 목적을 새롭게 설정하고, 노사관계의 한 축으로 활용할 필요가 있다. 30인 이상 사업장인 경우, 의무적으로 두어야 하는 「근로자 참여 및 협력 증진에 관한 법률」상 노사협의회와 달리 공무원직장협의회는 설립과 참여가 강제되지 않는다. 반면, 공무원직장협의회 기능은 근무환경 개선을 포함하여 업무능률 향상과 고충 처리, 모성보호 및 일가정양립, 성희롱 및 괴롭힘 예방, 기관의 발전에 관한 사항을 포괄하고 있다. 공무원 노사관계는 이에 더하여 근무조건이 법령으로 정해지는 특성이 있다. 이에 따라 공무원 노사관계의 양 당사자가 교섭의 방식으로 근무조건을 결정하는데 근본적인 한계가 작용한다. 이러한 점을 고려하면, 처음부터 협약자치 방식으로 규율하는데 제한이 되는 영역은 공무원직장협의회로 이관하여 내부에서 충분한 논의와 해결방안을 모색할 수 있도록 하는 것이 합리적이라고 판단된다. 이를 위해서 공무원 노동조합의 과도기적 단계로 인식되고 있는 공무원직장협의회를 강화하는 한편, 참여 대상자와 기능을 확대할 필요가 있다.

구체적으로는 ① 일정 규모 이상의 기관에 공무원직장협의회 설립을 의무화하고, ② 공무원직장협의회 가입 대상을 근로자의 지위에 있는 공무원으로 넓게 설정하는 한편, ③ 비교섭사항으로 단체교섭 및 단체협약 체결이 될 수 없는 사항은 공무원직장협의회에서 협의하도록 할 필요가 있다.

(4) 비공식 절차 등의 개선

공무원 노사관계에서 단체교섭 외에 비공식 면담이나 성명서 발표 등의 여론 조성을 통하여 요구 사항을 관철하려고 하거나, 정책협의서 등의 명목으로 협약 외의 방식으로 협약에 준하는 내용을 정하는 경우, 노사 당사자의 합의를 바탕으로 한 비공식 전임자를 두는 경우가 있는 것으로 파악된다. 나아가 노동조합이 비공식적인 방법으로 인사에 개입하는 경우¹¹⁶⁾도 있다. 즉, 공무원 노사관계에서 비공식적으로 운영되는 절차 등이 존재하고 있다.

116) 예를 들어, 노동조합이 베스트-워스트 공무원을 선발하여 기관장에 보고하는 등의 행태가 확인된다.

앞서 살펴본 바와 같이, 공무원 노사관계는 양 당사자 관계뿐만 아니라 전체 국민의 이해관계와 관련되어 있으므로 보다 투명한 관리가 요구된다. 따라서 공무원 노사관계에서 공식적으로 확인되는 영역 외에 비공식 절차나 합의의 효력을 인정하지 않고 공식적인 절차로 포섭하려는 노력이 필요하다. 이와 관련하여 공무원 노사관계에 관한 공시제도가 적절한 대안이 될 수 있다.

(5) 공무원 노동조합의 복무에 관한 사항 개선

공무원 노동조합의 복무와 관련된 현황을 면밀히 파악하여 관리 방안을 마련할 필요가 있다. 관행상 공무원 노동조합의 임원에게 복무상 편의를 봐주는 경우가 존재하는 것으로 파악되는데, 근무조건은 법으로 정하도록 되어 있어 이러한 방식이 관행이나 관례가 되는 것은 문제 소지가 있다. 최근 개정된 근무시간 면제제도를 바탕으로 하여 비공식 전임자 제도나 관행 및 관례에 따른 복무상 편의제공 여부를 확인하고, 법과 규정에 따른 복무관리가 이루어질 수 있도록 조치할 필요가 있다.

제2절 교원 노사관계의 현황 및 문제점

I. 교원 노사관계의 의의 및 발전과정

1. 교원 및 교원 노동조합의 의의

헌법 제33조 제1항에서는 근로조건의 향상을 위하여 근로자가 자주적인 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다고 규정하고 있으며, 헌법 제33조 제2항에서는 공무원인 근로자에 대해서는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다고 규정하고 있다. 이러한 규율에 따르면, 교원은 기본적으로 근로자의 신분을 가지는 동시에 교육공무원으로서의 지위도 가지고 있기 때문에 관련 법률이 정하는 바에 따라 노동3권을 행사할 수 있게 된다.

한편, 교원의 지위에 관한 기본적인 사항에 대해서는 헌법 제31조 제6항¹¹⁷⁾을 기초로 법률이 정하는 바에 따라 정해진다고 규정하고 있는데, 이때 헌법 제31조 제6항과 앞서 말한 헌법 제33조 제1항과의 관계가 문제될 수 있다.

이와 관련해, 헌법재판소는 헌법재판소 1991. 7. 22.자 89헌가106 전원합의체 결정을 통해 “헌법 제31조 제6항은 국민의 교육을 받을 기본적 권리를 보다 효과적으로 보장하기 위하여 교원의 보수 및 근무조건 등을 포함하는 개념인 “교원의 지위”에 관한 기본적인 사항을 법률로써 정하도록 한 것이므로 교원의 지위에 관련된 사항에 관한 한 위 헌법조항이 근로기본권에 관한 헌법 제33조 제1항에 우선하여 적용된다.”고 판단한 바 있다.

즉, 교원에 대해서는 헌법 제33조 제1항에 기초해 법률이 정한 바에 따라 근로3권을 원칙적으로 보장하면서도 교원의 보수 및 근무조건 등을 포함한 교원의 지위에 관해서는 법률로 달리 정한다는 것이고, 이에 따라 교원의 근로3권 행사에 앞서 교원 관계법령이 우선적으로 적용된다고 볼 수 있다.

현행 일반 노조법에 따르면, 노동조합은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 경제적·사회적 지위의 향상을 도모함을 목적으로 조직된 단체(연합단체)를 말하고 있는데(동법 제2조 제4호 참고), 교원노조는 근로자 중에서 교원이 주체가 되는 노동조합을 말한다.

117) 헌법 제31조 제6항에서는 “학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육재정 및 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정한다.”고 규정하고 있다.

2. 교원 노사관계의 발전과정

우리나라 노사관계 질서에 있어 교원 노사관계가 노동조합법이라는 합법적 틀에서 발전하기 시작한 것은 상대적으로 그리 오래되지 않았다. 우리나라 교원 노동조합법은 1999년에 도입되었는데, 동법은 우리나라가 1991년 국제노동기구(ILO)와 1996년 경제협력개발기구(OECD)에 가입한 이해 국제기구와 국제사회에서 요구되는 노동관계의 보편적 규범을 수용하고 노동기본권의 자주적 행사를 통한 교직사회의 활력을 제고하고자 지난 1999년 7월 1일에 제정되었다.¹¹⁸⁾

그러나 우리나라 교원 노사관계는 법적 측면에서 뿐만 아니라 노사관계 측면에는 합법화 이전부터 상당한 역사적 과정을 갖고 있다. 먼저, 한국교원노조연합회가 4·19혁명 직후 결성되었으나, 5·16으로 해산되었으며, 이후 1986년 5월 민주교육실천협회가 결성되어 활동하고 이를 모태로 1987년 6월 29일 직후 민주교육추진 전국교사협의회가 창립되기에 이르렀다. 이어 1989년 5월 28일에는 전국교직원노동조합(전교조)이 결성되었으나, 법외노조에 머물게 되면서 교원노조의 합법화는 국가적 이슈가 되었다.

이상과 같은 상황에서 외환위기 직후 노사정위원회에서 교원의 노동조합 결성권 보장을 위한 합의가 이루어지고(1998.2), 이어 ‘교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하, ‘교원노조법’이라 한다)’이 1999년 7월 1일부터 시행되어 교원노조는 합법화되기에 이르렀다.

교원노조 법제화의 의의는 교원들의 권익신장을 위하여 합법적으로 노동조합 활동을 할 수 있는 길을 허용하고, 이를 통해 교직사회의 활성화를 도모하고, 국제적으로 통용되는 노동기준에 관한 보편적 규범을 수용함으로써, 국제사회에서 우리나라의 신인도를 높일 수 있는 계기가 조성되었다.

교원노조의 순기능으로는 교원의 노동기본권 보장을 통한 경제적·사회적 지위 향상 등을 도모할 수 있게 되었는데, 구체적으로는 i) 교원 지위향상 및 사기 제고, 노조와 관리층의 상호 이해 증진, 내부행정의 민주화, ii) 교직사회 민주화 및 노사 간 상호 이해증진, 기관운영에 대한 소외감 해소, 일체감·참여의식 제고, iii) 교원의 참여의식 제고를 통한 업무효율성 제고, 직업적 행동규범으로부터 이탈방지 및 자율적 통제, iv) 교원의 직업윤리확립 및 자질향상 등이 꼽히고 있다..

반면, 역기능으로는 i) 관리층의 권한 약화 및 지휘체계 혼란 우려, 경쟁제한 및 효율성 제고를 위한 혁신적 조직관리 제약, ii) 교원의 권익 치중 및 관리효율성 저해, 노사갈

118) 이하의 내용은 한국노동교육원, 「교원 노사관계의 이해」, 2008, 9-11면을 수정·보완하여 작성하였다.

등 야기에 따른 학습권 침해 가능성, iii) 이념 지향성 및 교육정책 관여에 따른 혼선 등이 지적되고 있다.

교원노조법은 제정 이후 크게 변화가 없다가, 최근에 3차례의 개정이 있었는데, 교원의 단결권 보장에 관한 헌법불합치 결정(2018.8.30. 선고 2015헌가38 결정) 및 ILO 핵심협약 비준에 따른 주요 사항을 정비하고, 교원에 대해서도 근무시간 면제제도를 도입하는 내용이 바로 그것이다.

요컨대, 약 25년의 역사를 갖는 교원노조법은 제정 이후 적용대상 및 교섭절차 등을 지속적으로 개선하면서 합리적인 노사관계 및 교섭구조를 정립해 나가는 과정에 있으며, 교원 노사관계의 지속적 발전을 위한 다양한 과제를 안고 있다.

II. 교원 노사관계의 현황 및 특성

1. 교원 노사관계 일반

광의의 개념으로써 교원단체에는 한국교원단체총연합회(교총)¹¹⁹⁾과 노동조합의 형태를 띄고 있는 교사노동조합연맹(교사노조연맹), 전국교직원노동조합(전교조) 등의 단체가 있다. 교원 중 상당수는 교총에 가입해 있고, 또 다른 다수는 교사노조연맹, 전교조 등의 노동조합에 가입해 있다. 교총은 전문직 주위에 입각한 단체로써 교원의 이익을 대변하는 활동을 전개하지만, ‘노동조합’이라는 조직형태가 아니므로 공식적인 ‘단체교섭’을 수단으로 하지 않는다. 교원단체 중 교총을 제외하고는 모두 노동조합이므로 이를 중심으로 그 현황을 살펴보면 다음과 같다.

지난 2022년 말 기준으로 전체 교원 노동조합의 수는 122개, 조합원 수는 119,915명(가입대상 교원 568,000명)으로 확인되며, 조직률은 21.1%에 달한다.¹²⁰⁾ 우리나라 전체 노동조합의 조직률이 13.1%인 점을 고려해보면, 교원 노동조합의 조직률은 상대적으로 높은 수준을 보이고 있다.¹²¹⁾

119) 한국교원단체총연합회(교총)은 1945년 광복 후 민주교육 확립과 교육발전을 주도할 수 있는 자율적 교원단체 설립이라는 교육계의 염원을 안고 1947년 11월 23일 조선교육연합회라는 이름으로 창립되었다. 교총은 교원의 전문적·사회적·경제적 지위향상을 도모하기 위한 교원단체로서, 17개 시·도교원단체총연합회와 초(중)등교사회, 초등교장(감)회, 중등교장(감)회, 대학교수회의 직능조직과 학교급별·직위별·설립별·성별·전공별 31개 직능단체로 조직되어 있다.

120) 고용노동부, 교원노동조합 조직 현황, 2022.12.31. 및 교원 노동조합 조직현황 홈페이지 참고.

121) 2022년 말 기준으로 공무원 노동조합의 조직률은 66.0%로 나타나, 교원의 경우보다 높다.

[표2-13] 교원 노동조합 조직 현황: 전체

< 2022.12.31. 현재, 단위: 개, 명 >

노동조합 수	조합원 수	조직률
122	119,915	21.1%

* 출처: 노동조합현황 정기통보서('22.12.31 기준)

교원 노동조합의 조직률은 전교조가 전체 교원의 거의 90%를 차지하며 지난 2001-2002년에는 최대 조직률을 보이기도 하였으나, 그 이후로는 지속적으로 감소하는 추세에 놓였다가, 지난 2016년에 전교조의 법적 지위가 관련 판결에 따라 상실되자, 조직률이 거의 2-3%까지 떨어졌다. 이후 2017년 교사노조연맹 출범에 따른 조직 확장으로 교원 노동조합의 조직률이 다시 상승하게 되었고, 교원노조법 개정 등에 따라 전교조도 노동조합의 지위를 가질 수 있게 되었으며, 대학 교수의 노동조합 설립 등도 가능하게 되자, 근래엔 조직률이 계속적으로 상승하는 추세에 있다.

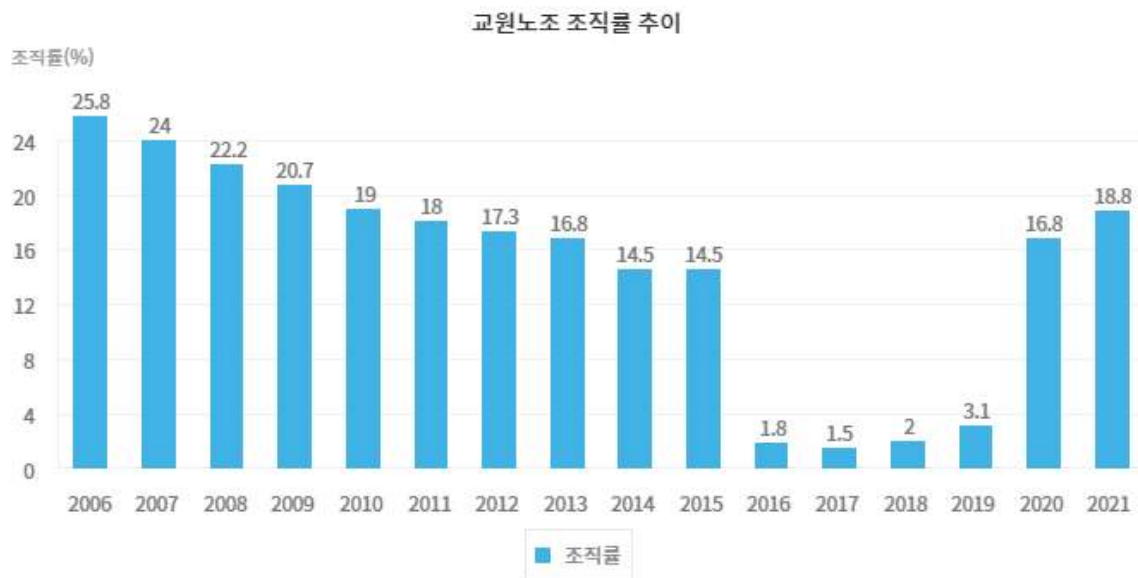
[표2-14] 교원 노동조합 조직현황: 연도별

	노동조합수	조합원수	조직률	가입대상 교원(천명)
1999	2	87,668	26	331
2000	2	106,060	32	336
2001	2	113,056	33	342
2002	2	118,435	33	361
2003	2	120,060	32	375
2004	2	105,000	27	384
2005	2	106,209	27	393
2006	9	104,280	26	404
2007	9	98,649	24	411
2008	10	92,877	22	419
2009	11	82,324	21	398
2010	11	75,425	19	396
2011	11	74,465	18	396

2012	11	69,656	17	402
2013	10	68,748	17	410
2014	10	60,120	15	415
2015	10	60,284	15	414
2016	10	7,291	2	463
2017	12	7,096	2	467
2018	15	9,261	2	467
2019	23	14,716	3	468
2020	95	93,865	17	558
2021	126	105,383	19	561
2022	122	119,915	21	568

* 출처: 고용노동부 「교원노조 가입률」

[표2-15] 교원 노동조합 조직률 추이



출처: null

* 출처: 고용노동부 「교원노조 가입률」

2. 유·초·중등 교사관계의 현황

교원노조법에 따르면, 유아교육법¹²²⁾ 및 초·중등교육법상 교원은 시·도 단위 또는 전국 단위로만 노동조합을 설립할 수 있다(동법 제4조 제1항). 유·초·중등 교원 노동조합의 설립단위를 시·도 단위 또는 전국 단위로 제한하고, 단위 학교를 배제한 입법 취지는 교원의 임금·근무조건 등은 법령·예산 등에 의해 결정되고 임용권은 시·도교육감이 갖고 있는 등 일반 근로자와 다른 특수성을 고려한 것이라 볼 수 있으며, 대학 교원과 달리 개별 학교 단위에서 노동조합의 설립 및 단체교섭 등을 인정하지 않는 것은 국민의 학습권과 교육의 정치적 중립성이 침해될 우려가 있음을 고려한 것으로 볼 수 있다.¹²³⁾

2022년 말 기준으로 유·초·중등 교원 노동조합의 현황을 살펴보면, 연합단체로는 교사노조연맹(2017.12.20, 조합원 60,415명)¹²⁴⁾이 유일하게 존재하며, 가장 많은 조합원을 확보하고 있다.

전국 단위로는 전국교직원노동조합(1999.7.1., 조합원 42,674명), 한국교원노동조합(1999.7.1. 조합원 3,691명), 대한민국교원조합(2008.12.5., 조합원 458명), 전국중등교사노동조합(2017.11.30. 조합원 1,202명), 전국사서교사노동조합(2017.12.29. 조합원 671명), 전국전문상담교사노동조합(2019.2.20., 조합원 486명), 함께하는장애인교원노동조합(2019.7.15., 조합원 158명), 전국보건교사노동조합(2019.12.2., 조합원 891명), 민주시민교육교원노동조합(2019.12.17., 조합원 64명), 전국영양교사노동조합(2020.3.4., 조합원 576명, 전국국공립유치원교사노동조합(2020.3.25., 조합원 1,080명), 전국초등교사노동조합(2020.3.25., 조합원 14,116명), 전국특수교사노동조합(2020.03.27., 조합원 1,700명), 전국기간제교사노동조합(2021.7.6., 조합원 200명), 평생교사노동조합(2021.7.7., 조합원 560명, KEDU교원연합(2021.12.3. 조합원 207명) 16개의 노동조합이 있다.

이 밖에도 전국 17개 시·도 단위를 중심으로 지역 노동조합, 지부(지회)¹²⁵⁾ 등이 다수 설립되어 운영되고 있다.

유·초·중등 교원 노동조합의 대표자는 교육부장관, 시·도 교육감 또는 사립학교 설립·경영자¹²⁶⁾와 단체교섭을 하고, 단체협약을 체결할 수 있으며(동법 제6조 제1항 제1

122) 유아교육법에 따른 교원이 교원노조법상 교원의 범위가 포함된 것은 지난 2020년 개정에서부터 였다.

123) 김갑성, 「교원노사관계 법령해설서」, 한국교육개발원, 2013, 31면 참고.

124) 종래에 자유교원노동조합(2006.4.22.)도 있었던 것으로 보이나, 2022년 교원 노동조합 조직현황에서는 제외되었다. 최근 서이초 사건 등으로 인하여 교사노조연맹의 조합원 수가 급증한 바 있다.

125) 교원 노동조합의 지부·분회 등 산하조직은 그 명칭 여하를 불문하고, 일정단 단위로 설립신고가 가능하다. 자세한 내용은 교원노조법 시행령 제2조 참고.

호), 교원 노동조합과 그 조합원은 파업, 태업 또는 그 밖에 업무의 정상적인 운영을 방해하는 어떠한 쟁의행위도 하여서는 아니된다(동법 제8조).

[표2-16] 교원 노동조합 조직 현황: 유·초·중등 교원 노동조합

< 2022.12.31. 현재, 단위: 개, 명 >

조직형태	노동조합명칭	설립	조합원수
연합단체 (1)	교사노동조합연맹	'17.12.20	60,415
전국단위 (16)	전국교직원노동조합	'99.07.01	42,674
	한국교원노동조합	'99.07.01	3,691
	대한민국교원조합	'08.12.05	458
	전국중등교사노동조합	'17.11.30	1,202
	전국사서교사노동조합	'17.12.29	671
	전국전문상담교사노동조합	'19.02.20	486
	함께하는장애인교원노동조합	'19.07.15	158
	전국보건교사노동조합	'19.12.02	891
	민주시민교육교원노동조합	'19.12.17	64
	전국영양교사노동조합	'20.03.04	576
	전국국공립유치원교사노동조합	'20.03.25	1,080
	전국초등교사노동조합	'20.03.25	14,116
	전국특수교사노동조합	'20.03.27	1,700
	전국기간제교사노동조합	'21.07.06	200
	평생교사노동조합	'21.07.07	560
	K-EDU교원연합	'21.12.03	207
	한국사립대학교수노동조합	'20.06.18	504
	전국국공립대학교수노동조합	'20.08.12	991
	전국의과대학교수노동조합	'21.04.30	13
	한국대학교수연대	'21.05.27	271
	전국교수노동조합	'21.07.15	1,518
	전국사학민주화교수노동조합	'21.09.03	109

* 출처: 노동조합현황 정기통보서('22.12.31 기준)

126) 사립학교 설립·경영자는 전국 또는 시·도 단위로 연합하여 교섭에 응해야 한다(동법 제6조 제1항 제1호 단서 참고)

3. 대학 노사관계의 현황

교원노조법에 따르면, 고등교육법상 교원(강사 제외)은 개별 학교 단위, 시·도 단위 또는 전국 단위로 노동조합을 설립할 수 있다(동법 제4조 제1항). 유·초·중등 교원의 경우와 달리 개별 학교 단위로 노동조합의 설립 및 단체교섭 등을 가능하게 해준 취지는 대학의 경우 유·초·중등 학교와 달리 사립학교의 비중이 높고, 개별 학교 단위별로 임용 및 근무조건 등이 결정되기 때문인 것으로 보인다.

2022년 말 기준으로 대학 교원 노동조합의 현황을 살펴보면, 연합단체로는 한국교수노동조합연맹(2020.8.10., 조합원 1,077명)이 유일하며, 전국 단위로는 한국사립대학교수노동조합(2020.6.18., 조합원 504명), 전국국공립대학교수노동조합(2020.8.12., 조합원 991명), 전국의과대학교수노동조합(2021.4.30., 조합원 13명), 한국대학교수연대(2021.5.27., 조합원 271명), 전국교수노동조합(2021.7.15., 조합원 1,518명), 전국사학민주화교수노동조합(2021.9.3., 조합원 109명) 등 6개의 노동조합이 있고, 그 밖에 개별 학교를 중심으로 단위 노동조합의 설립 및 지부·지회 등의 설치가 계속적이고 적극적으로 이루어지고 있다.

대학 교원 노동조합의 대표자는 교육부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도사, 국·공립학교의 장 또는 사립학교 설립·경영자와 단체교섭을 하고, 단체협약을 체결할 수 있고(동법 제6조 제1항 제2호 참고), 쟁의행위는 역시나 제한이 되고 있다(동법 제8조 참고).

[표2-17] 교원 노동조합 조직 현황: 대학 교원 노동조합

< 2022.12.31. 현재, 단위: 개, 명 >

조직형태	노동조합명칭	설립	조합원수
연합단체 (1)	한국교수노동조합연맹	'20.08.10	1,077
전국 단위 (6)	한국사립대학교수노동조합	'20.06.18	504
	전국국공립대학교수노동조합	'20.08.12	991
	전국의과대학교수노동조합	'21.04.30	13
	한국대학교수연대	'21.05.27	271
	전국교수노동조합	'21.07.15	1,518
	전국사학민주화교수노동조합	'21.09.03	109

* 출처: 노동조합현황 정기통보서('22.12.31 기준)

4. 교원 노사관계의 특성

교원노조법을 기초로 우리나라 교원 노사관계의 특성을 살펴보면,¹²⁷⁾ 다음과 같다.

첫째, 교원노조법은 공무원노조법과 마찬가지로 일반 노조법에 대한 특례를 규정함을 목적으로 하고 있으며, 교원노조법상 특례조항이 없는 경우 일반 노조법이 적용되는 집단적 노사관계법의 특별법적 성격을 갖고 있다. 즉, 교원 노사관계에 대해서는 교원 노조법이 원칙적으로 적용되지만, 교원노조법에서 달리 정하지 않은 사항에 대해서는 교원노조법 제14조에 따라 일반 노조법을 적용하는 구조를 취하고 있다. 그렇기 때문에 교원 노사관계와 관련한 쟁점을 검토함에 있어서는 교원노조법과 일반 노조법의 규율을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다.

둘째, 교원노조법에서는 단결권과 단체교섭권을 인정하면서도, 단체행동권(쟁의행위)에 대해서는 교원의 신분적 특수성을 고려해 제한을 두고 있으며, 법령·조례·예산에 의해 규정되거나, 법령 또는 조례의 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약의 효력을 인정하지 아니한다(동법 제7조 제1항 참고). 다, 단체협약으로서 효력을 가지지 아니한 내용에 대해서는 사용자 측의 성실히 이행 노력의무가 부여되고 있다(동법 제7조 제2항 참고).¹²⁸⁾ 이러한 노력의무 미이행에 대한 제재는 달리 두고 있지 않으나, 사용자 측은 단체협약으로서 효력을 가지지 않는 단체협약 내용에 대한 이행 결과를 다음 교섭 시까지 노동조합에 서면으로 알리도록 하고 있다(동법 시행령 제5조).

셋째, 교육현장의 정치화를 방지하고, 학습권을 보호하고자 하는 취지로 교원노조의 정치활동을 금지되고 있다. 이 문제는 교원 및 교원 노동조합의 정치활동 범위¹²⁹⁾를 놓고 교원 노사관계의 쟁점을 형성하고 있는 이슈이기도 하다.

넷째, 유·초·중등 교원의 경우 그 근무조건이 전국 단위에서 획일적으로 결정되고, 임용권도 시·도 교육감이 갖고 있는 특수성을 반영하여 전국 단위 또는 시·도 단위로 노조 설립이 인정되고 있으며, 대학 교원의 경우 사립학교의 비중이 상대적으로 높고, 개별

127) 한국노동교육원, 「교원 노사관계의 이해」, 2008, 17면; 손동희, 「교원노사관계 이해와 실무」, 고용노동연수원, 2012, 7-9면의 내용을 수정·보완하였다.

128) 현실적으로는 교원노조법 제7조 및 동법 시행령 제5조의 규율방식으로 인해 노사 간 적지 않은 갈등 및 충돌이 발생하고 있는 것으로 보인다. 교원노조법 제7조 제1항에서는 단체협약으로서 효력을 가지지 아니한 사항을 명확히 규정하면서도 동조 제2항에서는 단체협약으로서 효력을 가지지 않는 사항에 대해서도 사용자 측의 성실히 이행 노력의무를 부여하고 있고, 시행령 제5조에서는 그 이행 결과를 서면으로 알리도록 규정하고 있는 것은 체계상 부합하지 않는다는 지적들이 있다. 일각에서는 이러한 노력의무 관련 규정을 적극적으로 해석하여 단체협약의 실효성을 제고하고, 사용자 측의 구체적인 급부의무를 도출하려는 시도도 있지만, 노력의무 규정의 성질상 그러한 해석들이 과연 가능한 것인지에 대해서는 적지 않은 의문이 든다.

129) 이와 같은 쟁점에 대한 구체적인 검토로는 백종섭 외, 「공무원(교원)노동조합의 정치활동 범위와 한계」, 고용노동부 연구용역보고서, 2010 등 참고.

학교 단위에서 임용 및 근무조건 결정 등이 이루어지고 있다는 점을 고려해, 전국 단위, 시·도 단위에 더하여 개별 학교 단위에서도 노조 설립이 인정되고 있다. 이러한 설립단위 구분은 단체교섭 및 노동조합 활동 등에도 적지 않은 영향을 미치고 있다.

다섯째, 복수노조는 인정하되, 필요할 경우 교섭창구를 단일화하여 교섭의 효율성을 모색하고 있다. 단, 일반 노조법과 달리 교섭창구 단일화가 의무적으로 적용되는 것이 아니라, 교섭요구 노동조합이 복수일 경우에 사용자 측이 교섭창구 단일화를 요청할 수 있도록 규정하고 있다. 교섭창구 단일화와 관련한 규정이 임의적 규정의 형태를 띠고 있고, 일반 노조법과 달리 교섭창구 단일화와 관련한 구체적 규정을 두고 있지 아니하다.

여섯째, 교원의 경제적·사회적 지위 향상과 관련된 사항에 대해서는 교섭을 허용하되, 교육정책·교과과정 등에 대한 교섭을 제한하고 있고, 이는 노동권과 학습권의 조화를 위하여 단체교섭 사항을 입법정책으로 제한하고 있는 것으로 이해되고 있다. 공무원 노조법처럼 비교섭 사항을 명시하고 있는 것은 아니지만, 교원 및 교원 노사관계의 특수성을 고려해, 비교섭 사항을 분류하여 교섭을 진행하고 있다.

일곱째, 단체교섭이나 단체협약 체결 시 국민여론·학부모의 의견을 수렴토록 하고 있으며, 교원 노사관계를 둘러싸고 있는 다양한 이해관계자가 존재하고 있다. 다시 말해, 교원 노사관계에는 종속적 노동을 제공하는 근로자로서 교원과 사용자적 지위를 갖는 교육당국이나 민간 사립학교 경영자와의 관계 외에 학생이나 학부모도 등 다양한 주체가 관여하고 있다는 특성이 있다.

여덟째, 노동쟁의가 발생할 경우, 이를 조정이나 중재를 통해 합리적으로 해결하기 위하여 교원 노동관계 조정위원회를 설치할 수 있도록 하고 있다.

이상과 같은 교원 노사관계의 법적 측면의 특성들은 교섭의 주체나 교섭체계가 상당히 복잡한 구조를 띄면서 관련 법규정의 핵심적인 사항에서도 쟁점이나 문제를 야기시키고 있다.

Ⅲ. 교원노조법과 다른 법률과의 관계

1. 일반 노조법과의 관계

헌법 제33조 제2항에 따라 노조법 제5조에서는 근로자의 자주적인 노동조합 결성권을 선언하면서, 그 단서에 따라 “다만, 공무원과 교원에 대하여는 따로 법률로 정한다”라고

규정하고 있고, 교원노조법 제1조에서는 “「노동조합 및 노동관계조정법」 제5조 제1항 단서에 따라 교원의 노동조합 및 설립에 관한 사항을 정하고, 교원의 적용할 「노동조합 및 노동관계조정법」에 대한 특례를 규정함을 목적으로 한다”고 규정하고 있다.

즉, 교원노조법은 노조법에 대한 관계에서 특별법의 지위에 있다. 교원노조법에서 규정하고 있는 교원노조의 설립, 단체교섭, 노동쟁의에 관한 사항 등의 특례 외의 사항에 대하여는 일반법인 일반 노조법이 적용된다(동법 제14조 제1항)¹³⁰⁾.

2. 국가공무원법 및 사립학교법의 관계

국립학교 교원은 국가공무원법 제2조 제2항 제2호에 따른 경력직 공무원 중 특정직 공무원의 하나로 분류되는 교육공무원에 해당하므로, 국가공무원법의 적용대상이 된다. 국립학교의 교원도 지방공무원법의 관계에서 마찬가지이다. 사립학교 교원 또한 사립학교법 제55조에서 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교의 교원에 관한 규정을 준용한다고 규정함으로써 복무와 관련해서는 국가공무원법이 준용된다. 교원의 노동기본권 보장과 관련하여서는 “공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니된다”고 규정하고 있는 국가공무원법 제66조가 교원에게 적용되는지가 그 단결활동 보장과 관련하여 중요한 부분이다. 이에 관해서는 교원노조법 제1조에서 “국가공무원법 제66조 제1항 및 사립학교법 제55조의 규정에 불구하고” 교원에 적용할 노조법에 대한 특례를 규정함을 목적으로 한다고 선언하고 있어 교원노조법이 적용되는 사안, 즉 교원노조의 정당한 활동에 대해서는 국가공무원법이 적용되거나 준용될 여지는 없다.

3. 공무원노조법과의 관계

국·공립학교의 교원은 공무원인 동시에 교원이다. 따라서 교원노조법 외에 공무원노조법의 적용대상인지가 문제될 수 있지만, 공무원노조법 제2조는 교원인 공무원을 적용대상에 제외함으로써 교원인 공무원에 대하여는 교원노조법이 적용됨을 명백히 하였다.

4. 교원지위법과의 관계

교원노조법이 제정된 이상 교원지위법상 교섭·협의 관련 규정은 존립이유를 상실한다

130) 교원 노사관계의 특수성을 고려해, 교원노조법이 정하는 바에 따라 일반 노조법이 적용되지 않기도 한다. 자세한 내용은 교원노조법 제14조 제2항 참고.

는 견해가 있으나, 교총이 현재에도 교원지위법에 의한 교섭을 계속하고 있고, 다만 그러한 교섭·협의를 노동법상 의미의 교섭으로 볼 수는 없으므로 현재 상황에서 양법의 관계는 병렬적으로 존재하는 것으로 파악할 필요가 있다.

IV. 교원 노사관계의 쟁점 및 문제점

1. 불법 규약의 문제

현행 교원노조법은 노동조합의 규약에 대해서 달리 규정하고 있지는 않지만, 일반 노조법 제11조에서는 노동조합 조직의 자주적·민주적 운영을 보장하기 하여 노동조합의 규약과 관련한 사항을 규정하고 있고, 교원노조는 이러한 규율을 적용받고 있다(동법 제14조 제2항 참고).

노동조합은 법인격을 가지는 경우는 물론, 법인격을 가지지 않더라도 법인격 없는 사단으로 하나의 통일적인 조직체를 이루고 있으며, 이러한 단체를 운영하기 위해서는 기본적인 규범 내지 내부의 운영기준 등이 요구되는데,¹³¹⁾ 그것이 바로 노동조합 규약이라고 말할 수 있다. 따라서, 노동조합의 규약에서는 노동조합의 의사결정 방법, 노동조합의 집행기관 및 노동조합 구성원인 조합원의 조합에 가지는 권한 등에 대하여 명확히 규정할 필요가 있다.

원칙적으로 조합 민주주의의 실현을 위해서 무엇을 어떻게 규약에서 정해야 할 것인지, 그리고 규약에 따라 노동조합을 어떻게 운영할 것인지는 노동조합의 자주적·민주적 결정에 있는 것이지만,¹³²⁾ 노동조합 규약이라고 해서 강행법규 등에는 위배될 수 없다. 현행 일반 노조법에서는 노동조합 운영에 필수적이고 기본적인 사항에 대해서는 규약의 필수 기재사항으로 정하고 있고, 기재사항 중 주요 일부는 다시 일반 노조법의 개별 규정에서 관련 요건이나 절차 등을 별도로 규정하고 있다. 즉, 일반 노조법에서 정한 요건이나 절차 등을 충족하여 노동조합의 규약으로 포함하도록 정한 것이라고 볼 수 있다.

문제가 되는 것은 규약의 기재사항 중 주요 사항에 대해서는 일반 노조법에서 명시적인 요건과 절차를 두고 있음에도 불구하고, 그것을 위반하여 불법적인 노조 규약을 두는 경우가 있다. 예를 들어, “위원장·사무총장을 제외한 임원은 위원장이 추천하고, 전국 대의

131) 김형배·박지순, 「노동법강의」(제12판), 신조사, 2023, 500면.

132) 김형배, 「노동법」(제27판), 박영사, 2021, 1089면.

원 대회에서 인준하도록 한다”등이 바로 그것이다.

주지하다시피, 노동조합의 임원 자격 및 임기는 원칙적으로 규약으로 정하도록 하되(동법 제23조 참고), 임원의 선거와 해임에 관한 사항은 노동조합 총회의 의결을 거쳐 처리하도록 하고 있고, 이것은 법정 사항임에도 불구하고, 임원을 노동조합 대표가 추천하도록 하는 것은 노동조합의 임원 선출 절차를 위반한 것이라고 보지 않을 수 없다.

다른 한편, 노동조합의 조직형태 변경에 관해서는 기본적으로 일반 노조법 제5조 제1항 등에 근거해 노동조합 설립의 자유가 보장되고 있고, 일반 노조법이 정하는 바에 따라 총회의 의결을 거쳐 노동조합의 조직형태 또한 자유롭게 변경할 수 있도록 허용하고 있음에도 불구하고, 일부 노동조합에서는 상급단체 집단탈퇴를 금지하는 규약¹³³⁾ 등을 근거로 노동조합의 조직형태 변경을 방해하는 부당한 사례들도 최근 발생한 바 있다. 이 역시 불법 규약의 문제라고 지적할 수 있다.

현행 일반 노조법에서는 노동조합의 규약이 노동관계법령에 위반한 경우에 행정관청이 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명할 수 있도록 정하고 있고¹³⁴⁾, 시정명령을 받은 노동조합은 30일 이내에 이를 이행하도록 규정하고 있는데(동법 제21조 제1항 및 제3항 참고), 노동조합 규약이 비록 노동조합 내부의 기본규범이기는 하지만, 현행 일반 노조법에서는 노동조합의 자주성·민주성을 비롯하여 적법성을 담보하기 위해 일정 부분 제한하면서 행정관청을 통해 시정명령을 명할 수 있도록 정하고 있는 점¹³⁵⁾을 고려해 본다면, 법과 원칙에 기초한 규약자치가 산업현장에서 바로잡을 수 있도록 적극적인 행정지도 및 확인 등이 이루어질 필요가 있다.

2. 근무시간 중 노동조합 활동의 인정 및 범위 문제

현행 교원노조법 및 일반 노조법에서는 정당한 노조활동만을 보호하고 있으나, 정당한 노조활동의 범위에 대해서는 달리 규정하고 있는 바가 없다. 이에 대해 판례¹³⁶⁾는 “그 행

133) 상급단체의 집단탈퇴를 직접적으로 금지하는 전국○○노동조합의 「조합원 가입절차 전결규정」, 전국○○노동조합의 「조합원 가입·탈퇴 처리규정」, 조직형태 변경을 공약내용으로 할 경우 피선거권을 제한하는 전국공무원노동조합의 「선거관리규정」 등이 바로 그러한 예이다.

134) 노동조합 규약에 대한 시정명령은 조합 규약의 내용이 노조법에 위반된다고 보아 구체적 사실에 관한 법집행으로서 노조법에 근거하여 소정의 명령권을 발동하여 조합규약의 해당 조항을 지적된 법률조항에 위반되지 않도록 적절히 변경보완할 것을 명하는 노동행정에 관한 행정관청의 의사를 노동조합에게 직접 표시한 것이므로 행정소송법 제2조 제1항에서 규정하고 있는 행정처분에 해당된다(대법원 1993. 5. 11. 선고 91누10787 판결).

135) 고용노동부, 「교원 노사관계 업무 매뉴얼」, 2021.9, 92면.

136) 대법원 1992.4.10. 선고 91도3044 판결 등

위가 우선 노동조합의 활동을 볼 수 있어야 하고, 그 목적이 근로조건의 유지·개선, 경제적 지위 향상, 단결 강화에 도움이 되는 행위이어야 하며, 단체협약·취업규칙 등에 별도의 허용규정이 있거나 관행, 사용자의 승낙이 없는 한 근무시간 외에 행해져야 하고, 사업장 내에서는 사용자의 시설관리권에 바탕을 둔 합리적인 규율이나 제약에 따라야 한다”는 기준을 제시하고 있다. 즉, 노동조합과 관련한 정당한 활동이란 근로조건의 유지·개선과 사회·경제적 지위의 향상을 도모하기 위한 활동을 의미하는 것이며, 교원노조법에서 금지하는 정치활동에 해당되지 않아야 하며, 다른 법령상의 위무에도 위반되지 않은 활동이어야 한다.

최근 문제가 되는 것은 단체협약을 통해 근무시간 중 조합활동을 보장하는 사항(○○은 수업 및 학교업무에 지장이 없는 한 ○○소속 조합원의 노동조합 활동을 보장하고, 그 자주성을 침해하지 않는다)을 가지고 단체협약으로서 효력이 없다고 판단하였는데, 이것이 고용노동부 매뉴얼이 정한 근무시간 중 노동조합 활동 기준에 반하는 것이 살펴볼 필요가 있다.

한편, 현실적으로 문제가 되는 것은 이상과 같은 근무시간 중 조합활동에 대한 복무처리는 어떻게 하는지 등을 둘러싸고 노사 간 갈등이 있다. 예를 들어, 국가공무원 복무규정(제19조)이나 지방공무원 복무규정(제7조의6)이 정하는 바에 따르면, 공무원 노조법 내지 일반 노조법에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약의 체결에 참석하거나, 대의위원회(1회)에 참석할 때 필요한 기간 내지 시간을 공가로 허가하도록 규정하고 있는데, 이것을 제외한 근무시간 중 조합활동의 복무처리는 어떻게 해야 할지에 대해서는 분명하지 않다보니 노사 당사자 간 적지 않은 갈등이 발생하고 있다.

따라서, 고용노동부 매뉴얼이나 관련 복무규정에서 근무시간 중 노동조합 활동의 범위 등 혹은 복무처리와 관련한 사항을 명확화·구체화할 것이 요청된다. 향후 교원 근무시간 면제제도의 시행으로 인해 연간 근무시간 면제자에 대해서는 관련 문제가 자연스럽게 해결될 수 있는 측면이 존재하나, 근무시간 부분 면제자 및 일반 조합원 등의 근무시간 중 노동조합 활동에 대해서는 여전히 문제가 남겨질 수 있으므로 그 개선을 도모하지 않을 수 없다.

3. 유일 교섭단체 조항의 문제

현행 교원노조법은 제정 당시부터 복수노조의 설립을 제한하지 않았으며, 교원노조법이 정하는 바에 따라 일정한 단위에서 노동조합을 자유롭게 설립할 수 있다(동법 제4조 제1

항 및 제2항). 이에 따라 각 교원의 법정 설립단위에 기초해 복수의 노동조합들이 실제로 설립되어 있고, 각 노동조합은 교원노조법이 정하고 있는 교섭 상대방에게 각각 단체교섭을 요구하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다(동법 제6조 제1항).

문제는 교원노조가 체결한 단체협약의 내용 가운데 유일 교섭단체 조항을 두는 경우가 있어 실무적으로 노사 당사자를 비롯하여, 노노 간에도 갈등이나 혼란이 발생하는 경우가 있다. 예를 들어, 단체협약에서 “○○은 노동조합이 교원의 사회적·경제적 지위 향상을 위하여 협약을 체결하는 유일한 단체임을 확인하고 다른 단체와의 협약으로 인해 ○○에게 불리함이 없도록 한다”는 규정을 둔다든지 혹은 “교원노조가 단체협약을 체결하는 유일한 단체임을 확인하고, 다른 단체와의 협약으로 인해 ○○에게 불리함이 없도록 한다”고 규정한 것이 바로 그것이다. 이와 같은 규정¹³⁷⁾은 사용자가 특정 노동조합을 단체교섭(단체협약)의 상대방으로 인정하고 다른 노동조합과는 교섭 내지 협약 체결을 하지 않을 것을 약속하는 이른바 ‘유일 교섭단체 조항’이라고 할 수 있는데, 이러한 규정이 유효한 것인지 문제가 된다.

종래 복수노조 제도가 시행되기 이전에는 노동조합의 분열을 방지하고, 재정이나 단결력을 공고히 하기 위해서 실무적으로 유일 교섭단체 조항을 단체협약에 포함하는 경우가 많았고,¹³⁸⁾ 판례에서도 그 유효성을 인정했던 부분도 있었다.

하지만, 현행 일반 노조법을 비롯하여 교원노조법 하에서는 복수노조의 설립이 인정되고, 복수노조 간 교섭창구 단일화를 통해서 단체교섭 및 단체협약의 체결이 가능하기 때문에 이상과 같은 유일 교섭단체 조항을 두는 것은 현행 법에 반한다¹³⁹⁾고 볼 수 있다. 또한 사용자가 복수의 노동조합과 개별교섭을 하기로 정하였더라도 단체협약 내 유일 교섭단체 조항을 두는 것은 헌법(제33조 제1항)이 보장하고 있는 다른 노동조합의 단체교섭권을 직접적으로 침해하는 것일 뿐만 아니라, 노동조합의 결성·가입과 단체교섭, 단체협약을 보장하는 일반 노조법(제5조 제1항 및 제29조 제1항) 및 교원노조법(제6조 제1항)¹⁴⁰⁾ 등에 위반하는 것으로서 효력이 없다.¹⁴¹⁾ 사용자가 유일 교섭단체 조항을 근거로 다른 노

137) 이와 같은 규정은 종래 유일 교섭단체 조항의 취지는 살피 해당 노동조합만을 유일한 단체교섭(단체협약)의 대표로서 인정하는 동시에 다른 단체와의 단체협약 등을 이유로 교섭이나 협의가 지연되는 등의 불리한 상황을 방지하기 위한 취지로 이해된다.

138) 예를 들어, 2001년 한국노동연구원 조사에서는 96.7%의 단체협약에 유일 교섭단체 조항이 들어 있었다(<https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=118529> 참고).

139) 김형배, 「노동법」(제27판), 박영사, 2021, 1199-1200면 참고.

140) 고용노동부의 관련 매뉴얼에서도 특정 교원노조를 제외한 다른 교원노조에 대하여 교섭·협의를 및 단체협약 체결권을 부당하게 제한하는 경우 교원노조법 제6조 제1항에 위반된다고 보고 있다(고용노동부, 「교원 노사관계 업무 매뉴얼」, 2021.9, 154면).

141) 교원노조법 제7조 제1항 참고. 복수노조 체제 하에서 유일 교섭단체 조항은 무효라고 본 대표적인 사례

동조합의 단체교섭을 거부하는 것은 정당하지 않으며, 그러한 행위는 부당노동행위에 해당할 수 있음은 물론이다.

현행 일반 노조법에 따르면, 행정관청은 단체협약 중 위법한 내용이 있는 경우에는 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명할 수 있으며(동법 제31조 제3항), 교원노조법도 이러한 규정의 적용을 배제하고 있지 않으므로(동법 제14조 제2항 참고), 이상과 같은 유일 교섭단체 조항은 위법한 단체협약의 내용으로써, 시정명령의 대상이 된다.¹⁴²⁾

따라서, 이상과 같은 유일 교섭단체 조항의 문제는 단체협약 신고·확인 및 정기적인 단체협약 실태 확인 등을 통해 위법 사항으로 보아 적극 시정하려는 노력이 요구되며, 교원 노사 당사자 역시 공공부문 노사관계에서 요구되는 책임성 등을 고려해 법과 원칙을 준수하려는 노력이 필요할 것으로 보인다.

4. 단체교섭 요구 시기의 문제

현행 교원노조법은 노동조합의 대표자가 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 사용자 측과 교섭하고 단체협약을 체결할 권한이 있음을 규정하면서(동법 제6조 제1항), 노동조합의 대표자는 교육부장관, 시·도지사, 시·도교육감, 국·공립학교의 장 또는 사립학교 설립·경영자와 단체교섭을 하려는 경우 교섭 권한을 가진 자에게 서면으로 교섭을 요구하도록 정하고 있다(동법 제6조 제4항). 이처럼 노동조합의 교섭 요구 방법¹⁴³⁾에서 대해서는 분명히 규정을 두고 있다.

문제는 일반 노조법과 달리 노동조합의 요구 시기에 대해서는 교원노조법이나 동법 시행령에서 명확하게 규정하고 있지 않다 보니, 현실적으로는 유효한 단체협약이 존재하고 있음에도 불구하고, 노동조합의 교섭 요구가 실제로 발생하는 문제가 있고,¹⁴⁴⁾ 이로 인해

로는 대구지방법원 2012. 7. 4. 선고 2011구합3847 판결(복수노조 제도 이후 유일 교섭단체 조항이 강행법규에 위반하여 무효라고 판단한 최초의 사례); 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013두3160 판결; 대법원 2016. 4. 29. 선고 2014두15092 판결 등 참고. 고용노동부 역시 행정해석 등을 통해 유일 교섭단체 조항의 효력을 인정하지 않고 있다. 예를 들어, 고용노동부, 사업(사업장) 단위 복수노조 업무매뉴얼, 2010.12, 5면 참고.

142) 시정명령에 따르지 않을 경우 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다(노조법 제93조 제2호).

143) 교원노조법 시행령 제3조 제1항에 따르면, 노동조합의 대표자는 교섭 상대방에게 단체교섭을 요구하는 경우 노동조합의 명칭, 대표자의 성명, 주된 사무지의 소재지, 교섭 요구 사항 및 조합원 수(단체교섭을 요구한 날 기준) 등을 적은 서면으로 하도록 정하고 있다. 한편, 고용노동부의 관련 매뉴얼에 따르면, 단체교섭의 요구사항은 교섭의 상대방이 관리·결정할 권한을 가진 사항인지 여부, 교섭대상에 해당하는지 여부 등의 판단이 가능하도록 가능한 구체적으로 적시하도록 명시하고 있다(고용노동부, 「교원 노사관계 업무 매뉴얼」, 2021.9, 129면).

144) 물론 교원노조법 제6조 제7항에 따라 단체협약의 유효기간 중에는 해당 단체협약의 체결에 참여하지 않은 노동조합의 교섭 요구에는 거부할 수 있고, 이는 부당노동행위에 해당하지 않는다.

현장의 노사관계 질서가 혼란스럽다는 지적이 있다. 즉, 일반 노조법에서는 해당 사업 또는 사업장에 단체협약이 있는 경우에는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 교섭을 요구할 수 있고, 만약 단체협약이 2개 이상 있는 경우에는 먼저 이르는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있도록 정하고 있는데(노조법 시행령 제14조의2) 비해, 교원노조법에서는 그것이 분명하지 않다 보니 현장에서 노사 당사자 간 갈등 및 문제의 소지가 있는 것으로 보인다.

다만, 문제가 되는 부분은 복수노조의 존재와 교섭창구 단일화를 진행하여 단체협약을 체결하였을 경우에는 그 교섭시기가 법적으로 불분명한 측면이 없지 않다. 현행 교원노조법은 교섭창구 단일화 절차를 규정하고 있는 일반 노조법 제29조의2에 대해서는 그 적용을 제외하고 있기 때문에(동법 제14조 제2항 참고), 해당 기관 내 복수노조가 존재하고 있고, 복수노조가 교섭창구 단일화의 절차를 거쳐 단체협약을 체결한 상황에 놓여 있다면, 이 부분에 대해서는 교섭 요구 시기를 어떻게 해야 할지에 대해서는 입법적으로 흠결이 존재하는 상황이다. 이러한 부분에 대해서는 다음과 같은 방향을 고려해 볼 수 있다.

우선, 교원노조법과 일반 노조법은 교섭창구 단일화 관련해서는 각각 규율을 두고 있기는 하지만, 교섭 요구 시기에 대해서는 그 특수성을 인정할 만한 사정이 크지 않다면, 일반 노조법상의 규율(동법 시행령 제14조의2 제1항)을 해석 시 유추 적용해주는 방안이 있다. 이상에서 살펴본 바와 같이, 교원노조법상 일반적인 단체협약의 교섭 요구 시기에 대해서도 일반 노조법상의 규율을 동일하게 규정하고 있고, 교원노조법이 일반 노조법의 특례를 규정하고 있기는 하지만 교섭창구단일화 절차와 직접적으로 관련한 부분이 아닌 교섭 요구 시기와 관련한 부분이므로 일반 노조법상의 규율을 유추 적용하는 것이 노사관계 교섭 원칙 상의 통일성을 기하고, 당사자들의 예측가능성 및 법적 안정성을 제고할 수 있다는 부분에서 실익을 가질 수 있다는 의의가 있다.

그리고 유추 적용이 아닌 입법적 개선을 통해서 교섭 요구 시기를 분명히 정리하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 예를 들어, 교원노조법 제14조 제2항에 따라 교섭창구단일화를 통한 단체협약이 존재할 경우의 교섭 요구 시기를 규정한 일반 노조법 시행령 제14조2의 직접적인 적용은 구조상 어려운 부분이 있다면, 교원노조법 시행령 제3조에 관련 사항을 추가해 보는 것이다. 예를 들어, 교원노조법 시행령 제3조 제2항을 신설하여, “노동조합의 대표자는 단체협약이 있는 경우에는 법 제6조 제4항 및 제7항에 따라 그 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다. 다만, 단체협약이 2개 이상 있는 경우에는 먼저 이르는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 교섭 상대방에게 교섭을 요구할 수 있다”고 정리하는 것이 바로 그것이다. 이러한 방안은 복수

노조 및 교섭창구단일화를 거친 단체협약이 있을 경우 노동조합의 교섭 요구 시기와 관련한 사항을 교원노조법 내에 명확하게 규정하고, 현행 교원노조법상의 입법적 흠결을 보완하는 방안이라고 할 수 있다.

5. 단체교섭 대상의 문제

공무원노조법은 동법 제8조를 통해 단체교섭의 대상과 비교섭 대상을 명확히 규율하고 있다. 즉, 공무원노조법에 따르면, “노동조합의 대표자는 그 노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 보수·복지, 그 밖의 근무조건에 관하여…교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다”고 명시하여(동법 제8조 제1항 본문), 노동조합에 관한 사항, 조합원의 보수, 조합원의 복지, 그 밖의 근무조건에 대해서는 단체교섭 및 단체협약을 해야 하고, 이에 관하여 정부교섭대표가 교섭에 응하지 않으면 단체교섭 거부와 부당노동행위가 인정된다(동법 제17조 제3항 참고). 다만, 정부교섭대표는 “법령 등에 따라 스스로 관리하거나 결정할 수 있는 사항”에 대해서 교섭의무를 부담하고 있기 때문에(동법 제8조 제2항 참조), 만약 상기의 사항 중에 스스로 관리하거나 결정할 수 있는 사항이 아니라면 교섭의무를 부담하지 않는다.

한편, 공무원노조법 제8조 제1항 단서에서는 “법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항은 교섭의 대상이 될 수 없다.”라고 규정하여 비교섭사항을 명시하고 있으며, 동법 시행령 제4조에서는 비교섭사항이라는 표제 하에 법에서 정하고 있는 비교섭사항을 ① 정책의 기획 또는 계획의 입안 등 정책결정에 관한 사항, ② 공무원의 채용·승진 및 전보 등 임용권의 행사에 관한 사항, ③ 기관의 조직 및 정원에 관한 사항, ④ 예산·기금의 편성 및 집행에 관한 사항, ⑤ 행정기관이 당사자인 쟁송(불복신청을 포함한다)에 관한 사항, ⑥ 기관의 관리·운영에 관한 그 밖의 사항으로 구체화하고 있다.¹⁴⁵⁾

이처럼 공무원노조법은 단체교섭의 대상과 비교섭 대상을 입법적으로 분명히 정리하면서도 정부교섭대표가 스스로 관리·결정할 수 있는 지 여부에 따라 교섭의무를 부담하는

145) 공무원노조법 제8조 제1항 단서 소정의 비교섭 사항에 대해 시행령은 특별한 법률상 위임없이 정책결정에 관한 사항과 관리·운영에 관한 사항을 규정하고 있는데, 이러한 부분에 대해서 문제를 지적하는 견해로는 이승욱 외, 「공무원·교원 단체교섭 해외사례 연구 및 시사점」, 고용노동부 연구용역보고서, 2017, 388-389면 참고, 이승욱 교수는 이러한 조항의 법적 성격에 대해 논란의 여지가 없는 것은 아니라고 보면서도 시행령에서 규정하고 있는 내용들이 공무원노조법 제8조 제1항 단서에 해당한다는 점에는 특별한 의문이 없을 것으로 보고 있다.

단체교섭 대상을 조정하고, 비교섭 대상인 정책결정이나 기관의 관리·운영에 관한 사항은 근무조건과의 직접적 관련성을 따지어 단체교섭 대상 여부를 최종적으로 결정하고 있다.¹⁴⁶⁾

반면, 교원노조법은 공무원노조법과 마찬가지로 단체교섭의 대상이 될 수 있는 사항에 대해서는 명시적으로 규율을 하면서도 비교섭 대상에 대해서는 달리 정하는 바가 없어 문제가 되고 있다. 즉, 교원노조법 제6조 제1항에 따르면, “노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여… 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다”고 명시하여(동법 제6조 제1항), 단체교섭 대상을 노동조합에 관한 사항, 조합원의 임금, 조합원의 근무 조건, 조합원의 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 필요한 사항을 단체교섭의 대상으로 하면서도 비교섭 대상에 대해서는 달리 정하는 바가 없다 보니 단체교섭의 대상을 둘러싼 문제가 적지 않게 발생한다.

이와 관련해, 고용노동부의 교원노사관계업무매뉴얼에 의하면, 단체교섭의 대상은 기본적으로 관계 법령이 정하는 범위 내에서 노사 당사자 간 합의에 따라 단체교섭의 주제 또는 목적으로 부의된 사항을 의미하며, 일반 노조법에서는 교섭대상에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않으나, 교원노조법에서는 “노동조합에 관한 사항 또는 조합원의 임금·근무 조건·후생복지 등 경제적·사회적 지위향상에 관한 사항”으로 규정하고 있으므로 이에 기초해서 단체교섭 대상을 결정할 필요가 있다고 본다. 동 매뉴얼에 따르면, 노동조합에 관한 사항(채무적 부분)은 조합비 일괄 공제에 관한 사항, 단체교섭 절차·방법에 관한 사항, 근무시간 중 조합 활동 관련 사항, 노조 전임자에 관한 사항, 조합사무실 등 시설 편의 제공, 기관의 시설물 이용 및 홍보에 관한 사항 등을 의미하고 있으며, 조합원의 임금·근무조건·후생복지 등 경제적·사회적 지위향상에 관한 사항(규범적 부분)은 보수·수당·상여금 등에 관한 사항, 교육·훈련에 관한 사항, 정년에 관한 사항, 안전보건에 관한 사항, 근로시간·휴게·휴일·휴가에 관한 사항, 복지시설 등 복리 후생 등에 관한 사항 등을 의미하고 있다.¹⁴⁷⁾

현실적으로 교원의 경우 교원 중 상당수를 차지하는 국·공립학교 교원은 기본적으로 교육공무원의 신분을 가지고 있고, 사립학교 교원은 학교 재단에 고용된 자로 공무원 신분이 아닌 일반 근로자와 유사한 지위로 구분해 볼 수도 있겠지만, 교육이 가지는 공공성

146) 이러한 공무원노조법상 교섭 대상의 범위에 대해 일반적인 기준을 제시하는 것도 가능하겠지만, 일반적인 기준 그 자체로는 의미가 없고, 특정 사항이 교섭대상에 해당하는지 여부를 판단할 때는 구체적인 상황에 따라 개별적으로 판단할 수밖에 없다는 견해로는 이승욱 외, 앞의 보고서, 389면 참고.

147) 보다 구체적인 내용은 고용노동부, 「교원 노사관계 업무 매뉴얼」, 2021.9, 138면 이하 참고.

과 헌법 및 관계 법령에 따라 보장되는 교원의 신분 및 처우 등에 따르면 교원 간에는 크게 차이가 나지 않은 근로관계를 형성하고 있다는 점에서 사립학교 교원에 대해서도 공무원에 준하는 취급을 하는 것이 문제될 것은 없어 보인다. 그런데 문제는 공무원의 경우 실제 교섭단계에서 공무원노조법이 정하는 바에 따라 교섭요구안 중 비교섭 대상이 상당 부분 정리될 수 있고, 교섭의제로 선정되어 단체협약으로 체결되었다 하더라도 공무원노조법 위반을 이유로 시정명령의 대상이 되는데 반해, 교원은 교원노조법에서 교섭사항에 대해서만 규정할 뿐 비교섭 사항이 명확히 규정되어 있지 않다 보니 공무원노조법에서 정하고 있는 비교섭 사항에 해당하는 사항도 교섭사항이 될 수 있고, 단체협약으로 체결될 수 있는 문제¹⁴⁸⁾가 있다. 이는 분명 공무원과 교원의 다른 취급이라고 할 수 있어 형평성의 문제가 발생할 수 있다.¹⁴⁹⁾

아울러, 교원노조법은 공무원노조법의 경우와 달리 비교섭사항을 명시하고 있지 않을 뿐만 아니라, 경제적·사회적 지위 향상에 관한 사항을 단체교섭의 대상으로 할 수 있도록 정하고 있기 때문에 법문상으로 보면, 교원노조법의 교섭대상 범위가 공무원노조법의 교섭대상 범위보다 넓게 규정된 것으로도 볼 수 있다.¹⁵⁰⁾ 문제는 교원노조법이 명시하고 있는 경제적·사회적 지위 향상이라는 사항이 모호하다 보니, 단체교섭의 대상 범위가 해석을 통해서 개별적으로 판단이 되어야 하는 부분이 있기 때문에 실제 단체교섭 과정에 있어 노사 당사자 간의 혼란 및 갈등이 적지 않게 존재하고 있고, 교섭의 장기화를 유발시키는 측면이 없지 않다.

이상과 같은 문제와 관련한 연구에 따르면, 교원 노사관계의 근본적인 인식 차이의 출발은 교섭대상 여부에 대한 인식의 차이에서 기인하는 것으로 판단되고 있다. 이는 불공정에 대한 인식조사 결과에서도 나타나는데 교원노조는 교섭대상 선정 자체가 불공정하다는 주장이고, 사용자(교육부, 교육청) 측은 교섭대상이 아닌 내용에 대한 교섭요구가 무리라는 인식이 있다. 이러한 논란의 소지를 피하기 위해서는 교섭대상에 대한 명확한 법제가 선행되어야 한다는 주장이 제기되고 있다.¹⁵¹⁾

148) 물론 교원노조법 제7조 제1항에 따라, 단체협약의 내용 중 법령·조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 위임을 받아 규정되는 내용에 대해서는 단체협약으로서 효력을 갖기 어려운 부분이 있기는 하지만, 이러한 규율은 단체교섭 대상에서 당연히 제외된다는 의미는 아니고, 합의한 사항이 사후적으로 법령·조례·예산 등에 저촉되는 경우 단체협약으로서의 효력을 부인한다는 의미이므로 단체교섭 내지 비교섭 대상을 분명히 정해야 하는 문제는 남게 된다.

149) 이 정 외, 「공무원·교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2015, 128-129면

150) 이러한 부분과 관련해, 일각에서는 공무원과 교원이 공공부문이라는 점에서는 동일하지만, 교섭상대방의 측면에서 볼 때, 교원의 경우 사립학교 교원이 있는 점 등을 고려해서 입법적으로 차이를 둔 것으로 보고 있다. 이와 관련해서는 이승욱 외, 「공무원·교원 단체교섭 해외사례 연구 및 시사점」, 고용노동부 연구용역보고서, 2017, 416면

이러한 부분의 개선과 관련해, 참고로 교원지위 상의 교섭·협약은 교원노조법 시행 이전부터 교원의 지위 및 전문성 향상 등을 목적으로 법적 차원에서 교원단체에게 부여한 것으로 교원노조의 단체교섭과 달리 교섭·협약 결과에 대해서는 법적 효과가 부여되지 않는다. 다만, 교원지위향상을 위한 특별법상의 교섭·협약이 교원노조의 단체교섭 시행 이전 단계인 전신(前身)의 성격을 갖는다는 점, 그리고 교섭·협약은 별도의 법적 효과도 없음에도 불구하고 그 대상을 엄격히 구분하고 있는데 비해, 규범적 효력을 갖는 교원노조법의 단체협약에 대해서는 교원의 경제적·사회적 지위 향상과 관련한 사안이라는 교섭 대상에 제한이 없다고 해석하는 것에는 한계가 있을 수 있다는 점을 고려하면, 교원노조법에도 교원지위법에 준하는 교섭·비교섭 대상이 보다 명확하게 규율될 필요가 있다.

6. 교원노조의 단체교섭 대상과 교원단체의 교섭·협약 사항의 관계 문제

현행 교원노조법은 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 단체교섭과 단체협약을 체결할 권한을 가진다고 명시하여(동법 제6조 제1항), 교섭대상을 법적으로 명시하고 있으며, 단체교섭을 통해 단체협약을 체결할 경우에는 규범적 효력을 인정하고 있다.

이러한 부분과 관련하여, 현실적으로 문제가 되는 것은 교원기본법 및 교원지위법상 교원단체¹⁵²⁾의 교섭·협약 사항과 교원노조법상 단체교섭 대상과의 관계가 명확하지 않아 노사 당사자 및 이해 관계자 간에 적지 않은 갈등의 소지가 존재한다는 것이다. 즉, 교육기본법 제15조 제1항¹⁵³⁾에 따른 교원단체는 교원의 전문성과 지위 향상을 위하여 시·도 교육감이나 교육부 장관과 교섭·협약할 수 있으며(동법 제11조 제1항), 여기서 교섭·협약할 수 있는 대상은 교원의 처우 개선, 근무조건 및 복리후생과 전문성 신장에 관한 사항으로 정하고 있고,¹⁵⁴⁾ 교육과정과 교육기관 및 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항

151) 백중섭 외, 「교원노사관계 불공정 관행의 사례연구」, 한국교육개발원, 2012, 125면.

152) 교원단체의 법적 근거는 헌법 제31조의 교원지위 법정주의와 교원의 자주성·전문성·정치적 중립성의 보장 정신에 기초하여 교육기본법 제15조, 그리고 민법 제32조에 두고 있다. 다시 말해 교원단체는 교육의 주체인 교원의 신분과 지위 및 권리 보장, 그리고 교원들을 위한 이익단체로서의 합법적인 단체이며, 이는 헌법 및 교육관계법령에서 규정하고 있는 교원신분의 특수성과 교직의 특수성에 기초하고 있다(윤중혁·김철, 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률의 입법정책적 개선방안」, 한국교육개발원, 2014, 105면 참고).

153) 제15조(교원단체) ① 교원은 상호 협동하여 교육의 진흥과 문화의 창달에 노력하며, 교원의 경제적·사회적 지위를 향상시키기 위하여 각 지방자치단체와 중앙에 교원단체를 조직할 수 있다.

154) 교원단체의 교섭·협약사항에 대해서는 교원 지위 향상을 위한 교섭·협약에 관한 규정 제3조에서 구체적으로 규정하고 있다. 그에 따르면, 교섭·협약사항의 범위는 1. 봉급 및 수당체계의 개선에 관한 사항, 2. 근무시간·휴게·휴무 및 휴가등에 관한 사항, 3. 여교원의 보호에 관한 사항, 4. 안전·보건에 관한 사항, 5. 교권 신장에 관한 사항, 6. 복지·후생에 관한 사항, 7. 연구활동 육성 및 지원에 관한 사

은 교섭·협의를 대상이 될 수 없도록 규정하고 있는데(동법 제12조), 이러한 사항들이 교원노조법에 따른 단체교섭 대상과 적잖이 중복될 여지도 많고, 양자 간의 관계가 분명하지 않아 문제되고 있다.¹⁵⁵⁾

주지하다시피, 교원지위법은 교원노조법에 앞서 제정된 법률로써, 교원의 전문성 신장과 지위 향상을 위한 교섭·협의를 그 목적으로 하였고, 교원노조법의 제정 이전에 중요한 역할을 하였다. 이후 교원노조의 합법화를 위한 논의에 있어서 교육기본법과 교원지위법을 개정하는 방식으로 입법적인 고려가 있기도 하였으나, 교육단체의 설립, 조직대상·범위, 교섭과 분쟁해결 절차와 방법 등이 대부분 시행령에 의해 규정됨으로써 법적 안정성과 체계성을 크게 저해할 우려가 있다는 등의 이유로 채택되지 않았다.¹⁵⁶⁾ 이에 따라 교원지위법상의 교원단체와 교원노조법상의 교원노조로 이원화되어 있다.

교원지위법상의 교섭·협의를 교원노조법 시행 이전부터 교원의 지위 및 전문성 향상 등을 목적으로 법적 차원에서 교원단체에게 부여한 것이기는 하지만, 교원노조의 단체교섭과 달리 교섭·협약 결과에 대해서는 단체협약과 같은 규범적 효력이 부여되지 않는다.¹⁵⁷⁾ 일각에서는 교원노조법이 제정된 이상 교원지위법상 교섭·협약 관련 규정은 존립이유를 상실한다는 견해가 있으나,¹⁵⁸⁾ 한국교원단체총연합회(한국교총)¹⁵⁹⁾이 현재에도 교원지위법에 의한 교섭·협의를 계속적으로 하고 있고, 그러한 교섭·협약이 헌법 제33조에 기초한 집단적 노사관계에 있어 단체교섭을 의미하는 것은 아니기 때문에 현재의 상황에서 양법의 관계는 병렬적인 관계로 이해할 필요가 있다는 견해¹⁶⁰⁾가 설득력을 얻고 있다.

항, 8. 전문성 신장과 연수등에 관한 사항, 9. 기타 근무조건에 관한 사항으로 정해져 있다.

155) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 712면.

156) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 712면.

157) 이 정 외, 「공무원·교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2015, 129면. 교원지위법에 합의사항에 대한 법적 규정이나 합의 불이행시 처벌조항이 없는 것에서 드러나듯이 선의의 협의를 기본원칙으로 하고 있는 반면, 교원노조법에 기초한 단체협약에 대해서는 규범적 효력을 인정하고, 불이행시 처벌을 규정하고 있어 차이가 있다.

158) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 713면 참고.

159) 교원노조 출범 이전까지는 ‘한국교원단체총연합회(교총)’가 교원들의 이해관계를 대표하는 단체로써 역할을 해 왔다. 교총은 국내에서는 가장 역사가 오래된 전문직 단체로써 1947년의 ‘대한교육연합회’가 그 전신인데, 대한교육연합회 시절 교사들의 이익을 증진시키기 위한 압력단체로서 활동을 하였지만 그 영향력 행사가 약하다는 지적에 따라 1960년 4·19혁명 이후에 한국교원노동조합을 결성하기도 하였다. 그러다 1961년 5·16 이후 불법으로 규정되어 해체되었다가 1989년 전교조의 출현과 때를 같이하여 1989년 ‘한국교원단체총연합회’란 명칭으로 창립되어 현재에 이르고 있다(손동희, 「교원노사관계 이해와 실무」, 고용노동연구원, 2012, 1면).

160) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 713면; 김갑성, 「교원노사관계 법령해설서」, 한국교육개발원, 2013, 49면

다만, 교원노조법상 교원노조, 교원지위법상 교원단체 모두 교원의 지위 및 처우 향상을 그 목적으로 하고 있고, 단체교섭 대상과 교섭·협약 사항이 크게 보아 상통하는 부분이 없지 않으므로, 교원지위법을 근거로 들어 교원노조의 단체교섭 대상 범위를 논쟁하기 보다는 중·장기적으로는 교원노조법과 교원지위법을 통합하여 문제의 소지가 있는 관련 사항들을 보다 체계적으로 정리하는 방안¹⁶¹⁾에 대해서도 고민해볼 필요가 있다.

7. 위법·불합리한 단체협약의 문제

현행 교원노조법은 임금, 근무 조건, 후생복지 등 교원의 경제적·사회적 지위향상에 필요한 사항에 대해서는 단체교섭 및 단체협약 체결을 할 수 있도록 규정하고 있는 동시에(동법 제6조 제1항), 단체협약의 내용 중 법령·조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령, 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서 효력을 가지지 않도록 규정하고 있다(동법 제7조 제1항).

공무원노조법처럼 교섭/비교섭 대상을 법적으로 분명히 하고, 단체교섭을 통해 체결된 단체협약에 대해서는 규범적 효력을 부여한 것은 아니지만, 교원노조법상 이러한 규율은 적어도 단체교섭의 대상 범위를 법적으로 설정하고, 단체협약으로서 효력이 인정되는 범위를 분명히 하였다는 점에서는 그 의의를 찾을 수 있다. 따라서, 교원 노사관계 당사자는 관계 법령이나 조례, 예산 등을 준수하면서 교원의 경제적·사회적 지위 향상을 도모할 수 있는 합리적인 범위 내에서 단체교섭 및 단체협약을 체결할 것이 요청된다.

문제는 이와 같은 규율체계에도 불구하고, 법령이나 조례 등에 앞서 단체협약의 우선적 효력을 인정하는 사례가 적지 않다는 것이다. 예를 들어, “본 협약에 정한 기준은 근로기준법 등 제반 노동관계법령, ○○의 제 규정 등에 우선하여 적용되며, 협약 기준에 미달하거나 상반되는 사항은 이를 무효로 하고 그 부분은 본 협약에서 정한 기준에 따른다”, “이 협약에 정한 기준은 근로기준법을 비롯한 노동관계법, ○○이 정한 제 규정 및 규칙과 ○○이 조합원과 맺은 개별 근로계약에 우선한다”, “근로기준 및 복무에 관한 사항 중 본 협약과 상위법에 근거하지 아니한 규칙과 행정지침이 서로 충돌하는 경우, 그 사항을 개정한다” 등이 바로 그것이다.

이처럼 법령이나 조례 등에 규정되는 내용에 대하여 노사가 단체협약을 체결하고, 규범적·우선적 효력을 인정하기로 정하더라도 그 부분은 교원노조법 제7조 제1항에 근거해

161) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 713면; 윤종혁·김철, 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률의 입법정책적 개선방안」, 한국교육개발원, 2014, 110면

효력이 없으며, 이는 교원노조법 위반에 해당하는 문제가 있다. 아울러, 법령이나 조례 등의 위임을 받아 제정된 규칙이나 규정 등도 체제상으로는 해석상으로 단체협약보다 그 효력이 우선하므로, 이상에서 예로 든 바와 같이, 노사가 법령이나 조례의 위임을 받은 규칙, 지침 등보다 단체협약의 효력 및 내용을 우선시 적용하는 것도 교원노조법 제7조 제1항에 위반된다.¹⁶²⁾

교원 노사관계에 있어서도 협약자치는 당연히 존중되어야 함이 바람직하지만, 교원노조법 및 관계 법령(국가공무원법 등) 등에 따라 협약자치의 한계도 설정된 만큼 노사 당사자는 그러한 범위를 준수하여, 단체교섭 및 단체협약을 진행할 필요가 있겠으며, 정부는 단체협약 중 위법한 내용이 있는 경우에는 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명할 수 있는 만큼(노조법 제31조 제3항), 주기적이고 적극적인 실태조사 및 확인을 도모할 필요가 있다.

한편, 일각에서는 공공부문의 특수성을 고려하여 교원 노사 당사자가 체결한 단체협약에 대해서도 공공기관의 경영정보 공시제도¹⁶³⁾처럼 공개하도록 하여 노사 당사자의 책임성과 투명성을 제고하고, 국민의 알 권리를 보장할 필요가 있다는 의견들이 제시되고 있다. 현행 교원노조법에서도 단체교섭을 하거나 단체협약을 체결하는 경우에 관계 당사자는 국민여론과 학부모의 의견을 수렴하여 성실하게 교섭하고 단체협약을 체결하도록 정하고 있으며, 그 권한을 남용하여서는 아니된다는 원칙을 규정하고 있는데(동법 제6조 제8항), 이것은 단체교섭의 대상 및 단체협약의 내용이 국가의 법령·예산 및 정책결정에 관한 사항인 경우 국민의 의사가 반영되어야 한다는 점, 그리고 학부모는 단체교섭 및 단체협약의 결과에 영향을 받는 교육의 수요자로서 그 의견을 반영할 필요가 있다는 점을 강조한 규정으로써, 국민의 알 권리를 보장하는 근거규정이라고 보지 않을 수 없다. 따라서, 위에서 언급한 단체협약 공개제도의 도입은 교원 노사관계 당사자로 하여금 법과 원칙에 기반한 단체협약의 체결 및 이행을 도모할 수 있을 것으로 보여지며, 단체협약에 대한 정부의 확인 이외에도 국민들의 감시·감독을 통해 단체협약상 위법성의 문제를 해소해 나갈 수 있다는 점에서 기대가 되고 있다.

참고로 교육 분야에서는 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법¹⁶⁴⁾에 따라 교육관련기관이 보유·관리하는 정보의 공개의무와 공개에 필요한 기본적인 사항을 정하고 있고, 이러한 정보공개는 국민의 알권리를 보장하고, 학술 및 정책연구를 진흥함과 아울러 학교교

162) 고용노동부, 「교원 노사관계 업무 매뉴얼」, 2021.9, 152면.

163) 현행 공공기관의 운영에 관한 법률(제11조)에 따라, 공공기관이 경영정보 공시항목으로 ‘단체협약 등 노조현황’을 포함하고 있다. 즉, 단체협약 협약정보, 임금협약 협약정보, 단체협약상 별도 합의사항, 단체협약 외 별도 합의사항 등을 공시하도록 하고 있다.

164) 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 대한 특례를 규정하고 있다.

육에 대한 참여와 교육행정의 효율성 및 투명성을 제고하는 것을 그 목적으로 하고 있다 (동법 제1조 참고).

이상의 규율의 취지와 교육기관정보공개법상 관련 규정들을 참고해 본다면, 교원 노사관계 당사자가 체결한 단체협약에 대해서도 필요한 범위 내에서 정보를 공개함으로써 국민의 알 권리를 보장하고, 노사관계의 투명성을 제고해볼 수 있을 것이다.

다만, 교원 노사관계에 있어서 국·공립이 아닌 사립 교육관련기관에 대해서는 고용관계 및 노사관계의 당사자 등이 다를 수 있으므로 단체협약의 공개를 의무화함에 있어서는 대상 범위 및 공개 수준, 절차 등이 신중하게 검토될 필요가 있다.

8. 중재기간의 문제

현행 교원노조법은 일반 노조법과 달리, 단체행동권인 쟁의행위를 명시적으로 금지하고 있고(동법 제8조), 이에 따라 노동쟁의¹⁶⁵⁾에 대해서는 쟁의행위의 대상적 수단으로서 조정이나 중재절차를 규정하고 있는데,¹⁶⁶⁾ 문제는 조정과 달리 중재에 대해서는 그 기간에 대해서 별도의 규정을 두고 있지 않아 교원 노사관계의 불안정성을 초래하는 원인 중 하나로 지적되고 있다.

다시 말해, 현행 교원노조법에서는 동법에 따른 단체교섭이 결렬되어 당사자 양쪽이 함께 중재를 신청하거나, 중앙노동위원회가 제시한 조정안을 당사자 중 어느 한쪽이라도 거부한 경우¹⁶⁷⁾ 혹은 중앙노동위원회 위원장이 직권으로 또는 고용노동부장관의 요청에 따라 중재에 회부한다는 결정을 한 경우에 중재 절차를 개시하도록 정하고 있는데(동법 제10조),¹⁶⁸⁾ 조정과 달리 중재에 대해서는 그 기간을 별도로 규정하고 있지 않은 부분은 교원 노사관계를 불안정하게 만드는 요소로 작용될 수 있어 문제가 되고 있다.

참고로 일반 노조법상 중재의 경우 중재에 회부된 날로부터 15일간 쟁의행위를 할 수 없다고 명시하여 사실상 중재기간을 15일로 규정하고 있다. 물론 교원노조의 경우 쟁의행위를 금지하고 있어 중재기간을 둔다고 하는 것이 큰 실익이 없다고 판단할 수 있겠으나, 중재의 경우 단체교섭 결렬로 인한 노동쟁의의 발생과 이후의 조정 절차를 거친 다음 단계의 수단이니 만큼 쟁의행위의 금지 여부를 떠나 중재기간이 과도하게 길어지게 될 경우

165) 교원노조법은 공무원노조법과 달리 일반 노조법상 노동쟁의의 개념을 그대로 사용하고 있다.

166) 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 747면.

167) 공무원 노동관계 조정위원회(전원회의)의 중재 회부 결정에 의하여 중재절차가 개시되는 공무원노조법과 달리 조정안을 거부한 경우에도 중재절차가 개시된다.

168) 일반노조법이나 공무원노조법에 비하여 중재의 개시 요건을 넓게 인정하고 있다.

이는 교원 노사관계의 불안정성을 초래하는 문제가 될 수 있다.

이러한 문제에는 크게 2가지 대처가 가능할 것으로 보인다. 먼저, 현행 교원노조법에서는 일반 노조법상 중재 절차와 관련한 상당수의 규정(동법 제62조부터 제65까지, 제66조 제2항, 제69조부터 제70조까지)을 적용 배제하고 있으므로(동법 제14조 제2항), 일반 노조법상 중재기간과 관련한 규정(제63조)을 유추 적용해볼 수 있다. 다만, 일반 노조법상 해당 규정은 중재 시의 쟁의행위를 금지하는 규정으로서의 성격을 가지고 있다는 점을 고려해본다면, 유추 적용이 쉽지 않을 수 있으므로 입법적인 개선을 통해 중재기간을 일반 노조법에 준용하여 기간을 설정하거나, 또는 조정기간에 준하여 기간을 설정하는 방안¹⁶⁹⁾ 등이 검토될 수 있다.

중재는 노동위원회가 양 당사자를 구속하는 중재재정을 내리는 절차이므로 조정과 달리 노사의 자주적 해결 원칙과는 거리가 먼 조정(調整)제도인 점¹⁷⁰⁾을 고려한다면, 그 기간(예, 15일)은 길게 설정될 필요가 없는 반면, 교원노조법(동법 제9조 제3항)은 공무원노조법(동법 제12조 제4항)과 달리 조정에 있어 기간 연장 규정을 두고 있지 않은 점¹⁷¹⁾을 고려한다면, 중재기간(예, 조정기간에 준하여 30일)은 합리적으로 설정될 필요가 있을 것이다. 입법적 개선에 있어서 참고해 볼 필요가 있다.

9. 부당노동행위 및 형사처벌의 문제

현행 교원노조법은 부당노동행위 및 그 위반 시 제재에 대해서는 달리 규정하고 있지 않으며, 일반 노조법상의 규율을 따르도록 하고 있다. 즉, 교원노조법은 부당노동행위와 관련하여, 일반 노조법상 부당노동행위 관련 규정(제81조¹⁷²⁾ 이하) 및 그 제재 규정(제90조)을 그대로 따르고 있다.

그런데 문제가 되는 것은 공무원노조법상 규율과 달리 교원노조법에서는 부당노동행위에 따른 형사처벌 규정이 적용되고 있다는 점이다. 다시 말해, 공무원노조법에서는 교원노

169) 남경래 외, 「공무원·교원노동조합운영 실무」, 중앙경제, 2006, 335면; 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」(제2판), 박영사, 2023, 748면.

170) 김형배·박지순, 「노동법강의」(제12판), 신조사, 2023, 687면. 노사자치의 원칙에 비추어 본다면, 교원노조법에서 공무원노조법과 같이 조정기간을 연장하는 규정을 두고, 중재기간에 대해서는 일반 노조법상 기간 정도로 규정을 두는 것이 바람직할 수도 있다.

171) 교원노조법은 공무원노조법과 달리 노사 당사자가 조정안을 거부한 경우에도 중재절차가 개시된다는 측면을 고려하면, 조정과 중재절차가 순차적으로 진행되고, 공무원노조법과 달리 기간 연장규정을 두고 있지 않은 조정기간에 준하여 중재기간을 두는 것도 합리적인 대안이 될 수 있다.

172) 제81조 제1항 제2호 단서는 교원 노동조합에 대하여 적용하지 않도록 정하고 있다(교원노조법 제14조 제2항).

조법과 마찬가지로 부당노동행위와 관련한 기본적 규율은 일반 노조법에 따르면서도 그 위반시 제재에 대해서는 공무원 노사관계의 특수성을 고려하여, 적용을 배제하고 있는 반면, 교원 노조법에서는 부당노동행위 시 형사처벌 규정이 적용되도록 규율을 취하고 있어 형평성의 문제가 제기되고 있을 뿐만 아니라, 현실적으로는 이러한 제재 규정을 활용해 노사 당사자 간 불합리한 관행이 발생하기도 한다. 특히 앞에서 살펴본 단체교섭의 대상과 관련해, 사용자 측이 비교섭 대상으로 판단하여 교섭을 거부하였을 때, 사후적으로 그것이 단체교섭의 대상으로 인정될 경우 단체교섭 거부에 따른 부당노동행위의 성립과 그 형사처벌이 내려질 수 있다는 것이다.

참고로 헌법재판소¹⁷³⁾는 공무원노조법에서 부당노동행위 및 구제명령 위반에 대해 형사처벌을 금지하는 것은 공무원 노사관계의 특성을 고려한 합리적 근거에 기한 것으로 보고 있다. 즉, 입법자가 사용자의 부당노동행위에 대한 구제방법으로 민사상의 원상회복주의를 채택하고 형사상의 처벌을 배제하는 것은 정부 교섭대표를 형사처벌하지 않는다고 하여 부당노동행위가 남발할 우려는 현실적으로 크지 않음에 반하여, 형사처벌을 할 경우 부당노동행위를 둘러싼 형사 고발 등으로 불필요한 행정력이 소모되고 공직사회가 갈등에 휩싸이게 되는 등의 부작용이 우려될 수 있고, 사용자의 부당노동행위를 형사처벌하는 문제에 있어서 일반 근로자와 공무원인 근로자를 차별하는 데는 합리적인 이유가 있다고 보고 있다.

이상과 같은 규율 취지를 고려한다면, 교원 노조법에서도 부당노동행위 시 형사처벌 규정을 적용하는 부분에 대해서는 재고의 여지가 있다. 예를 들어, 유·초·중등 교원의 경우 대부분 국·공립학교에 소속된 교육 공무원의 지위를 가지고 있기 때문에 부당노동행위가 남발할 우려가 현실적으로 크지 않을 뿐만 아니라, 부당노동행위를 둘러싼 형사 고발 등으로 적지 않은 갈등과 행정소요 등이 발생하는 문제가 있기 때문에 공무원노조법과 같이 규율의 형평성을 기할 필요가 있다. 현행 부당노동행위 제도는 원상회복 주의와 처벌주의를 병용하고 있는 특수한 규율인데, 공무원 및 교원 노동조합에 대해서는 처벌주의가 아닌 다른 제재를 모색해볼 필요가 있을 것이다.

V. 입법정책적 개선방안

교원 노사관계에 있어서 법치주의 확립을 위한 개선방안은 크게 법·제도 측면의 개선과 정책적 측면의 개선으로 나누어 다음과 같이 살펴볼 수 있다.

173) 헌법재판소 2008. 12. 26. 선고 2005헌마971,1193,2006헌마198(병합) 전원재판부 결정

1. 법·제도 측면의 개선

(1) 단체교섭 요구 시기의 명확화

복수노조 및 교섭창구 단일화 절차를 거쳐 체결한 단체협약이 있을 경우 교섭시기의 문제에 대해서는 입법적 흠결이 존재하는 만큼 관련 규정의 해석에 대한 유추적용 내지 입법적 개선을 모색해볼 수 있다.

그 중 입법적 개선과 관련한 방안을 정리해보면, 교원노조법 제14조 제2항에 따라 교섭창구단일화를 통한 단체협약이 존재할 경우의 교섭 요구 시기를 규정한 일반 노조법 시행령 제14조2의 직접적인 적용은 구조상 어려운 부분이 있다면, 교원노조법 시행령 제3조에 관련 사항을 추가해 보는 것이다.

예를 들어, 교원노조법 시행령 제3조 제2항을 신설하여, “노동조합의 대표자는 단체협약이 있는 경우에는 법 제6조 제4항 및 제7항에 따라 그 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다. 다만, 단체협약이 2개 이상 있는 경우에는 먼저 이르는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 교섭 상대방에게 교섭을 요구할 수 있다”고 정리하는 것이 바로 그것이다.

[표2-18] 단체교섭 요구 시기 규정 방안

현행	개선방안
제3조(단체교섭 요구 및 절차 등) <신설>	제3조(단체교섭 요구 및 절차 등) ② <u>노동조합의 대표자는 단체협약이 있는 경우에는 법 제6조 제4항 및 제7항에 따라 그 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 사용자에게 교섭을 요구할 수 있다. 다만, 단체협약이 2개 이상 있는 경우에는 먼저 이르는 단체협약의 유효기간 만료일 이전 3개월이 되는 날부터 교섭 상대방에게 교섭을 요구할 수 있다.</u>

이러한 방안은 노동조합의 교섭 요구 시기와 관련한 사항을 교원노조법 내에 명확하게 규정하고, 현행 교원노조법상의 입법적 흠결을 보완할 수 있는 방안이라고 할 수 있다.

(2) 단체교섭 대상의 명확화

단체교섭 비교섭 대상의 문제에 대해서는 교원노조법 및 관련 법령 등의 체계적 해석을

통해 교섭, 비교섭 대상 여부를 개별적으로 판단해볼 수도 있겠지만, 비교섭 대상을 명확히 하지 않음으로써 소모적인 갈등이나 교섭의 장기화가 초래되고 있는 부분을 고려해본다면, 입법적 개선에 대해서도 고민해보지 않을 수 없다.

이와 관련해서는 첫째, 이미 오래 전부터 논의가 있어 왔고, 가장 현실적인 방안으로써 공무원노조법상 비교섭 대상을 교원노조법에도 동일하게 규정하는 방안이 있다. 즉, 공무원노조법 제8조 제1항에서는 단체교섭권(단체협약 체결권)을 기본적으로 규정하면서도 “다만, 법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항은 교섭의 대상이 될 수 없다.”고 하여 비교섭 대상을 명시적으로 규정하고 있는데, 교원노조법 제6조에서도 동일한 형식으로 비교섭 대상을 정리하는 것이다.

이러한 대안과 관련해서는 현행 21대 국회에 정경희 의원¹⁷⁴⁾이 대표발의한 교원노조법 개정안에서도 동일한 취지의 내용¹⁷⁵⁾을 제안하고 있다.

[표2-19] 단체교섭 비교섭 대상 규정 방안: 공무원노조법 참고

현행	개선방안
제6조(교섭 및 체결 권한 등) ① 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.	제6조(교섭 및 체결 권한 등) ① 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. <u>다만, 법령 등에 따라 임용권자 등이 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 그 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항은 교섭의 대상이 될 수 없다.</u>

교원 역시 원칙적으로 공무원의 지위를 지니고 있고, 교육부나 고용노동부의 노동정책 실무에서도 비교섭 사항을 판단함에 있어서 공무원노조법상의 그것을 주요하게 참고해 왔

174) 정경희 의원은 공무원노조법과 교원노조법은 단체교섭 예외 사항을 규정하고 있지 않아 학생과 학부모의 권리가 침해될 여지가 있다고 보고 있으며, 교섭의 대상이 될 수 없는 예외 사항을 명확히 규정할 필요성을 강조하고 있다.

175) 제6조 제1항 단서를 신설하여, “다만, 법령에 따라 국가 또는 지방교육자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정에 관한 사항, 임용권의 행사 등 기관의 관리·운영에 관한 사항으로서 근무조건과 직접 관련되지 아니하는 사항은 교섭과 단체협약 체결의 대상이 될 수 없다.”의 내용을 추가하는 것을 제안하고 있다. 공무원노조법의 경우와 달리, 개정안은 교섭대상이 될 수 없을 뿐만 아니라 단체협약 체결 대상도 될 수 없다고 규정하고 있는 점에서 그 차이가 있다.

다는 사정을 고려해 본다면, 교원노조법에서도 공무원노조법과 동일·유사한 비교섭 사항을 입법적으로 두는 것이 현실적인 수용도를 제고하고, 공무원과 교원 간의 형평성 문제 등을 해소할 수 있다는 점에서 의미를 가질 수 있다. 다시 말해, 교섭·비교섭 사항을 둘러싼 노사 간의 분쟁과 이로 인해 단체교섭이 지연되는 문제를 줄이고, 시·도별 교육감의 의지, 노동조합의 교섭력 등에 따라 지역별로 단체교섭 의제가 달리 결정되는 문제를 해소할 수 있다는 점에서 그 타당성이 인정될 수 있을 뿐만 아니라, 공무원노조법 및 교원지위법은 비교섭 사항을 명시하고 있는데, 교원노조법은 그러하지 않아 정책결정 사항 등 불합리한 사항이라 하더라도 교섭을 통해 단체협약으로 체결되는 경우가 있고, 이 경우 시정명령 등을 통한 신속한 개선지도에 한계가 있을 수 있다는 점을 감안할 때, 그 개선의 필요성은 인정될 수 있을 것이다.¹⁷⁶⁾

둘째, 교원 노사관계의 특수성¹⁷⁷⁾이 고려되어야 하므로 공무원노조법상 비교섭 사항을 동일하게 규정하는 것은 바람직하지 않다는 지적이 있다면, 교원지위법상 교원단체의 교섭·협약사항과 교원노조법상 단체교섭 대상을 상호 검토하여 정비하는 방안이 있다. 교원지위법과 교원노조법 간의 입법적 발전과정과 상호 간 규율사항을 대비해 본다면, 단체교섭 비교섭 대상에 있어서도 교원지위법상의 규율을 참고하여 입법적으로 명확히 정리하고, 세부 사항에 대해서는 공무원노조법의 경우와 같이 시행령을 통해서 구체화하는 방안이 있다. 즉, 교원지위법에서는 교육기관의 관리·운영에 관한 사항은 교섭·협약의 대상이 될 수 없다고 규정하고 있는데, 교원노조법에서도 기관의 관리·운영에 관한 사항 등에 대해서는 비교섭 대상임을 명확히 규정하는 것이다.

[표2-20] 단체교섭 비교섭 대상 규정 방안: 교원지위법 참고

현행	개선방안
제6조(교섭 및 체결 권한 등) ① 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.	제6조(교섭 및 체결 권한 등) ① 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. <u>다만, 교육과정과 교육기관 및 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항은 교섭의 대상이 될 수 없다.</u>

176) 정경희 의원 대표발의안에 대한 전문위원 검토보고서 참고.

177) 예를 들어, 교원 노사관계에 있어 사립학교 교원의 경우 공무원의 신분을 가지고 있는 것은 아니고, 교섭구조 및 교섭사항에 있어서도 차별성을 가질 수 있어야 한다는 지적이 있을 수 있다.

원칙적으로 단체교섭의 대상에 있어서 그 내재적 한계로 경영권과 관련한 사항은 포함되지 않는다고 볼 수 있고, 기관의 관리·운영에 관한 사항도 경영권 영역에 속하는 영역이므로 굳이 입법적으로 명시하지 않아도 될 사항이기는 하지만, 교원지위법과의 형평성 문제를 해소하고, 비교섭 대상을 보다 명확히 규율하는 방향을 모색한다면, 하나의 대안이 될 수 있을 것이다.

그밖에도 일각¹⁷⁸⁾에서는 교원노조법상 비교섭 대상 문제의 근본적인 원인은 일반법인 노조법에서 단체교섭의 대상에 대해 명시하고 있지 않다는 점을 지적해, 교원노조법에서의 비교섭 사항의 명시적 규정보다는 일반 노조법에서 입법·정책적으로 단체교섭의 대상을 규정하는 방안도 제시된다.

[표2-21] 단체교섭 대상 규정 방안: 일반 노조법 개정

현행	개선방안
제29조(교섭 및 체결권한) ① 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.	제29조(교섭 및 체결권한) ① 노동조합의 대표자는 <u>근로조건 및 근로조건과 밀접하게 관련된 사항의 유지·개선, 조합활동·단체교섭의 방법 및 절차 등 집단적 노사관계, 그 밖에 근로자의 경제적·사회적 지위 향상에 관한 사항에 관하여</u> 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

즉, 실무에서 이루어지는 혼선을 피해 단체교섭의 대상을 통일적·체계적으로 정립하기 위해서는 일반 노조법에서 단체교섭의 대상을 명확히 규정하는 것이 노사 갈등을 본질적으로 해소하고 관련 분쟁을 줄일 수 있다고 한다. 이 역시 중·장기적으로는 하나의 대안으로 검토될 수 있을 것이다.

(3) 중재기간의 명확화

중재기간 미설정에 따른 교원 노사관계의 불안정 문제에 대해서는 다음과 같은 개선방안이 검토될 수 있다. 첫째, 현행 교원노조법에서는 일반 노조법상 중재 절차와 관련한 상당한 규정을 적용배제하고 있는데, 이때 일반 노조법상 중재기간과 관련한 규정을 준용하는 것은 중재와 관련한 양 법령의 내용과 성격을 달리하는 측면이 없지 않으므로 입법적

178) 김갑성, 「교원노사관계 법령해설서」, 한국교육개발원, 2013, 10면.

개선을 통해 일반 노조법의 경우를 고려하여 기간을 설정하는 방안이 있다. 즉, 일반 노조법상 중재와 마찬가지로 15일의 기간을 두어 교원노조법상 중재와 관련한 규정에 추가하는 방안(예, “중재는 개시된 날부터 15일 이내에 마쳐야 한다”)이다.

[표2-22] 중재기간 명시 방안: 일반 노조법 중재기간 고려

현행	개선방안
제10조(중재의 개시) 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중재(仲裁)를 한다. <신설>	제10조(중재의 개시) ① 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중재(仲裁)를 한다. ② 중재는 개시된 날부터 15일 이내에 마쳐야 한다.

중재는 조정과 달리 노사 당사자의 자주적 해결 원칙과는 달리 제3자가 구속력 있는 결정을 내리는 제도인 점을 고려한다면, 입법적으로 그 기간을 길게 설정할 필요가 없으며, 일반 노조법상의 규율과도 통일성을 기할 수 있는 측면이 있다.

둘째, 교원 노조법의 특수성을 고려하여, 조정기간에 준하여 중재기간을 설정하는 방안¹⁷⁹⁾이 있다(예, “중재는 개시된 날부터 30일 이내에 마쳐야 한다”).

[표2-23] 중재기간 명시 방안: 조정기간 고려

현행	개선방안
제10조(중재의 개시) 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중재(仲裁)를 한다. <신설>	제10조(중재의 개시) ① 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중재(仲裁)를 한다. ② 중재는 개시된 날부터 30일 이내에 마쳐야 한다.

교원 노조법은 공무원노조법과 달리 조정에 있어 기간 연장 규정을 두고 있지 않은 점을 고려해본다면, 중재기간은 일반 노조법상의 그것이 아니라, 교원노조법상 조정기간에 준하여 그 기간을 설정해주는 것이 바람직한 부분이 있다. 즉, 조정기간을 고려하여 중재

179) 유사한 취지로 전윤구 외, 「대학교수노조 조정 진행 과정에서의 문제점 및 개선방안」, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 2022, 109면. 동 연구에서는 교원노조의 쟁의행위가 금지되어 있는 상황에서 조정안 거부로 중재로 이행된 경우 관련 당사자들은 중재결과에 관심을 기울일 수밖에 없으므로 중재기간을 설정하여 당사자의 시기적 예측을 높일 필요가 있다고 본다. 즉, 절차적 예측가능성을 높이기 위하여 30일을 초과하지 않는 범위에서 중재기간을 설정하는 바람직하다고 보고 있다.

기간을 합리적으로 설정하고, 교원 노사 당사자의 예측가능성 등을 확보해줄 필요가 있다는 것이다.

셋째, 교원 노사관계에서 발생한 노동쟁의에 대해서는 원칙적으로 노사 당사자가 스스로 해결해야 한다는 점을 고려해보면, 교원노조법에 있어서도 공무원노조법과 마찬가지로 조정기간을 연장하는 규정을 두고, 중재기간에 대해서는 일반 노조법상 기간 정도로 규정을 두는 방안(예, “조정은 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 30일 이내에 마쳐야 한다. 다만, 당사자들이 합의한 경우에는 30일 이내의 범위에서 조정기간을 연장할 수 있다”, “중재는 개시된 날부터 15일 이내에 마쳐야 한다”)도 고려해볼 수 있다.

[표2-24] 조정·중재기간 명시 방안: 조정기간 고려

현행	개선방안
제9조(노동쟁의의 조정신청 등) ③ 조정은 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 30일 이내에 마쳐야 한다.	제9조(노동쟁의의 조정신청 등) ③ 조정은 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 30일 이내에 마쳐야 한다. <u>다만, 당사자들이 합의한 경우에는 30일 이내의 범위에서 조정기간을 연장할 수 있다</u>
제10조(중재의 개시) 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중재(仲裁)를 한다. <신설>	제10조(중재의 개시) ① 중앙노동위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중재(仲裁)를 한다. <u>② 중재는 개시된 날부터 15일 이내에 마쳐야 한다.</u>

공무원노조법이나 교원노조법 모두 쟁의행위를 금지하고 있고, 노동쟁의가 발생한 경우 우선적인 대응은 조정을 중심으로 하되, 조정이 이루어지지 않은 경우에는 중재가 가능한 구조로 되어 있으므로 교원노조법에 있어서도 공무원노조법과 같이 조정기간 연장하는 규정¹⁸⁰⁾을 두고, 입법적으로 불비인 중재기간에 대해서는 일반 노조법상의 규율을 참고하여 보완하는 방안이라 할 수 있다. 최근 대학 부문의 노사 당사자를 중심으로 중재 및 중재 재정을 활용한 노동쟁의의 해결이 도모되고 있는 점을 고려해 본다면, 중재기간에 대해서도 입법적으로 정비가 필요하다고 볼 수 있다.

180) 같은 취지로 전운구 외, 「대학교수노조 조정 진행 과정에서의 문제점 및 개선방안」, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 2022, 108면. 동 연구에서는 교원노조법상 조정기간이 30일로 고정된 것은 여러모로 부담이 될 수 있다는 점을 지적하며, 조정기간의 연장 가능성을 확보해주는 방안을 제시하고 있다. 다만, 조정기간의 장기화가 교원 노사관계 당사자에게 항상 바람직한 것은 아니고 분쟁의 조기종식도 필요하므로 당사자의 동의를 전제로 10일 내지 15일의 연장이 가능한 방안을 제시하고 있다.

(4) 부당노동행위 및 위반 시 제재 개선

교원노조법은 공무원노조법과 달리 부당노동행위 및 구제명령 위반 시 형사처벌 규정을 적용할 수 있도록 정하고 있는데, 교원 노사관계의 특수성 등을 고려해, 공무원노조법과 같이 그 적용을 제외해주는 방안을 고려해 볼 필요가 있다.

[표2-25] 중재기간 명시 방안: 조정기간 고려

현 행	개선방안
제14조(다른 법률과의 관계) ② …제81조제1항제2호 단서, 제88조, 제89조제1호, 제91조 및 제96조제1항제3호는 이 법에 따른 노동조합에 대해서는 적용하지 아니한다.	제14조(다른 법률과의 관계) ② …제81조제1항제2호 단서, <u>제88조부터 제90조까지</u> , 제91조 및 제96조제1항제3호는 이 법에 따른 노동조합에 대해서는 적용하지 아니한다.

교원 노동조합의 특성상 실제로 부당노동행위를 행한 사용자를 처벌하지 않는다고 하여 부당노동행위가 남발될 우려는 현실적으로 크지 않다고 생각되며, 부당노동행위를 둘러싸고 형사고발이 빈번하게 발생하여 그것을 다루는 과정에서 과도한 행정력이 소모되고, 교원 노사관계 내지 교육현장이 갈등에 휩싸이는 것을 방지하는 측면에서 공무원노조법과 같이 형사처벌 조항을 적용 배제해주는 것은 나름 합리성이 있다고 볼 수 있다. 아울러, 미래지향적 관점에서 노사관계 질서의 선진화를 도모한다면, 부당노동행위 처벌조항과 같은 입법적 규율방식은 재고해 볼 여지가 있다.¹⁸¹⁾

2. 정책적 측면의 개선

한편, 노동정책적 측면에서 교원노조법 및 일반노조법 상의 규율을 적극 활용하는 방안도 있다.

불법 규약의 문제에 대해서는 행정관청 및 노동위원회를 통한 시정명령 제도를 적극 활용하는 방안¹⁸²⁾을 고려할 수 있다. 현행 일반 노조법에서는 노동조합의 규약이 노동관계

181) 김희성·최흥기, 「4차 산업혁명과 합리적 노사관계를 위한 법·제도 개선과제」, 경제사회노동위원회, 2018. 11, 126-128면; 김희성·최흥기, “부당노동행위 처벌조항의 입법사 및 비교법적 고찰”, 「노동법논총」(제46집), 한국비교노동법학회, 2019; 최흥기, “부당노동행위 구제의 개선 및 대안적 검토”, 「사회법연구」(제40호), 한국사회법학회, 2020 등 참고

182) ILO에서도 노동조합의 내부적 행위가 법령을 위반하는 경우 그에 대한 통제는 결사의 자유 원칙에 반하지 않는다고 보고 있다.

법령에 위반한 경우에는 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명할 수 있도록 하고, 그 시정명령을 받은 노동조합은 30일 이내에 이를 이행하도록 규정하고 있다(동법 제21조 제1항 및 제3항).¹⁸³⁾ 교원노조법에서는 이러한 규정의 적용을 배제하고 있지 않으므로 행정관청은 교원 노사관계의 법치주의 확립을 위하여 노동조합 규약의 위법 여부를 구체적으로 확인하고, 위법한 내용이 있을 경우에는 그 시정을 적극적으로 명해야 한다. 규약이 노동조합 내부의 민주성 등을 확보하기 위한 자치규범이기는 하지만, 일반 노조법에서는 규약의 필수 기재사항 등을 비롯하여, 규약의 합법성을 담보하기 위해 다양한 장치를 마련하고 있는 만큼 적극적인 행정지도 등을 통해 교원 노사관계 현장에서 발생하고 있는 불법 규약의 문제를 해소할 수 있어야 한다.

아울러, 유일단체교섭조항이나 위법·불합리한 단체협약의 문제에 대해서도 행정관청 및 노동위원회를 통한 시정명령 제도를 적극 활용하는 방안을 고려하지 않을 수 없다. 현행 일반 노조법에서는 단체협약의 당사자에게 단체협약의 체결일부터 15일 이내에 행정관청에 신고하도록 정하고 있고, 행정관청은 단체협약 중 위법한 내용이 있는 경우에는 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명할 수 있도록 정하고 있는데(동법 제31조 제2항 및 제3항), 교원노조법은 이러한 규정의 적용을 배제하지 않고 있다. 따라서, 행정관청은 교원 노사관계의 법치주의 확립을 위하여 행정관청에 신고된 단체협약에 대해서는 위법한 내용이 있는지 여부를 적극적으로 확인하고, 위법한 내용이 있을 경우에는 노동위원회의 의결을 얻어 그 시정을 명함으로써, 협약자치와 관련한 질서를 올바르게 수립할 필요가 있다. 공무원이나 교원 부문의 위법한 단체협약에 대해서는 그동안의 다양한 시정명령 사례 및 판례 등이 적지 않게 축적되어 있는 만큼 종합적으로 판단 지침이나 가이드라인 등을 마련하여, 일선 행정관청에 배포하거나, 고용노동업무 종사자의 교육 등을 함께 실시할 필요가 있다.

183) 정당한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다(노조법 제21조 제3항 단서).

제3장 공무원 및 교원 노사관계 관련 비교법적 검토

제1절 미국

I. 미국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용

1. 노동3권의 법적 근거

미국은 노동3권, 즉 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 헌법 규정으로부터 찾아보기 어렵다. 다만, 연방대법원은 수정헌법 제1조가 언론, 출판, 집회의 권리를 보장하고 있는 바, 결사의 자유(Freedom of association)는 언론의 자유의 본질적 부분으로 노동3권을 도출할 수 있다고 해석하고 있다.¹⁸⁴⁾

공공부문의 근로자는 수정헌법 제1조에 따라 노동3권을 보장받을 수 있다. 그러나 미국은 연방정부와 주 정부로 구성되는 바, 이에 소속된 근로자는 해당 법률에 따라 노동3권 보장에 차이를 보이고 있다. 즉, 연방 근로자는 1978년 연방공무원개혁법(The Civil Service Reform Act of 1978)(이하 ‘연방공무원개혁법’이라 함)에 따라 단결권과 단체교섭권을 보호받지만, 1947년 태프트 하틀리 법(The Taft-Hartley Act of 1947)에 의해 단체행동권은 금지되고 있다. 반면, 각 주는 당해 법률에 따라 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보호하거나 제한하고 있다.

한편, 미국 교원은 사립학교와 국공립학교의 교사로 구분하고 있는 바, 사립학교 교사는 민간부문 영역에서 1935년 연방노동관계법(The National Labor Relations Act of 1935)에 따라 노동3권이 보호되는 반면, 국공립학교 교사는 공공부문 영역에서 노동3권이 배제되었다.¹⁸⁵⁾ 다만, 국공립학교 교사는 1912년 Lloyd - La Follette 법(The Lloyd - La Follette Act of 1912)에 따라 공공부문의 근로자로서 단결권을 보장받게 되었다.¹⁸⁶⁾ 또한 국공립학

184) 연방 대법원은 수정헌법 제1조에 따라 근로자의 단결권, 정치적 또는 입법적 행위, 평화적 시위 등에 적용된다고 판시하고 있다[Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496 (1939); Thornhill v. Alabama 310 U.S. 88 (1940)]; 다만, 연방대법원은 헌법상 파업권을 인정하거나 결정한 바가 없다(The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, <https://www.hrw.org/reports/2000/uslabor/USLBR008-05.htm>).

185) National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022, at 2.

186) Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 105.

교 교사는 1962년 케네디 대통령의 행정명령(Executive Order No. 10988)에 따라 단체교섭을 보호받을 수 있는 발판을 마련하였다.¹⁸⁷⁾ 그럼에도 불구하고 2022년 기준, 35개 주와 콜롬비아 특별구역만이 단결권과 단체교섭권을 보장하고 있는 반면, 6개 주(조지아, 미시시피, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 텍사스, 아칸소 주)는 공공 근로자의 단체교섭을 법에 따라 명시적으로 금지하고 있다. 나머지 9개 주(알라배마, 에리조나, 콜로라도, 켄터키, 루이지애나, 유타주, 버지니아주, 웨스트 버지니아주 및 와이오밍주)에서는 주 전체에 걸친 교섭체계는 없으나, 사용자가 교섭을 선택할 경우, 교섭권을 인정하고 부여할 수 있다.¹⁸⁸⁾

2. 노동3권의 내용

(1) 단결권과 단체교섭권

연방 근로자의 단결권과 단체교섭권은 연방공무원개혁법 제3조 (10)에 의해 보장된다. 연방공무원개혁법 제3조 (10)은 “노동단체(Labor organization)를 설립하고 노동단체를 통하여 단체교섭하고 노동단체에 가입할 수 있는 연방 근로자들의 권리는 공익과 효과적인 공공사업에 대해 영향을 미치는 결정에 있어 이 법 내에 특별히 인정되어야 한다.”고 규정하고 있다.¹⁸⁹⁾ 특히, 연방공무원개혁법 제7102조는 “각각의 근로자는 자유롭게 그리고 어떠한 처벌과 보복의 두려움 없이 노동단체를 설립, 가입, 원조할 권리 또는 그러한 행위를 하지 않을 권리를 갖으며 행사할 권리를 보호받는다.”고 규정하여 단결권의 근거가 되고 있으며¹⁹⁰⁾ 연방공무원개혁법 제7114조 (a)(4)는 “기관과 교섭대표는 단체협약을 체결하기 위해 성실하게 만나 협상하여야 한다.”고 하여 단체교섭권의 법적 근거를 제시하고 있다.¹⁹¹⁾ 특히, 연방공무원개혁법 제7103조는 “근로자는 기관에 고용된 자 또는 동법 제7116조에 따라 부당노동행위로 인해 고용이 중단된 자 그리고 연방노사관계국의 규칙에 따라 결정되어, 정규직 및 실질적으로 동등한 고용을 얻지 못한 자를 의미한다”고 규정하고 있

187) National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022, at 2(케네디 대통령의 행정명령은 연방공무원 조합을 교섭단위로 인정하여 정부당국과 교섭할 수 있는 단체교섭권을 보장하였다).

188) National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022, at 2, 3(대학 교원의 경우, 25개 주만이 전문대학과 4년제 대학의 교수들에게 교섭권을 인정하고 있는 반면, 9개 주는 금지하고 있다. 13개 주는 주 전체의 교섭체계와 금지 조항도 없으나, 개별기관이 교섭권을 인정하고 부여할 수 있도록 선택하고 있다).

189) Civil Service Reform Act of 1978, Pub. L. No. 95-454, § 3; 5 U.S. Code § 7114(b) - Representation rights and duties

190) 5 U.S.C. § 7102 (2017).

191) 5 U.S.C. § 7102(2) (2017).

다. 즉, 해고자가 분쟁상태에 있는 경우, 근로자로서 권리(노조 자격)를 유지할 수 있다. 다만, 고용이 조합원 가입의 조건이 아니기 때문에 해고자의 노조가입은 제한되지 않는다.¹⁹²⁾

한편, 1912년 Lloyd - La Follette(The Lloyd - La Follette Act of 1912) 법은 국공립교사를 포함한 연방 근로자에게 노동조합을 조직하거나 가입할 권리를 보장하고 있다. 그 내용을 살펴보면, 개별적으로 또는 집단적으로 의회 또는 의원에게 청원하거나 하원 또는 그 위원회 또는 의원에게 정보를 제공할 근로자의 권리가 간섭받거나 거부될 수 없다.¹⁹³⁾ 국공립학교 교사의 단체교섭권의 경우, 전술한 바와 같이 1962년 케네디 대통령의 행정명령에 따라 단체교섭을 보호받을 수 있는 발판을 마련하였고 이 행정명령은 1969년(닉슨 대통령)과 1975년(포드 대통령)에 후속적으로 연장되었다.¹⁹⁴⁾ 그 후 연방공무원개혁법이 연방 근로자의 단체교섭권을 법률로 보장함으로써 국공립학교 교사들에게도 단체교섭권이 보장되었다.¹⁹⁵⁾

(2) 단체행동권

연방 근로자의 단체행동권은 태프트-하틀리 법 제305조에 의해 금지된다. 태프트-하틀리 법 제305조는 “정부기업을 포함한 미국 또는 기관에 의해 고용된 개인(Any individual)이 파업에 참가하는 것은 불법이다.”라고 규정하고 있으며, “미국 또는 기관에 의해 고용된 개인이 파업을 하는 경우, 그는 즉각적으로 해고되고 그의 공무원 지위가 박탈되며 3년 동안 미국 또는 기관에 의해 재고용될 자격을 상실한다.”고 규정하고 있다.¹⁹⁶⁾ 결론적으로, 연방 근로자는 단결권과 단체교섭권은 인정되나 단체행동권은 인정되지 않는다는 것을 알 수 있다. 다만, 연방공무원개혁법은 단결권과 단체교섭권에 배제되는 자를 이 법 내에 나열하고 있다. 즉, 연방공무원개혁법 제7103조 (a)(2)와 (3)은 동법에 의해 보호받지 못하는 근로자와 기관을 열거하고 있는 바, 근로자로 포함되지 않는 자는 ① 외국인 또는 비시민권자 ② 군인 ③ 감독자 또는 관리인 ④ 해외업무 담당자 또는 근로자 ⑤ 동법 제

192) Unions and Employee Choice Rights: A Five Country Comparison, at 17, http://www.labourwatch.com/docs/research/five_country_international_labourLaw_comparison.pdf

193) 5 U.S.C. § 7211 (1978)(Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 105)

194) Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 106.

195) Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022, at 106.

196) The Taft-Hartley Act § 305,

7311조를 위반하여 파업에 참가한 자로 규정되어 있다.¹⁹⁷⁾ 반면, 기관에 포함되지 않는 곳은 ① 일반회계국¹⁹⁸⁾ ② 미연방수사국 ③ 미중앙정보국 ④ 미국가안보국 ⑤ 테네시벨리 사업단 ⑥ 연방노동관계국(The Federal Labor Relations Authority) ⑦ 연방공무원 쟁의조정 위원회 ⑧ 미국토안전부 비밀수사국과 비밀수사부로 규정되어 있다.¹⁹⁹⁾ 주 또는 지방정부 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권은 해당 주가 법률을 제정하여 이러한 권리를 보장하고 있느냐에 따라 다르다.²⁰⁰⁾ 예를 들어, 31개 주와 콜롬비아 특별구역은 주 정부 근로자를 위해 단체교섭권을 인정하고 있고 11개 주는 몇 개 영역(경찰, 소방관, 교사 등)에 해당하는 주 정부 근로자에게 단체교섭권을 보장하고 있다.²⁰¹⁾ 반면, 8개 주는 공공부문의 단체교섭권을 전면적으로 금지하고 있다.²⁰²⁾ 특히, 단체행동권(파업권)은 단지 12개 주에서 허용되고 있는 것으로 파악된다.²⁰³⁾

한편, 국공립학교 교사의 파업 등 단체행동권은 공공부문의 근로자와 마찬가지로 12개 주에서 허용하고 있다.²⁰⁴⁾ 즉, 12개 주 이외의 주들은 국공립학교 교사들에게 단체교섭권을 인정하고 있을 뿐 파업권을 인정하지 않는다. 특히, 다만, 공공부문의 노동법은 교섭과정에서 발생하는 분쟁과 관련하여 대안적 해결방식(조정, 중재, 사실확인 등)을 규정하고 있다.²⁰⁵⁾

197) 5 U.S.C. § 7103(a)(2) (2017) (① an alien or noncitizen of the United States who occupies a position outside the United States ② a member of the uniformed services ③ a supervisor or a management official ④ an officer or employee in the Foreign Service of the United States employed in the Department of State, the International Communication Agency, the Agency for International Development, the Department of Agriculture, or the Department of Commerce ⑤ any person who participates in a strike in violation of section 7311 of this title)

198) P.L. 96-191 (일반회계국은 연방공무원개혁법에 따라 명확히 적용 배제된다고 규정하고 있으나, 1980년 일반회계국 인사법(The General Accounting Office Personnel Act of 1980)은 일반회계국 근로자에게 단결권과 단체교섭권을 부여하고 있다); Alexandra Hegji, Federal Labor Relations Statutes: An Overview, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012), at 31.

199) 5 U.S.C. §7103(a)(3) (2017) .

200) Barbara Fick, Collective Representation of Workers in the United States: Evolution of Legal Regimes Concerning Collective Autonomy and Freedom of Association, Journal Articles Paper 1224 (2013), at 3.

201) Jon O. Shimabukuro, Collective Bargaining and Employees in the Public Sector, U.S. Congressional Research Service Report, at 3-4 (Mar. 30, 2011).

202) Joseph E. Slater, The Assault on Public Sector Collective Bargaining: Real Harms and Imaginary Benefits, Issue Brief, American Constitution Society, at 2 (June, 2011).

203) Michael Hiltzik, Why Public Employees should have the Right to Strike, Oct. 24, 2013; Richard C. Kearney & Patrice M. Mareschal, Labor Relations in the Public Sector, at 245-246 (2014) (Alaska, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Louisiana, Minnesota, Montana, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Vermont).

204) Joseph Slater, The Teachers' Strike of 2018 in Historical Perspective, Marquette Benefits and Social Welfare Law Review, 2019, at 195.

205) SETH HARRIS ET AL., MODERN LABOR LAW IN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS 891-940 (2d ed. 2016).

II. 미국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용

1. 단체교섭 절차

(1) 개관

공공부문의 경우, 연방정부는 연방공무원개혁법에 따라 노사관계를 규율하고 있는 반면, 주와 지방정부는 근로자와 사용자 사이에 단체교섭을 규율하는 연방차원의 노사관계법은 없는 것으로 보인다.²⁰⁶⁾ 다만, 각 주는 개별 법령을 마련하여 단체교섭 절차와 내용을 규정하고 있을 뿐이다. 따라서 각 주와 지방정부는 민간부문의 연방노동관계법을 모델로 노사관계를 규율하고 있는 바, 노사관계를 규율하는 개별법령은 일반적으로 근로자의 권리, 경영권, 행정기구, 교섭단위 결정, 선거절차, 교섭범위, 분쟁해결방식, 부당노동행위, 노조 보호조항 등을 포함하고 있다.²⁰⁷⁾ 연방공무원개혁법은 연방정부 근로자가 노동조합을 선택하여 그 노동조합이 단체교섭 과정에서 근로자의 대표로서 협상하는 절차와 과정을 규정하고 있다.²⁰⁸⁾ 즉, 동법은 노동조합 선택 및 단체교섭과정, 부당노동행위 등을 규정하고 있다는 사실이다.²⁰⁹⁾ 다만, 연방정부 역시 민간부문의 노동조합 선택 및 단체교섭 절차와 유사하지만, 노동조합은 근로자의 비밀·무기명 투표 없이 배타적 교섭대표가 될 수 없다는 것이 차이점이다.²¹⁰⁾ 즉, 연방공무원개혁법 제7111조는 노동조합이 비밀·무기명투표를 통해서만 배타적 교섭대표가 될 수 있다고 규정하고 있다.

한편, 교사 노동조합의 단체교섭은 법률에 따라 사립학교와 국공립 학교로 나뉘어 이루어진다. 사립학교의 경우 교사 노동조합이 연방노동관계법이 해당 학교에 적용이 되는지를 결정하여 단체교섭이 이루어지는 반면, 국공립 학교는 일반적으로 주 노동법에 따라 국공립 학교 지역(Public school districts)과 교사 노동조합 사이에서 단체교섭이 이루어진다.²¹¹⁾ 단체교섭에 관한 법률이 주마다 상당한 차이를 보이고 있으며, 일부 주에서는 구체

206) Alexandra Hegji, Federal Labor Relations Statutes: An Overview, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012), at 32; 전명숙, 미국 공공부문 단체교섭제도 변화연구-위스컨신주 사례를 중심으로, 대한경영학회지 제27권 제10호, 대한경영학회, 2014, 1737면.

207) Michigan Employment Relations Commission, Guide to Public Sector Labor Relations Law in Michigan (Dec. 2013); 전명숙, 미국 공공부문 단체교섭제도 변화연구-위스컨신주 사례를 중심으로, 대한경영학회지 제27권 제10호, 대한경영학회, 2014, 1737면.

208) 5 U.S.C. § 7106, 7114, and 7117 (2017).

209) *Id.*

210) 5 U.S.C. § 7111 (2017) (민간부문의 경우, 노동조합이 Card-Check(Card Authorization)을 통하여 근로자의 과반수 동의를 얻는 경우, 사용자가 그 노동조합을 승인하게 되면, 그 노동조합은 비밀·무기명 투표 없이 연방노동관계위원회가 승인한 배타적 교섭대표가 될 수 있다. 만약 사용자가 그 노동조합을 승인하지 않는 경우, 노동조합은 근로자를 대상으로 비밀·무기명 투표를 통해 과반수의 동의를 얻어야 한다).

211) FindLaw's team, Teachers' Unions and Collective Bargaining: Overview, June 20, 2016, <https://www.findlaw.com/employment/teachers-unions-and-collective-bargaining-overview.html>.

적인 지침과 규칙을 제공하고 있다.

(2) 절차

연방의 단체교섭 절차는 교섭단위 결정-노동조합 선택-노동조합 승인-배타적 교섭대표-교섭의무-서면동의 순으로 이루어진다. 첫 번째 단계는 교섭단위를 결정하는 것이다. 연방 공무원개혁법은 적정한 교섭단위(*An appropriate unit*)를 결정하기 위한 3가지 기준을 제시하고 있다.²¹²⁾ ① 교섭단위는 명확하고 확인 가능한 공통된 이익을 가진 근로자들로 구성해야 한다. ② 교섭단위는 기관과 효과적인 관계를 도모해야 한다. ③ 교섭단위는 기관과 효율적 운영을 도모해야 한다. 최종적으로 연방노사관계국은 어떤 근로자가 비밀·무기명 투표 자격이 있는지를 결정하게 된다.²¹³⁾ 다만, 관리자와 감독자는 전통적으로 교섭단위에 포함되지 않았다면 교섭단위에 포함될 수 없다. 또한 연방공무원개혁법 규정을 집행하는 근로자와 국가 안보에 영향을 미치는 근로자는 교섭단위에서 제외된다.²¹⁴⁾ 두 번째 단계는 연방 근로자들이 노동조합을 선택하는 것이다. 연방 근로자는 노동조합을 선택할 권리가 있으며 해당 기관은 근로자에 의해 선택된 노동조합을 배타적으로 승인해야 한다.²¹⁵⁾ 세 번째 단계는 노동조합을 승인(*Certification*)하는 것이다. 노동조합은 비밀·무기명 투표를 통해서만 근로자 대표로 승인될 수 있다.²¹⁶⁾ 비밀·무기명 투표는 교섭 단위의 근로자 과반수 동의가 있어야 근로자 대표인 노동조합으로 승인된다.²¹⁷⁾ 네 번째 단계는 근로자 대표가 교섭단계에서 배타적으로 교섭대표로서 단체교섭 권한을 행사하는 것이다. 즉, 승인된 노동조합은 배타적 교섭대표로서 교섭단위의 모든 근로자를 대표하는 것이다. 다섯 번째 단계는 양 당사자가 성실하게 교섭의무를 이행하여야 한다. 사용자와 노동조합은 근로조건에 관하여 성실하게(*Good faith*) 교섭하여야 하며,²¹⁸⁾ 각 당사자의 요구가 있는 경우, 교섭의무를 서면으로 단체협약 내 포함할 수 있다.²¹⁹⁾ 다만, 교섭의무가 각 당사자에게 양보 또는 동의를 요구하는 것이 아니다.²²⁰⁾ 성실교섭의무는 협상테이블에 참석하고 합리적 시

findlaw.com/education/teachers-rights/teacher-s-unions-collective-bargaining-state-and-local-laws.html

212) 5 U.S.C. § 7112(a) (2017).

213) 5 U.S.C. §7111(d).

214) Alexandra Hegji, *Federal Labor Relations Statutes: An Overview*, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012), at 35.

215) 5 U.S.C. § 7111 (2017).

216) *Id.*

217) *Id.* (만약, 경합하는 노동조합이 과반수 동의를 못 받는 경우, 재투표가 이루어진다).

218) 5 U.S.C. § 7111 (2017).

219) 5 U.S.C. §§7116, 7103(a)(12) (2017).

220) *Id.*

간과 장소적 만남을 포함하고 있다.²²¹⁾ 마지막 단계는 단체교섭에서 합의한 사항을 서면으로 작성하여 단체협약을 체결하는 것이다.

한편, 전국교사협회(The National Education Association)은 다음과 같이 단체교섭 절차를 진행하고 있다.²²²⁾ 첫 번째 단계는 교섭을 준비하는 것이다. 양 당사자측은 교섭팀을 구성하고 정보를 수집한다. 일반적으로 노동조합의 교섭팀은 헌장(Constitution) 과(또는) 규약(Bylaws)에 명시된 절차를 통해 선정되는 반면, 사측은 사용자에게 의해 지정이 된다. 노동조합 지도부는 조합원들을 만나거나 설문조사를 실시하여 현안을 파악하고 우선순위를 정한다. 이 단계에서 각 팀은 현행 단체협약을 분석하거나 고충처리 과정에서 표면화된 우려 등 개선을 원하는 부분을 파악하기도 한다. 또한 지역 노동조합은 부모님을 포함한 지역사회 파트너들에게 연락하여 몇 가지 제안에 대한 의견을 구하기도 한다. 두 번째 단계는 협상을 진행하는 것이다. 교섭을 시작할 때, 각 교섭팀은 기본 규칙에 합의하고, 합의된 장소에서 만나 협상을 시작한다. 일부 협약 조항은 협약마다 동일하게 유지되며, 당사자들은 일부조항을 수정할 수 있으며, 어느 당사자든 새로운 교섭 주제를 제안할 수 있다. 다만, 이 경우 주법과 법원의 사례들은 의무적, 임의적, 금지된 교섭 사항들을 결정할 수 있다. 세 번째 단계는 협약을 승인하는 것이다. 양 당사자측이 협약을 잠정적으로 합의하면 이를 검토하게 된다. 노동조합은 잠정 협약안을 승인하기 위해 회의(조합원비를 낸 조합원에 한함)를 개최하고, 질문과 의견제시 기회를 갖은 후 비밀·무기명 투표를 시행한다. 의결정족수는 과반수 이상의 투표로 잠정 협약안을 결정할 수 있다. 반면, 사용자측은 학교이사회(School board)의 승인을 받게 된다. 어느 한쪽이 잠정 협약안을 승인하지 않게 되면, 협상 테이블로 돌아가 교섭을 계속 진행하게 된다. 네 번째 단계는 협약 분쟁을 해결하는 것이다. 양 당사자가 합의에 도달할 수 없는 경우, 일반적으로 주법은 분쟁을 해결할 수 있는 방법을 명시하고 있는 바, 조정, 중재 또는 파업, 직장폐쇄를 사용할 수 있다. 공교육에서 파업은 매우 드물지만, 여러 주에서 허용된다.

2. 단체교섭의 대상 및 내용

연방공무원개혁법 제7102조 (2)에 따라 각각의 근로자는 근로자들이 선택한 근로자 대표에 의해 근로조건에 관하여 단체교섭을 할 수 있는 권리를 가진다. 단체교섭의 대상인 근로조건은 “규칙 또는 규정에 의해 성립되었거나 기타 근로조건에 영향을 미칠 수 있는

221) *Id.*

222) National Education Association, COLLECTIVE BARGAINING: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS, at 2-3, https://www.nea.org/sites/default/files/2020-06/CB_What-It-Is-and-How-It-Works1.pdf

인사정책, 관행, 중요문제들을 의미한다.”²²³⁾ 예를 들어, 근로조건이라 함은 근로시간, 사무소 배치, 보육시설, 주차 공간, 타임오프제 등을 말한다. 다만, 이 규정은 연방공무원개혁법이 아닌 다른 연방법에 따라 제공된 정책, 관행 등의 문제들을 포함하지 않기 때문에 급여, 건강보험, 퇴직급여, 기타의 것들은 교섭대상이 될 수 없다.²²⁴⁾ 예를 들어, 일반지침(보수표)에 결정된 급여율은 협상의 대상이 될 수 없다. 특히, 연방공무원개혁법 제7103조 (a)(14)의 단서 규정은 다음과 같은 정책, 행위, 중요문제를 포함하지 않는다고 규정하고 있다. 다음에 해당하는 정책, 행위, 중요문제는 “(A) 제73장의 부속 제3장을 근거로 금지된 정치적 행위 (B) 직위 분류와 관계된 것 (C) 연방법에 특별히 규정된 중요내용에 대한 것”을 말한다.²²⁵⁾ 더불어, 연방공무원개혁법 제7106조 (a)는 경영권에 관하여 교섭대상이 될 수 없다고 규정하고 있다.²²⁶⁾

- (a) 이 조항의 부속조항 (b)와 관련하여, 어떠한 것도 기관의 경영관리인 권한에 영향을 미칠 수 없다.
- (1) 임무, 예산, 조직, 근로자의 수와 기관의 내부안전행위에 대한 결정권
 - (2) 적용 가능한 법에 따라 시행되는
 - (A) 기관의 근로자를 고용, 배치, 지휘, 해고, 유지, 또는 지위 또는 급여의 정직, 면직, 감급, 또는 다른 여타의 징계행위권
 - (B) 업무 배치, 계약 결정, 인사결정권
 - (C) 직위를 결정하는 경우, 이에 대한 임명권
 - (D) 위기상황에서 기관이 수행할 필요가 있는 행위 조치권

다만, 연방공무원개혁법 제7106조 (b)는 다음과 같은 경우 이를 교섭대상에서 배제할 수 없다고 규정하고 있다.²²⁷⁾

- (a) 이 조항의 어떠한 것도 다음과 같은 협상으로부터 기관과 노동조합을 배제할 수 없다.
- (1) 기관의 선발, 조직 부서에 배치되는 근로자의 수, 유형, 직위 또는 직책, 프로젝트 수행, 수행기간, 작업수행의 기술, 방법
 - (2) 이 조항에 따라 기관의 경영관리인이 권한을 수행하는데 필요한 감독절차
 - (3) 경영관리인의 권한을 실행함으로써 불이익을 당한 근로자에게 시행하는 적절한 조치

223) 5 U.S.C. § 7103(a)(14) (2017).

224) 5 U.S.C. § 5332(a)(1) (2017).

225) 5 U.S.C. § 7103(a)(14)(A), (B), (C) (2017).

226) 5 U.S.C. § 7106(a) (2017).

227) 5 U.S.C. § 7106(b) (2017).

반면, 31개 주의 공공 근로자들은 단체교섭권을 가지고 있는 바, 임금, 근로시간, 다른 근로조건을 단체교섭의 대상으로 협의할 수 있다.²²⁸⁾ 다만, 몇몇 주들은 주법에 따라 퇴직 또는 의료 급여에 대한 협상이 제한된다.²²⁹⁾ 예를 들어, 하와이 주법은 사용자와 노동조합 의료급여 신탁 기금에 대한 분담금이 없기 때문에 의료급여를 단체교섭 대상에서 제외하고 있다.²³⁰⁾ 마찬가지로, 아이오와 주의 경우, 퇴직시스템은 단체교섭 대상에서 배제하고 있다.²³¹⁾ 한편, 나머지 11개 주들은 특정 영역의 근로자에게만 단체교섭권을 보장하고 있다. 예를 들어, 와이오밍 주는 단지 소방관에게 단체교섭을 할 수 있는 권리를 주는 바, “시, 타운, 카운티에 소속된 소방관들은 각 지역에서 단체교섭을 할 수 있는 권리를 가지며 임금, 급여율, 근무조건 및 다른 여타의 근로조건에 대해 교섭대리인이 대리할 수 있다.”고 규정하고 있다.²³²⁾

한편, 교사들의 노동조합은 사용자를 상대로 단체교섭을 진행하는 바, 단체교섭의 대상은 다음과 같으나, 이에 제한하지 않는다: 학문의 자유(Academic freedom), 커리큘럼(curriculum), 임금(Wages), 혜택(benefits), 근로시간(Hours), 업무량(workload), 책임(responsibilities), 종신(Tenure), 승진(promotion), 평가절차(Evaluation procedures), 고충절차(Grievance procedures), 퇴직과 연금 혜택(Retirement and pension benefits), 휴가와 병가(Vacation and sick leave) 등이라 할 수 있다.²³³⁾

다만, 의무적 교섭사항(Mandatory Subjects of Bargaining)과 달리 임의적 교섭사항(Permissive Subjects of Bargaining)은 당사자 일방이 교섭사항으로 제안하고, 상대 당사자가 자발적으로 교섭하는 것이다. 따라서 어떠한 당사자도 임의적 교섭사항이 교착상태에 빠지게 되면 협상을 주장할 수 없으며, 어떠한 처벌을 받지 않은 채 협상을 끝낼 수 있다.²³⁴⁾ 또한 임의적 교섭사항에 관한 파업은 위반이 된다.²³⁵⁾ 예를 들어, 임의적 교섭사항은 교섭단위의 정의, 내부노조사항, 관리직원의 고용조건, 교섭시 법원 기자의 사용 등이 있다. 반면, 위법적 교섭사항(Illegal Subjects of Bargaining)은 단체협약에 포함되더라도 강

228) Shimabukuro, *supra* note 18, at 3.

229) *Id.*

230) Haw. Rev. Stat. § 89-9(d).

231) Iowa Code § 20.9.

232) Wyo. Stat. Ann. § 27-10-102.

233) FindLaw's team, Teachers' Unions and Collective Bargaining: Overview, June 20, 2016, <https://www.findlaw.com/education/teachers-rights/teachers-unions-and-collective-bargaining-overview.html>

234) Austinlegal, WHAT ARE MANDATORY, PERMISSIVE, AND ILLEGAL SUBJECTS OF BARGAINING?, February 21, 2022.

235) Subjects of Bargaining, <https://m.usw.org/workplaces/public-sector/2015-conference-material/5-Subjects-of-Bargaining.pdf>

제력이 없는 불법적인 교섭사항이다. 예를 들어, 클로즈 샵을 요구하는 조항, 노동권법 내 유니온 샵 규정, 핫카고 협정, 주 또는 연방 고용법 위반 조항 등이다.

Ⅲ. 미국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태

1. 공무원·교원 노동조합

미국의 대표적인 공공부문 노동조합은 정부 근로자 미국연합(The American Federation of Government Employees: AFGE), 주, 카운티, 지방 근로자 미국연합(The American Federation of State, County, and Municipal Employees: AFSCME), 미국 통신근로자(Communications Workers of America), 국제 소방관 협회(The International Association of Fire Fighters)인 한편 교사들의 노동조합은 미국교사연합(The American Federation of Teachers), 전국교육협회(The National Education Association) 등이 있다.

[표3-1] 공무원·교원 노동조합의 종류 및 조합원 수

(단위: 명)

이름	설립년도	조합원 수	소속 직군
정부 근로자 미국연합	1932	750,000	미국 연방 근로자
주, 카운티, 지방 근로자 미국연합	1932	1,600,000	주, 카운티, 지방정부 근로자
미국 통신근로자	1947	700,000	뉴스, 교육, 법 집행, 통신과 정보기술, 제조 등 공공부문과 사적부문 근로자
국제소방관협회	1918	343,000	지방 소방관과 응급구조원
미국 우편근로자 노동조합	1971	220,000	미국 우편서비스 근로자 (우편배달부 제외)
전국교육협회	1857	3,000,000	국공립학교 근로자(교사에 한하지 않음)
미국교사연합	1916	1,720,000	국공립학교 교사, 간호사, 전문직, 기술직, 비전문직 의료서비스 근로자

출처: List of U.S. Labor Unions, <https://www.findlaw.com/employment/wages-and-benefits/list-of-us-labor-unions.html>(각 노동조합 홈페이지를 통해 노동조합원 수를 확인하였음)

2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률

미국 노동통계국(The U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2022년 임금근로자의 노동조합 조직률은 10.1%로 2021년 대비(10.3%) 0.2%p 하락하였다.²³⁶⁾ 2022년 기준, 미국 전체 공공부문 근로자 약 2,100만 명 중 700만명이 조합원으로 가입되어 노동조합 조직률은 33.1%를 나타내고 있다.²³⁷⁾ 2022년 공공부문 노동조합 조직률 33.1%는 전년 대비(33.9) 0.8%p 하락하였다. 공공부문 노동조합 조직률은 미국 전체 사적부문 근로자 약 1억 2,000만명 중 약 720만명의 사적부문의 근로자들의 6.0% 노동조합 조직률과 대비된다.²³⁸⁾ 또한 공공부문의 노동조합 조직률 33.1%는 미국 내 전체 평균 노동조합 조직률 10.1%와 비교될 수 있다.²³⁹⁾ 특히, 연방정부의 경우, 전체 근로자 약 390만 명 중 약 97만명에 해당하는 조합원으로 약 24.4%에 해당하는 노동조합 조직률을 보이고 있는 반면, 주정부의 경우, 전체 근로자 약 710만명 중 210만명에 해당하여 노동조합 조직률 약 29.9%에 해당한다.²⁴⁰⁾ 지방정부는 약 1,000만 명의 전체 근로자 중 약 390만 명이 조합원으로 구성되어 노동조합 조직률 38.8%를 나타내고 있다.²⁴¹⁾

[표3-2] 노동조합원 수 및 조직률[민간부문과 공공부문(연방, 주, 지방정부)]

(단위: 천명, %)

분류		2021년			2022년		
		총 인원	조합원		총 인원	조합원	
			전체	조직률		전체	조직률
민간부문		115,767	7,030	6.1	120,356	7,223	6.0
공공부문	전체	20,626	6,982	33.9	21,318	7,062	33.1
	연방	3,820	951	24.9	3,989	972	24.4
	주	6,866	2,033	29.6	7,157	2,142	29.9
	지방	9,940	3,999	40.2	10,171	3,948	38.8

출처: The U.S. Bureau of Labor Statistics, UNION MEMBERS — 2022, New Release, Jan. 19, 2023.

236) Subjects of Bargaining, <https://m.usw.org/workplaces/public-sector/2015-conference-material/5-Subjects-of-Bargaining.pdf>

237) *Id.*

238) *Id.*

239) *Id.*

240) *Id.*

241) *Id.*

2015-2016년 전국교육통계센터(The National Center for Education Statistics)에 따르면, 모든 국공립 학교 교사들의 총 인원 약 380만 중 노동조합 가입률은 69.9%를 나타내고 있다.²⁴²⁾ 초중고의 비율을 살펴보면, 초등학교 교사들은 약 182만 명으로 69.5%, 중학교 교사들은 약 68만명으로 73.6%, 고등학교 교사들은 약 100만 명으로 71.5%의 노동조합 가입률을 보이고 있다. 기타 통합형 학교의 교사들은 22만 명으로 노동조합 가입률이 54.4%를 나타내고 있다.

[표3-3] 국공립교사의 수와 노조 가입률

(단위: 명, %)

구분	국공립교사의 수	노조 가입률
국공립학교 전체	3,827,100	69.9
초등학교	1,820,100	69.5
중학교	681,000	73.6
고등학교	1,097,800	71.5
통합형	228,200	54.4

출처: The National Center for Education Statistics, Total number of public school teachers and percentage of public school teachers in a union or employees' association, by selected school characteristics: 2015 - 16.

IV. 사용자와 노동조합의 의무와 책임

1. 사용자의 의무와 책임

(1) 성실교섭의무

연방공무원개혁법 제7117조에 따르면, 기관의 성실교섭의무를 규정하고 있다.²⁴³⁾ 연방공무원개혁법 제3조 (10)에 따라 연방 근로자는 공공사업의 공익과 효과적인 행위를 고려하여 노동단체를 조직하고 가입하거나 단체교섭을 할 권리를 법률에서 구체적으로 인정하고 있다.²⁴⁴⁾ 이에 연방공무원개혁법 제7117조는 기관으로서 하여금 근로자들의 교섭단위의

242) The National Center for Education Statistics, Total number of public school teachers and percentage of public school teachers in a union or employees' association, by selected school characteristics: 2015 - 16, https://nces.ed.gov/surveys/ntps/tables/Table_TeachersUnion.asp

243) 5 U.S. Code § 7117-Duty to bargain in good faith.

244) Civil Service Reform Act of 1978, Pub. L. No. 95-454, § 3; 5 U.S. Code § 7114 - Representation rights and duties.

배타적 교섭대표와 성실하게 교섭할 것을 요구하고 있다.²⁴⁵⁾ 만약 기관이 배타적 교섭대표와 단체교섭을 거부하는 경우 연방공무원개혁법 제7116조에 따라 기관의 부당노동행위에 해당한다.²⁴⁶⁾ 예를 들어, 미국 국토안전부 해안 경비대(United States Coast Guard U.S. Department of Homeland Security)는 기관이 배타적 교섭대표와 교섭하는 경우, 다음과 같은 성실교섭의무를 나열하고 있다.²⁴⁷⁾

- 당사자들은 고용조건을 논의하고 교섭하기 위해 정당한 권한을 가진 교섭대표에 의해 대리될 수 있다.
- 당사자들은 필요에 따라 가능한 한 합리적인 시간과 편리한 장소에서 만날 의무가 있으며, 불필요한 지연을 피할 의무가 있다.
- 요청시 기관은 교섭에 필요한 자료를 배타적 교섭대표에게 제공할 의무가 있다.
 - 여기에서 자료는 합리적으로 이용 가능하고 교섭에 필요한 것으로 기관이 일반적으로 유지 및 관리하는 정보가 포함되나, 단체교섭과 관련하여 경영진 또는 감독자에게 제되된 조언, 자문 또는 교육은 포함되지 않는다.
- 합의가 이루어지는 경우, 합의된 조건을 담은 서면 서류를 준비하여 합의 이행에 필요한 절차를 진행합니다.
- 기관과 배타적 교섭대표 간 협약은 기관장의 승인을 받아야 합니다.
 - 기관장은 협약을 승인하기 위해 30일의 기간을 가질 수 있습니다.
- 성실교섭의무 위반은 부당노동행위가 될 수 있습니다.

마찬가지로, 교원의 경우, 일단 노동조합이 선출되면, 국공립과 사립학교 위원회 모두 그 조합을 독점적으로 다룰 수밖에 없다. 선출된 노동조합은 교섭단위 조합원들의 집단적 이익을 위해 교섭해야 한다. 따라서 학군(School district)과 교사를 대표하는 노동조합 모두 성실하게 교섭을 해야 한다.²⁴⁸⁾ 단체교섭 과정에서는 학군과 노동조합 간 교섭이 치열해지고 가열될 수 있기 때문에 당사자의 성실 교섭 의무가 중요하다.

연방공무원개혁법 제7116조에 따르면, 기관이 노동단체와 성실한 교섭을 거부하는 행위는 부당노동행위의 하나의 유형으로 규정하고 있다.

245) 5 U.S. Code § 7117-Duty to bargain in good faith

246) 5 U.S. Code § 7116(a) - Unfair labor practices.

247) United States Coast Guard U.S. Department of Homeland Security, Good Faith Bargaining, <https://www.dcms.uscg.mil/Our-Organization/Assistant-Commandant-for-Human-Resources-CG-1/Civilian-Human-Resources-Diversity-and-Leadership-Directorate-CG-12/Civilian-HR/ERLR/Good-Faith-Bargaining/>

248) FindLaw, Teacher's Unions and Collective Bargaining: Resolving Conflicts: Exclusivity and Good Faith in Bargaining Agreement, <https://www.findlaw.com/education/teachers-rights/teacher-s-unions-and-collective-bargaining-resolving-conflicts.html>

(2) 부당노동행위

연방공무원개혁법 제7116조에 따르면, 기관의 부당노동행위 유형들은 8가지로 구성되는 바, 사용자는 다음과 같은 행위를 하지 않아야 한다.²⁴⁹⁾ ① 연방공무원개혁법 제7장(노사관계)에서 보장된 권리를 방해, 제한, 강요하는 행위, ② 채용, 종신(Tenure), 승진 또는 기타 고용조건과 관련하여 차별함으로써 노동단체의 가입을 권장하거나 권장하지 않는 경우, ③ 서비스와 시설이 동등한 지위를 가진 노동단체에 공평한 기준으로 제공되는 경우, 요청에 따라 관습적이고 일상적인 서비스와 시설을 제외하고, 모든 노동단체에 후원, 통제 또는 지원하는 행위 ④ 본 장에 따라 근로자가 고소(complaint), 진술(affidavit), 진정(petition), 정보나 증언을 이유로 근로자에 반하여 징계하거나 차별하는 행위, ⑤ 본 장에서 요구된 것으로서 노동단체와 성실한 교섭을 거부하는 행위, ⑥ 본 장에서 요구된 것으로서 절차와 결정이 결렬된 경우 협력하지 않거나 거부하는 행위, ⑦ 협약이 규칙 또는 규정에서 정한 날보다 먼저 효력이 발생한 경우, 단체협약과 상충되는 규칙 또는 규정을 시행하는 행위, ⑧ 본 장의 규정을 준수하지 않거나 거부하는 행위

연방공무원개혁법 제7118조 (a)(7)에 따라 연방노동관계국(The Federal Labor Relations Authority)은 기관 또는 노동단체에게 부당노동행위 중지명령(A cease-and-desist order)을 내릴 수 있다. 특히, 기관에게 ① 부당노동행위 중지명령, ② 당국의 명령에 따라 단체교섭의 합의를 재협상하도록 요구하고 그 합의에 소급효를 부여하도록 요구하는 것, ③ 병합하거나 기타 조치를 포함한다.²⁵⁰⁾

2. 노동조합의 의무와 책임

(1) 성실교섭의무

연방공무원개혁법은 기관뿐만 아니라 배타적 교섭대표에게도 성실하게 교섭할 것을 의무로서 규정하고 있다. 배타적 교섭대표는 다음과 같은 의무를 지게 된다; ① 단체협약에 도달하도록 성실하게 교섭에 임하는 것, ② 고용조건에 논의하고 협상하기 위해 정당한 권한을 가진 대표자에 의해 대리하는 것, ③ 필요에 따라 적절한 시간과 편리한 장소에서 수시로 만나 불필요한 지연을 방지할 것²⁵¹⁾. 연방공무원개혁법 제7116조에 따르면, 노동단체가 기관과의 성실한 협의 또는 교섭을 거부하는 행위,는 부당노동행위의 하나의 유형으로 규정하고 있다.

249) 5 U.S. Code § 7116(a) - Unfair labor practices.

250) 5 U.S. Code § 7118(a)(7) - Prevention of unfair labor practices

251) 5 U.S. Code § 7114(b)- Representation rights and duties

(2) 공정대표의무

승인된 노동단체는 교섭단위 내 근로자의 배타적인 교섭대표이며, 그 교섭단위의 모든 근로자를 대상으로 단체협약을 체결하기 위해 행동하고 협상할 권리가 있다. 배타적 교섭대표는 교섭단위 내 모든 근로자의 이익을 차별없이 그리고 노동단체 가입에 관계없이 대표할 책임이 있다.²⁵²⁾ 특히, 배타적 교섭대표는 ① 고충, 인사정책, 관행 또는 기타 일반적인 고용 조건에 관하여 기관의 대표와 공식적인 논의, ② 교섭단위 내 근로자에 대한 기관의 조사가 징계행위의 원인이 되거나 근로자가 요청이 있는 경우에서 대리할 수 있다.²⁵³⁾ 연방공무원개혁법 제7116(c)조에 따르면, 적절한 교섭단위 내 근로자가 조합원으로 가입하는 것을 배타적 교섭대표가 거절하는 경우, 이 행위는 배타적 교섭대표의 부당노동행위 유형이라 할 수 있다.²⁵⁴⁾

(3) 파업금지계약 이행

전술한 바와 같이 공공부문 근로자에게 파업권을 부여하는 연방법은 없으나, 단지 12개 주에서는 파업권을 부여하고 있다.²⁵⁵⁾ 즉, 미국의 많은 주들은 정부 근로자들이 파업하는 것을 금지하고 있다. 그럼에도 불구하고 공공 당국들은 공공 부문 계약에서 파업 금지 조항을 포함할 것을 요구하고 있다.²⁵⁶⁾ 파업금지계약의 효력은 사용자가 행한 특정한 종류의 부당노동행위에 대하여 항의하기 위하여 파업을 하지 않는 한, 무파업조항을 위반한 파업은 법의 보호를 받지 못하고, 파업 중인 근로자는 해고나 기타 징계를 받을 수 있다.²⁵⁷⁾ 주의할 점은 모든 업무 거부가 파업으로 간주되지 않으므로 파업금지조항을 위반한 것으로 볼 수 없다는 것이다.

(4) 부당노동행위

연방공무원개혁법 제7116조에 따르면, 노동단체의 부당노동행위 유형들은 8가지로 구성되어 있는 바, 노동단체는 다음과 같은 행위를 하지 않아야 한다.²⁵⁸⁾ ① 연방공무원개혁법

252) 5 U.S. Code § 7114(a)(1) - Representation rights and duties

253) 5 U.S. Code § 7114(a)(2) - Representation rights and duties

254) 5 U.S. Code § 7116(c)- Unfair labor practices

255) TANNER AND ASSOCIATES, PC, The Right to Strike, Sep. 16, 2021, <https://www.rodannerlaw.com/news/the-right-to-strike>(파업권을 부여하는 12개 주는 Alaska, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Louisiana, Minnesota, Montana, Ohio, Oregon, Pennsylvania, and Vermont).

256) Robert M. Schwartz, No-Strike Clauses: Tips for First-Contract Bargainers, Feb. 27, 2023, <https://labornotes.org/2023/02/no-strike-clauses-tips-first-contract-bargainers-0>

257) National Labor Relations Board, The Right to Strike, <https://www.nlrb.gov/strikes>

제7장(노사관계)에서 보장된 권리를 방해, 제한, 강요하는 행위, ② 본 장에 따라 근로자의 권리를 행사함에 있어 기관으로 하여금 근로자를 차별하거나 시도하는 행위, ③ 노동단체의 조합원을 벌하거나 보복할 목적, 근로자로서 업무수행이나 생산성을 방해하거나 저해할 목적 또는 근로자로서 조합원의 직무를 못하게 할 목적으로 강요, 징계, 과태료 부과 또는 시도하는 행위 ④ 본 장에서 요구하는 기관과의 성실한 협의 또는 교섭을 거부하는 행위, ⑤ 본 장에서 요구된 것으로서 절차와 결정이 결렬될 경우 협력하지 않거나 거부하는 행위, ⑥ (A) 피켓팅이 기관의 운영을 방해하는 경우, 기관을 상대로 파업, 조업정지, 태업 또는 피켓팅을 요구하거나 이에 참가하는 행위, (B) (A)호에 기재된 활동을 방지 또는 중지하기 위한 조치를 취하지 않음으로써 묵인하는 행위, ⑦ 근로자 대표가 아닌 노동조합을 승인할 목적으로 피켓 또는 협박하는 행위, ⑧ 핫카고 협정을 체결하는 행위, ⑨ 본 장의 규정을 준수하지 않거나 거부하는 행위

연방공무원개혁법 제7118조 (a)(7)에 따라 연방노동관계국(The Federal Labor Relations Authority)은 기관 또는 노동단체에게 부당노동행위 중지명령을 내릴 수 있다. 특히, 노동단체에게 ① 부당노동행위 중지명령, ② 당국의 명령에 따라 단체교섭의 합의를 재협상하도록 요구하고 그 합의에 소급효를 부여하도록 요구하는 것, ③ 임금을 소급하여 지급하는 것과 더불어 근로자의 복직, ④ 병합하거나 기타 조치를 포함한다.²⁵⁹⁾

3. 단체협약 공시제도

(1) 노사 당사자의 자율공시

미국의 단체협약 공시제도는 자율공시를 원칙으로 한다. 즉, 미국 노동부 내 노동관계기준부서(The Office of Labor Relations Standards: OLMS)는 민간부문과 공공부문의 사용자 또는 노동조합 일방 또는 공동으로부터 단체협약을 제공받아 노동부 홈페이지 내 ‘온라인 일반대중 공개 방’(Online Public Disclosure Room)에 게시한다.²⁶⁰⁾ 단체협약 공시제도는 사실상 테프트-하틀리 법 제211조 (a)에 따라 노동부가 사용자, 근로자와 일반 대중에게 안내하고 정보를 제공하기 위해 단체협약을 수집하도록 권한을 부여하고 있다.

258) 5 U.S. Code § 7116(b) - Unfair labor practices

259) 5 U.S. Code § 7118(a)(7) - Prevention of unfair labor practices

260) United States Department of Labor, Online Public Disclosure Room, https://olmsapps.dol.gov/olpdr/?&_ga=2.55048751.543452791.1703673119-842327763.1630281573#CBA%20Search/CBA%20Search/

TAFT-HARTLEY ACT LABOR MANAGEMENT RELATIONS ACT

LMRA; 29 U.S.C. Sec. Sec. 141-197

[Title 29, Chapter 7, United States Code]

Sec. 211. [Sec. 181.] (a) For the guidance and information of interested representatives of employers, employees, and the general public, the Bureau of Labor Statistics of the Department of Labor shall maintain a file of copies of all available collective-bargaining agreements and other available agreements and actions thereunder settling or adjusting labor disputes. Such file shall be open to inspection under appropriate conditions prescribed by the Secretary of Labor, except that no specific information submitted in confidence shall be disclosed.

사용자, 근로자(대표)와 일반 대중에게 안내하고 정보를 제공을 위하여, 노동부의 노동통계국은 노사 분쟁을 해결하거나 조정하는 과정에서 사용 가능한 모든 단체협약과 기타 협약 사본 자료를 보관해야 한다. 이러한 자료는 비밀 하에 제출된 특정 정보가 공개되지 않는 것을 제외하고는 노동부 장관이 정하는 적절한 조건하에서 열람할 수 있도록 공개되어야 한다.

(b) The Bureau of Labor Statistics in the Department of Labor is authorized to furnish upon request of the Service, or employers, employees, or their representatives, all available data and factual information which may aid in the settlement of any labor dispute, except that no specific information submitted in confidence shall be disclosed.

노동부의 노동통계국은 서비스 기관, 사용자, 근로자 또는 그 대리인의 요청이 있을 경우 모든 이용 가능한 정보와 사실 정보를 제공할 권한이 있으며, 단, 비밀 하에 제출된 특정 정보는 공개되지 않는다.

단체협약 수집과 관련하여, 테프트-하틀리 법 제211조 (a)상 노동부의 노동통계국의 권한이 2007년 5월 발표된 노동부장관령(Secretary's Order 4 - 2007)에 의해 노동관계기준부서로 이관되었다.²⁶¹⁾ 전술한 바와 같이 사용자 또는 노동조합 일방 또는 공동이 자발적으로 단체협약을 노동관계기준부서에 제출하나, 만약 양 당사자 중 일방이 제출을 반대하면, 노동관계기준부서는 단체협약서를 제공받지 못한다.²⁶²⁾ 이로 인해 ‘온라인 일반대중 공개방’의 일부 자료는 최근자료가 아닐 수 있으며, 사용 가능하지 않을 수 있다.

261) U.S. Department of Labor, Office of Labor-Management Standards, Collective Bargaining Agreements File: Online Listings of Private and Public Sector Agreements, <https://www.dol.gov/agencies/olms/regs/compliance/cba>

262) *Id.*

(2) 연방기관의 단체협약 제출 의무

1) 법적 근거

연방기관의 경우, 미국 인사관리국(U.S. Office of Personnel Management)은 기관들로 하여금 단체협약 사본을 제공할 것을 요구하고 있다.²⁶³⁾ 즉, 기관들은 인사관리국에 단체협약 사본을 제출하여야 한다. 그 이유는 일반 대중들이 기관과 공공부문 노동조합 사이 단체협약의 유형들을 열람하게 함으로써 기관의 투명성을 높이기 위한 것이다. 행정부 내 모든 단체협약이 포함되는 것은 아니나, 인사관리국은 새로운 단체협약과 현행 단체협약을 정기적으로 업데이트한다. 인사관리국은 2018년 5월 25일 트럼프 대통령의 ‘연방부문 단체교섭에 대한 효율적이고 효과적이며 비용을 절감하는 방법 개발(Developing Efficient, Effective, and Cost Reducing Approaches to Federal Sector Collective Bargaining: EO 13836)’에 관한 행정명령에 따라 웹사이트에서 단체협약 정보를 공개하기로 발표하였다.²⁶⁴⁾ 이 행정명령은 연방공무원개혁법 제7101조 (b)에 따라 효과적이고 효율적인 정부가 되기 위한 차원에서 공포된 것이다. 그러나 바이든 대통령은 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호(Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce)를 내림으로써 행정명령 제13836호를 폐지하였다.²⁶⁵⁾ 그 이유는 바이든 행정부가 행정명령 제13836호는 연방공무원의 단체교섭활동을 방해한다고 주장했기 때문이다.²⁶⁶⁾

5 USC Ch. 71: LABOR-MANAGEMENT RELATIONS
From Title 5 – GOVERNMENT ORGANIZATION AND EMPLOYEES
PART III – EMPLOYEES
Subpart F – Labor-Management and Employee Relations
CHAPTER 71 – LABOR-MANAGEMENT RELATIONS
SUBCHAPTER I – GENERAL PROVISIONS

§7101. Findings and purpose

(a) The Congress finds that –

263) U.S. Office of Personnel Management, OPM Publishes CBA Database Online, Press Release, January 9, 2020, <https://www.opm.gov/news/releases/2020/01/opm-publishes-cba-database-online/>

264) Administration of Donald J. Trump, 2018, Executive Order 13836 – Developing Efficient, Effective, and Cost-Reducing Approaches to Federal Sector Collective Bargaining May 25, 2018, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201800375/pdf/DCPD-201800375.pdf>

265) Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce.

266) Ballotpedia Logo, Presidential Executive Order 14003 (Joe Biden, 2021), [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_\(Joe_Biden,_2021\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_(Joe_Biden,_2021)).

(b) It is the purpose of this chapter to prescribe certain rights and obligations of the employees of the Federal Government and to establish procedures which are designed to meet the special requirements and needs of the Government. The provisions of this chapter should be interpreted in a manner consistent with the requirement of an effective and efficient Government.

이 장의 목적은 연방정부 근로자의 특정 권리와 의무를 규정하고, 정부의 특별한 요구 사항과 필요에 맞게 설계된 절차를 수립하는 것이다. 이 장의 규정은 효과적이고 효율적인 정부의 요구사항에 부합하는 방식으로 해석되어야 한다.

특히, 행정명령 제13836호 제8조 (a)에 따르면, 교섭대표와 협상하는 각 기관은 현재 시행 중인 단체협약과 그 만료일을 효력발생일로부터 30일 이내에 인사관리국의 책임자에게 제출하여야 한다.²⁶⁷⁾ 제출 후 인사관리국의 책임자는 단체협약의 각 규정을 가능한 한 빨리 일반대중이 접근할 수 있도록 인터넷에 공개하여야 한다.²⁶⁸⁾ 보고 양식은 행정명령이 내려진 날로부터 90일 이내에 정하여야 하며, 보고 양식이 정해지는 경우, 기관은 30일 이내에 단체협약을 제출하여야 한다.²⁶⁹⁾

2) 위헌성 판단 사례

2018년 5월 25일 트럼프 대통령이 행정명령 제13836호를 발령한 이후 2018년 5월 30일에 정부 근로자 미국연합(The American Federation of Government Employees: AFGE), 국고근로자노조(The National Treasury Employees Union), 소규모 공공부문 노조 연합(A coalition of 13 smaller public sector unions)은 행정명령 제13836호를 포함한 2개의 행정명령(E.O. 13837, and E.O. 13839)이 수정헌법 제1조의 결사의 자유를 침해하고, 연방공무원개혁법의 단체교섭 규정과 충돌된다고 주장하면서 노동조합으로 하여금 법상 요구된 교섭대표 의무를 하지 못하도록 만든다고 주장하면서 소송을 제기하였다.²⁷⁰⁾

2018년 8월 25일, 미국 콜롬비아 지방법원(The United States District Court for the District of Columbia)은 트럼프 대통령의 행정명령의 몇 가지 조항을 무효화하였다. 이 몇

267) Sec. 8(a) of EO 13836.

268) *Id.*

269) Sec. 8(b) of EO 13836.

270) Government Executive, "Largest Federal Employee Union Sues to Block Official Time Executive Order," May 31, 2018; UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, "AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES, AFL-CIO vs. DONALD TRUMP", May 30, 2018.

가지 조항들은 연방정부 풀타임 근로자가 노조활동에 전념할 수 있는 납세자 지원 시간(Taxpayer-funded time) 제한, 실적이 저조한 근로자의 개선을 입증할 수 있는 시간 단축, 연방기관이 노조와 협상할 수 있는 직장 문제에 대해 특정 제한 등이 포함된다. 이에 대해 법무부(The Department of Justice) 대표는 이 판결을 검토한 후 다음 단계를 고려할 수 있다고 말했고, 2018년 8월 29일, 인사관리국은 판결을 준수할 것이며, 무효화된 조항들에 대해 기관의 지침을 철회하였다.

2018년 9월 25일, 법무부는 미국 콜롬비아 지방법원의 판결에 항소하였다. 이에 미국 콜롬비아 순회 항소법원(The United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)은 2019년 4월 4일에 구두변론을 예정하였다. 이러한 과정에서 인사관리국은 연방기관들로 하여금 효력이 남아있는 행정명령의 규정들(근로자 징계와 근로시간면제제도 등)을 따르도록 지침을 내렸다.²⁷¹⁾ 2019년 4월 4일, 미국 콜롬비아 순회 항소법원은 구두변론을 실시하였는 바, 법무부는 미국 지방법원이 이 사건에 대한 관할권이 없기 때문에 원고들이 연방법원에 소송을 제기할 것이 아니라 연방노동관계국(The Federal Labor Relations Authority: FLRA))에 부당노동행위로 구제신청을 했어야 한다고 주장하였다. 반면, 노조 단체는 연방정부 차원의 행정명령이 단체교섭 대상이 아니기 때문에 연방노동관계국의 권한이 없다고 반박하였다.²⁷²⁾ 2019년 7월 16일, 미국 콜롬비아 순회 항소법원은 미국 지방법원의 판결을 파기하고 미국 지방법원이 금지명령을 내릴 관할권이 없다고 판결하였다.²⁷³⁾ 이에 트럼프 행정부는 2019년 7월 23일 미국 콜롬비아 순회 항소법원에게 45일 간 재심 청구 유예기간을 기다리지 말고, 즉각적으로 금지명령을 해제해 줄 것을 요청하였다. 그러나 미국 콜롬비아 순회 항소법원은 즉각적인 금지명령 해제라는 트럼프 행정부의 요청을 거절하였다.²⁷⁴⁾ 그럼에도 불구하고 바이든 대통령은 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호를 내림으로써 행정명령 제13836호를 폐지하였다.

271) FEDweek, "Enforce Parts of Orders Not Blocked, OPM Tells Agencies", November 13, 2018.

272) Government Executive, "Judges Fixate on Jurisdictional Question in Appeal of Decision Invalidating Trump Workforce Orders," April 4, 2019; Reuters, "D.C. Circuit hears Trump administration's bid to revive civil service executive orders," April 4, 2019.

273) The Washington Post, "In win for Trump administration, appeals court stymies union challenge to civil service restrictions," July 16, 2019; United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, "American Federation of Government Employees, AFL-CIO, et al. v. Trump," July 16, 2019.

274) Government Executive, "Trump Administration Asks Court to Allow Agencies to Implement Workforce Orders Immediately," July 24, 2019; Government Executive, "Court: Injunction Blocking Workforce Executive Orders Will Remain in Place," August 14, 2019.

V. 미국 논의의 시사점

미국은 공무원이 국가의 행정업무를 담당하는 국가의 대리자가 아닌 국가 행정을 처리하는 서비스직 근로자로서의 지위를 인정하는 경향이 있다.²⁷⁵⁾ 따라서 공무원의 근로조건 등 이에 대한 결정은 일반 사무직 근로자와 동일한 일반적인 노사관계의 틀을 적용받게 된다.²⁷⁶⁾ 미국은 연방과 주 정부로 구성되어 있고 공공부문 근로자로서 노사관계 역시 독립성을 유지한 채, 해당 법률에 따라 규율되고 있다. 예를 들어, 미국의 경우, 연방정부 공무원들은 1978년 연방공무원개혁법에 따라 단결권과 단체교섭권은 인정하고 있지만, 단체행동권이 테프트-하틀리 법에 의해 금지되어 있다. 반면, 각 주 및 지방정부 공무원들은 해당 주 법률에 의해 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 인정 또는 제한받고 있다. 한편, 미국 교원은 사립학교와 국공립학교의 교사로 구분하고 있는 바, 사립학교 교사는 민간부문 영역에서 1935년 연방노동관계법에 따라 노동3권이 보호되는 반면, 국공립학교 교사는 각 주에 따라 노동3권을 인정받거나 제한받고 있다.

사용자와 노동조합의 의무와 책임을 살펴보면, 노동3권 특히 단체교섭 과정상 양 당사자가 이행하여야 하는 의무가 발생하고 있다. 첫째, 성실교섭의무이다. 성실교섭의무란 사용자와 배타적 교섭대표가 단체교섭을 진행하는 경우 성실하게 교섭하는 것을 말한다. 둘째, 배타적 교섭대표에게 부여되는 공정대표의무이다. 배타적 교섭대표는 교섭단위 내 모든 근로자를 위하여(노동단체 가입과 관계없이) 차별없이 공정하게 대표하는 것을 말한다. 그 범위는 고충, 인사정책, 관행, 기타 일반적 고용조건에 관한 논의뿐만 아니라 징계 등의 경우도 포함된다. 셋째, 파업금지계약 이행이다. 공공부문 근로자에게 파업권을 부여하는 연방법은 없으나, 단지 12개 주에서는 파업권을 부여하고 있기 때문에 공공 당국들은 공공 부문 계약에서 파업 금지 조항을 포함할 것을 요구하고 있다. 넷째, 부당노동행위 금지이다. 부당노동행위는 사용자뿐만 아니라 노동조합에게도 부여하는 금지행위이다. 이를 위반한 경우, 사용자와 노동조합은 중지명령을 받고 단체교섭을 재개하거나 임금을 소급하여 지급하고 근로자를 복직시키는 등 조치가 이루어진다.

미국의 단체협약 공시제도는 자율공시를 원칙으로 한다. 단체협약 공시제도는 사실상 테프트-하틀리 법 제211조 (a)에 따라 노동부가 사용자, 근로자와 일반 대중에게 안내하고 정보를 제공하기 위해 단체협약을 수집하도록 권한을 부여하고 있다. 즉, 미국 노동부 내 노동관계기준부서는 민간부문과 공공부문의 사용자 또는 노동조합 일방 또는 공동으로부

275) 양기근, “선진국의 공무원 노사갈등 관리시스템에 관한 연구” 정책포커스 이슈분석, 경남발전연구원, 2006, 1면.

276) 양기근, 앞의 논문, 1면.

터 단체협약을 제공받아 노동부 홈페이지 내 ‘온라인 일반대중 공개 방’에 게시한다. 다만, 연방기관의 단체협약 제출 의무는 정파에 따라 나뉘어지고 있다. 현 바이든 행정부는 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호를 내림으로써 행정명령 제13836호를 폐지하였다. 즉, 트럼프 행정부가 내린 연방기관의 단체협약 제출 의무에 관한 행정명령을 철회한 것이다. 트럼프 대통령의 ‘연방부문 단체교섭에 대한 효율적이고 효과적이며 비용을 절감하는 방법 개발’에 관한 행정명령은 연방기관으로 하여금 웹사이트에서 단체협약 정보를 공개하는 것이었다. 이 행정명령은 연방공무원개혁법 제7101조 (b)에 따라 효과적이고 효율적인 정부가 되기 위한 차원에서 공포된 것이다.

제2절 영국

I. 영국 공무원·교원 노동3권의 법적 근거와 내용

1. 노동3권의 법적 근거

영국은 노동3권, 즉 단결권, 단체교섭권, 단체행동권에 대한 헌법상 규정을 찾아보기 어렵다. 다만, 영국은 유럽인권협약(European Convention on Human rights: ECHR)을 국내법으로 편입시킨 인권법(The Human Rights Act 1998)을 통해 노동3권을 도출할 수 있다. 유럽인권협약 제11조 (1)은 “모든 사람은 자신의 이익을 보호하기 위하여 노동조합을 조직하고 가입할 권리를 포함한 평화적 집회의 자유와 결사의 자유에 대한 권리를 가진다”라고 규정하고 있다.²⁷⁷⁾ 한편, 1992년 노동조합 및 노동(통합)관계법(The Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992)(이하 ‘노동조합 및 노동관계법’이라 함)은 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 명시적으로 규정하고 있다.²⁷⁸⁾ 따라서 공무원의 노동기본권은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 보호될 수 있다.²⁷⁹⁾ 왜냐하면, 우리나라와 같이 공무원의 노동권을 규제하는 별도의 법이 존재하는 것은 아니며, 민간부문의 근로자와 동일하게 관련 노동법률의 영향을 받기 때문이다.²⁸⁰⁾ 특히, 영국은 ILO의 기본협약 즉, 단결의 자유 및 단결권에 관한 협약 87호[Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948(No. 87)]를 1949년 6월 27일에 비준하였고 단결권 및 단체교섭권에 관한 협약 제98호[Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949(No. 98)]는 1950년 6월 30일에 비준하였다.²⁸¹⁾

다만, 영국은 공공부문 근로자를 중앙정부(Central government), 지방정부(Local government), 공기업(Public corporations)으로 구성하는 바,²⁸²⁾ 이에 대한 관리는 국왕의 자문기관

277) European Convention on Human Rights - Article 11(1).

278) The Trade Union and Labour Relations(Consolidation) Act 1992, 1992 c 52 (1992).

279) 1992년 노동조합 및 노동관계법은 주요 4가지 원칙을 구성하고 있는 바, 첫째, 이 법은 노동조합이 무엇인지에 대한 것과 그 노동조합의 권리와 의무를 규정한다(Part I: Trade unions). 둘째, 이 법은 차별 또는 손해 없이 노동조합을 조직하고 탈퇴할 근로자의 권리를 보호한다(Part III: Union activity rights). 셋째, 이 법은 사용자와 함께 더 나은 사업장 또는 경영기준을 위해 단체교섭에 참가하는 노동조합의 체계를 규정한다(Part IV: Industrial relations). 넷째, 이 법은 근로자의 이익을 지지하고 대변하기 위해 파업과 같은 쟁의행위를 할 수 있는 노동조합 내 근로자의 권리를 보호한다(Part V: Industrial action).

280) 채준호, 영국의 공무원 임금결정 방식 연구, 한국노동연구원, 연구보고서, 2010, 2면.

281) International Labour Organization, Ratification for United Kingdom (2024년 현재).

282) Office for National Statistics, Public Sector Employment, UK: Mar 2017 (June 14, 2017), at 5.

인 추밀원(Privy Council)령에 따르고 있다. 따라서 추밀원령은 공무원관리규정(Civil Service Management Code), 채용규정(Recruitment), 공무원규정(Civil Service Code) 등에 위임하여 공무원에 대한 인사, 행동규칙, 충원 등에 대해 운영관리하고 있다. 특히, 공공부문 근로자들은 군인과 경찰 등 특수직 종사자들을 제외하고 노동3권을 부여받고 있다. 다만, 고용이 조합원 가입을 조건으로 하는 것이 아니기 때문에 해고자의 노조가입은 제한되지 않는다.²⁸³⁾

2. 노동3권의 내용

(1) 단결권과 단체교섭권

영국 공공부문의 단체교섭은 민간부문과 마찬가지로 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 진행된다. 따라서 사용자는 노동조합을 인정하고 그 노동조합을 단체교섭의 당사자로 승인하는 절차가 필요하다. 만약 사용자가 노동조합을 단체교섭의 당사자로 인정하지 않는 경우, 그 노동조합은 중앙중재위원회(The Central Arbitration Committee: CAC)에 교섭당사자로서의 지위를 요청할 수 있다. 이 경우, 노동조합이 과반수 이상의 지지를 받는 근로자로 구성된 경우라면, 그 노동조합은 중앙중재위원회에 의해 자동적으로 교섭당사자로서의 지위를 얻게 된다. 그렇지 않은 경우, 중앙중재위원회는 근로자 투표를 실시한 후, 노동조합을 인정하게 된다. 이 경우에도 교섭단위 근로자들의 최소 10% 이상이 노동조합에 가입되어 있어야 하며 과반수 이상이 투표에 참여하여 40% 이상의 동의를 얻는 경우, 그 노동조합은 단체교섭의 당사자로 인정받을 수 있다. 다른 한편, 중앙정부와 지방정부의 노동조합은 일반적으로 사용자의 자발적 인정(Voluntary recognition)(사용자의 ‘임의승인’이라고 함)에 따라 단체교섭의 당사자 지위를 얻는 것이 보편적이다. 사용자가 노동조합을 인정하는 경우, 양 당사자는 단체교섭절차에 따라 30일 내 합의를 진행하며 합의가 어려운 경우, 당사자 일방 또는 쌍방이 중앙중재위원회에 개입을 요청할 수 있다. 그런 후, 중앙중재위원회는 20일 이내에 단체교섭에 대해 중재를 지시하며 그 지시사항은 당사자가 따라야 하며 단체교섭이 개시된다.

(2) 단체행동권

영국의 공공부문 근로자들은 군인과 경찰 등 특수직 종사자들을 제외하고 단체행동권이

283) Unions and Employee Choice Rights: A Five Country Comparison, at 17, http://www.labourwatch.com/docs/research/five_country_international_labour_law_comparison.pdf

보장된다. 따라서 1992년 노동조합 및 노동관계법 제244조는 (a) 근로계약 또는 근로조건, 근로자가 작업에 필요한 물리적 조건에 관한 사항 (b) 1명 또는 그 이상의 근로자의 고용, 해고, 정직, 근로의무에 관한 사항 (c) 근로자들과 근로자 집단 사이의 업무분담 또는 업무배치 (d) 징계에 관한 사항 (e) 노동조합원 또는 비조합원 (f) 노동조합 간부를 위한 시설 (g) 위에서 제시한 사항에 대한 협상 또는 협의 및 다른 기타 절차를 위한 시스템, 이 시스템은 그러한 협상 또는 협의 및 절차를 수행하는 데 있어 필요한 사용자 또는 사용자 단체의 노동조합 인정절차도 포함한다.²⁸⁴⁾

영국의 쟁의행위는 법적 보호 범위 내에 있는 경우를 제외하고 일반적으로 불법에 해당하며 쟁의행위의 합법성은 세부적인 절차적 의무를 수행하였는지에 따라 좌우된다. 의무적인 사전 파업 투표(Mandatory Pre-Strike Ballots)는 쟁의행위를 시작하기 위해 필요한 절차이며 이를 위해 노동조합은 엄격한 통지 사항이 요구된다. 따라서 파업권과 관련하여 영국은 법적통지(Statutory notice)와 투표규정(Ballot provisions)과 같은 절차적 의무를 요구한다. 쟁의행위는 파업 투표 마지막 날로부터 6개월 이내에 시행되어야 하며, 노동조합은 파업 개시 최소 14일 전에 사용자에게 통지하여야 한다.²⁸⁵⁾ 다만, 경찰, 군대 및 교도관은 1996년 경찰법(The Police Act 1996), 1934년 선동법(The Incitement to Disaffection Act 1934), 1994년 형사와 공공질서법(The Criminal Justice and Public Order Act 1994)에 따라 전면적으로 시행되는 파업을 금지하고 있다.²⁸⁶⁾

II. 영국 공무원·교원의 단체교섭 절차와 대상 및 내용

1. 단체교섭 절차

영국의 단체교섭에 관한 절차는 민간부문이나 공공부문의 차이가 거의 없다.²⁸⁷⁾ 공공부문의 단체교섭 절차는 노동조합 인정(승인)-교섭단위 결정-노동조합 인정에 대한 비밀·무기명투표-비밀·무기명투표-교섭동의 순으로 이루어진다.²⁸⁸⁾ 첫 번째 단계는 사용자가 노동조합을 자발적 또는 임의적으로 승인하는 것이다. 노동조합이 단체교섭을 원하는 경우, 그

284) Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, s 244.

285) Department for Education, Handling strike action in schools: Guidance for school leaders, governing bodies and employers, Aug., 2023, at 19.

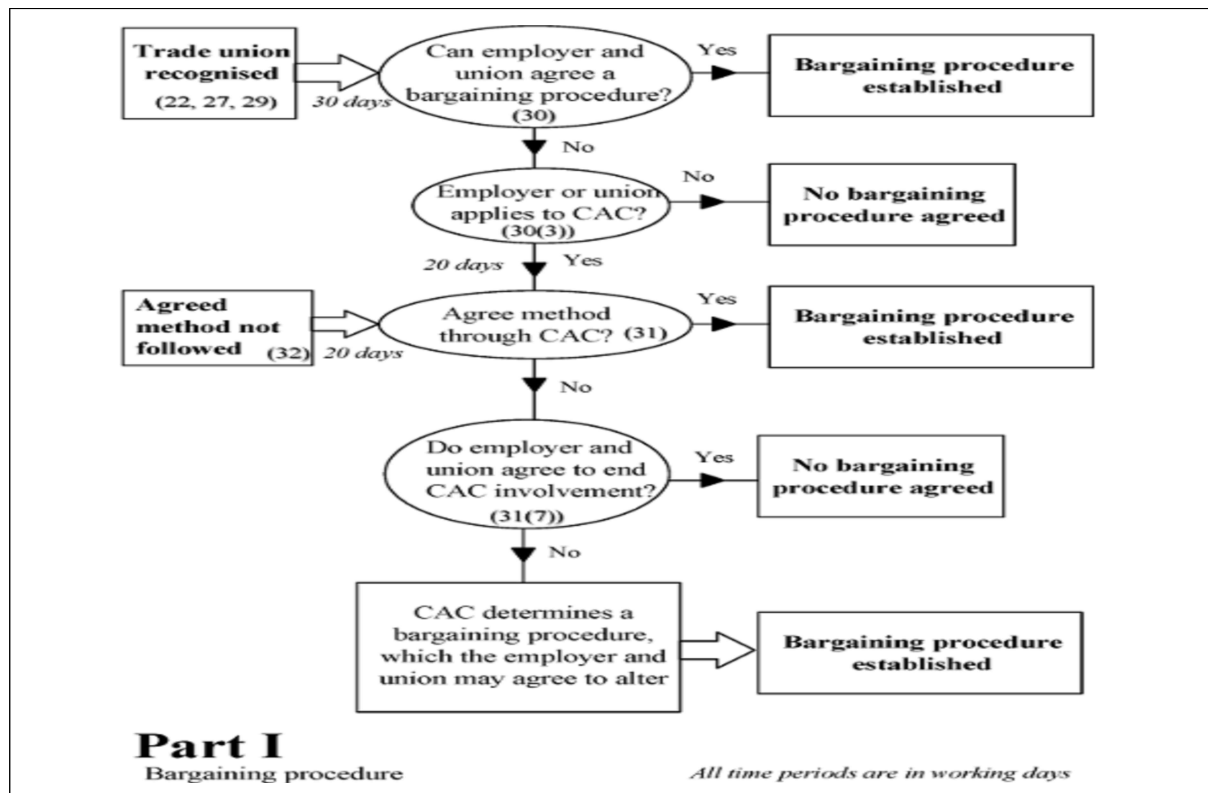
286) Patrick Brione & Isabel Buchanan, Trade unions and industrial relations, Research Briefing, House of Commons Library, Jan. 5, 2024, at 54(1994년 형사와 공공질서법 126조에서 128조까지는 교도관들의 파업이 금지되어 있었으나, 2005년 노조와 정부가 자발적인 파업금지 협약을 체결하였다).

287) 채준호, 영국의 공무원 임금결정 방식 연구, 한국노동연구원, 연구보고서, 2010, iv~v면.

288) Central Arbitration Committee, Trade Union Recognition: How to Apply to the CAC, Oct. 23, 2014.

위 내 근로자의 과반수 이상의 투표와 교섭단위 근로자의 최소 40% 이상이 동의한 경우, 그 노동조합은 단체교섭의 당사자로 인정될 수 있다. 비밀·무기명 투표를 통해 노동조합으로 인정받지 못하는 경우, 그 노동조합은 3년 동안 신청서를 제출할 수 없다.

[그림3-2] 단체교섭 절차



출처: Employment Relations Act 1999, Part I: Bargaining procedure, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/26/notes/division/3/1>

마지막 단계는 교섭 동의이다. 비밀·무기명 투표를 통해 노동조합으로 인정받는 경우, 그 노동조합은 교섭대표로서 30일 내에 사용자와 교섭을 실시하고 협상하게 된다. 만약 단체협약에 이르지 못한 경우, 당사자 일방 또는 쌍방은 중앙중재위원회에 원조를 요청하게 된다. 추가적으로 20일이 도과하고 단체협약에 이르지 못한 경우, 중앙중재위원회는 당사자들이 단체교섭에 이르도록 방법을 강구하여야 한다.

전국 교육 노조(The National Education Union: NEU)는 현재 100개 이상의 독립학교들(Independent schools)('사립학교'라 할 수 있음)²⁸⁹⁾로부터 교섭지위를 인정받고 있다.²⁹⁰⁾

289) 영국 내 학교의 종류는 Faith schools, Free schools, Academies, City technology colleges, State boarding schools, Private schools로 나뉘고 있음(GOV.UK, Types of school, <https://www.gov.uk/types-of-school/free-schools>).

290) Farrer&Co, Increased activity from teaching unions in the independent school sector, 2021, <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/increased-activity-from-teaching-unions-in-the-independent-school-sector/>

따라서 노동조합 인정(승인) 요청은 교사들의 급여와 복리후생 또는 모든 형태의 향상을 위한 초기 논의가 뒤따르게 된다. 노동조합 승인은 교섭단위 내 근로자들을 대신하여 해당 노동조합이 교섭할 자격이 있다고 사용자가 승인하는 과정이다. 교섭단위는 종종 교직원을 포함한다. 노동조합 승인은 임의승인(Voluntary recognition)과 의무승인(Compulsory recognition)으로 구성하는 바, 우선 노동조합이 학교에 인정요청서를 제출한다.²⁹¹⁾ 그런 다음 학교는 제안된 교섭단위에 대해 노동조합을 승인하기로 동의할 수 있다. 만약 학교가 인정 요청을 거부하거나 동의하지 않는 경우, 중앙중재위원회에 의무승인을 신청할 수 있다. 이 경우 노동조합이 성공적으로 의무승인을 인정받게 되면, 급여, 근로시간, 휴일 등과 관련하여 교섭할 수 있는 권한을 갖게 된다.

2. 단체교섭의 대상 및 내용

영국은 공공부문 단체교섭의 대상을 규율하는 법률이 존재하지 않으며 민간부문과 차이가 없다. 따라서 1992년 노동조합 및 노동관계법 제178조 (2)는 민간부문과 마찬가지로 공공부문의 단체교섭 대상을 확인할 수 있다. 동법 제178조 (2)는 다음과 같다.²⁹²⁾

1992년 노동조합 및 노동관계법 제178조

(1) 이 법에서 “단체협약”이란 하나 이상의 노동조합과 하나 이상의 사용자 또는 사용자 단체가 대표하거나 아래에 규정된 사항 중 하나 이상과 관련된 협약 또는 협정을 의미하며, “단체교섭”이란 하나 이상의 사항과 관련되거나 이와 관련된 협상을 의미한다.

(2) 위에서 언급한 단체교섭 사항들

- (a) 고용 규정과 조건 또는 근로자가 작업에 필요한 물리적 조건
- (b) 1인 또는 그 이상 근로자의 고용과 해고, 정직, 고용의무
- (c) 근로자들과 근로자들 그룹 사이의 업무분담 또는 업무배치
- (d) 징계에 관한 사항
- (e) 노동조합원 또는 비조합원
- (f) 노동조합 간부를 위한 시설

(g) 위에서 제시한 사항에 대한 협상 또는 협의 및 다른 기타 절차를 위한 시스템, 이 시스템은 그러한 협상 또는 협의 및 절차를 수행하는 데 있어 필요한 사용자 또는 사용자 단체의 노동조합 인정절차도 포함한다.

291) Farrer&Co, Increased activity from teaching unions in the independent school sector, 2021, <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/increased-activity-from-teaching-unions-in-the-independent-school-sector/>

292) The Trade Union and Labour Relations(Consolidation) Act 1992, 1992 c 178(2) (1992).

특히, 노동조합총연맹(The Trades Union Congress: TUC)에 따르면, 공공부문에서 양질의 일자리를 제공하는 가장 좋은 방법은 근로자와 사용자 간의 단체 협상을 통하여 근로 조건을 향상시키고 채용과 훈련을 논의하며, 공정한 임금을 보장하는 효과적인 방법이라고 제시하고 있다.²⁹³⁾

한편 영국 내 잉글랜드와 웨일즈 내 학교 교사들을 위한 서비스 조건을 다음과 같이 확인할 수 있다.²⁹⁴⁾ 이를 통해 교사들의 단체교섭 대상을 추론할 수 있다. 단체교섭 대상은 임명, 사직(계약 종료와 통지), 퇴직, 유급평가, 출산, 기타 휴가, 고충 처리와 징계 절차 등이 포함된다.

Ⅲ. 영국 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태

1. 공무원·교원 노동조합

영국의 공무원 노동조합은 조직 대상을 전체 근로자로 하는 일반노조(General trade union)의 형태를 띠고 있다.²⁹⁵⁾ 예를 들어, 노동조합총연맹은 연합노조로서 48개 노동조합이 편입된 상태이다. 지방정부 공무원이 가장 많이 가입되어 있는 공공부문 중심의 노동조합으로 유니슨(The Public Service Union: UNISON)이 있고, 중앙정부 공무원이 중심인 공공 및 상업서비스 노동조합(Public and Commercial Services Union : PCS)이 있다. 일반노조 내에서 공무원 조합원들은 하나의 서비스 그룹이나 분과에 소속되어 활동하는 것이 일반적이다. 그 이유는 조합원의 감소와 산업구조의 변화에 대응하기 위해 노동조합 간 통합이 활발해진 결과이기 때문이다. 영국의 대표적인 공공부문 노동조합은 노동조합총연맹(Trade Union Congress: TUC), 유니슨²⁹⁶⁾, 공공 및 상업 서비스 조합(Public and Commercial Services Union: PCS) 등이 있다. 한편, 교원 노동조합은 전국 교육 노조와 전국 남성 및 여성교사 연합(The National Association of Schoolmasters/Union of Women Teachers: NASUWT)이 있다.

293) TUC - Written evidence (FFF0045), <https://committees.parliament.uk/writtenevidence/106810/html/>

294) Incorporating a Joint Commentary by the National Employers' Organisation for School Teachers and the six teacher organisations, Conditions of service for school teachers in England and Wales, revised edition, Aug., 2000, at 1~61.

295) 김정환 외 3명, 공무원노조 시대의 공무원직장협의회 활성화방안 연구, 정책연구 2010-04, 한국노동연구원, 2010, 108~109면.

296) Unison은 전국 및 지방 정부 직원연합(The National and Local Government Officers Association), 전국 공공 근로자 조합(The National and Local Government Officers Association), 의료서비스 근로자 연맹(The Confederation of Health Service Employees)이 합병된 것임.

[표3-4] 대표적인 공공부문 노동조합

명칭	설립년도	조합원 수	소속
노동조합총연맹	1868	약 5,500,000 이상	잉글랜드와 웨일즈 내 노동조합 연합 (48개의 노동조합: 공공과 공무원 등)
유니슨	1993	1,184,991	지방정부, 의료서비스, 교육, 경찰 및 판 사, 지역사회사업가 및 자원봉사자, 수도, 환경, 교통, 에너지, 민간 계약자 등
공공 및 상업 서 비스 조합	1998	184,370	영국 정부 기관 및 기타 공공기관
전국 교육 노조	2017	457,143	교사들, 교육강사, 교육보조직원
전국 남성 및 여 성교사 연합	1976	284,062	남성과 여성 교사

출처: Patrick Brione & Isabel Buchanan, Trade unions and industrial relations, Research Briefing, House of Commons Library, Jan. 5, 2024(Trades Union Congress (TUC), Union listing, accessed 6 November 2023), at 32.

2. 공공부문과 교원의 노동조합원 수와 조직률

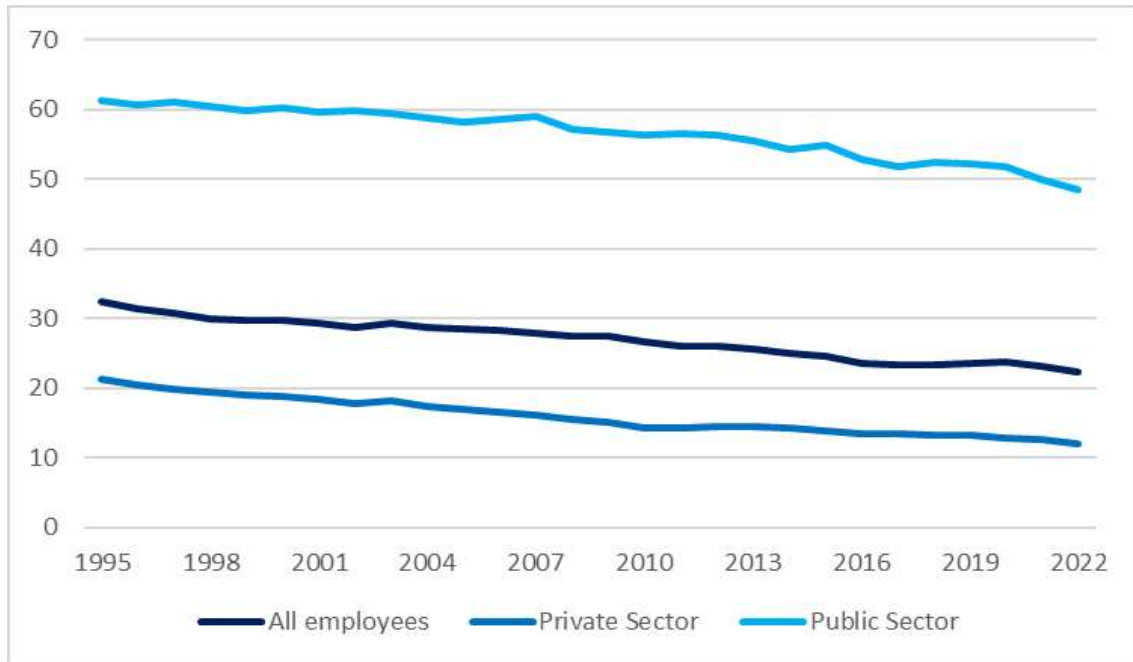
영국 노동시장 통계에 따르면, 2023년 10월 기준, 16세 이상 고용인원은 33.01(백만)명으로²⁹⁷⁾ 민간부문은 27.15(백만)명인 반면, 공공부문은 5.74(백만)명인 것으로 나타나고 있다.²⁹⁸⁾ 국가통계(National Statistics)에 따르면, 2022년 기준, 영국 전체 근로자의 조합원 수는 22.3%로 전년도(23.1%) 대비 0.8%p 하락하였다. 2022년의 영국 전체 근로자 중 조합원들은 6.25(백만) 명을 나타내고 있다. 조합원 조직률을 살펴보면, 민간부문은 12.0%로 전년도(12.7%) 대비 0.7%p 하락하였으며, 공공부문은 48.6%로 전년도(50.0%) 대비 1.4%p 하락하였다.²⁹⁹⁾

297) Brigid Francis-Devine et al., UK labour market statistics, House of Commons Library, Dec. 12, 2023, at 4.

298) Brigid Francis-Devine et al., UK labour market statistics, House of Commons Library, Dec. 12, 2023, at 12(민간부문과 공공부문 정보는 2023년 6월에 산출한 것임).

299) Department for Business & Trade, Trade Union Membership, UK 1995-2022: Statistical Bulletin, National Statistics, May 24, 2023, at 17.

[그림3-3] 부문별 노동조합 조직률(1995~2022)



출처: Department for Business & Trade, Trade Union Membership, UK 1995-2022: Statistical Bulletin, National Statistics, May 24, 2023, at 17.

한편, 교원의 노동조합 조직률은 2012년 기준 전국 교사 노조(National Union of Teachers: NUT)(NUT는 전국 교육 노조의 전신임)³⁰⁰⁾는 37%를 나타내고 있고, 전국 남성 및 여성교사 연합은 30%를 나타내고 있다.³⁰¹⁾

IV. 사용자와 노동조합의 의무와 책임

1. 사용자의 의무와 책임

(1) 단체교섭 목적을 위한 정보제공의무

1992년 노동조합 및 노동관계법 제181조에 따라 사용자는 노동조합에게 정보를 제공할 일반적 의무를 가진다.³⁰²⁾ 사용자가 독립적인 노동조합을 교섭대표로서 승인하는 경우 단

300) 전국 교육 노조는 2017년에 전국 교사 노조(National Union of Teachers: NUT)와 교사와 강사 협회(The Association of Teachers and Lecturers)가 통합된 노조라 할 수 있다(Weale, Sally, "NUT and ATL vote to merge into National Education Union". The Guardian. Archived from the original on 22 March 2017. Retrieved 16 April 2019).

301) Rob Ager & Katie Pyle, NFER Teacher Voice Omnibus November 2012 Survey Understanding union membership and activity, Department for Education, Jan., 2013, at 6.

체교섭의 모든 단계를 위하여 근로자와 관련하여 요청이 있는 경우 노조 대표자에게 공개하여야 한다.³⁰³⁾ 여기에서 대표자(Representative)란 노동조합이 단체교섭을 수행하도록 권한을 부여받은 임원(Official) 또는 그 밖의 자를 말한다.³⁰⁴⁾ 공개되는 정보는 사용자 또는 사용자 단체가 소유하고 있는 모든 정보(파견근로자와 관련된 정보 포함)이다. 특히, 사용자가 노조 대표자에게 공개하도록 요구되는 정보는 요청이 있는 경우 서면으로 공개하거나 확인하여야 한다.³⁰⁵⁾ 따라서 단체교섭을 목적으로 정보를 제공하는 것은 좋은 노사관계의 관행이라 할 수 있다. 그러나 사용자는 다음과 같은 이유로 정보를 공개하지 않을 수 있다.³⁰⁶⁾ ① 국가 안보의 이익에 위배되는 정보의 공개, ② 법률에 따라 또는 법률에 근거해 금지된 것을 위반하지 않고는 공개할 수 없는 경우, ③ 비밀로 전달되었거나, 다른 사람이 제공한 신뢰의 결과로 얻은 것, ④ 특별히 개인(해당 개인이 공개에 동의한 경우를 제외하고는)과 관련된 것, ⑤ 단체교섭에 미치는 영향 이외의 이유로 업무에 실질적인 손상을 줄 수 있는 공개, ⑥ 법적 소송을 제기, 기소 또는 방어할 목적으로 입수한 것.

사용자가 노조 대표자에게 정보를 제공하지 않는 경우 또는 서면으로 정보를 확인해 주지 않는 경우, 노동조합은 중앙중재위원회에 제소할 수 있다.³⁰⁷⁾ 이 제소 절차는 서면으로 이루어지며, 중앙중재위원회가 요구한 서식에 따른다. 고충사항을 접수한 중앙중재위원회는 알선(Conciliation)에 의해 해결될 가능성이 매우 높다는 의견이 있을 경우 자문알선중재서비스(Advisory, Conciliation and Arbitration Service: ACAS)(이하 ‘ACAS’라 함)에 고충 사항을 전달하고 이에 따라 노동조합 및 사용자에게 통보해야 하며, 이에 따라 ACAS는 문제 해결을 추진하여야 한다. 만약 고충 사항이 해결되지 않거나 철회되는 경우, ACAS는 알선을 위한 추가 시도 가능성이 낮다고 판단하여 이를 중앙중재위원회에 알려야 한다. 이 경우 중앙중재위원회는 고충 사항을 청취하고 결정하는 절차(청문절차)를 진행하고 고충사항의 전부 또는 일부에 근거가 있다고 판단하는지와 그 이유를 명시적으로 공표하여야 한다.

(2) 사용자에 의한 근로자의 불법적 유인행위 금지

1992년 노동조합 및 노동관계법 제145조 A부터 F까지 사용자에 의한 근로자의 불법적

302) 181 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

303) 181(1) of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

304) 181(1) of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

305) 181(5) of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

306) 182(1) of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

307) 183 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

인 유인행위를 금지하고 있다.³⁰⁸⁾ 첫째, 조합원 또는 조합활동과 관련된 유인행위, 둘째, 단체교섭 관련 유인행위이다. 조합원 또는 조합활동과 관련된 유인행위들은 다음과 같다. ① 독립적인 노동조합의 회원이 되거나 가입을 희망하지 않는 경우, ② 적절한 시간(업무 시간 또는 업무시간 외)에 독립적인 노동조합의 활동에 참여하지 않을 것, ③ 적절한 시기에 노동조합 서비스를 이용하지 않을 것, ④ 노동조합, 특정 노동조합 또는 여러 특정 노동조합 중 하나의 조합원이 되거나 그 조합원이 되는 것. 단체교섭 관련 유인행위들은 독립적인 노동조합이 승인을 받거나 받으려고 하는 과정에서 사용자가 근로자들을 유인하는 것으로 ① 사용자가 다른 근로자들에게 근로조건들을 제안하는 행위가 금지된 결과가 되는 경우 ② 사용자의 제안 목적이 금지된 결과를 달성하는 경우. 이 경우 근로자는 사용자가 유인행위로 인해 1992년 노동조합 및 노동관계법 제145조 A 또는 B 규정을 위반했다는 이유로 고용재판소(Employment tribunal)에 제소(Complaint)할 수 있다.³⁰⁹⁾ 고용재판소는 사용자가 1992년 노동조합 및 노동관계법 제145조 A 또는 B 규정을 위반했다고 판단하는 경우, 위반에 대한 사실을 공표하고 사용자로 하여금 고소인에게 5,128 파운드를 배상하도록 명령한다.³¹⁰⁾

2. 노동조합의 의무와 책임

(1) 조합원의 성명과 주소 등 제공의무

노동조합은 조합원의 성명과 주소 명부를 작성하여 유지하여야 하며, 명부의 기재사항이 정확하고 최신상태로 유지할 수 있도록 확보하여야 한다.³¹¹⁾ 명부는 컴퓨터에 보관할 수 있다. 따라서 조합원이 언제든지 명부로부터 확인할 수 있도록 하여야 하며, 조합원의 요청이 있는 경우 무료 또는 합리적 비용으로 가능한 빨리 제공하여야 한다. 조합원의 요구사항을 준수하지 않는 경우, 구제책은 1992년 노동조합 및 노동관계법 제25조 (Certification Officer: 인증관)³¹²⁾ 또는 제26조(법원)³¹³⁾에 따라 적용된다.

노동조합은 인증관에게 각 보고기간 내에 조합원의 성명과 주소 명부가 담긴 조합원 감

308) 145A-145F of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

309) 145B(5) of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

310) 145E of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992; Sum in s. 145E(3) substituted (6.4.2023) by The Employment Rights (Increase of Limits) Order 2023 (S.I. 2023/318), art. 1(2), Sch. para. 1 (with art. 4)(배상금액).

311) 24 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992

312) 인증관은 질문을 하고, 신청인과 노동조합에게 청문 기회를 제공한 후 위반여부를 공표하거나 거부할 수 있다[25 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992].

313) 법원은 집행명령을 할 수 있다[26 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992].

사 증명서(A membership audit certificate)를 제출하여야 한다.³¹⁴⁾ 더불어, 노동조합은 조합원 감사 증명서와 관련하여 보증이 될 자격이 있는 독립적인 자를 지명하여야 한다.³¹⁵⁾ 따라서 노동조합은 조합원의 성명과 주소 명부와 보증인 선임과 관련하여 비밀유지의무가 있다.³¹⁶⁾

(2) 노조규약 제공의무와 회계기록 유지의무

노동조합은 누구의 요청이든지 간에 그 노조규약(Rules)의 사본을 무상으로 제공하거나 합리적인 비용을 지불하는 방식으로 제공해야 한다.³¹⁷⁾ 또한 노동조합은 거래와 자산 및 부채에 관한 적절한 회계 기록을 유지할 수 있도록 하여야 하며, 회계 기록, 현금 보유 및 모든 영수증 및 송금에 대한 통제 시스템을 구축하고 유지하여야 한다.³¹⁸⁾ 이에 노동조합은 기록 또는 조합의 지부·지회의 기록을 6년 동안 보관하여야 한다.³¹⁹⁾ 노동조합은 회계기간마다 감사를 선임하여야 하며, 연차보고서에 기재된 회계를 감사하여야 한다.³²⁰⁾ 회계기간이란 인증관에게 보내야 하는 기간을 말한다.

(3) 노동조합 직책에 대한 선거를 실시할 의무

1992년 노동조합 및 노동관계법 제46조에 따라 노동조합은 노동조합의 직책을 가진 자가 본 장의 요건을 충족한 선거에서 선출되도록 보장하여야 하며, 어떤 누구도 재선되지 않은 채 5년 이상 직책을 계속 유지할 수 없도록 하여야 한다.³²¹⁾ 선출 대상은 이사회 구성원, 이사회 구성원으로서 직책을 가지거나 대표자(President), 이사(General secretary)를 포함한다.³²²⁾ 노동조합 측에서 이 장의 요건 중 어느 하나라도 준수하지 않았다고 주장하는 자는 1992년 노동조합 및 노동관계법 제55조에 따른 인증 책임자에 의한 공표 또는 제56조에 따른 법원에 의한 명령을 신청할 수 있다.³²³⁾ 즉, 인증관은 노동조합과 신청인에게 서면 진술 기회를 주어야 하며 때론 구두 진술 기회를 부여할 수 있다. 그런 후

314) 24ZA of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

315) 24ZB of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

316) 24ZG of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

317) 27 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

318) 28 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

319) 29 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

320) 33 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

321) 46 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

322) *Id.*

323) 54 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

인증관은 노동조합이 위반여부를 판단하여 공표하게 된다.³²⁴⁾ 이러한 공표는 인증관의 집행명령에 따라 선거를 치르거나, 구제하기 위한 기타 절차를 거치거나, 동일하거나 유사한 사안이 장래에 발생하지 않도록 조치를 취한다.³²⁵⁾ 다른 한편 노동조합이 이 장의 요건 중 하나를 준수하지 않았다고 법원에 그 취지의 선언을 신청할 수 있다. 만약 법원은 노동조합이 준수하지 않은 조항을 명시하는 경우, 집행명령을 내릴 수 있다. 이 집행명령에 따라 선거를 치르거나 기타 조치를 취하게 된다. 또한 동일하거나 유사한 사안이 발생하지 않도록 조치를 취한다.³²⁶⁾ 더불어 법원은 노동조합이 집행명령에 따라 준수할 기간을 명시하여야 한다.

V. 영국 논의의 시사점

영국은 우리나라와 같이 공무원의 노동권을 규제하는 별도의 법이 존재하는 것은 아니며, 민간부문의 근로자와 동일하게 관련 노동법률의 영향을 받는다. 따라서 공무원의 노동기본권은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 보호될 수 있다. 영국은 공공부문 근로자를 중앙정부, 지방정부, 공기업으로 구성하는 바, 이에 대한 관리는 국왕의 자문기관인 추밀원(Privy Council)령에 따르고 있다. 따라서 추밀원령은 공무원관리규정(Civil Service Management Code), 채용규정(Recruitment), 공무원규정(Civil Service Code) 등에 위임하여 공무원에 대한 인사, 행동규칙, 충원 등에 대해 운영관리하고 있다. 영국의 경우, 공공부문 근로자들은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 단결권, 단체교섭권과 단체행동권을 보장받을 수 있다. 다만, 경찰, 군대 및 교도관은 1996년 경찰법, 1934년 선동법, 1994년 형사와 공공질서법에 따라 전면적으로 시행되는 파업을 금지하고 있다. 한편, 영국 교원은 노동3권이 특별히 제한받지 않는다. 즉, 교사들 역시 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 단결권, 단체교섭권과 단체행동권을 보장받을 수 있다.

사용자와 노동조합의 의무와 책임을 살펴보면, 단결권과 단체교섭 과정상 양 당사자가 이행하여야 하는 의무가 발생하고 있다. 우선 사용자의 의무와 책임은 다음과 같다. 첫째, 단체교섭의 목적으로 근로자와 관련하여 요청이 있는 경우, 사용자는 노조 대표자에게 정보를 제공할 의무가 있다. 공개되는 정보는 사용자 또는 사용자 단체가 소유하고 있는 모든 정보(파견근로자와 관련된 정보 포함)이다. 특히, 사용자가 노조 대표자에게 공개하도

324) 55 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

325) *Id.*

326) 56 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

록 요구되는 정보는 요청이 있는 경우 서면으로 공개하거나 확인하여야 한다. 이러한 정보제공은 좋은 노사관계 지향하기 위한 것이다. 둘째, 사용자에게 의한 근로자의 불법적 유인행위를 금지하고 있다. 즉, 사용자는 근로자로 하여금 불법적인 행위를 유인하지 말아야 한다. 예를 들어, 조합원 또는 조합활동과 관련된 유인행위와 단체교섭 관련 유인행위들은 독립적인 노동조합이 승인을 받거나 받으려고 하는 과정에서 사용자가 근로자들을 유인행위들이다.

반면, 노동조합의 의무와 책임을 다음과 같이 살펴볼 수 있다. 첫째, 노동조합은 조합원의 성명과 주소 등을 제공할 의무가 있다. 노동조합은 조합원의 성명과 주소 명부를 작성하여 유지하여야 하며, 명부의 기재사항이 정확하고 최신상태로 유지할 수 있도록 확보하여야 한다. 따라서 조합원이 언제든지 명부로부터 확인할 수 있도록 하여야 하며, 조합원의 요청이 있는 경우 무료 또는 합리적 비용으로 가능한 빨리 제공하여야 한다. 또한 노동조합은 인증관에게 각 보고기간 내에 조합원의 성명과 주소 명부가 담긴 조합원 감사증명서를 제출하여야 한다. 둘째, 노동조합은 노조규약 제공의무와 회계기록 유지의무가 있다. 노동조합은 누구의 요청이든지 간에 그 노조규약 사본을 무상으로 제공하거나 합리적인 비용을 지불하는 방식으로 제공해야 한다. 또한 노동조합은 거래와 자산 및 부채에 관한 적절한 회계 기록을 유지할 수 있도록 하여야 하며, 회계 기록, 현금 보유 및 모든 영수증 및 송금에 대한 통제 시스템을 구축하고 유지하여야 한다. 셋째, 노동조합은 노동조합 직책에 대한 선거를 실시할 의무가 있다. 노동조합은 노동조합의 직책을 가진 자가 본 장의 요건을 충족한 선거에서 선출되도록 보장하여야 하며, 어떤 누구도 재선되지 않은 채 5년 이상 직책을 계속 유지할 수 없도록 하여야 한다.

제3절 일 본

I. 일본에서의 공무원 제도의 개관

1. 국가공무원과 지방공무원³²⁷⁾

일본의 공무원에는 크게 국가공무원과 지방공무원으로 대별된다. 국가공무원은 국가공무원법이 적용되는 일반직 국가공무원과, 국가공무원법이 적용되지 않는 특별직 국가공무원으로 나뉜다.

일반직 국가공무원에는 일반적인 행정사무에 종사하는 공무원 외에, 항공호위관(경찰관), 형무관, 입국경비관, 외교관, 세무직원, 노동기준감독관, 항공관제관, 해상보안관 등이 있다. 그 외에, 행정집행법인의 직원(국립공문서관 및 국립인쇄국의 직원 등)도 일반직 공무원이다.

그리고 특별직 공무원은 그 성격에 따라 국가공무원법이 적용되지 않는다. 특별직 국가공무원은 다양한데, 국가공무원법에서 규정하는 성적주의의 원칙(경쟁시험에 따른 채용 등의 원칙) 등을 적용하는 것이 적당하지 않는 정치적인 국가공무원(내각총리대신, 국무대신 등)이나, 삼권분립의 관점 및 직무의 성질에서 국가공무원법을 적용하는 것이 적당하지 않는 국가공무원(재판관, 재판소 직원, 국회직원, 방위성 직원 등)이 있다.

한편, 지방공무원은 지방자치단체(도도부현 및 시정청 등)에 근무하는 공무원으로서, 국가에 근무하는 국가공무원과 마찬가지로 양자 모두 헌법이 정하는 전체의 봉사자로서 근무하는 자이지만, 국가공무원은 국가 전체에 관한 업무를 행하는 것에 반해, 지방공무원은 지방자치단체의 주민 서비스 등의 업무를 행하는 점에서 차이가 있다.

2. 공무원의 현황

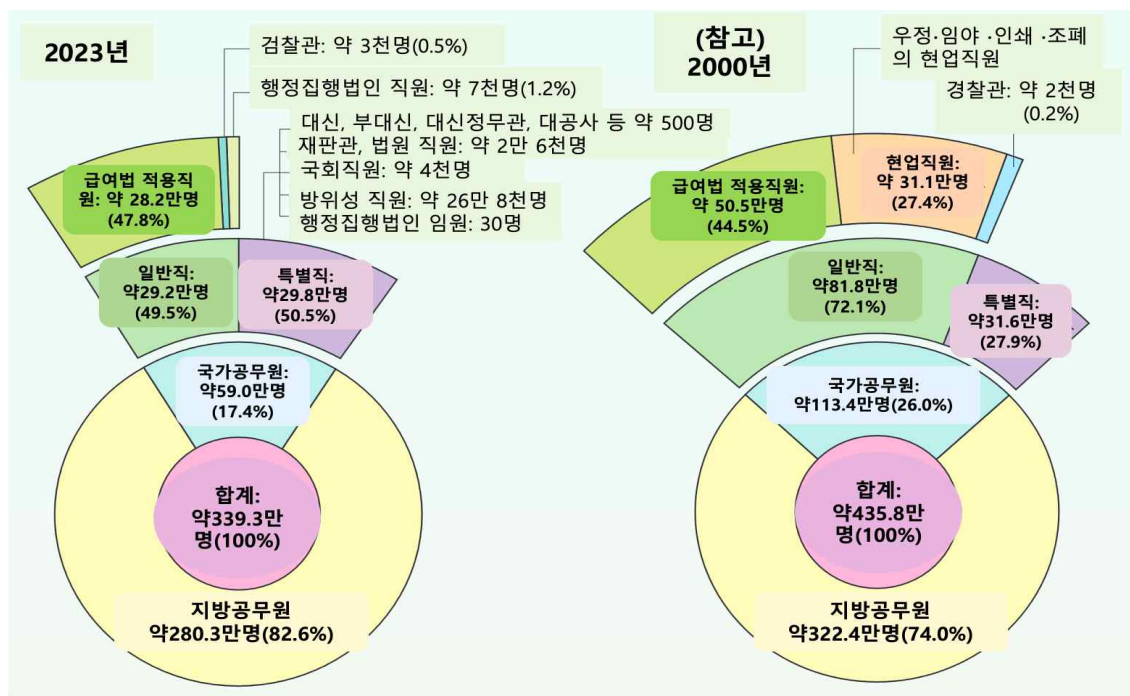
2023년도 기준 일본의 전체 공무원(국가공무원+지방공무원)의 수는 339.3만명으로 과거 2000년의 435.8만명에 비하면 그 규모는 줄어들었다는 것을 알 수 있다.

2023년 기준, 지방공무원의 수는 약 280.3만명으로 전체의 82.6%를 차지하며, 국가공무원은 약 59.0만명으로 17.4%를 차지한다.

327) <https://www.jinji.go.jp/oshiete/oshiete.html#Q11>

특히 국가공무원 중에는 일반직이 약 29.2만명(49.5%)이며, 장관, 차관, 대신정무관, 대공사, 재판관, 법원 직원, 국회직원, 방위성직원, 행정집행법인 임원 등의 특별직이 약 29.8만명(50.5%)를 차지한다. 또한 일반직 중 급여법적용직원은 약 28.2만명(47.8%), 검찰관 약 3천명(0.5%), 행정집행법인 직원 약 7천명(1.2%) 등으로 구성되어 있다.

[그림3-4] 일본 공무원의 현황



출처: https://www.jinji.go.jp/pamfu/R5profeel_files/03_kazu_to_syurui_1033KB.pdf

3. 일본에서의 공무원 제도 개혁

과거 일본에서도 공무원법 등의 개정을 통하여 공무원 제도 개혁에 대하여 꾸준히 논의를 진행해왔다.³²⁸⁾

1990년대 후반에서 2000년대 초반에는 중앙부처 재편, 정보공개, 규제완화 등 행정시스템 전반의 개혁이 급속하게 진행되는 가운데, 행정 조직 및 운영을 담당하는 국가공무원 인사관리 방법에 대해서도 새로운 시대에 적합한 것으로 개편해 나가야 할 필요성이 발생하였다.

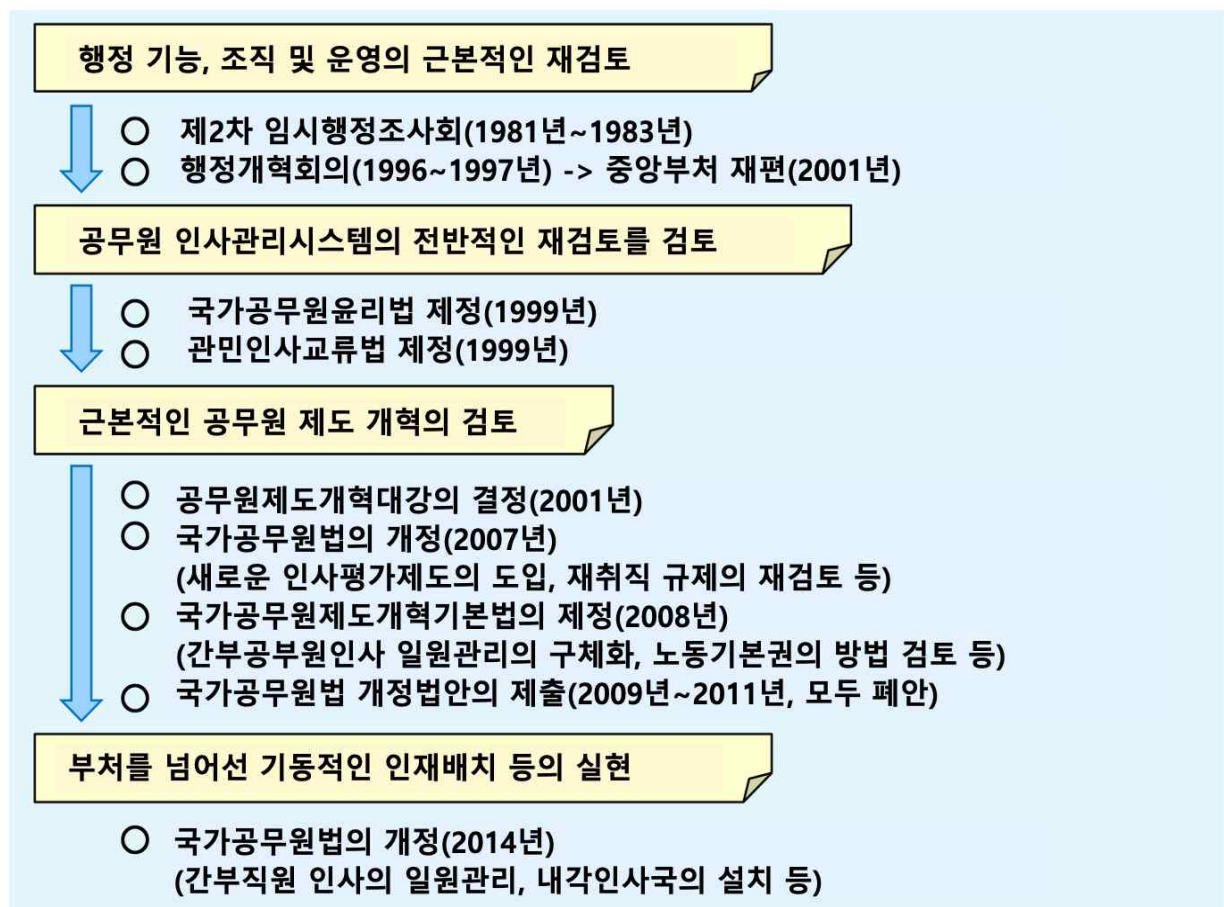
저출산 고령화의 진전, 취업의식의 다양화, 고용의 유동화 등 행정을 둘러싼 다양한 환경 변화에 대응하여 국민의 신뢰확보를 기초로 하면서, 행정 종합성의 확보, 공무의 활성화

328) https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_1.html

화, 직무의 전문성 강화 등의 여러 과제에 응답할 수 있는 인사관리시스템을 구축하기 위하여, 기존의 제도와 그 운영방법에 대하여 전반적인 재검토를 실시하는 것을 목적으로 하여 1997년 4월에 총무청(당시)에 공무원제도조사회가 설치되었다. 공무원제도조사회는 1997년 5월에 하시모토 내각총리대신(당시)가 “국가공무원에 관한 제도와 그 운용 방법에 대한 전반적인 재검토”에 대하여 자문을 받아, 조사심의를 시작하여 1999년 3월에 “공무원제도개혁의 기본방향에 관한 답신”을 정리하여 오부치 내각총리대신(당시)에게 제출하였다. 이 답신에 따라 중앙부처 등 개혁과 함께 추진해야 하는 과제에 대하여 그 구체적인 개혁방책을 “중앙부처 등 개혁의 추진에 관한 방침”에 포함하여 임기부직원법 시행 등, 여러 개혁을 실현하였다.

이후 2000년 12월에는 “행정개혁대강”이 각의결정되어 “국가공무원, 지방공무원제도의 근본적인 개혁”으로서, 공무원에 대한 신상필벌(信賞必罰)의 인사제도 실현, 재취직에 관한 합리적이고 엄격한 규제 등, 6개 항목의 개혁을 추진하였다.

[그림3-5] 공무원 제도 개혁의 변천



출처: https://www.jinji.go.jp/booklet/booklet_Part11.pdf

이후에도 공무원제도개혁 논의가 본격화 되는 과정에서, 공무원의 노동기본권을 포함한 노동기본권을 포함한 노사관계에 대한 논의가 있었지만, 결과적으로는 실현되지는 못하였다. 그 경위를 살펴보면 다음과 같다.³²⁹⁾

2008년에 제정된 “국가공무원제도개혁기본법” 제12조는 “정부는 협약체결권을 부여하는 직원의 범위 확대에 따른 편익 및 비용을 포함한 전체상을 국민에게 제시하고, 그 이해를 바탕으로 국민에 열린 자율적 노사관계제도를 조치한다”고 명기하고, 비현업 국가공무원에게도 협약체결권을 인정하는 방침을 제시하였다.

기본법에 근거로 하여, 자유민주당·공명당 연립정권 하에서 2009년 3월 31일, 내각인사국의 설치, 간부직원 인사의 일원관리, 간부후보 육성과정의 정비, 국가전략스텝의 설치 등을 실시하기 위하여, “국가공무원법 등의 일부를 개정하는 법률안”이 국회에 제출되었다. 동법안에는 내각인사국의 설치에 따라, 급별 정수의 설정 및 개정, 임용, 채용시험, 연수에 관한 기능을 인사원에서 이관하는 등의 내용도 포함되어 있었는데, 중의원의 해선으로 심의 미완료로 폐안되었다.

그런데 2009년 9월, 정권이 교체되어 국가공무원제도개혁은 노동기본권 문제와 일체로 취급하는 견해에 서서 검토가 이루어져, 그 다음해인 2010년 2월 19일에는 내각인사국의 설치, 간부직원인사의 일원관리 등을 기본으로 하는 “국가공무원법 등의 일부를 개정하는 법률안”이 국회에 제출되었다.

이 법률안에서는 2009년 중의원 의원총선거에서 민주당 매니페스토로 내세운 국가공무원의 총인건비 20% 삭감에 관하여, 삭감방법의 하나로 노사교섭을 통한 급여개정이 다루어져, 2010년 급여권고 취급을 결정하는 “공무원의 급여개정에 관한 취급에 대하여”(2010년 11월 1일 각의결정)에서는 “차기 통상국회에 자율적 노사관계제도를 조치하기 위한 법안을 제출하고 교섭을 통한 급여개정 실현을 도모한다”는 것이 포함되었다.

기본법에 근거로 한 자율적 노사관계제도에 대해서는 필요한 법제상 조치의 기한인 2011년 6월까지 법안을 제출하기 위한 검토가 진행되고 있었지만, 2010년 11월 26일에는 공무원제도개혁 담당 대신 하에 “국가공무원의 노동기본권(쟁의권)에 관한 간담회”(좌장: 이마노 코이치로(今野浩一郎) 카쿠슈인대학교 경제학부 교수)가 개최되어 총 5회에 걸친 회의를 한 후, 같은 해 12월 말에 “적절한 규제조치 등을 강구한다면 국가공무원에게 쟁의권을 부여하는 것에 대해서는 입법으로 정해야 하는 정책 판단의 문제로 규정하는 것은 물론 가능” 등이라고 하는 간담회 보고(이하 “간담회 보고”)를 정리하였다. 또한 같은 달

329) 이하의 내용은 노다 스스무(野田進) 일본 규슈대학교 명예교수와의 인터뷰 내용을 참고하여 인용함.

말, 국가공무원제도개혁추진본부 사무국에 의해 자율적 노사관계제도에 관하여, 협약체결권을 부여하는 직원의 범위 및 단체교섭사항의 범위 등 제도의 개요, 사용자기관이나 제3자 기관의 설치 등 조직의 정비, 기대되는 편익 및 상정되는 비용 등을 포함한 “자율적 노사관계제도에 관한 개혁 초안”(이하 “개혁 초안”)이 공표되었다.

그러나 2011년 3월 동북대지진을 경험하여 입법 작업은 정체되고, 그 후에는 공무원급여삭감과의 관련에서 자율적 노사관계제도가 논해지는 사태가 되었는데, 2012년에 또 다시 정권 교체 되어 제2차 아베내각이 성립되고 나서부터는 자율적 노사관계제도는 보류되어, 제출되었던 2011년의 국가공무원법 개정법안은 모두 폐안되었다.

이에 신정권은 내각인사국 설립에 따라(2014년), 공무원 인사의 일괄관리가 위임되어 국가공무원에 대한 인사상의 관리를 강화하였다.

II. 일본에서의 공무원에 대한 노동기본권의 적용 상황

1. 일본 공무원의 일하는 방식의 특징

(1) 공무원 노동의 특징³³⁰⁾

공무원 노동은 이것이 공무로서 행해지는 한, 이른바 “사회의 공동사무”로서 민간의 노동이상으로 공공성을 강하게 가진다. 따라서 공무노동은 민간의 노동과 비교하여 다음의 특징을 강하게 가진다고 할 수 있다.

첫째, 공무노동의 공공성은 이념으로서의 “전체의 봉사자성”과 사적이윤추구를 목적으로 하지 않는 노동의 방법을 공무노동에 요청한다. 그리고 이러한 것은 이러한 노동의 방법을 실현하기 위한 전문성과 전문성으로 뒷받침되는 중립성 및 공정성을 공무노동에 요구하는 것이기도 하다.

둘째, 공무노동의 공공성으로 인하여, 공무원의 일하는 방식이나 처우는 정부 및 의회의 컨트롤을 받고, 또한 정부 정책과의 연결성을 강하게 가지게 된다. 다만, 공무노동과 정책의 연계는 공무노동에 권력성도 부여하게 된다.

셋째, 공공성을 가지는 공무노동은 민간과는 다른 이윤추구를 목적으로 하지 않기 때문에, 노동의 성과를 금전적으로 측정하는 것이 어렵다. 따라서 업적의 달성도 측정이 곤란하게 되어 그 결과 어떻게 업적을 올렸는가 라는 결과보다도, 어떻게 실수없이 업무를 수

330) 松尾孝一, “公務員の働き方と労使関係”, 日本労働研究雑誌, No.759, 2023.10., 25頁.

행했는가 라는 프로세스의 관점에서 업적평가가 이루어지기 쉽다.

넷째, 공무노동은 공공성을 가지는 까닭에, 공공재적인 특성의 공무 서비스를 지역독점적으로 공급하고, 준공공재적인 서비스도 거의 독점적으로 공급한다. 하지만 이러한 점은 다른 사업자와의 경쟁이 부족한 것을 의미한다.

이상의 사항에서 보면, 공무노동은 민간에 비하여 정형적, 법령준수적인 성격을 강하게 가지게 된다. 요컨대 공무노동에서는 창조성 등을 발휘하여 이익을 거두는 것보다도, 정형적 업무를 법령에 근거로 하여 어떻게 정확하게 완수할지가 먼저 중요하게 된다. 그리고 개개의 공무원에 대한 인사상의 평가도 그러한 관점에서 실시되어 왔다. 그러나 그것은 공무노동이 유연성(flexibility)이 결여된 이른바 “관공처 일”로 흘러가는 것으로 이어진다. 또한 최근과 같이 “공”과 “민”과의 경계가 이전보다도 애매해지면, 그러한 평가기준 및 업무의 방법은 변화를 요구받게 되기도 한다.

(2) 공무원 인사관리의 특징³³¹⁾

상기와 같은 공무노동의 기본성격은 공무원의 일하는 방식을 규정하는 인사관리면에서도 민간과의 차이를 드러낸다. 전통적인 일본의 공무부문의 인사관리의 특징에 대해서 보면, 다음과 같다.

① 채용에 대해서는 민간기업은 면접중심의 선고 선발을 하지만, 공무부문에서는 능력의 객관성을 중시하기 때문에 페이퍼 테스트 중심(학력중시)의 경쟁시험으로 선발을 실시한다. ② 채용후에는 특히 지방공무원의 경우, 절대적인 승진 속도는 늦지만, 실질적인 선발시기는 빠르다. ③ 지방공무원의 경우, 관리 부문을 중심으로 이동해온 커리어 폭이 좁은 자가 엘리트 코스를 밟아 승진도 빠른 경향이 있다. ④ 한편, 상기 이외의 자의 대부분은 랜덤으로 폭넓은 이동이 이루어지는 경향이 있다.

상기와 같은 인사관리는 화이트 칼라 커리어 연구에서 지적되어 온 민간대기업에서의 특정 필드 내 중심 이동에 따른 “폭넓은 전문성” 형성을 목표로 한 것과는 다르다. 즉 엘리트층은 관리부문 중심의 커리어를 밟고, 그 중에서도 다방면의 관리능력을 배양하는 것이 중시되고, 그 이외의 자도 대체로 민간기업의 화이트 칼라 이상으로 커리어 폭이 넓고, 양측 모두 전문성 형성이 그다지 중시되지 않는다.

이러한 공무부문의 인사관리는 성적주의(merit system)에 따라 능력의 객관성을 중시하면서, 비교적 조기에 엘리트층과 그 외와의 선별을 하는 인사관리였다고 할 수 있다(국가

331) 松尾孝一, “公務員の働き方と労使関係”, 日本労働研究雑誌, No.759, 2023.10., 25-26頁.

공무원의 경우, 커리어조와 논커리어조의 채용시 선별도 있다). 공무노동의 공공성의 관점에서는 능력의 객관성 중시는 바람직한 면이 있다고 할 수 있을 것이다. 그러나 그러한 반면에 역시 상응하는 “학력편중”으로, 이른바 경직적인 공무원의 역량으로는 최근의 국민의 경제의 애매화 속에서 공무노동의 성격변화에 대응할 수 없는 면도 생긴다. 또한 커리어 패스에서의 전문성 경시라는 문제도 있다. 그리고 객관적인 성과계측이 어렵기 때문에, 성적주의를 주장하면서도 결국은 횡렬의 평가나, 성과보다도 프로세스나 능력중시의 평가가 되어 온 면도 있다.

2. 일본 공무원에 대한 노동기본권의 제한

일본 헌법 제28조에서 근로자의 기본적 권리를 규정하고 있으며, 노동기본권은 단결권, 단체교섭권, 쟁의권을 세 가지 권리로 구성된다.

반면 일본 공무원의 노동기본권은 그 지위의 특수성과 직무의 공공성에 비추어 보아, 다음과 같이 노동기본권에 제약이 이루어지고 있으며, 이에 대신하여 법정 근무조건의 향유, 인사원 및 인사위원회에 의한 급여권고 등의 대상(代償)조치가 취해져 있다.

대부분의 일반직 국가공무원은 ① 직원단체(조합)을 조직할 권리(단결권)과 ② 단체교섭권은 보장되어 있지만(단, 행정집행법인의 직원을 제외하고, 그 결과에 대하여 단체협약(근무조건에 관한 노사의 결정)을 맺을 수는 없음), ③ 쟁의권을 행사할 수 없는 것으로 되어 있다. 또한 경찰관, 해안보안관, 형무관 등에 대해서는 ①②③ 모든 노동3권은 제약되어 있다.

이는 공무원이 파업을 한 경우, 공공 서비스가 정체되어 국민생활에 지장이 나올 수 있는 점, 공무원의 고용주는 국민으로, 그 급료의 금액 등은 국민의 대표인 국회가 법률 및 예산으로 결정하는 것이 적당하다고 생각되는 점 등이 이유이다.³³²⁾

[표3-5] 공무원(일반직)의 노동기본권 적용 상황

구분		단결권	단체교섭권	쟁의권
지방 공 무 원	하 기 이 외 의 직 원	○	△	×
		직원단체제도(지방공무원법 제52조③, 교육공무원특례법 제21의 5①)(단, 경찰직원, 소방직원)	당국과 교섭할 수 있지만, 단체협약을 체결할 권리는 가지지 않음(지방공무원법 제55조①·②)	쟁의행위 등은 금지되어 있음(지방공무원법 제37조①)

332) <https://www.jinji.go.jp/oshiete/oshiete.html#Q11>

		은 단결이 금지되어있음 (지방공무원법 제52조 ⑤)	(단, 법령, 조례 등에 저촉되 지 않는 범위에서의 서면협 정은 체결할 수 있음(지방공 무원법 제55조⑨)	
	공영기업, 특정지방독 립행정법 및 기능노동자 직원	○	○	×
		노동조합제도 (지방공무원법 제5조①) (단순노동직원은 직원단 체를 결성할 수 있음. 지방공무원법 부칙⑤)	당국과 교섭할 수 있고, 단 체협약을 체결할 권리를 가 짐(지방공무원법 제7조) (단, 협약의 효력에는 일정 한 제한이 있음(지방공무원 법 제8조~제10조)	쟁의행위는 금지되어 있음(지방공무원법 제 11조①)
	국가공무원	○	△	×
		직원단체제도 (국가공무원법 제108조 의 2③) (단, 경찰직원, 해안보상 청직원, 감옥직원은 단 결에 금지되어 있음(국 가공무원법 제108조의 2⑤)	당국과 교섭할 수 있지만, 단체협약을 체결할 권리는 가지지 않음(국가공무원법 제108조의 5①·②)	쟁의행위 등은 금지되 어 있음(국가공무원법 제98조②)
	현업, 특정 독립행정법 인 및 우정 공사직원	○	○	×
		노동조합제도 (특정독립행정법인법 등의 노동관계에 관한 법률 제4조①)	당국과 교섭할 수 있고, 단 체협약을 체결할 권리를 가 짐(특정독립행정법인법 등 의 노동관계에 관한 법률 제 8조) (단, 협약의 효력에는 일정 한 제한이 있음(특정독립행 정법인법 등의 노동관계에 관한 법률 제16조))	쟁의행위 등은 금지되 어 있음(특정독립행정 법인법 등의 노동관 계에 관한 법률 제17 조①)

출처: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ginou_kyuyo/pdf/080414_1_si4.pdf

즉, 일본의 공무원 노동은 쟁의권 부인을 비롯한 노동기본권의 제약, 더 나아가서는 “근무조건 법정(조례) 주의”의 원칙, 당국의 당사자 능력의 제약 등에서, 임금근로조건의 자

333) 일본에서 현업직원과 비현업직원에 대해서 보면, 일반직 공무원은 종사하는 직무의 성질이라는 관점에서 기업과 같이 운영되는 조직에서 비권력적 직무에 종사하는 “현업”직원과, 그 이외의 “비현업” 직원으로 나뉜다. 다만, 종전에 국가의 현업부문의 대부분은 국철과 우편사업과 같이 민영화되었거나, 국립대학과 같이 독립행정법인으로 되었기 때문에, 현 시점에서 국가의 현업부문은 국유임야사업뿐이다(다만 독립행정법인 중에서도 국립병원과 조폐국 등 특정독립행정법인의 직원은 일반직 공무원의 신분을 갖는다)(山川隆一, “일본에서의 공무원의 노동기본권 문제”, 노동법학, 제36호, 2010.12., 32-33면).

울적인 결정에 관해서는 민간부문보다도 제약이 크다. 바로 이것이 민간부문과는 다른 공무원부의 노사관계의 가장 큰 특징이다. 또한 공무원의 직종구분에 따라서도 적용법규가 다르고, 노동기본권의 제약 정도도 다르다.³³⁴⁾

상기 도표와 같이, 공영기업 등의 현업부문을 제외한 비현업 부문의 일반직 공무원에 관한 것을 중심으로 살펴 보면, ① 단결권에 대해서는 국가공무원의 단결권은 국가공무원법 제108조의 2 제3항에서 인정되고 있으며, 지방공무원의 단결권은 지방공무원법 제52조 제3항 등에서 인정된다(경찰, 소방, 감옥, 해상보안직원 등을 제외). 요컨대, 비현업 공무원에게는 노동조합법이 적용되지 않지만, 국가공무원법 및 지방공무원법에 따라 그 단결권이 보장되고 있다.

② 단체교섭권에 대해서는 비현업 공무원의 조합(직원단체)도 당국과 교섭을 할 수 있다. 즉 당국은 등록직원단체로부터의 교섭신청에 대해 교섭응낙의무를 가지고 있다(국가공무원법 제108조의 5 제1항, 지방공무원법 제55조 제1항). 다만, 현업 공무원의 경우와는 달리, 교섭 결과를 단체협약 형태로 체결할 수는 없다(국가공무원법 동조 제2항, 지방공무원법 동조 제2항). 그러나 비현업에서도 지방공무원의 경우는 법령 및 조례 등에 저촉되지 않는 범위에서 서면협정을 체결할 수 있다(지방공무원법 제55조 제9항). 다만, 행정사무의 관리운영에 관한 사항(관리운영사항)에 대해서는 국가 및 지방자치단체 모두 노사간의 교섭대상으로 할 수 없다(국가공무원법 제108조의 5 제3항, 지방공무원법 제55조 제3항).

③ 쟁의권에 대해서는 일반직 공무원은 모두 금지되어 있다. 상기와 같이 공무원의 노동기본권에 관한 법제도를 바탕으로 보면, 법제도적인 제약에도 불구하고, 비현업 공무원부에서는 개별 관공서 차원에서의 조합활동의 여지는 존재할 수 있다. 특히 지방자치단체에서는 근무조건결정에 관한 권한을 가진 당국 측의 창구가 국가보다는 명확하다는 점도 있어, 구체적인 임금 및 근무조건을 정하는 과정에서 실태적으로 노사의 교섭 여지가 상당 정도 남아 있다.

하지만, 행정사무의 관리운영사항에 대해서는 현업공무원도 포함하여 국가공무원 및 지방공무원 모두 노사간의 교섭대상으로는 할 수 없다. 그러나 무엇을 관리운영사항으로 볼지에 대한 개별 구체적인 정의화는 어려움이 따른다. 또한 예를 들어 직제 개정 등을 관리운영사항으로 간주했다고 해도, 그것은 직장의 정원 증감 등을 통하여 구체적인 근로조건에도 영향을 미치는 경우가 많다. 따라서 이러한 것에 관한 노사의 갈등이 종종 발생하고, 이것이 개별 관공서 차원에서의 노사관계를 적지 않게 형성해 왔다고 해도 과언이 아닐 것이다.

334) 이하 松尾孝一, “公務員の働き方と勞使關係”, 日本勞働研究雜誌, No.759, 2023.10., 26-27頁.

Ⅲ. 일본의 공무원 직원단체의 근무조건 결정 시스템

일본의 국가공무원의 경우 국가공무원법에 따라 근무조건 법정주의를, 지방공무원의 경우 지방공무원법에 따라 근무조건 조례주의 등이 인정되고 있다. 다만 일본의 공무원은 당국과 교섭은 할 수 있지만 단체협약 체결은 불가하고, 교섭사항(관리운영사항 등은 제외됨)도 제약된다. 이러한 일본 공무원의 노동기본권 제한의 대상조치로서 인사원(국가공무원) 및 인사위원회(지방공무원)의 권고 등을 마련하여 공무원의 근무조건에 관한 이익을 보장하기 위한 구조가 존재하는 것으로 이해한다.

1. 국가공무원 직원단체 - 근무조건 법정주의

(1) 개요

일본에서 민간근로자의 근로조건은 노사간 합의로 결정 및 변경할 수 있고(노동계약법 제6조, 제8조), 노사간의 합의(근로계약 및 단체협약)으로 근로조건을 결정하는 것은 법적으로 중요한 의무를 가진다.

반면, 일본의 공무원의 근무조건 결정에 대해서는 법적인 의미에서의 노사합의의 여지는 기본적으로 인정되지 않는다. 특히 비현업 직원에 대해서는 국가의 경우에는 법률 및 인사원규칙이 근무조건을 상세하게 규율하고 있기 때문이다(근무조건 법정주의).

예를 들면, 비현업 직원의 급여의 경우, 국가에 대해서는 국가공무원법 제63조가 “별도 정하는 법률”에 근거로 하지 않고는 지급할 수 없다고 하고(급여 법정주의), 이에 따라 일반직 직원의 급여에 관한 법률(급여법), 기타 법률이 봉급표(국가공무원법 제64조), 기타 급여에 관한 제사항(국가공무원법 제65조 제1항 각호)을 상세하게 규정하고 있다. 또한 국가공무원의 경우, 인사원이 국회 및 내각에 대하여 각각 급여 및 급료에 대하여 권고할 수 있다(국가공무원법 제28조 제2항). 이 제도는 노동기본권 제약의 대상조치로서, 급여권 고는 매년 나오고, 이를 바탕으로 급여법이 매년 개정되고 있다.³³⁵⁾

(2) 직원단체의 교섭³³⁶⁾

1) 단체교섭의 법적 성격

국가공무원법상의 교섭은 근무조건에 관하여 직원단체가 당국과 행하는 협의, 의견 교

335) 下井康史, “公務員法制と民間労働法制の距離”, DIO, 連合總研レポート, 第36巻第4号通巻385号, 2023.04., 8頁.

336) <https://www.gyokaku.go.jp/senmon/dai8/siryou6.pdf>

환을 말한다. 합의사항은 법적 구속력을 가지지는 않지만, 신사협정으로서의 도의적 책임이 발생한다.

2) 교섭대상 사항

교섭대상의 사항은 직원의 급여, 근무시간, 기타 근로조건에 관하여 및 이에 부대하여, 사교적 또는 후생적 활동을 포함한 적법한 활동에 관한 사항이다(국가공무원법 제108조의 5 제1항).

① 근무조건

직원이 당국에 대하여 직무를 제공하는데 대하여 존재하는 제조건으로, 직원이 자기의 직무를 제공하거나 또는 그 직무의 제공을 계속할지의 여부에 대하여 결심을 하는데 있어서, 일반적으로 당연히 고려의 대상이 되어야 하는 이해관계 사항이다.

② 관리운영사항의 제외

관리운영사항은 교섭의 대상 외이다(국가공무원법 제108조의 5 제3항), 다만, 관리운영사항의 처리로 인하여 영향을 받는 근무조건은 교섭의 대상이다.

관리운영사항이란, 국가행정조직법 및 각 부처의 설치근거법령에 근거로 하여 각부처에 할당되어 있는 사무, 업무 중, 행정주체로서의 각 기관이 직접 판단과 책임으로 처리해야 하는 사항을 말한다.

3) 교섭 당사자

① 당국

교섭사항에 대하여 적법하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 당국을 말한다(국가공무원법 제108조의 5 제4항).

■ “당국”의 범위

- “직원단체가 교섭할 수 있는 당국은 교섭사항에 대하여 적법하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 당국으로 한다”라고 규정(국가공무원법 제108조의 5 제4항).
- 행정기관의 사무의 소장은 조직법령에서 규정되어 있는 것이기 때문에, 이에 비추어 교섭에 관한 사항에 대하여 조사연구, 기획입안, 실시할 수 있는 당국은 명확히 일의적으로 정해져 있다.

■ “당국”에 해당되는 경우

- 권한이 위임되어 있는 때에는 수임기관이 그 한도에서 당국이 된다.
- 법률의 위임에 근거로 하여, 실시 세목을 정하는 권한을 가지는 행정기관은 그 권한의 한도에서 당국이 된다. 인사원은 국가공무원법, 일반직 직원의 급여에 관한 법률 등의 위임에 근거로 하여, 이러한 법률의 실시세목을 인사원 규칙에서 정하는 권한을 가지므로, 그 권한의 한도에서 당국이 된다고 생각된다.
- 몇몇 부처의 직원단체의 연합체인 직원단체가, 특정 부처의 인사관계의 근무조건 문제에 관하여 그 부처의 인사당국과 교섭을 하는 것에 대해서는, 그 부처의 직원을 구성원으로 하는 직원단체가 가입되어 있는 연합체인 직원단체라면 해당 부처는 그 교섭의 당국이 된다.

출처: 『逐條國家公務員法』 (鹿兒島・森園・北村編)

② 직원단체

등록된 직원단체이다(국가공무원법 제108조의 5 제1항). 등록되어 있지 않은 직원단체에 대해서는 국가공무원법상 교섭 신청에 대하여 응해야 하는 의무는 없지만, 본조의 규정 취지에서 함부로 교섭 신청을 거부할 수는 없다.

(3) 인사원 권고³³⁷⁾

1) 인사원 권고

인사원의 급여권고는 노동기본권 제약의 대상조치로서, 직원에게 사회일반의 정세에 적응한 적절한 급여를 확보하는 기능을 가지는 것으로, 상근 국가공무원의 급여수준을 상근 민간기업 근로자의 급여수준과 균형을 맞추는 것(민간준거)을 기본으로 권고를 실시하고 있다.

인사원은 국가공무원의 급여 등 근무조건 결정에 대하여 법정해야 하는 기본적 사항은 국회 및 내각에 대한 권고에 따라, 구체적 기준은 법률 위임에 근거로 한 인사원 규칙의 제정·개폐에 따라 그 책무를 적절하게 완수하도록 노력하고 있다.

2) 2023년 인사원 권고의 주요 내용(2023년 8월 7일)³³⁸⁾

337) ”人事院勸告”: https://www.jinji.go.jp/kankoku/r5/r5_top.html

338) “令和5年 人事院勸告・報告の概要”: https://www.jinji.go.jp/kankoku/r5/pdf/11_5gaiyou.pdf

공무원인사관리에 관한 보고

사회경제정세 및 국제정세가 급변하는 가운데 국민의 이익을 지키고 세계최고수준의 행정서비스를 제공하여 활력있는 사회를 구축하기 위하여, 행정은 경영관리력을 높여 공무조직의 각층에 유위한 인재를 유치 및 육성하는 것이 불가결하다

01

공무조직을 지탱하는 다양한 유위한 인재 확보를 위한 일체적 노력

- ✓ 민간인재의 적극적 유치 (경험자채용·관민인재교류의 촉진, 온보딩연수의 확충)
- ✓ 채용시험 실시방법의 재검토
- ✓ 채용시 급여수준의 개선 및 역할·활약에 따른 급여상승 확대

02

직원 개개의 성장을 통한 조직 퍼포먼스 향상 시책

- ✓ 청년직원대상 커리어지원연수 등의 확충
- ✓ 겸업의 방법 검토
- ✓ 디지털을 활용한 인사관리추진
- ✓ 역할·활약에 따른 처우 및 인사배치의 원활화에 이바지하는 급여상의 대응

03

다양한 워크 스타일·라이프 스타일 실현과 well-being을 토대가 되는 환경 정비

- ✓ 선택적근로시간제 등의 재검토, 근무시간 인터벌 확보, 텔레워크 가이드라인책정
- ✓ 텔레워크 관련 수당 신설 등
- ✓ 초과근무의 감축, 공무원 "건강경영"의 추진 등 제로 괴롭힘에 대한 대응

다른 백그라운드, 커리어 의식, 인생설계를 가진 직원 개개인이 약동할 수 있고, well-being이 실현되는 공무를 목표로 함

급여에 관한 권고·보고 ~과거 5년의 평균과 비교하여 약 10배 베이스업~

초임급을 인상(고졸: 약 8% [12,000엔] 대졸: 약 6% [11,000엔]), 보너스를 0.10월분 인상, 재택근무 등 수당을 신설
[관민교차] 3,869엔[0.96%] -> 이른바 "베이스업"에 상당. 모델 시산한 정기승급분을 더하면 월수입에서 약 2.7%, 연수입에서 3.3%의 급여 개선

- ✓ 월례급 : 초임급을 비롯한 청년층에 중점을 두어 봉급표를 인상 개정
[평균개정률] 1급[계원] 5.2%, 2급[주임 등] 2.8% 등, [권고 후의 본 부처 대졸초임급] 종합직 249,640엔, 일반직 242,640엔
- ✓ 보너스 : 연간 4.40월분 -> 4.50월분 기말수당 및 근면수당의 지급월수를 바탕으로 0.05월분 인상
- ✓ 수당신설 : 텔레워크 중심의 일하는 방식을 하는 직원에 대하여 광열·수도비 등의 부담경감을 위해 재택근무수당을 신설 [월액 3,000엔]
- ❖ 월례급은 본년 4월분의 민간급여, 보너스는 최근 1년간(작년 8월~본년 7월)의 민간 지급상황을 조사하여 관민 비교 실시
- ❖ 과거 5년의 관민교차 금액 및 비율 평균은 약 360엔(약 0.1%). 대졸·고졸의 초임급을 바탕으로 10,000엔을 초과하여 인상하기 위해서는 1990년 이후 33년만. 관민교차의 금액 3,869엔은 1994년의 3,975엔 이래 29년만의 수준. 관민교차의 비율 0.96%는 1997년의 1.02% 이래 26년만의 수준.

근무시간에 관한 권고

선택적 근로시간제를 활용한 "근무시간을 할당하지 않는 날"의 대상직원 확대

- ✓ 선택적 근로시간제의 활용으로, 근무시간의 총량을 유지한 후에, 주 1일을 한도로 근무시간을 할당하지 않는 날(제로 할당일)을 설정가능하게
- ✓ 현재, 육아돌봄 등 직원에게 인정되고 있는 조치를, 일반 직원에게 확대할 것
- ✓ 2025년 4월 1일 시행

2. 지방공무원 직원단체 - 근무조건 조례주의

(1) 개요

일본의 지방공무원의 근무조건 결정은 법률 및 조례 외에도, 인사위원회 및 공평위원회의 규칙 등이 근무조건을 상세하고 규율하고 있어, 근무조건 조례주의라고 부른다.

지방공무원에 대해서 보면, 지방자치법 제203조 이하, 전체 지방공무원의 급여(보수, 급료, 수당)에 대하여 금액과 지급방법을 조례로 정하는 것을 의무화하고, 이에 따라 각 지방공공단체의 조례가 급여법과 동일한 제도를 정비하고 있다. 또한 지방공공단체 중 인사위원회 설치단체의 경우에는 동 위원회가 의회 및 장에게 각각 급여 및 급료에 대하여 권고할 수 있다(지방공무원법 제26조). 이 제도는 노동기본권 제약의 대상조치로서, 급여권고는 매년 나오고, 이를 바탕으로 급여조례가 매년 개정되고 있다.³³⁹⁾

(2) 직원단체의 교섭³⁴⁰⁾

1) 교섭의 법적 성격

지방공무원법상 교섭은 직원단체가 그 구성원인 지방공무원의 근무조건의 유지개선을 도모하기 위하여, 지방공공단체의 당국 간에 실시하는 것이다.

법령, 조례, 지방공공단체의 규칙 및 지방공공단체 기관이 정하는 규정에 저촉되지 않는 한에서 해당 지방공공단체의 당국과 서면에 의한 협정을 체결할 수 있다(지방공무원법 제55조 제9항).

서면에 의한 협정은 해당 지방공공단체의 당국 및 직원단체의 양측에서 성의와 책임을 가지고 이행해야 한다(지방공무원법 제55조 제10항).

2) 교섭대상 사항³⁴¹⁾

지방공무원법 제55조 제1항은 당국이 등록 직원단체로부터 교섭 신청을 받은 경우, “직원의 급여, 근무시간, 기타 근무조건에 관하여 및 이에 부대하여 사교적 또는 후생적 활동을 포함한 적법한 활동에 관한 사항”에 대하여 신청에 응해야 하는 지위에 있다고 규정하고 있다.

339) 下井康史, “公務員法制と民間労働法制の距離”, DIO, 連合總研レポート, 第36巻第4号通巻385号, 2023.04., 8頁.

340) <https://www.gyokaku.go.jp/senmon/dai8/siryoku6.pdf>

341) 石嵜信憲, “集團的勞使關係の法律實務”, 中央經濟者, 2023, 584-585頁.

여기에서 말하는 “급여, 근무시간, 기타 근무조건”이란 지방공무원법 제46조의 조치 요구의 대상인 “근무조건”과 거의 같은 동의어이고, 또한 기업직원 등의 노동조합에 관한 단체교섭사항을 정하는 지방공영기업 등의 노동관계에 관한 법 제7조 각호의 사항이 여기에서 말하는 “근무조건”에 해당하는 것으로 해석된다.

즉, 동조 제1호의 “임금, 기타 급여, 근로시간, 휴게, 휴일 및 휴가에 관한 사항”, 동조 제2호의 “승직, 강직, 전직, 면직, 휴직, 선임권 및 징계의 기준에 관한 사항”, 동조 제3호의 “노동에 관한 안전, 위생 및 재해보상에 관한 사항”, 동조 제4호의 “전3호에서 열거하는 것 외에, 근로조건에 관한 사항”이 여기에 해당된다.

그러나 “지방공공단체의 사무의 관리 및 운영에 관한 사항”(이것을 일반적으로 관리운영사항이라고 함)은 교섭의 대상으로 할 수 없다(지방공무원법 제55조 제3항). 구체적으로는 행정조직에 관한 사항, 행정의 기획, 입안 및 집행에 관한 사항, 직원의 정수 및 그 배치에 관한 사항, 인사권 행사에 관한 사항, 조세·사용료·수수료 등의 부과징수에 관한 사항, 예산 편성에 관한 사항, 행정기관이 당사자인 불복신청 및 소송에 관한 사항, 공공시설의 취득·관리에 관한 사항 등을 들 수 있다.

이러한 관리운영사항에 관한 직원단체와의 교섭이 금지되어 있는 것은, 이러한 것은 행정의 조직과 운영에 관한 기본적 정책사항이며, 국민주권 및 법치주의의 기본원칙에 기반하여 행정부가 국민의 부탁과 법률의 규정에 따르면서 자신의 권한과 책임으로 판단하여 처리해야 하는 사항으로, 직원단체와 처리권한을 서로 나누어 가지거나 거래로 사용해서는 안되기 때문이다.

이 관리운영사항과 비슷하나 다른 것으로서 민간기업에서의 경영권 사항이 있다. 이것은 사적자치의 원칙 하에서 기업이 임의로 단체교섭이나 노사협의 등에 응하는 한, 가령 단체협약을 체결하고자 해도 특히 문제가 발생하는 경우는 없지만, 이것과 민주적 통제의 요청에 근거로 한 관리운영사항이란 그 취지가 전혀 다른 점에 유의할 필요가 있다.

3) 교섭대상자

① 당국

교섭사항에 대하여 적절하게 관리하거나 또는 결정할 수 있는 지방공공단체의 당국이다(지방공무원법 제55조 제4항).

② 직원단체

근무조건에 대하여 당국과 교섭한다는 행위능력에 대해서는 직원의 어떠한 노동단체로

같은 능력을 가지는 것으로, 등록을 받은 직원단체(지방공무원법 제55조 제1항)와 등록을 받지 않은 직원단체와의 간에 교섭능력에 관한 실질적 차이는 발생하지 않는다.

4) 교섭의 절차

교섭에 있어서는 예비교섭을 하는 것으로 하고, 지방공공단체의 당국과 직원단체 간에 사전에 교섭에 임하는 자의 인원 수, 의제, 시간, 장소, 기타 필요한 사항을 결정해야 한다(지방공무원법 제55조 제5항 후단).

(3) 단체교섭체결권³⁴²⁾

직원단체와 지방공공단체와의 교섭은 단체협약을 체결할 권리를 포함하지는 않는다(지방공무원법 제55조 제2항). 이것은 비현업 직원에 대해서는 근무조건 조례주의가 채택되어(지방공무원법 제24조 제5항), 조례와 그 위임을 받은 규칙 등으로 상세하게 근무조건이 정해져 있는 이상, 법적인 효력을 가지는 단체협약을 인정하면 그 민주적 통제의 요청에 반하기 때문이다.

한편, 직원단체는 “법령, 조례, 지방공공단체의 규칙 및 지방공공단체의 기관이 정하는 규정에 저촉하지 않는 한에서, 해당 지방공공단체의 당국과 서면에 의한 협정을 맺을 수 있다”고 되어 있다(지방공무원법 제55조 제9항. 이하 이 협정을 “서면협정”이라고 함).

그러나 이 서면협정은 이상의 단체협약체결권 제한의 취지에 비추어 보면, 법적 효력을 인정할 수는 없고, 어디까지나 지방공공단체의 당국에 도의적 책임을 발생시키는 것에 그친다고 생각된다(지방공무원법 제55조 제10항). 다만, 근무조건에 관한 조치요구(지방공무원법 제46조 이하)가 비현업 직원의 노동기본권 제한의 대상조치로서 마련되어 있는 것에 비추어 보면, 체결된 서면협정의 내용은 조치요구의 근거가 될 여지는 있다.

(4) 인사위원회 권고

1) 개요³⁴³⁾

지방공무원의 비현업직원에 대해서는 지방공무원법은 근무조건 조례주의를 채택한 후에 노동기본권을 제한하였다. 그 대상조치의 하나로서 지방공무원법이 채택하고 있는 것은 인사위원회 권고이다.

342) 石嵒信憲, “集團的勞使關係の法律實務”, 中央經濟者, 2023, 585頁.

343) 石嵒信憲, “集團的勞使關係の法律實務”, 中央經濟者, 2023, 585-587頁.

① 근무조건 조례주의

지방공무원법 제24조 제5항은 “직원의 급여, 근무시간, 기타 근무조건은 조례에서 정한다”고 하면서, 지방공무원법 제58조 제3항은 근로조건의 대등결정의 원칙에 관한 노동기준법 제2조의 적용을 제외하고 있다. 이와 같이 비현업 직원의 근무조건은 조례 및 그 위임을 받은 규칙으로 결정되고, 근무조건 조례주의가 채택되고 있다.

이러한 취지는 비현업 직원의 급여는 지방공공단체의 세수를 재원으로 하는 것으로, 해당 지방공공단체의 주민의 의사를 반영할 필요가 있다는 민주적 통제의 관점과, 비현업 직원의 노동기본권이 제약되고 있기 때문에 그 근무조건을 보장할 필요가 있는 점, 이러한 두 가지에서 찾을 수 있다고 이해된다.

② 급여, 기타 근무조건 결정에 관한 원칙

이와 같이, 급여, 기타 근무조건을 조례로 결정하는데 있어서 지방공무원법은 몇 가지 원칙을 채택하고 있다. 즉, (i) 직원의 급여는 그 직무와 책임에 따른 것이어야 하고(지방공무원법 제24조 제1항: 직무급의 원칙), (ii) 지방공공단체는 급여, 근무시간, 기타 근무조건이 사회 일반의 정세에 적응하도록, 수시로 적당한 조치를 강구해야 하고(지방공무원법 제14조 제1항: 정세적응의 원칙), (iii) 직원의 급여는 생계비와 국가 및 다른 지방공공단체의 직원과 민간사업 종사자의 급여, 기타 사정을 고려하여 정해야 하고, (iv) 급여 이외의 근무조건을 정하는데 있어서도 국가 및 다른 지방공공단체의 직원 간의 균형을 잃지 않도록 적당한 고려를 해야 한다(지방공무원법 제24조 제2항 및 제3항: 균형의 원칙).

③ 급여결정의 구조

비현업 직원의 근무조건결정의 구조를 급여 중심으로 보면 다음과 같다. 지방공무원법 제14조 제2항은 인사위원회가 근무조건에 관하여 수시로 지방공공단체의 의회 및 장에게 권고할 수 있다고 한다. 이것을 인사위원회 권고라고 하고, 국가공무원에서 말하는 인사원 권고(국가공무원법 제28조)에 상당하는 구조이다.

인사원과 도도부현과 정령지정도시 등의 인사위원회는 공동으로 매년 5월부터 6월경에 걸쳐 직종별 민간급여 실태조사를 실시하여 민간기업 근로자의 4월분 급여 등에 대하여 조사를 실시한다. 이와 함께, 직원급여실태조사를 통해 파악된 4월분 급여를 비교하여, 민간기업 근로자와 비현업 직원의 4월분 급여 수준을 비교(공민급여의 비교)하여 교차를 산출한다.

인사위원회는 매년 10월경, 이 공민급여의 비교 결과를 바탕으로, 급여결정의 원칙에 기

반하여 개정 내용을 검토한 후에 인사위원회가 의회 및 장에게 직원급여 등에 관하여 권고 등을 발표한다.

그리고 장이 이 권고 등을 어떻게 취급할지를 판단한 후에 필요에 따라서 급여조례개정안을 작성하여 매년 12월이 정례회에서 개정안을 심의 의결한 후에, 급여조례 개정이 이루어지는 것이 일반적인 흐름이다.

이 인사위원회 권고가 비현업 직원의 노동기본권 제한에 대한 대상조치로 되어 있다.

2) 사례: 도쿄도 인사위원회 권고 등의 개요(2023년 10월 13일)³⁴⁴⁾

1. 포인트

- 예월급, 특별급모두 2년 연속 인상 개정
 - 예월급
 - 공민교차(3,569엔, 0.88%) 해소를 위하여 급료표를 인상 개정
 - 최임층에 중점을 두면서 전급 전호급에 대하여 인상 개정
 - 특별급 (상여)
 - 연간지급월수를 0.10월분(4.55 → 4.65월) 인상, 근면수당으로 배분

2. 직원과 민간근로자의 급여 비교

(1) 비교 방법

- 기업규모 50인 이상이며 사업소 규모 50인 이상의 도내 11,186사업소를 조사모집단으로 하고, 그 중 1,242 사업소를 무작위 추출하여 조사 (조사완료 754사업소 조사실인원 52,485명)

<예월급> 직원과 민간근로자의 4월분 지급액을 조사하여 라스파이레스 방식으로 주요 급여결정요소인 직책, 학력, 연령을 같이하는 자끼리의 급여를 대비하게 하고, 직원의 인원수의 가중치를 이용하여 양자의 급여수준을 비교

<특별급> 민간근로자에 대한 최근 1년간(작년 8월부터 본년 7월까지)의 상여 지급실적을 조사하여 직원과 비교

(2) 비교의 결과

344) “令和5年人事委員会勧告等の概要”: https://www.saiyou.metro.tokyo.lg.jp/pdf/r5kankoku/r5honbun/r5_00_gaiyou.pdf

<예월급>

(평균연령 41.6세)

민간근로자	직원	공민교차
409,882엔	406,313엔	3,569엔(0.88%)

(주) 직원급여는 본년 4월의 행정직 급료표(1) 적용자(신규졸업채용을 제외)의 급여

<특별급>

민간근로자	직원지급월수	차
4.63월	4.55월	0.08월

3. 급여의 개정

(1) 개정의 견해

- 민간근로자의 급여가 직원의 급여를 상회하고 있기 때문에, 급료표를 인상개정 배분[급료 2,968엔, 지역수당 등 601엔]
- 특별급에 대해서도 민간의 지급비율이 직원의 연간지급월수를 상회하기 때문에 인상

(2) 개정의 내용

가. 급료표

구분	내용
행정직 급료표(1)	• 인재확보의 관점에서 초임층에 중점을 두면서 전급 전호급을 인상 <평균 개정률 0.9%>
	• 과제로서 언급해온 1급 및 2급의 승급폭을 지정
	• 초임급은 민간 및 국가의 초임급 상황을 바탕으로 인상 Ⅰ류B + 8,300엔(187,900엔 → 196,200엔)
	Ⅱ류 + 7,900엔(162,500엔 → 170,400엔) Ⅲ류 + 7,900엔(152,200엔 → 160,100엔)

※ 기타 급료표에 대해서는 행정직 급료표(1)의 개정내용을 기본으로 하여 개정

※ 지정직 급료표에 대해서는 국가에 준하여 개정

나. 특별급

- 민간의 지급상황을 바탕으로 연간지급월수를 0.10월분 인상
(지정급 급료표 적용직원 등은 0.05월분 인상)
- 인상은 근면수당으로 실시

(3) 실시 시기

- 급료표의 개정은 2023년 4월로 소급하여 실시

- 특별급의 인상은 2023년 12월 지급의 기말·근면수당부터 실시

4. 재택근무 등 수당

- 인사원이 본년 권고한 수당에 대해서는 국가와의 제도 균형을 고려하면서, 도쿄도의 실정과 법개정을 바탕으로 한 검토가 필요
- 재택근무 등 수당을 지급하는 경우에는 함께 통근수당의 취급도 검토해야 함

5. 향후 과제

(1) 능력·업적을 반영한 급여제도의 가일층의 진전

- 특별급에 대해서는 기말·근면수당에 대한 적당한 배분 등을 계속하여 검증
- 승급제도에 대해서는 임명권자에 의한 재검토 및 정년연장의 영향을 포함한 운용실태를 분석하여 적절한 대응을 검토

(2) 직무급의 가일층의 진전 등

- 정년연장 등에 따른 직무구성 변화를 주시하고 적절한 대응을 검토

(3) 새로운 급여제도의 방법에 대한 검토

- 본년, 인사원이 제시한 급여제도의 업데이트에 관한 사항에 대하여 국가의 동향을 주시하고, 도쿄도의 실정을 바탕으로 필요에 따라 대응을 검토
- 정년연장 완성 후, 60세 전후에서의 급여수준이 연속적이 되도록, 새로운 급여제도의 방법에 대하여 연구·검토

6. 인사제도 및 근무환경 등에 관한 보고 (의견)

- 도쿄도를 공무원 간 뿐만 아니라, 민간기업과의 사이에서도 유망한 인재에게 매력있는 직장으로 만들기 위하여 인재 매니지먼트에 대한 기업의 견해나 커리어 전망에 관한 취업자의 의식 변화를 충분히 고려한 후, 많은 사람으로부터 “선택받는 도청”으로 만들기 위한 대응을 적극적으로 추진하는 것이 필요
- 라이프스타일 및 일하는 방식이 다양화하는 상황에서는 개개 직원의 차이를 인정하고, 다양한 인재를 활용하여 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 것도 필수불가결

(1) 다양한 인재의 확보·육성·활약의 추진

가. 인재확보·육성을 위한 노력

- 인재획득경쟁이 격화되고, 채용시험 신청자 수가 감소. 도쿄도에서는 10년전의 3분의 1 정도 수준까지 떨어졌으며 위기 상황

- “선택받는 도청”이 되기 위해서는 자신의 상황을 파악·분석한 후에, 도청의 강점을 살리고 동시에 약점을 개선해 나가는 착실한 노력을 신속하게 추진하는 것이 필요
- 채용제도에 대해서는 시험 방법의 재검토 및 채용 채널의 다양화를 추진
- 민간경험자 등을 위한 채용시험에 대하여 적성검사 도입을 확대
- 기술직 민간 동시지원자 등의 수험을 유인하기 위해 구체적인 방안을 신속하게 검토·실시
- 특정 분야에 한정되지 않고, 커리어를 가진 인재에게 열린 채용을 적극적으로 실시
- 주임급직 선고는 청년직원에게도 지금까지 이상으로 도청 과제분석 및 시책입안으로 이어질 능력이 요구되는 점과, 직원의 동기 유지·향상을 도모할 필요가 있다는 점을 바탕으로, 신속하게 제도 개정을 실시
- 관리직 선고에 대해서는 수험률 침체가 오랫동안의 과제. 승임후의 불안감 및 관리직의 일하는 방식에 대한 저항감을 불식시키고, 수험 부담을 경감하기 위한 노력을 추진함과 동시에 자신의 커리어 디자인을 그릴 수 있는 환경 정비가 필요
- 국가와 민간 등 다양한 주체와의 교류를 활성화시키고 외부의 지식 및 스킬을 적극적으로 받아들여 직원의 지견을 향상시키는 것도 중요
- 청년 중에서 성장을 실감할 수 있고, 한 사람 한 사람의 커리어 형성을 지원하는 인재육성 및 능력개발에 계속하여 적극적으로 노력하는 것을 희망

나. 누구라도 활약할 수 있는 도청의 실현

- 다양한 개성 및 사정이 배려되고, 모든 직원에게 활약할 수 있는 환경이 공평하게 제공되는 다양성, 공평성, 포섭성이 존중되는 도청을 실현하는 것이 중요
- “장애인활약추진계획”에서 규정한 노력을 착실하게 추진하고, 장애를 가진 직원에게 있어 일하기 쉬운 직장만들기가 필요. 주위 지원이 상담할 수 있는 환경을 비롯하여, 조직에 대한 서포트를 충실히 해 나가야함
- 고령층 직원에 대해서는 리 스킬링 실시와 함께 다양한 일하는 방식을 실현할 수 있도록 배려하는 것이 중요

(2) 일하는 방식 개혁과 근무환경의 정비

가. 일가정양립의 추진

- 유연하고 다양한 일하는 방식 추진은 누구라도 활약할 수 있는 근무환경을 정비하고 생활과 일의 양립지원을 도모하는데 있어서 매우 중요
- 텔레워크에 대해서는 행정서비스를 유지하면서, 희망하는 직원이 실시하는 것에 장애가 없도록 하드, 직장풍토, 업무 방법 등의 지속적인 개선을 기대
- 작년도의 본청에서의 1인당 평균 초과근무시간 수는 계속하여 높은 수준. 관리직의 매니지먼트 의식·능력 향상, 디지털 툴을 활용한 업무개선 등에 부단히 노력하는 것이 필요
- 장시간근로의 시정을 위해서는 원인을 분석한 후에 그 대책을 강구해 나가는 것이 중요
- 2025년도의 남성직원의 1주간 이상의 육아휴업취득 목표를 90%으로 상향 수정하여 육아

휴업을 추진하고 있는 것을 평가. 모든 임명권자가 육아휴업 등을 하기 쉬운 근무환경의 구체적인 정비를 한층 더 추진하는 것을 기대

- 직원 한 사람 한 사람이 성별 등에 따른 무의식적 편견의 존재를 자각한 후에, 그 의식을 재검토하고 상호 존중하는 직장풍토를 양성하는 것이 필요

나. 직원의 근무환경 정비

- 관리직은 출선수범하여 괴롭힘을 방지하고, 조직으로서 괴롭힘을 근절하는 강한 의지를 가지고 노력하는 것이 중요
- 정신질환을 이유로 한 장기요양자 수가 증가 경향. 정신적인 면의 어려움은 누구라도 가질 수 있는 문제라는 것을 전제로 계속하여 지원이 필요

(3) 공무원으로서의 철저한 규율

- 모든 직원이 국민의 신뢰에 응할 수 있는 높은 윤리관과 고결한 사명감 하에서, 공공을 위해서 일한다는 책임과 자부심을 가지고 성실하고 공정하게 직무에 정진하기를 강력히 희망

IV. 교섭사항 등 공시제도

1. 개요

일본은 “행정기관이 보유하는 정보의 공개에 관한 법률”(제2조 및 제5조)에 따라, 행정기관의 직원이 직무상 작성하거나 또는 취득한 문서(행정문서), 그리고 체결한 협약, 사용자 측의 수취한 신청서의 사본, 사용자측이 작성한 교섭의 개요록 등은 행정문서에 해당하여 개시청구의 대상이 된다.

2. 사례³⁴⁵⁾

(1) 후생노동성 직원단체와의 교섭 상황³⁴⁶⁾

1) 2022년도³⁴⁷⁾

345) https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/02jinji02_03000094.html

346) <https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/09/tp0930-01.html>

347) “職員団体との交渉一覽(2022)” : <https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/09/dl/tp0930-1.pdf>

실시일시			장소	당국	직원단체		의제
1	22.6.21	14:30~15:00	관방장실	대신관방장 외 4명	후생공투	의장 외 4명	임금 개선 등의 요구에 대하여
2	22.7.20	14:00~14:30	회의실	대신관방 인사과장 외 2명	전노동	서기장 외 2명	하계 통일요구에 대하여
3	22.7.25	10:00~11:00	회의실	대신관방 인사과장 외 7명	전후생	중앙집행위원장 외 4명	임금 개선 등의 요구에 대하여
4	22.8.24	16:00~17:00	회의실	대신관방 후생과학과장 외 4명	전후생	중앙집행위원장 외 5명	국립시험연구기관 등에 관한 요구에 대하여
5	22.8.31	15:00~16:30	회의실	장애보건복지부 기획과 시설관리실장 외 4명	전후생	중앙집행위원장 외 4명	국립장애인재활센터에 관한 요구에 대하여
6	22.11.9	15:00~16:30	회의실	대신관방 인사과장 외 5명	전노동	서기장 외 3명	추계 통일요구에 대하여
7	22.11.29	15:00~16:00	회의실	대신관방 인사과장 외 8명	전후생	중앙집행위원장 외 6명	정원확보 등의 요구에 대하여
8	22.12.7	10:30~11:30	회의실	대신관방 후생과학과장 외 4명	전후생	중앙집행위원장 외 4명	국립시험연구기관 등에 관한 요구에 대하여
9	23.1.25	14:00~15:30	부처 밖회의실	의정국 의료경영지원과장 외 10명	전의료	위원장 외 17명	국립한센병요양소에 관한 요구에 대하여
10	23.1.31	15:00~16:30	회의실	장애보건복지부 기획과 시설관리실장 외 4명	전후생	중앙집행위원장 외 9명	국립장애인재활센터에 관한 요구에 대하여
11	23.3.14	14:00~14:30	회의실	대신관방 인사과장 외 5명	전노동	서기장 외 5명	춘계 통일요구에 대하여
12	23.3.15	16:30~17:30	회의실	대신관방 인사과장 외 8명	전후생	중앙집행위원장 외 7명	임금 개선 등의 요구에 대하여

3) 2023년도³⁴⁸⁾

실시일시			장소	당국	직원단체		의제
1	34.6.19	14:30~15:00	관방장실	대신관방장 외 4명	후생공투	의장 외 4명	임금 개선 등의 요구에 대하여
2	23.7.20	14:00~14:30	회의실	대신관방 인사과장 외 5명	전노동	서기장 외 5명	하계 통일요구에 대하여
3	22.7.27	16:00~17:00	회의실	대신관방 인사과장 외 7명	전후생	중앙집행위원장 외 4명	임금 개선 등의 요구에 대하여

348) “職員団体との交渉一覽(2023)” : <https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/09/dl/tp0930-2.pdf>

4	23.7.31	16:00~ 17:00	회의실	대신관방 후생과 학과장 외 4명	전후생	중앙집행위원 장 외 5명	국립시험연구기관 등 에 관한 요구에 대하여
5	22.8.17	15:00~ 16:50	회의실	장애보건복지부 기획과 시설관리 실장 외 4명	전후생	중앙집행위원 장 외 9명	국립장애인재활센터에 관한 요구에 대하여

(2) 도쿄도 특별구 통일교섭 결과 공표³⁴⁹⁾

도쿄23구(특별구)는 급여 및 임용제도 등 23구 공통으로 기준을 정하고 있는 항목 가운데 특별구 직원의 근무조건에 관한 사항에 대하여 특구련(특별구 직원 노동조합연합회) 및 청소노조(도쿄청소노동조합 본부)와 특별구 통일 교섭을 실시하고 있다. 2010년 4월부터 특별구 통일교섭의 내용을 공표하고 있다.

특별구 통일교섭이란, 직원의 근무조건에 관한 23구의 노사교섭은 임명권자인 각 구청장과 그 직원이 속하는 직원단체, 노동조합 간에 이루어지는 것이 원칙이다.

그러나 특별구에서는 급여 및 임용제도 등 특별구 공통기준(채용·승임·급료표·승급 등)에 대해서는 23구가 상호 협력하여 연대하여 운영하고 있다. 그리고 공통기준 중 직원의 근무조건 및 이에 관한 사항에 대해서는 “통일교섭사항”으로서 각 구청장이 지명한 교섭위원(부구청장 8명, 특별구 인사·후생사무조합 부관리자 1명)에게 교섭을 위임하여, 교섭위원과 특구련 및 청소노조 간에 통일적으로 교섭을 실시하고 있다.

또한 통일교섭에 포함되지 않는 교섭사항(각 구의 교섭사항)에 대해서는 각구의 구청장과 관계 노동단체 간에 각각 교섭을 하고 있다.

1) 2022년도³⁵⁰⁾

실시연월일	교섭명	주요 내용
2022.11.28	급여개정 제5회 단체교섭	• 조합응답
2023.11.17	급여개정 제4회 단체교섭	• 급여개정 등에 대하여 (최종 제안)
2023.11.17	급여개정 제2회 소위원회 교섭	• “2022년도 임금확정에 관한 요구서”에 대한 당국 응답 • 급여개정 등에 대하여(최종적인 견해 및 검토 결과)

349) “特別區統一交渉結果の公表”: <https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji-k/kakushushiryo/chosaka/koshokekka/index.html>

350) “令和4年度特別區職員労働組合連合会との交渉状況”: <https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji-k/kakushushiryo/kinrouka.html>

2023.11.7	급여개정 제3회 단체교섭	• 급여개정 등에 대하여(현시점에서의 견해)
2023.10.25	급여개정 제2회 단체교섭	• “2022년도 임금확정에 관한 요구서”의 제출 • 직종 “사무” 직무명 “ICT”에 관한 임용제도, 급여제도 등에 대하여(안) • 장애인을 대상으로 하는 특별구 직원 채용선고에서의 수험자격 개정에 대하여(안) • 취직빙하기 세대를 대상으로 하는 채용제도의 실시기간 연장에 대하여(안) • 정년연장에 따른 승임자격 기준의 개정에 대하여(안) • 직원 신고에 기반한 4주 이내의 변형근로시간제 적용직원의 급여 취급에 대하여(안) • 회계연도 임용직원에 관한 기말수당지급월 수의 개정시기의 재검토에 대하여(안)
2022.7.28	급여개정 제1회 소위원회 교섭	• 기말수당 및 근면수당의 지급에 관한 육아휴업의 취급에 대하여(안)
2022.6.17	하계수당 제2회 단체교섭	• 고령자 부분 휴업에 관한 급여의 취급에 대하여(안)
2022.5.19	하계수당 제1회 단체교섭	• “2022년도 하계 일시금 등에 관한 요구서”의 제출 • 정년연장에 관한 급여제도의 개정에 대하여(안)
2022.3.16	급여개정 제1회 단체교섭	• “2022년도 임금·근로조건 개선에 관한 요구서”의 제출 • 교원특수업무수당의 재검토에 대하여(안)

2) 2023년도³⁵¹⁾

실시연월일	교섭명	주요 내용
2023.11.22	급여개정 제5회 단체교섭	• 조합응답
2023.11.21	급여개정 제4회 단체교섭	• 급여개정 등에 대하여 (최종 제안)
2023.11.21	급여개정 제1회 소위원회	• “2023년도 임금확정에 관한 요구서”에

351) “令和5年度特別区職員労働組合連合会との交渉状況”: <https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji-k/kakushushiryo/kinrouka/r5tokkurenkoushoukekka.html>

	교섭	대한 당국 응답 • 급여개정 등에 대하여(최종적인 견해 및 검토 결과)
2023.11.7	급여개정 제3회 단체교섭	• 급여개정 등에 대하여(현시점에서의 견해)
2023.10.23	급여개정 제2회 단체교섭	• “2023년도 임금확정에 관한 요구서”의 제출 • 직종 “복지” 직무명 “보육교유”에 관한 임용제도, 급여제도 등에 대하여(안) • 직종 “위생감시”에서의 수험자격 개정에 대하여(안) • 특별구 직원경험자 채용시험·선고에서의 수험자격의 개정에 대하여(안) • 아동상담소 등에서의 경험을 요구하는 채용제도의 실시기간의 연장에 대하여(안) • 국가 등의 직원을 대상으로 하는 직무분류기준(1) 1급직에 대한 채용선고기준 등의 신설에 대하여(안) • 직무분류기준(1) 4급직에 대한 채용선고기준의 개정에 대하여(안) • 배우자 동행휴업에 따른 대체직원 채용제도의 도입에 대하여(안)
2023.6.15	하계수당 제2회 단체교섭	• “2023년도 하계 일시금 등에 관한 요구서”에 대한 응답
2023.5.15	하계수당 제1회 단체교섭	• “2023년도 하계 일시금 등에 관한 요구서”의 제출 • 특별구 직원 경험자 채용시험·선고에서의 수험자격의 개정에 대하여(안)
2023.3.13	급여개정 제1회 단체교섭	• “2023년도 임금·근로조건 개선에 관한 요구서”의 제출 • 파트너십 관계에 있는 자에 관한 급여의 취급에 대하여(안)

V. 소결 및 시사점

일본의 국가공무원 및 지방공무원은 우리나라 공무원에 비하여 노동기본권의 제약이 이루어지고 있다. 즉, 공무원의 경우 단결권과 단체교섭권은 보장되지만, 단체협약체결을 할

권리는 가지지 않으며 또한 쟁의권도 보장되지 않는다. 이는 공무원의 지위의 특수성과 직무의 공공성에 비추어 보아, 공무원의 노동기본권 제약이 이루어지고 있는 것으로 볼 수 있으며, 이에 대신하여 법정 근무조건의 향유, 인사원 및 인사위원회에 의한 급여권고 등의 대상조치가 취해지고 있는 구조이다.

일본 공무원의 경우, 노동조합이라는 용어 대신에, “직원단체”라는 용어를 사용하고 있다. 또한 일본 공무원의 교섭은 근무조건에 관하여 직원단체가 당국과 행하는 협의, 의견 교환을 말한다. 협의사항은 법적 구속력을 가지지는 않지만, 신사협정으로서의 도의적 책임이 발생한다. 교섭대상의 사항은 직원의 급여, 근무시간, 기타 근로조건에 관하여 및 이에 부대하여, 사교적 또는 후생적 활동을 포함한 적법한 활동에 관한 사항이다. 그리고 관리운영사항은 교섭의 대상 외이다.

그리고 교섭사항 등의 공시와 관련해서는 이 교섭사항이 단체협약의 기능을 하는 것은 아니라고 보아야 하겠지만, 일본 공무원의 직원단체가 당국과의 교섭의 상황 및 회의록 등을 공표할 수 있다.

이와 같이 일본 공무원의 직원단체는 당국과의 단체교섭으로 근무조건이 결정되는 구조가 아니라, 국가공무원의 경우 인사원의 권고와 국가공무원법에 의해 결정되는 “근무조건 법정주의”, 그리고 지방공무원의 경우 인사위원회의 권고 및 각 지자체의 조례 등으로 인해 결정되는 “근무조건 조례주의”로 특징지을 수 있다.

물론 일본에서도 과거 공무원 제도 개혁의 논의가 2000년대부터 2010년대 초반에 활발히 논의가 되는 과정에서 공무원에 대한 자율적 노사관계제도를 조치하기 위한 법안 등이 마련되기도 하였지만, 정권 교체와 시대적인 상황 등에 따라 결국 실현되지는 못하여 큰 변화 없이 현재에 이르고 있다.

이와 같이 일본은 공무원에 대해서는 단체협약체결권과 쟁의권을 행사할 수 없기에 노동기본권이 제약되고 있으며, 이로 인해 단체협약을 통해 근무조건 등을 결정할 수 있는 구조는 아니다. 그렇다 보니, 인사원 및 인사위원회의 권고 등을 통해 대상조치가 이루어지고 있기 때문에, 근무조건 법정주의 및 조례주의에 따라 근무조건이 결정되고 있다.

이는 일본 공무원의 노동관계가 법과 조례 등에 의해 실행되고 있다고 볼 수 있으며, 여기에는 전체의 봉사성, 공무원의 일하는 방식은 정부 및 의회의 통제를 받으며 정부 정책과의 연계성 및 권력성, 사적이윤추구를 목적으로 하지 않기에 노동의 성과를 금전적으로 측정하기 어렵다는 점, 공공재적인 공무서비스의 지역 독점적인 공급 등, 공무원 노동의 “공공성”의 특징을 고려하여 반영하고 있기 때문으로 볼 수 있다.

제4절 독일

I. 독일

독일의 집단적 노사관계는 노동조합과 사용자단체를 당사자로 하여 단체협약(Tarifvertrag)의 체결을 목적으로 하는 초기업별 집단적 노사관계와 사업장을 장소적 적용 범위로 하여 사업장협약(Betriebsvereinbarung)의 체결 또는 공동결정(Mitbestimmung)을 목적으로 하는 사업장 단위 집단적 노사관계의 이원적 채널로 구성되는 특징을 가진다. 단체협약 체계로 그 대상을 한정하여 본다면 노동관계법에서 사업장을 단위로 조직된 노동조합과 개별 사용자를 당사자로 하는 기업별 단체협약 체계를 전형적인 모델로 예정하고 있는 우리나라와 달리 독일의 경우에는 각 산업분야별로 조직된 산업별 노동조합(Industrieverband)이 해당 산업분야의 사용자들로 구성된 사용자단체와 산업분야별 단체협약(Flächentarifvertrag)을 체결하는 산업별 단체협약 체계가 독일 단체협약법에서 예정하고 있는 단체협약 체계의 전형적인 모델에 해당한다. 독일에서 각 산업분야별로 체결되고 있는 단체협약은 작게는 각 주 단위에서, 일반적으로는 권역별, 동·서 지역별 내지 연방 차원에서 물가 및 경제 동향과 연계하여 임금 수준을 결정하는 역할을 담당하고 있다. 이러한 초기업단위 집단적 노사관계는 노동조합과 사용자단체가 ‘사회적 파트너(Sozialpartner)’ 또는 ‘사회적 상대방(der soziale Gegenspieler)’로서 사회적인 기능을 수행할 수 있는 기초가 되고 있다.³⁵²⁾

이처럼 산업별 노동조합 체계를 바탕으로 집단적 노사관계가 운영되고 있는 독일은 기업별 노동조합 체계인 우리나라와는 분명한 차이가 존재한다. 하지만 공무원 및 교원의 경우에는 고용구조의 특성상 우리나라의 경우에도 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 단위 또는 전국 단위 등과 같이 일반 기업과는 다른 노동조합의 조직범위를 법에서 규정함에 따라 일반 기업의 단체협약체계와 비교해 상대적으로 독일의 단체협약체계와 유사한 구조를 형성하고 있다. 따라서 단체협약 체계에 대한 전반적인 비교에 비해 공무원(교원)에 대한 비교법적 검토는 상대적으로 실익이 크다고 할 수 있다. 이에 독일의 공무원과 교원을 대상으로 한 단체협약 체계의 헌법적 기초에서부터 최근 협약 관련 현황과 협약의 등록 및 공시제도 등을 중심으로 검토를 진행하여 우리나라 공무원 및 교원의 노사관계에 대한 시사점을 살펴보고자 한다.

352) Kaiser, Joseph H., 1973, 『Die Parität der Sozialpartner』, S. 1 ff.; Schaub, Günter (Hrsg.), 2019, 『Arbeitsrechts-Handbuch』, 19. Aufl., § 1 Rn. 9; Kiel, Heinrich/Lunk, Stefan/Oetker, Hartmut (Hrsg.), 2019. 『Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht』, Bd. 3, 4. Aufl., § 218 Rn. 18

1. 독일 공무원 및 교원의 집단적 노사관계에 관한 헌법적 기초

(1) 독일 기본법상 단체협약 관련 근거

1) 단결권

단체협약의 체결 당사자로서 기능할 수 있는 노동단체를 조직할 수 있는 권리인 소위 ‘단결권(Koalitionsrecht)’ 내지 ‘단결의 자유(Koalitionsfreiheit)’는 기본권적 권리로서 우리의 헌법에 해당하는 독일 기본법에 규정되어 있다. 일반적 결사의 자유(§ 9 Abs. 1 GG)와 구별된 이러한 단결권, 즉 근로조건과 경제조건의 유지와 개선을 위하여 단체를 조직할 권리는 ‘누구에게나(jedermann)’ 그리고 ‘모든 직업에(alle Berufe)’ 보장된다(§ 9 Abs. 3 GG). 이와 같은 독일의 기본법상 단결권 조항의 해석에 의하면 근로자만이 아니라 사용자도 해당 기본권의 주체가 되며, 현재 근로관계를 맺고 있는 자만이 아니라 잠재적인 경제활동의 주체, 즉 실업 상태에 있는 자도 단결권의 주체가 될 수 있다.

이러한 단결권은 헌법상의 체계나 기본권 이론에 비추어 자유권적 기본권에 속한다.³⁵³⁾ 따라서 단결의 자유에는 개별적 단결권으로서 단체를 결성하거나 기존의 단체에 가입하거나 구성원의 지위를 유지할 수 있는 자유(적극적 단결권)를 비롯하여 어떤 단체에 가입하지 않거나 탈퇴할 수 있는 자유(소극적 단결권) 및 단체의 목적을 공동으로 추구하기 위한 ‘활동의 자유’도 포함된다.³⁵⁴⁾ 또한 독일 기본법상 단결권은 개별적 단결권에 기초하여 설립된 단체의 존립과 활동, 즉 집단적 단결권에 대한 보호의 법적 근거로서도 기능한다.³⁵⁵⁾

단결권에 기초한 근로조건과 경제조건의 유지 및 향상을 위한 제도로써 단체협약 체계는 법에 의해 구체화되고 있다. 우리나라 노동기본권은 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 별도의 권리로서 헌법에서 명문화하고 있으나 독일은 단결권에 대해서만 기본법상 명문으로 규정하고 있고 단체교섭권 및 단체행동권은 단결권의 내용으로서, 기본권의 해석을 통해 제도적인 보장이 이루어진다. 즉 독일의 단체교섭 체계는 독일 기본법(GG)에서 기본권으로 보장하고 있는 단결권의 실현을 위한 내용으로 이해되고 있으며, 단체협약법(TVG)을 통해 구체적인 제도에 대해 규율이 이루어지고 있다.

하지만 단결권의 보호 대상이 노동조합만으로 한정되는 것은 아니다. 즉 단체교섭능력

353) BVerfG v. 01.03.1979, 1 BvR532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 419/78, 1 BvL 21/78

354) BVerfG v. 18.11.1954, 1 BvR629/52

355) Kiel, Heinrich & Lunk, Stefan & Oetker, Hartmut (Hrsg.). 2019. *Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht*. Bd. 3, 4. Aufl., § 217 Rn. 1; Benda, Ernst & Maihofer, Werner & Vogel, Hans-Jochen (Hrsg.). 1994. *Handbuch des Verfassungsrechts*. 2 Aufl., § 19 S. 860

이 없는 경우에도 근로조건의 개선 및 경제적 지위의 유지·향상을 위한 단체라면 기본법상 단결권에 기초하여 보호가 이루어질 수 있다.³⁵⁶⁾ 이와 같은 독일의 단체교섭 체계가 가지는 가장 특징은 기본권으로서 단결권의 보호 범위는 상대적으로 넓은 반면, 단결권을 통해 보호가 이루어지는 단결체인 노동조합에 해당하기 위해서는 단체협약 체계와 관련한 실질적 요건인 교섭력이 보장될 수 있는 ‘사회적 세력’을 요구하고 있다는 점이다. 연방노동법원은 단체협약 체계의 근로자 측 당사자인 노동조합에 대해, 단체협약을 체결할 수 있는 요건으로서 다음과 같은 사항들을 제시하고 있다.³⁵⁷⁾

- a) 자율적으로 조직된 사법상의 조합
- b) 정관상 조합원들의 근로조건 및 경제적조건의 유지 및 개선을 목적으로 함
- c) 상대방으로부터 자유롭고 독립적
- d) 사업장을 초월하는 단위로 조직
- e) 단체협약을 통해 조합원들의 근로조건을 유효하게 규율할 수 있는 법적능력 보유
- f) 교섭상대방에 대한 압력과 대응압력을 행사할 수 있을 정도의 사회적 세력을 가져야 함

이러한 자치적인 운영체계의 보장을 바탕으로 독일에서는 협약능력이 인정되는 노동조합이 별도의 제한 없이 단체교섭을 수행하고 단체행동을 할 수 있으며, 단체협약을 체결할 수 있다. 즉 협약능력이 인정되는 노동조합은 협약의 체결을 위한 절차를 수행하고 수단을 활용하는 것에 별도의 제한이 없는 것이다.

2) 교섭체계 및 단위

이와 같은 기본법상 단결권을 바탕으로 한 독일의 집단적 노사관계는 단체교섭이 이루어지는 단위를 결정함에 있어서도 법적인 규율이 개입하지 않고 있다. 따라서 교섭단위의 결정은 노사관계 당사자가 자율적 결정 영역에 해당한다. 앞서 살펴본 바와 같이 일정한 요건을 갖춘 노동조합은 누구나 사용자 또는 사용자단체와 단체교섭을 할 수 있고, 복수의 노동조합이 있는 경우에도 교섭단계에서 하나의 단체협약만이 체결될 수 있도록 강제하는 제도를 운영하지는 않고 있다. 따라서 단체교섭이 이루어지는 단위는 단체교섭 당사자 사이의 결정으로 그 범위가 결정된다.

356) Richardi, Reinhard & Bayreuther, Frank. 2019. *Kollektives Arbeitsrecht*, § 2 Rn. 37; 다만 법적인 의미에서 노동조합에 해당하기 위해서는 단체교섭의 체결 능력을 요구하고 있기 때문에 기본법의 단결권에서 의미하는 단결체와 노동조합이 동일한 개념이 아니라 기본법상 단결체가 노동조합의 상위 개념에 해당함(BAG v. 19.09.2006, 1 ABR53/05)

357) BAG v. 19.09.2006, 1 ABR53/05

다만 연방노동법원이 기본법상 노동조합의 요건으로서 단체협약을 체결할 수 있는 사회적 세력을 요구함에 따라 독일의 노동조합은 역사적으로 산업별 조직원칙에 따라 주로 산별노조 형태로 조직되었고, 단체교섭의 형태 역시 산업별 통일교섭을 기본적인 체계로 하고 있다. 사용자단체에 속하지 아니한 사용자와 산업별 단위노조가 교섭하여 사업장단위로 적용되는 단체협약을 체결하는 경우도 있지만 이는 산별협약에 보충적 성격을 가지는 경우가 대부분이다. 우리나라와 같은 기업별로 조직된 노동조합 개별 사용자가 체결하는 기업별 단체협약은 예외적인 경우에 해당한다.

따라서 단체협약과 관련한 법적 규율 체계의 주된 관심은 체결된 단체협약의 적용 관계에 있으며, 단일단체협약의 원칙이 법제화되기 전까지는 연방노동법원의 판례를 통해 이를 해결하고 있었다. 이처럼 독일은 집단적 노사관계에 법의 개입을 최소화하고 자치적인 원리가 실질적으로 기능할 수 있는 운영체계를 구축하고 있는 것으로 평가할 수 있다.

(2) 기본법상 공무원 및 교원의 법적 지위

공무원과 교원도 독일 국민으로서 다른 모든 국민과 마찬가지로 기본권의 주체가 된다. 이는 단결권에 관한 기본법 제9조 제3항에 있어서도 마찬가지다. 하지만 공무원의 기능과 고용 구조, 법적 지위 등에 기초하여 단결권의 제한 가능성 및 그 범위에 관한 검토가 필요하다.

1) 공무원의 기본법상 지위

독일 공무원종사자의 노동관계는 구조적으로 이중적으로 구성되어 있다. 즉 상위 범주에 해당하는 독일의 공무원종사자(öffentlicher Dienst)에는 임용계약(Ernennungsakt)에 기초한 협의의 공무원(Beamte) 및 법관, 군인 등과 함께 공적 주체가 사법상의 근로계약(Arbeitsvertrag)을 통해 고용관계를 맺고 있는 공무원직 근로자도 포함된다. 독일 기본법에서는 국가의 상시적 임무로서의 주권적 권한행사를 통상 공무원에게 부과되어야 하는 것으로 규정하고 있으며, 이는 직업공무원제(Berufsbeamtentum) 원칙으로 이어지며 공무원관계에 대한 제도적 보장의 근거로서 독일 공무원종사자의 한 축을 구성하게 된다. 이에 기초한 협의의 공무원은 국가에 의해 임용되며, 특별 행정법의 일부인 공무원법에 의한 규율을 받는다. 이에 비해 공무를 수행하지만 근로자로서 근로계약에 기초하여 고용된 공무원직 근로자의 경우에는 제한 없이 노동법의 적용 대상이 된다.

협의의 공무원은 기능적 관점에서 수행하는 임무 내지 업무에 차이가 있을 뿐 좁은 의미의 공무원, 경찰, 법관 등은 모두 동일한 범주인 ‘공적 고용관계 내지 공무원관계

(öffentliches Dienstverhältnis)’에 해당하는 것으로 파악하고 있다.³⁵⁸⁾ 독일의 경우 군인, 경찰은 물론이고 공적 임무를 담당하는 좁은 의미의 공무원 및 법관의 경우에도 국가에 대해 ‘복종의무 내지 충실의무(Treuepflicht)’를 부담하는 것으로 보는 것이 일반적인 견해이며, 이들 직업을 ‘복종관계 내지 충실관계(Treueverhältnis)’로 유형화하고 있다.³⁵⁹⁾ 공무원의 충실의무(Treuepflicht)는 기본법 제33조 제4항을 비롯하여, 기본법 제33조 제5항의 직업공무원제도에 기초한 연방공무원법 제4조에서 명시적으로 기재되고 있다.

공무원에 대한 충실의무는 일반적인 근로관계에서 근로자에게 요구되는 사용자의 지시권에 대한 복종의무와 동일한 법률용어인 ‘Treuepflicht’로서 표현되고 있다. 하지만 일반적인 근로관계에서 근로자에게 요구되는 복종의무는 사용자에게 요구되는 안전배려의무에 대응하는 개념으로서, 근로계약의 주된 급부(노무제공의무)의 이행을 위해 수반되는 의무 중 하나에 해당하여 근로자로 하여금 사용자의 이익을 위해 행동할 것을 요구하는 수준의 의무인 반면, 공무원관계에 요구되는 충실의무는 개인의 기본권 제한까지도 수인해야 하는 관계로 이해되고 있다.³⁶⁰⁾

2) 독일 교원의 기본법상 지위

독일의 일반학교 교원은 기본법 제5조 제3항에서 보장하고 있는 교수(教授)의 자유(Lehrefreiheit)의 보호 주체에 해당하지 않는다. 해당 조항이 보호하고자 하는 학문의 자유의 내용인 학술, 연구 및 교수의 자유는 기본적으로 대학 교육을 대상으로 한 기본권이다. 독일 기본법에서는 일반학교 교원을 주체로 하는 교육권을 명시적으로 보장하고 있는 조항이 없으며, 따라서 기본법 제7조 제1항 국가의 학교 감독권의 해석에 따라 일정부분 보장되고 있는 교육 내용에 대한 자유와 기본법 제5조 제1항의 의사표현의 자유(Meinungsfreiheit)를 통해 교육권(Pädagogische Freiheit)을 도출해야하는 것으로 보고 있다.³⁶¹⁾ 따라서 교원에게 별도로 보장된 기본법상의 근거 조항을 바탕으로 기본권의 제한이 이루어질 수 있는 것은 아니다.

다만 독일 교육체계의 특성상 공교육 위주의 교육시스템으로 인해 대부분의 교원은 공무원으로 인식되는 측면이 있고, 따라서 공무원에게 적용되는 기본권 제한 이론의 적용이 가

358) Schwarz, in Stern/Sodan/Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Auflage, 2022, §23 Rn. 52 f.

359) Schwarz, in Stern/Sodan/Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenverbund, 2. Auflage, 2022, §23 Rn. 52

360) Badura, in; Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 100. EL, 2023, Art. 33 Rn. 58

361) Mager, Freiheit von Forschung und Lehre, in: Isense/Kirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrecht, Bd. VII, 2009, S. 1084

능한 것으로 보고 있다. 그러나 모든 일반학교가 국공립으로만 설립·운영되는 것도 아니고, 국공립학교 교원의 경우에도 모두가 협의의 공무원은 아니다. 즉 그 계약 유형에 따라 국공립학교 교원임에도 (공무원) 임용계약(Ernennungsakt)이 아닌 근로계약(Arbeitsvertrag)을 체결한 경우에는 공무원에 대해 적용되는 기본권 제한 이론의 적용되지 않는 것으로 본다.

2. 단결권(§9 Abs. 3 GG) 보장에 있어 공무원 및 교원의 지위

(1) 공무원

1) 공무원의 근로조건 결정 방식

기본법상 단결권 조항의 해석을 통해서도 공무원은 단결권의 주체로 인정되고 있으며, 법률적으로도 공무원의 단결권에 대해 연방공무원법 제116조 제1항은 “공무원은 노동조합 또는 직업별단체를 결성할 권리를 갖는다. 공무원은 법률에서 별도로 정함이 없는 한 소속된 노동조합 또는 직업별단체에 대표권을 위임할 수 있다.”고 명시적으로 공무원의 단결권을 인정하고 있다. 해당 조항만을 놓고 보면 협의의 공무원과 공무원직 근로자 사이에 차이가 없는 것으로 볼 수 있다. 하지만 공무원은 충실관계 이론에 기초하여 기본법상 단결권에 관한 조항(Art. 9 Abs. 3 GG)을 해석함에 있어 직업공무원제 원칙(Art. 33 Abs. 5 GG)을 고려하여야 하며, 따라서 공무원에 대한 제도적인 보장은 법률의 형식으로 형성되고 제한이 이루어져야 한다.

공무원의 근로조건 결정과 관련한 집단적 노사관계 체계를 구체적으로 살펴보면 임용계약(Ernennungsakt)에 기초한 공무종사자들과 공무원직 근로자의 근로조건 결정 체계의 차이는 단결권의 보장 범위에서 출발하는 것으로 볼 수 있다. 왜냐하면 근로계약에 기초한 공무원직 근로자들의 경우에는 일반 근로자들과 마찬가지로 단결권을 비롯해 그에 기초해 보장되는 단체교섭권, 단체협약 체결권, 단체행동권이 제한없이 보장되는 반면, 임용계약에 기초한 공무종사자(공무원)들의 경우 단결체의 조직과 활동(단결권)은 제한 없이 보장되지만 급여 및 근로조건에 관한 사항은 입법적 절차를 거쳐 규율이 이루어지기 때문이다. 즉 공무원의 급여 및 근로조건의 결정은 단체교섭이 아니라 입법 절차를 통해 입법자가 결정하는 것이다. 이처럼 입법 절차를 거쳐 임용계약에 기초한 공무종사자에게 적용되는 법률형식의 급여에 대해서는 별도의 용어인 ‘Besoldung’ 이라는 단어를 사용하고 있다. 이러한 측면에서 단체협약을 통해 근로조건이 결정되는 근로계약에 기초한 공무원직 근로자를 소위 협약종사자(Tarifbeschäftigter)로 지칭하기도 한다.

공무원관계를 규율하는 주요한 법률은 헌법에 근거하여 연방과 주가 각각 제정권한을

맞는다. 이에 따라 각 주와 연방이 공무원에게 적용되는 기본적인 사항을 규율하기 위해 제정한 주공무원법(LBG)과 연방공무원법(BBG)이 있다. 연방제를 택하고 있는 독일의 특성상 각 주 단위에서 선거로 구성되는 주 정부가 법률 제정 등과 같은 입법적인 권한까지 자치적으로 행사할 수 있으나, 연방법률이 주법률에 비해 효력계위에 있어 상위에 위치하는 것이 사실이다. 하지만 독일의 지방자치적 특성상 각 주 단위의 자치적 권한 행사를 최대한 보장하고자 하며, 그러한 의미에서 연방의회는 2006년 기본법 개정³⁶²⁾을 통해 기본법이 보장하고 있던 각 주 단위 공무원의 급여와 연금에 대한 (경합적) 입법 권한(Art. 74a GG a.F.)까지 주 정부에 유보하게 되었다.³⁶³⁾ 이에 연방(하원)의회는 각 주에 속한 공무원의 지위와 관련한 권리·의무에 대해서만 경합적 입법권을 행사할 수 있을 뿐이다(Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG). 이는 연방 전체적으로 균등한 보상체계를 형성하고자 하였던 원칙을 포기한 것으로 해석되고 있다.³⁶⁴⁾ 연방의회가 주와 자치단체의 공무원에 대하여 (경합적) 입법권을 가지는 사항인 경우에도 각 주 정부 대표로 구성되는 연방상원의회(Bundesrat)의 동의를 얻어야 효력이 발생하도록 규정하고 있다(Art. 74 Abs. 2 GG). 현재 공무원에게 적용되는 급여는 연방공무원의 경우 연방급여법(BBesG)에서, 각 주 공무원의 경우 각 주 급여법(LBesG)에서 규정하고 있다.

2) 공무원의 근로조건 결정 절차에 있어 노동조합의 권한

협회의 공무원에게는 노동조합이나 직업별단체를 결성하거나 가입할 수 있는 단결의 자유는 보장되지만 근로조건의 결정은 단체협약의 체결로 이루어지는 것이 아니라 법률의 형식으로 입법자가 결정하는 구조를 가지고 있다. 따라서 공무원노조 또는 공무원단체가 연방 또는 주 등 정부를 상대방으로 하고 협회의 공무원을 그 적용대상으로 하여 법률로 정하도록 되어있는 사항을 단체협약으로 결정할 권리는 없다.

이와 같이 공무원에 대해 일정 부분 제한되는 집단적 노사관계의 자치적 성격을 보충하기 위하여 공무원관계에 관한 법령의 제정과 관련하여 법령제정절차에 노동조합의 상부조직이 참여할 수 있도록 법에서 규정하고 있다.³⁶⁵⁾ 이에 기초하여 노동조합에게는 법률, 행정명령, 행정규칙 및 지침의 준비과정에서 이미 입장표명과 독자적 제안을 통해 참여할 권리가 보장된다. 이에 노동조합의 제안 등이 고려되지 않는 경우 법령 및 규칙의 초안에 포함된 법제정 근거에 '이의제기'를 추가함으로써 법률 혹은 행정명령의 제정자가 이를 인

362) BGBl. I. S. 2034 (Nr. 41), v. 29.08.2006

363) BT-Drs. 16/813, 8, 14

364) Seiler, in: Epping/Hillgruber, BeckOK, 2023, 56. Ed., Rn. 97; BVerwG NVwZ 2008, 1129 (1131)

365) 독일 연방공무원법(BBG) 제118조 참조

식할 수 있도록 하지만 그 내용의 결정은 입법자에게 있다는 측면에서 이러한 노동조합의 참여권은 자치적 관점에서는 일정한 한계가 있다.

(2) 교원에 대한 기본법상 단결권의 제한 여부

앞서 검토한 바와 같이 교원의 법적 지위는 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있다. 사립학교 교원으로서 근로계약에 기초한 비공무원 신분의 교원과 국공립학교의 교원으로서 임용계약에 기초한 공무원 신분의 교원, 국공립학교 교원이지만 근로계약에 기초한 비공무원 신분의 교원으로 구분할 수 있는 것이다. 이와 같이 분류하는 이유는 근로계약에 기초한 비공무원인 교원에게는 단결권 및 그로부터 파생되는 단체협약의 체계에 관한 권리가 전면적으로 인정되는 반면, 공무원 신분의 교원에게는 교원으로서의 신분이 아닌 공무원 신분에 기초하여 근로조건의 결정에 관한 체계의 적용이 이루어지게 된다.

3. 독일 공무원 및 교원의 집단적 노사관계 현황

(1) 독일 공무원의 단결체

독일의 집단적 노사관계는 산업별 노동조합(Industriegewerkschaft)과 사용자 단체(Arbeitgeberverband)를 당사자로 하는 산업별 단체협약(Flächentarifvertrag)을 중심으로 운영되고 있다. 이와 같이 전체 또는 일부 산업분야의 지역별 또는 전체 연방의 기업을 적용대상으로 하는 산업별 단체협약 체계는 독일의 협약자치(Tarifautonomie)에서 가장 기본적인 핵심적인 역할을 담당하고 있다.

1800년대 후반 직종별 노조를 중심으로 발전하였던 독일의 노동조합은 2차 대전 이후 독일 노동조합 총연맹(DGB)을 중심으로 노동조합 체계의 재건이 이루어졌으며, 그 과정에서 지금과 같은 산업별 노동조합 체계가 자리잡게 되었다. DGB 산하 총 8개 노동조합 체계에 별도로 조직된 공무원 노동조합은 없으나, 공무원종사자 및 협의의 공무원에 대한 협약 정책을 별도로 수립하고 있을 정도로 DGB도 공무원의 집단적 노사관계에 영향력을 미치고 있다.

공무원의 집단적 노사관계에서 주요한 역할은 독일의 집단적 노사관계 체계에서 절대적인 영향력을 가진 DGB와 함께 공무원을 주요 조직 대상으로 한 공무원노동조합 총연맹(dbb)이 담당하고 있다. 독일의 3대 노조 연맹체를 구성하고 있는 기독교 노동조합 연맹(CGB) 산하에도 공무원종사자 노동조합(GÖD)이 공무원에 대한 집단적 노사관계에서 역할

을 하고 있다.

2022년 12월 말을 기준으로 DGB 산하 노동조합에 가입된 공무원의 수는 약 40만 명 수준이다. dbb의 현재 약 130명 수준의 조합원 중 공무원이 약 90만 명 이상을 차지하고 있다.

[표3-6] DGB 소속 공무원(Beamte) 수(in: 명)

	조합원 수		
	계	남자	여자
건설/농업/환경노조(IG BAU)	579	516	63
교육/학술노조(GEW)	105.792	25.408	80.336
경찰노조(Polizeigewerkschaft)	181.722	135.119	46.603
철도/교통노조(EVG)	10.836	8.750	2.086
통합서비스노조(Ver.di)	104.373	72.394	31.979
계	403.302	242.187	161.067

(출처: DGB, 2023)

(2) 독일 교원의 단결체

현재 교원노동조합은 DGB 산하 2개 산별노조에, dbb 산하에 7개 직업별단체 형태로 조직되어 있다. DGB 산하 통합서비스노조(Ver.di)와 교육학술노조(GEW)에는 공무원교원, 국공립 민간교원 및 사립학교 교원이 가입되어 있다.

DGB의 교육학술노조(GEW)가 산별노조로서 모든 형태의 교원 및 학교 내 공무원 및 민간사무직 노동자를 조직대상으로 하고 있는 반면, dbb 산하 직종별 노조는 학교의 종류 및 교원의 직종에 따라 조직대상을 달리하고 있다. 즉 dbb에는 교육 분야나 학교 유형, 직종 등을 기준으로 별도로 조직된 7개의 노동조합³⁶⁶⁾이 가입되어 활동하고 있다.

(3) 독일 공무원 및 교원의 단체교섭구조

1) 단체교섭의 당사자

단체협약을 통해 근로조건이 결정되는 공무원직 근로자들을 적용범위로 한 단체협약의 체결을 위한 교섭은 그 장소적 적용범위에 따라 연방, 주, 자치단체로 구분되는 사용자(단

366) 전국 직업학교 교사연합 (Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen, BLBS), 전국 경제학교 교사연합 (Bundesverband der Lehrer an Wirtschaftsschulen, VLW), 독일인문교사연합 (Deutscher Philologenverband, DPhV), 카톨릭 교육연합 (Katholische Erziehergemeinschaft, KEG), 교육 및 보육연합 (Verband Bildung und Erziehung, VBE), 전국 실업학교 교사연합 (Verband Deutscher Realschullehrer, VDR), 대학 및 학술연합 (Verband Hochschule und Wissenschaft, VHW)

체)와 노동조합사이에 이루어진다.

연방의 경우, 사용자 측 대표로 연방내무부장관이 교섭에 임한다. 연방내무부장관은 협약과 관련하여 연방재무부장관과 협의하여야 하며, 주요한 사항에 대하여는 연방 내각의 동의절차를 거쳐야 한다.

주 단위 단체협약의 경우, 일반적으로 주 협약공동체(TdL)가 교섭에 임하게 되는데, 보통 어느 한 주 정부의 재무부장관이 TdL의 의장으로 선임되어 단체교섭 과정에서 해당 단체협약의 적용범위에 포함된 다른 주 정부를 대표하게 된다.

자치단체의 경우, 보통 자치단체의 사용자단체연합(VKA)이 협상을 대표한다. 공공부문의 근로자는 통상 통합서비스노조(ver.di)와 독일 공무원노총(dbb tarifunion)에 의해 대표되지만, 그 직종에 따라 DGB 산하 노동조합인 교육학술노조(GEW), 건설/농업/환경노조(IG BAU) 등이 교섭 대표로서 참여하기도 한다.

DGB 산하 통합서비스노조(ver.di)는 교육학술노조(GEW)와 함께 주로 중앙정부를 상대로 교원을 포함한 전체 공무원의 사회경제적 지위와 관련된 사항에 대해 대정부 협의를 수행한다. 실질적인 주요 교원노조인 교육학술노조(GEW)는 한편으로 통합서비스노조(ver.di)와 함께 공무원의 신분 및 봉급과 관련된 법제도 제정 및 개정사항에 대해 대정부 협의를 진행하며, 공무원교원의 고용, 노동시간, 근로조건을 담당하는 지방정부의 문화교육부 및 산하 교육청을 대상으로 공무원교원의 이해관계를 협의를 통해 대변한다. 또한 동시에 지방정부 및 지방자치단체를 사용자로 하여 국공립학교 민간교원을 위한 임금 및 단체교섭을 수행하고 있으며, 마찬가지로 사립학교 민간교원에 대해서도 학교 사용자(단체)를 상대로 임금 및 단체교섭을 수행한다.

공무원교원의 경우, 교사로서 별도의 단체교섭을 수행할 수 없다. 다만 전체 공무원을 대표하여 공무원 관련 핵심노조인 통합서비스노조(ver.di) 및 교원노조(GEW)가 중앙정부 및 지방정부를 상대로 협의 수준의 단체협상을 진행하고 있으며, 그 결과는 단체협약이 아닌 단체협정의 형태로 체결되고 있다.

공무원이 아닌 국공립학교의 계약직교사와 사립학교의 교사는 노동3권을 모두 보장받고 있으며, 중앙정부, 지방정부 및 지자체와 단체협약을 체결하고 있다. 공공부문의 비공무원 신분인 교원은 중앙정부, 지방정부연합(TV-L) 및 지자체연합(TVöD)과 공동교섭을 통해 임금교섭을 하며, 임금을 제외한 근로조건에 대해서는 노조의 지역본부와 각 지방정부의 교육청이 단체교섭을 진행한다. 특히, 교육영역 자체가 중앙정부의 소관이 아니라 지방정부의 관할이기 때문에, 거의 대부분 지방정부인 개별 주정부와 해당 지역 노조 지역본부

사이에서 단체교섭이 이루어진다.

2) 단체교섭 대상의 제한여부

단체협약을 통해 근로조건이 결정되지 않는 협의의 공무원에 해당하는 경우에는 교섭대상 사항에 대한 규율 자체가 무의미하다. 즉 단체교섭이라는 절차를 거쳐서 근로조건이 결정되는 것이 아니라 입법적 절차를 거쳐 근로조건에 관한 규율이 이루어짐에 따라 해당 공무원을 인적 적용범위로 한 단체협약은 없다. 이는 공무원의 근로조건 중 법률로 규율되어야 하는 대상과 단체협약으로 결정되어야 하는 대상이 구분되는 것이 아니라는 것을 의미한다.

한편 단체협약으로 근로조건이 결정되는 공무원직 근로자 및 비공무원인 교원의 경우에는 단체교섭에 있어 특별한 제한이 있을 수 없다. 다만 연방차원의 중앙공동교섭이 주로 비공무원 신분의 교원을 대상으로 한 임금교섭을 중심으로 진행되는 반면, 근로조건, 노동시간 및 고용과 관련된 교섭사안에 대해서는, 국공립학교의 경우에는 지역별교섭의 형태로, 사립학교의 경우에는 기관별 교섭의 형태로 단체교섭이 진행된다. 지역 및 기관별 교섭에서는 교원과 직접적으로 관련된 문제가 논의되기 때문에, 전체 공무원과 관련된 서비스노조(ver.di)가 아니라 교육학술노조(GEW)가 이해당사자로 교섭을 주도하고 있다. 이 경우, 사용자에는 중앙정부, 개별 지방정부, 개별 지자체, 각급 사립학교가 해당되며, 교원의 이해대변자로는 주요 교육학술노조(GEW)의 지역본부가 해당된다. 중앙정부가 운영하는 일부 국립학교와 지자체가 운영하는 공립학교를 제외한 대부분의 교원은 지방정부에 의해 임용된 지방공무원이기 때문에, 교육학술노조의 지역본부와 각 지방정부의 문화교육부 및 산하 교육청이 교원노사관계의 단체교섭을 주도하고 있다고 할 수 있다.

4. 독일의 단체협약 공시관련 제도

(1) 일반적 구속력 선언

독일의 단체협약 관련 법령에서 사업장에 적용될 단체협약을 사업장의 적정한 장소에 게시할 의무를 사용자에게 부과하고 있는 규정(§ 8 TVG) 이외에도 단체협약의 (일방) 당사자는 단체협약의 체결 또는 변경 후 1개월 이내에 단체협약의 원본이나 공증사본과 함께 단체협약의 사본 2부를 연방노동사회부(BMAS)에 송부하도록 규정하고 있다(§7 TVG). 또한 단체협약 (일방) 당사자는 협약이 적용될 주의 최상급 노동행정관청에 단체협약의 체결이나 변경이 있는 경우 1개월 이내에 단체협약의 사본 3부를 송부해야 한다(§7

TVG). 다만 이러한 단체협약의 보고의무는 연방노동사회부(BMAS)와 주 노동관청이 체결된 단체협약의 내용을 확인하도록 하여 단체협약이 노동시장에 미치는 영향을 평가하고 적절한 노동 및 경제 정책을 수립하는 것을 목적으로 한다.³⁶⁷⁾ 즉 관할 관청에 대한 단체협약 당사자의 보고의무는 단체협약의 내용을 일반 근로자나 개별 사용자를 위해 단체협약을 공표하거나 공시하기 위한 제도는 아니다.

산업별 교섭을 기본적인 구조로 하고 있는 독일의 특성상 협약자치를 통해 결정된 근로조건은 해당 업종에서의 대표성을 일정부분 인정받고 있으며, 특히 단체협약법 제5조(TVG §5)에 규정된 일반적 구속력 선언 제도를 통해 노동조합에 가입하지 않은 근로자나 사용자 단체에 가입하지 않은 사용자에게도 해당 업종에서 대표성을 인정받은 단체협약이 적용될 수 있는 길을 열어두고 있다.³⁶⁸⁾ 이와 같이 일반적구속력선언이 이루어진 단체협약이 효율적으로 적용될 수 있기 위해서는 해당 단체협약을 적용받게 되는 근로자들이나 자신의 사업장에 적용될 단체협약의 내용을 사용자가 확인할 수 있는 제도가 필요하다. 이를 위해 독일 단체협약법(TVG)에서는 연방노동사회부(BMAS)로 하여금 단체협약의 체결, 개정, 종료에 관한 사항을 비롯하여 단체협약의 일반적 구속력 확장 개시일과 종료일 등이 기록되어야 하는 단체협약등록부(Tarifregister)를 운영하도록 규정하고 있다(§6 TVG).³⁶⁹⁾ 이러한 단체협약등록부(Tarifregister)는 일반적 구속력선언이 이루어진 단체협약을 관리하는 것이 주된 목적이지만, 단체협약법 제7조에 따라 일반적 구속력선언 여부와 무관하게 연방 및 각 주 관할 관청에 보고되는 모든 단체협약을 등록하고 관리하며, 해석이 필요한 관계자에게 그 내용을 전달하는 역할을 하고 있다.³⁷⁰⁾

이러한 단체협약등록부(Tarifregister)가 단체협약의 공시제도로서 기능하는 것은 아니다.³⁷¹⁾ 일반 단체협약은 물론이고 일반적 구속력선언이 이루어진 단체협약의 경우에도 단체협약의 보고를 받은 관할 관청이 단체협약과 무관한 일반 대중으로 하여금 해당 내용에 무제한적으로 접근할 수 있도록 단체협약의 내용을 공시해야 할 의무는 없기 때문이다. 다만 단체협약등록부에 등록된 단체협약의 내용에 대해 확인하고자 요청하는 경우에는 해당 연방노동사회부 또는 관할 주 노동관청이 개별적으로 답신하는 형식으로 제공된다. 이와 같이 체결된 단체협약이 일반적 구속력선언을 통해 적용 범위가 확대되는 경우라 하더라도

367) Franzen, in: (Hrsg.) Müller-Glöge/Preis/Gallner/Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Aufl., 2024, TVG § 7 Rn. 1

368) Franzen, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Aufl., 2024, TVG § 5 Rn. 1

369) 독일 단체협약법(TVG) 제6조 연방노동·사회부는, 단체협약의 체결, 변경 및 해지, 일반적 효력의 개시 및 종료에 관한 사항이 기재된 단체협약명부를 작성한다.

370) Franzen, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Aufl., 2024, TVG § 6 Rn. 1

371) Stephanie Rachor, in: Däubler, Tarifvertragsgesetz, 5. Aufl., 2022, TVG § 6 Rn. 6

라도 그 내용을 일반 대중이 확인할 수 있도록 공시하지 않는 것이 헌법상 요구되는 법치주의의 요건에 부합한다고 독일 연방헌법재판소가 확인한 바 있다.³⁷²⁾

이러한 단체협약의 열람 청구는 단체협약과의 직접적인 관련성이 없는 누구라도 신청이 가능하다($\S 16$ TVGDV). 신청이 있는 경우라도 관할 관청의 정보제공 대상 단체협약에 소위 기업별 단체협약은 제외된다. 이와 같은 열람 절차가 용이할 수 있도록 연방노동사회부에서는 단체협약을 전문을 검색할 수 있는 전자문서의 형식으로 변환하여 보관하고 있다($\S 14$ TVGDV).

(2) 공무원의 근로조건에 대한 규정의 공시

공무원의 급여 및 주요 근로조건의 경우 단체협약을 통해 규율이 이루어지는 것이 아니라 법률의 형식으로 규율됨에 따라 법률의 공포와 함께 공시가 이루어지는 효과가 발생하게 된다. 따라서 협의의 공무원과 공무원 신분의 교원에 대한 근로조건 관련 규율, 특히 급여에 관한 사항 역시 별도의 공시제도가 없이도 공시가 이루어진 상태에 놓이게 된다.

(3) 비공무원 신분인 교원 단체협약의 공시

앞서 살펴본 바와 같이 체결된 단체협약의 내용을 공시해야할 의무는 일반적 구속력 선언을 통해 효력 확장이 있는 경우에도 규정된 바가 없다. 따라서 단체협약 내용의 공시가 이루어진다고 하더라도 이는 단체협약 당사자의 자율적인 의사결정에 의한 것으로 볼 수 있다. 즉 독일의 집단적 노사관계는 법적 규제보다는 당사자 사이의 자치적인 결정을 중심으로 운영되고 있어 체결된 단체협약의 공시 여부는 해당 단체협약의 당사자가 결정할 사항인 것이다.

공무원 신분에 기초하여 법률로서 근로조건의 주요한 사항이 규율되는 경우가 아닌 비공무원 신분인 교사에게는 단체협약이 근로조건을 결정하는 주요한 법원이 된다. 현재 dbb에서는 비공무원인 교원에게 적용되는 단체협약을 열람 가능한 상태로 공개하고 있다.³⁷³⁾ DGB 산하 노동조합 중 비공무원이 가장 많이 가입되어 있는 교육학술노조(GEW) 홈페이지에서는 급여에 관한 사항을 정리하여 게시하고 있고 단체협약 전문을 공시하지는 않고 있다. 이처럼 단체협약 내용에 대해 공개가 이루어지고 있는 경우에도 이는 법률이나 규정에 의한 것이 아니라 협약 당사자의 자율적 의사결정에 기초하고 있다.

372) BVerfG 24.5.1977, AP TVG § 5 Nr. 15

373) https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdfs/2018/2019-2021_TV-L_Entgeltordnung_Lehrkraefte.pdf

5. 공무원 및 교원의 단체행동

(1) 독일 기본법상 단체행동권

독일의 집단적 노사관계에 관한 기본권 조항(§9 Abs. 3)에서는 근로조건과 경제조건의 유지 및 향상을 위해 누구나 단체를 조직하거나 가입할 권리를 가진다고 규정하고 있다. 즉 단결권에 대해서만 명시적으로 규정하고 있을 뿐, 우리나라와 같이 단체교섭권과 단체행동권을 별도의 권리로서 헌법에서 명문화하고 있지 않다. 이에 독일은 단체교섭권 및 단체행동권을 단결권의 내용으로서 해석을 통해 보호하고 있으나, 단결권에 관한 기본권 규정인 독일 기본법 제9조 제3항이 단결권뿐 아니라 단체교섭권 및 단체행동권도 함께 보장하는 것이라고 해석하는 것이 학계와 판례의 일반적인 견해에 해당한다.³⁷⁴⁾ 해당 규정(기본법 제9조제3항제3문)에서는 단체행동(노동쟁의)에 대해 국가의 공권력(경찰력, 군 병력 등)이 사용될 수 없도록 명시하고 있어, 비록 단체행동권에 대한 직접적인 정의규정은 없지만 쟁의행위가 헌법의 보호 대상으로 인정되고 있음은 명시적으로 나타나고 있다. 연방헌법재판소도 판례를 통해 단결체의 보호, 즉 협약자치의 기능을 유지하기 위해서는 이를 위한 수단으로서 단체행동(노동쟁의)에 관한 권리가 보호되어야 함을 분명히 하였다.³⁷⁵⁾ 연방노동법원 또한 파업권(*Streikrecht*)은 자율적인 분쟁과 교섭이 이루어지는 과정에서 필수적인 요소에 해당하며, 기본법상 단결권 조항의 핵심영역으로 보장된다고 판시한 바 있다.³⁷⁶⁾ 이처럼 독일은 쟁의행위가 원칙적이고 포괄적으로 허용되어야 한다는 원칙에 기초하여 판례법을 형성해 왔다.³⁷⁷⁾

(2) 독일 공무원의 단체행동권 보장여부

공무원의 경우 근로조건, 특히 급여의 결정이 단체협약을 통해 이루어지는 것이 아니라 의회(입법부)에 의해 법으로 규정되고 있다. 연방제를 채택하고 있는 독일은 각 주 단위로도 정부가 구성되고 있으므로, 주 단위 공무원의 근로조건(급여) 역시 주 의회의 입법절차를 거친 주 법에 의해 정해진다.

기존에 공무원의 단체행동권이 제한되는 근거는 기본법 제33조 제5항의 직업공무원제도와 공무원에게 적용되는 소위 ‘복종의무 내지 충실의무(*Treuepflicht*)’를 바탕으로 하였

374) Cornils, in Epping/Hillgruber, BeckOK, 56 Ed., 2023, GG Art.9 Rn. 67; BAG NZA 2007, 987 (992 ff.); BVerfG NJW 1991, 2549 (2550); 1993, 1379 (1380); 1996, 185 (186)

375) BVerfG 1991. 6. 26, AP Nr. 117 Art. 9 GG Arbeitskampf

376) BAG 1980. 6. 10, AP Nr. 64 Art. 9 GG Arbeitskampf

377) BAG 1973. 6. 19, AP Nr. 47 Art. 9 GG Arbeitskampf

다.³⁷⁸⁾ 공무원에게는 이와 같은 충실의무에 기초하여 업무를 수행할 수 있도록 법적이거나 경제적으로 독립적이어야 하고, 정치적으로도 중립적으로 공무를 수행할 수 있도록 국가가 공무원에게 적정한 급여를 지급하여 그와 그 가족의 생활을 보장해야 한다.³⁷⁹⁾ 이처럼 공무원에게 지급되는 급여의 법적 성격과 공무원에게 적용되는 충실의무는 공무원의 파업 금지에 대한 근거로서 기능하였다.³⁸⁰⁾

여기에 최근 연방헌법재판소가 공무원에 대한 파업금지가 기본권을 침해하지 않음을 확인한 바 있다.³⁸¹⁾ 독일의 기본법상 보장된 단결권 조항이 단체행동권까지 보장하는 것으로 해석하는 바탕에는 근로조건과 경제조건의 유지와 향상이라는 단결권의 보호 목적이 단체협약의 체결을 통해 실현되는 것으로 이해하고 있기 때문이다. 그러한 측면에서 근로조건, 특히 임금(급여)과 관련한 결정 체계가 단체교섭 및 단체협약에 기초하고 있지 않은 공무원의 경우에는 단체교섭의 타결(단체협약의 체결)이라는 목적을 위해 상대방을 압박하는 수단인 단체행동이 자기 자신의 단체협약을 체결하기 위한 직접적인 수단으로서 기능하는 것이 아니라는 것이다. 해당 공무원들이 노동조합이 주도하는 파업 등 단체행동에 참여하는 경우, 이는 단체협약을 체결하는 노동조합의 교섭 과정에 영향을 미치기 위한 수단임에는 분명하지만, 해당 단체협약이 공무원 자신을 적용대상으로 하는 것이 아니라 공무원의 급여를 결정하는 입법절차에 간접적인 영향을 미치는 것에 불과한 것이기 때문이다. 즉 공무원의 근로조건은 법률의 형식으로 규율됨에 따라 근로조건의 결정을 위한 단체교섭과 단체행동을 통해 직접적으로 교섭 상대방을 압박하여 체결할 수 있는 단체협약이 존재하지 않는다는 것이다. 또한 공무원의 근로조건을 규율하기 위한 법률의 입법절차에서 공무원적 근로자들을 인적 적용범위로 하는 단체협약이 하나의 기준으로 활용되는 것은 사실이지만, 해당 단체협약은 공무원을 인적 적용범위로 하여 직접적인 적용이 이루어지는 단체협약으로 볼 수 없으며, 근로조건의 유지와 개선을 목적으로 노동조합의 단체행동에 참여하였다 하더라도 이는 근로조건을 결정하는 입법절차와는 직접적인 연관성을 가지는 수단으로는 볼 수 없기 때문에 공무원의 단체행동을 금지하더라도 이는 헌법상 보장된 단결권을 침해하는 것이 아니라는 것이다.

또한 근로조건을 규율하기 위한 법률의 입법 과정에 노동조합의 참여가 보장되어 있다 하더라도 이를 단체교섭으로 볼 수는 없으며, 따라서 근로조건을 결정하는 입법 절차에

378) Hebeler, Timo, Die Pflicht zur Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gem. Art. 33 Abs. 5 GG, JA 2014, S. 736

379) Füßer/Nowak, Die Alimentation der Beamtenfamilie: Pflicht oder Mythos?, NVwZ 2018, S. 447

380) Füßer/Nowak, Die Alimentation der Beamtenfamilie: Pflicht oder Mythos?, NVwZ 2018, S. 448

381) BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2018, 2 BvR 1738/12, 2 BvR 646/15, 2 BvR 1068/14, 2 BvR 1395/13

영향을 미치기 위한 목적으로 단체행동을 수행하는 것은 허용되지 않는다.

(3) 독일 공무원 및 교원의 단체행동권

앞서 확인한 바와 같이 독일에서 단체행동이 제한되는지의 여부는 단지 직업적 특성에 기초한 것이 아니라 급여 등 근로조건의 결정과 규율이 법률의 형식에 기초하고 있는지, 아니면 집단적 자치로서 보장된 단체협약 체계에 기초하고 있는지에 따라 달라진다고 할 것이다. 따라서 공무를 수행하는 경우(öffentlicher Dienst)에도 법률로서 근로조건이 규율되는 협의의 공무원(Beamte)만이 단체행동이 제한되는 대상에 해당한다 할 것이다. 독일의 교원 역시 임용절차에 기초한 공무원(Beamte)인 교원과 근로계약에 기초한 교원으로 구분할 수 있는 바, 결국 단체행동의 제한 여부는 협의의 공무원(Beamte)에 해당하는지의 여부로 결정된다 할 것이다.

독일 공무원의 단체행동권 보장여부와 관련하여 앞서 검토한 지난 2018년 연방헌법재판소 판결³⁸²⁾의 청구인들이 DGB 산하 교육학술노조(GEW)에 소속된 공무원 신분의 교원에 해당하였다.

이 사건의 청구인들은 공무원(Beamte) 신분의 교원으로서 DGB 산하 교육학술노조(GEW)가 주도한 파업에 참여하였다. 공무원 신분인 경우에도 단결권은 특별한 제한 없이 보장됨에 따라 교육학술노조에도 비공무원인 교사만이 아니라 공무원 신분의 교사도 조합원 자격을 가지는데 문제는 없으며, 이들 청구인들도 교육학술노조의 조합원 자격을 가지고 있었다. 해당 노조의 조합원인 교원들이 근무시간 중 노조가 진행한 파업에 참여하였는데, 일반 근로계약관계에 있는 교원이 아닌 이들 청구인들은 공무원 신분이라는 이유로 해당 교원의 징계위원회에서 징계처분이 이루어졌다. 공무원 신분의 교원에게는 공무원법이 적용됨에 따라 이들의 파업 참여는 허가 없이(unerlaubt) 근무지를 떠난 것으로서 공무원법상의 의무를 위반하였다는 것이다. 이에 청구인들은 일반 근로계약관계에 있는 교원과 달리 단결권의 제한에 기초하여 이루어진 징계에 불복하여 공무원의 단체행동 금지에 대해 헌법소원심판청구 (Verfassungsbeschwerde)를 하였다. 이에 대해 연방헌법재판소는 비록 청구인들이 단체행동에 참여하며 단체교섭을 통해 결정되는 단체협약상의 근로조건이 자신들에게도 이전되기를 희망했다 하더라도 해당 단체협약이 직접 적용되는 것이 아니라 근로조건에 관한 법률의 입법절차에 간접적으로 영향을 미치는 것에 불과하여 자신의 단체협약 체결을 위한 수단을 행사한 것으로 볼 수 없다고 판시한 것이다.

382) BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2018, 2 BvR 1738/12, 2 BvR 646/15, 2 BvR 1068/14, 2 BvR 1395/13

이 사건에서 교원 및 공무원의 단체행동권 제한이 결사의 자유를 보장하고 있는 유럽인권협약(Europäische Menschenrechtskonvention) 제11조를 위반한 것이 아닌지에 대해서도 문제제기가 있었으나, 해당 조항은 법률로서 정당한 제한이 가능하며 군인, 경찰 및 국가행정(공무원)에 대한 정당한 제한까지 금지하는 것은 아니라고 명시(유럽인권협약 제11조 제2항)함에 따라 공무원 신분의 교원에게 단체행동을 금지한 것이 유럽인권협약을 위반한 것도 아니라고 판시하였다.

하지만 공무원 신분이 아닌 경우, 즉 단체협약을 통해 근로조건의 결정이 이루어지는 경우에 대해서는 공무를 수행하는 공무원직 근로자이든 교원이든 단체행동에 관한 권리가 제한 없이 보장되고 있다.

제5절 요약 및 시사점

1. 공무원·교원 노동3권의 보장 비교·분석

헌법상 노동3권을 보호하는 나라는 일본이며, 독일은 기본법상으로 단결권을 보장하나 단체교섭권과 단체행동권은 기본법의 해석으로 도출된다. 다만, 일본의 국가공무원 및 지방공무원은 우리나라 공무원에 비하여 노동기본권의 제약이 이루어지고 있다. 즉, 공무원의 경우 단결권과 단체교섭권은 보장되지만, 단체협약체결을 할 권리는 가지지 않으며 또한 쟁의권도 보장되지 않는다. 반면, 영국과 미국은 헌법상 노동3권을 보장하는 명문규정은 없으나, 법률차원에서 노동3권을 보장하거나 제한하고 있다.

미국과 영국은 연방과 주 정부로 구성되어 있고 노사관계 역시 독립성을 유지한 채, 해당 법률에 따라 규율되고 있다. 다만, 미국과 영국은 헌법 차원에서 노동3권을 보장하는 명시적 규정은 찾아보기 어려우나, 법률 차원에서 노동3권을 보장하거나 제한하고 있다. 예를 들어, 미국의 경우, 연방정부 공무원들은 연방공무원개혁법에 따라 단결권과 단체교섭권은 인정하고 있지만, 단체행동권이 테프트-하틀리 법에 의해 금지되어 있다. 반면, 각 주 및 지방정부 공무원들은 해당 주 법률에 의해 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 인정 또는 제한받고 있다. 한편, 영국은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 명시적으로 보장하고 있다. 따라서 공무원의 노동기본권은 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 보호될 수 있다. 반면, 미국 교원은 사립학교와 국공립학교의 교사로 구분하고 있는 바, 사립학교 교사는 민간부문 영역에서 1935년 연방노동관계법에 따라 노동3권이 보호되는 반면, 국공립학교 교사는 각 주에 따라 노동3권을 인정받거나 제한받고 있다. 한편, 영국 교원은 노동3권이 특별히 제한받지 않는다. 즉, 교사들 역시 1992년 노동조합 및 노동관계법에 따라 단결권, 단체교섭권과 단체행동권을 보장받을 수 있다.

일본은 헌법상 노동3권을 명시적으로 보장하는 한편, 대부분의 일반직 국가공무원은 ① 직원단체(조합)을 조직할 권리(단결권)과 ② 단체교섭권은 보장되어 있지만(단, 행정집행법인의 직원을 제외하고, 그 결과에 대하여 단체협약(근무조건에 관한 노사의 결정)을 맺을 수는 없음), ③ 쟁의권을 행사할 수 없는 것으로 되어 있다. 한편, 독일은 단결권에 대해서만 기본법상 명문으로 규정하고 있고 단체교섭권 및 단체행동권은 단결권의 내용으로서, 기본권의 해석을 통해 제도적인 보장이 이루어진다. 즉, 독일의 단체교섭 체계는 독일 기본법(GG)에서 기본권으로 보장하고 있는 단결권의 실현을 위한 내용으로 이해되고 있으

며, 단체협약법(TVG)을 통해 구체적인 제도에 대해 규율이 이루어지고 있다.

II. 공무원·교원 노동조합의 현황과 실태 비교

미국과 영국은 전체 노동조합 조직률이 각각 10.1%와 22.3%를 나타내고 있는 반면, 공공부문 근로자의 노동조합 조직률은 각각 33.1%와 48.6%를 나타내고 있다. 즉, 공공부문의 노동조합 조직률이 민간부문보다 훨씬 높다는 것을 알 수 있다.

미국 노동통계국(The U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2022년 임금근로자의 노동조합 조직률은 10.1%로 2021년 대비(10.3%) 0.2%p 하락하였다. 2022년 기준, 미국 전체 공공부문 근로자 약 2,100만명 중 700만명이 노동조합원으로 가입되어 노동조합 조직률은 33.1%를 나타내고 있다. 2022년 공공부문 노동조합 조직률 33.1%는 전년 대비(33.9) 0.8%p 하락하였다. 공공부문 노동조합 조직률은 미국 전체 사적부문 근로자 약 1억 2,000만명 중 약 720만명의 사적부문의 근로자들의 6.0% 노동조합 조직률과 대비된다. 또한 공공부문의 노동조합 조직률 33.1%는 미국 내 전체 평균 노동조합 조직률 10.1%와 비교될 수 있다. 특히, 연방정부의 경우, 전체 근로자 약 390만명 중 약 97만에 해당하는 노동조합원으로 약 24.4%에 해당하는 노동조합 조직률을 보이고 있는 반면, 주정부의 경우, 전체 근로자 약 710만명 중 210만에 해당하여 노동조합 조직률 약 29.9%에 해당한다. 지방정부는 약 1,000만 명의 전체 근로자 중 약 390만 명이 노동조합원으로 구성되어 노동조합 조직률 38.8%를 나타내고 있다. 영국 노동시장 통계에 따르면, 2023년 10월 기준, 16세 이상 고용인원은 33.01(백만)명으로 민간부문은 27.15(백만)명인 반면, 공공부문은 5.74(백만)명인 것으로 나타나고 있다. 국가통계(National Statistics)에 따르면, 2022년 기준, 영국 전체 근로자의 조합원 수는 22.3%로 전년도(23.1%) 대비 0.8%p 하락하였다. 2022년의 영국 전체 근로자 중 조합원들은 6.25(백만) 명을 나타내고 있다. 조합원 조직률을 살펴보면, 민간부문은 12.0%로 전년도(12.7%) 대비 0.7%p 하락하였으며, 공공부문은 48.6%로 전년도(50.0%) 대비 1.4%p 하락하였다.

특히, 미국과 영국의 교원의 노동조합 조직률은 매우 높다는 것을 알 수 있다. 미국의 경우, 2025-2016년 전국교육통계센터(The National Center for Education Statistics)에 따르면, 모든 국공립 학교 교사들의 총 인원 약 380만 중 노동조합 가입률은 69.9%를 나타내고 있는 한편, 영국의 경우, 2012년 기준 전국 교사 노조(National Union of Teachers: NUT)(NUT는 전국 교육 노조의 전신임)는 37%를 나타내고 있고, 전국 남성 및 여성교사 연합은 30%를 나타내고 있다.

Ⅲ. 노사관계 법치주의에 따른 사용자와 노동조합의 의무와 책임 비교

본 파트는 미국과 영국에서 사용자와 노동조합이 노사관계 법치주의에 따라 행하는 의무와 책임을 서술하고 있다. 다만, 일본 공무원의 교섭은 근무조건에 관하여 직원단체가 당국과 행하는 협의, 의견 교환을 말하기 때문에 합의사항은 법적 구속력을 가지지는 않지만, 신사협정으로서의 도의적 책임이 발생한다. 이러한 이유로 일본 공무원의 직원단체는 당국과의 단체교섭으로 근무조건이 결정되는 구조가 아니라, 국가공무원의 경우 인사원의 권고와 국가공무원법에 의해 결정되는 “근무조건 법정주의”, 그리고 지방공무원의 경우 인사위원회의 권고 및 각 지자체의 조례 등으로 인해 결정되는 “근무조건 조례주의”로 특징지을 수 있다.

1. 사용자의 의무와 책임

(1) 성실교섭의무 등 부당노동행위 또는 불법적인 유인행위 금지

미국은 단체교섭 과정에서 기관의 성실교섭의무를 명문으로 규정하고 있다. 이로 인해 기관으로 하여금 근로자들의 교섭단위의 배타적 교섭대표와 성실하게 교섭할 것을 요구하고 있다. 만약 기관이 배타적 교섭대표와 단체교섭을 거부하는 경우 연방공무원개혁법 제 7116조에 따라 기관의 부당노동행위에 해당한다. 이와 더불어, 연방공무원개혁법은 기관의 부당노동행위 유형들을 규율하고 있다. 이로 인해 기관은 ① 연방공무원개혁법 제7장(노사관계)에서 보장된 권리를 방해, 제한, 강요하는 행위, ② 채용, 종신(Tenure), 승진 또는 기타 고용조건과 관련하여 차별함으로써 노동단체의 가입을 권장하거나 권장하지 않는 경우, ③ 서비스와 시설이 동등한 지위를 가진 노동단체에 공평한 기준으로 제공되는 경우, 요청에 따라 관습적이고 일상적인 서비스와 시설을 제외하고, 모든 노동단체에 후원, 통제 또는 지원하는 행위 ④ 본 장에 따라 근로자가 고소(complaint), 진술(affidavit), 진정(petition), 정보나 증언을 이유로 근로자에 반하여 징계하거나 차별하는 행위, ⑤ 본 장에서 요구된 것으로서 노동단체와 성실한 교섭을 거부하는 행위, ⑥ 본 장에서 요구된 것으로서 절차와 결정이 결렬된 경우 협력하지 않거나 거부하는 행위, ⑦ 협약이 규칙 또는 규정에서 정한 날보다 먼저 효력이 발생한 경우, 단체협약과 상충되는 규칙 또는 규정을 시행하는 행위, ⑧ 본 장의 규정을 준수하지 않거나 거부하는 행위를 하지 말아야 한다.

한편, 영국은 1992년 노동조합 및 노동관계법 제145조 A부터 F까지 사용자에 의한 근로자의 불법적인 유인행위를 금지하고 있다. 사용자에 의한 근로자의 불법적인 유인행위

는 조합원 또는 조합활동과 관련된 유인행위와 단체교섭 관련 유인행위이다. 첫째, 조합원 또는 조합활동과 관련된 유인행위들은 다음과 같다. ① 독립적인 노동조합의 회원이 되거나 가입을 희망하지 않는 경우, ② 적절한 시간(업무시간 또는 업무시간 외)에 독립적인 노동조합의 활동에 참여하지 않을 것, ③ 적절한 시기에 노동조합 서비스를 이용하지 않을 것, ④ 노동조합, 특정 노동조합 또는 여러 특정 노동조합 중 하나의 조합원이 되거나 그 조합원이 되는 것. 둘째, 단체교섭 관련 유인행위들은 독립적인 노동조합이 승인을 받거나 받으려고 하는 과정에서 사용자가 근로자들을 유인하는 것으로 ① 사용자가 다른 근로자들에게 근로조건들을 제안하는 행위가 금지된 결과가 되는 경우 ② 사용자의 제안 목적이 금지된 결과를 달성하는 경우.

(2) 단체교섭 목적을 위한 정보제공의무

영국은 1992년 노동조합 및 노동관계법 제181조에 따라 사용자는 노동조합에게 정보를 제공할 일반적 의무를 가진다. 사용자가 독립적인 노동조합을 교섭대표로서 승인하는 경우 단체교섭의 모든 단계를 위하여 근로자와 관련하여 요청이 있는 경우 노조 대표자에게 공개하여야 한다. 공개되는 정보는 사용자 또는 사용자 단체가 소유하고 있는 모든 정보(파견근로자와 관련된 정보 포함)이다. 특히, 사용자가 노조 대표자에게 공개하도록 요구되는 정보는 요청이 있는 경우 서면으로 공개하거나 확인하여야 한다. 따라서 단체교섭을 목적으로 정보를 제공하는 것은 좋은 노사관계의 관행이라 할 수 있다.

2. 노동조합의 의무와 책임

(1) 성실교섭의무, 공정대표의무 등 부당노동행위 금지

미국은 연방공무원개혁법에 따라 기관뿐만 아니라 배타적 교섭대표에게도 성실하게 교섭할 것을 의무로서 규정하고 있다. 배타적 교섭대표는 다음과 같은 의무를 지게 된다; ① 단체협약에 도달하도록 성실하게 교섭에 임하는 것, ② 고용조건에 논의하고 협상하기 위해 정당한 권한을 가진 대표자에 의해 대리하는 것, ③ 필요에 따라 적절한 시간과 편리한 장소에서 수시로 만나 불필요한 지연을 방지할 것. 이와 더불어 승인된 노동단체는 교섭단위 내 근로자의 배타적인 교섭대표이며, 그 교섭단위의 모든 근로자를 대상으로 단체협약을 체결하기 위해 행동하고 협상할 권리가 있다. 배타적 교섭대표는 교섭단위 내 모든 근로자의 이익을 차별없이 그리고 노동단체 가입에 관계없이 대표할 책임이 있다. 연방공무원개혁법 제7116조에 따르면, 노동단체의 부당노동행위 유형들은 8가지로 구성되어

있는 바, 노동단체는 다음과 같은 행위를 하지 않아야 한다. ① 연방공무원개혁법 제7장(노사관계)에서 보장된 권리를 방해, 제한, 강요하는 행위, ② 본 장에 따라 근로자의 권리를 행사함에 있어 기관으로 하여금 근로자를 차별하거나 시도하는 행위, ③ 노동단체의 조합원을 벌하거나 보복할 목적, 근로자로서 업무수행이나 생산성을 방해하거나 저해할 목적 또는 근로자로서 조합원의 직무를 못하게 할 목적으로 강요, 징계, 과태료 부과 또는 시도하는 행위 ④ 본 장에서 요구하는 기관과의 성실한 협의 또는 교섭을 거부하는 행위, ⑤ 본 장에서 요구된 것으로서 절차와 결정이 결렬될 경우 협력하지 않거나 거부하는 행위, ⑥ (A) 피켓팅이 기관의 운영을 방해하는 경우, 기관을 상대로 파업, 조업정지, 태업 또는 피켓팅을 요구하거나 이에 참가하는 행위, (B) (A)호에 기재된 활동을 방지 또는 중지하기 위한 조치를 취하지 않음으로써 묵인하는 행위, ⑦ 근로자 대표가 아닌 노동조합을 승인할 목적으로 피켓 또는 협박하는 행위, ⑧ 핫카고 협정을 체결하는 행위, ⑨ 본 장의 규정을 준수하지 않거나 거부하는 행위

(2) 조합원의 성명과 주소 등 제공의무

영국의 경우, 노동조합은 조합원의 성명과 주소 명부를 작성하여 유지하여야 하며, 명부의 기재사항이 정확하고 최신상태로 유지할 수 있도록 확보하여야 한다. 따라서 조합원이 언제든지 명부로부터 확인할 수 있도록 하여야 하며, 조합원의 요청이 있는 경우 무료 또는 합리적 비용으로 가능한 빨리 제공하여야 한다.

(3) 조합원의 성명과 주소 등 제공의무

영국의 경우, 노동조합은 누구의 요청이든지 간에 그 노조규약(Rules)의 사본을 무상으로 제공하거나 합리적인 비용을 지불하는 방식으로 제공해야 한다. 또한 노동조합은 거래와 자산 및 부채에 관한 적절한 회계 기록을 유지할 수 있도록 하여야 하며, 회계 기록, 현금 보유 및 모든 영수증 및 송금에 대한 통제 시스템을 구축하고 유지하여야 한다.

(4) 노동조합 직책에 대한 선거를 실시할 의무

영국은 1992년 노동조합 및 노동관계법 제46조에 따라 노동조합은 노동조합의 직책을 가진 자가 본 장의 요건을 충족한 선거에서 선출되도록 보장하여야 하며, 어떤 누구도 재선되지 않은 채 5년 이상 직책을 계속 유지할 수 없도록 하여야 한다. 선출 대상은 이사회회의 구성원, 이사회의 구성원으로서 직책을 가지거나 대표자(President), 이사(General

secretary)를 포함한다. 노동조합 측에서 이 장의 요건 중 어느 하나라도 준수하지 않았다고 주장하는 자는 1992년 노동조합 및 노동관계법 제55조에 따른 인증 책임자에 의한 공표 또는 제56조에 따른 법원에 의한 명령을 신청할 수 있다.

IV. 단체협약 공시제도 비교

미국은 단체협약을 자율적으로 공시하는 것을 원칙으로 하는 바, 노동부 내 노동관계기준부서에서 민간부문과 공공부문의 당사자 일방 또는 공동으로부터 단체협약을 제공받아 노동부 홈페이지 내 ‘온라인 일반대중 공개 방’에 게시한다. 반면, 일본의 경우 교섭사항 등의 공시는 단체협약의 기능을 하는 것은 아니나, 일본 공무원의 직원단체가 당국과의 교섭의 상황 및 회의록 등을 공표할 수 있다. 한편, 독일은 일반 근로자나 사용자를 위해 단체협약을 공시하는 제도를 가지고 있지 않으나, 관할 관청에 대한 단체협약 당사자의 보고의무가 있다.

미국의 단체협약 공시제도는 자율공시를 원칙으로 한다. 즉, 미국 노동부 내 노동관계기준부서는 민간부문과 공공부문의 사용자 또는 노동조합 일방 또는 공동으로부터 단체협약을 제공받아 노동부 홈페이지 내 ‘온라인 일반대중 공개 방’(Online Public Disclosure Room)에 게시한다. 단체협약 공시제도는 사실상 테프트-하틀리 법 제211조 (a)에 따라 노동부가 사용자, 근로자와 일반 대중에게 안내하고 정보를 제공하기 위해 단체협약을 수집하도록 권한을 부여하고 있다. 한편, 연방기관의 경우, 미국 인사관리국(U.S. Office of Personnel Management)은 기관들로 하여금 단체협약 사본을 제공할 것을 요구하고 있다. 즉, 기관들은 인사관리국에 단체협약 사본을 제출하여야 한다. 인사관리국은 2018년 5월 25일 트럼프 대통령의 ‘연방부문 단체교섭에 대한 효율적이고 효과적이며 비용을 절감하는 방법 개발(Developing Efficient, Effective, and Cost Reducing Approaches to Federal Sector Collective Bargaining: EO 13836)’에 관한 행정명령에 따라 웹사이트에서 단체협약 정보를 공개하기로 발표하였다. 이 행정명령은 연방공무원개혁법 제7101조 (b)에 따라 효과적이고 효율적인 정부가 되기 위한 차원에서 공표된 것이다. 그러나 바이든 대통령은 2021년 1월 22일 행정명령 제14003호(Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce)를 내림으로써 행정명령 제13836호를 폐지하였다.

일본의 경우, 교섭사항 등의 공시와 관련해서는 이 교섭사항이 단체협약의 기능을 하는 것은 아니라고 보아야 하겠지만, 일본 공무원의 직원단체가 당국과의 교섭의 상황 및 회

의록 등을 공표할 수 있다. 한편, 독일의 경우, 관할 관청에 대한 단체협약 당사자의 보고 의무는 단체협약의 내용을 일반 근로자나 개별 사용자를 위해 단체협약을 공표하거나 공시하기 위한 제도는 아니나, 단체협약의 (일방) 당사자는 단체협약의 체결 또는 변경 후 1개월 이내에 단체협약의 원본이나 공증사본과 함께 단체협약의 사본 2부를 연방노동사회부에 송부하도록 규정하고 있다. 또한 단체협약 (일방) 당사자는 협약이 적용될 주의 최상급 노동행정관청에 단체협약의 체결이나 변경이 있는 경우 1개월 이내에 단체협약의 사본 3부를 송부해야 한다.

제4장 단체협약 공시제도 도입 관련 법적 쟁점

I. 단체협약 공시제도의 의의 및 필요성

1. 단체협약 공시제도의 의의

단체협약 공시제이란 특정 노동관계 당사자가 단체교섭을 거쳐 체결한 단체협약을 이해관계자들 또는 일반에게 정기·수시로 공개하도록 하는 제도를 말한다. 공시제도는 이해관계자 및 일반에게 정확한 정보를 제공하여 정확하고 합리적인 의사결정을 도모하고, 공시의 대상이 되는 정보를 생산 또는 작성하는 주체의 공정하고 민주적인 행동을 촉구할 수 있다는 장점이 있다.

다만, 공시의 상대방을 이해관계자로 할 것인지 또는 일반으로 할 것인지에 대해서는 공시되는 정보의 내용과 성질, 이해관계자의 범위 등을 고려하여 판단하여야 하므로 일률적으로 정할 수는 없다. 단체협약의 경우 이미 행정관청과 그 단체협약을 체결한 노사 당사자에게는 공개가 되므로, 해당 단체협약과 관련된 산업의 종사자, 또는 관련된 기업의 주주 등에게 추가로 공개할 것인지에 대한 판단이 필요할 것이다.

2. 단체협약 공시제도와 신고제도의 차이점

노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노동조합법’) 제31조 제2항은 “단체협약의 당사자는 단체협약의 체결일부터 15일 이내에 이를 행정관청에게 신고하여야 한다”라고 규정하여 단체협약의 신고제도를 명시하고 있다. 단체협약의 신고는 시행령 제15조(단체협약의 신고) 법 제31조제2항에 따른 단체협약의 신고는 당사자 쌍방이 연명으로, 단체협약신고서에 단체협약서 사본을 첨부하여 행정관청에 제출하는 방법으로 행한다(노동조합법 시행령 제15조, 동 시행규칙 제11조). 신고서와 단체협약을 접수한 행정관청은 단체협약 중 위법한 내용이 있는 경우에는 노동위원회의 의결을 얻어 단체협약 체결 당사자에게 서면으로 그 시정을 명할 수 있다(노동조합법 제31조 제3항, 노동조합법 시행령 제11조 제1항 제3호). 이는 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘공무원노조법’) 제17조 및 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 ‘교원노조법’) 제14조 등에 따라 공무원 노동조합이 체결한 단체협약의 경우에도 동일하게 적용된다.

단체협약을 행정관청에 신고하는 것은 단체협약의 효력요건이 아니며³⁸³⁾, 행정관청이 특정 단체협약에 대하여 시정명령을 내렸다고 해서 그 대상이 된 단체협약 조항이 곧바로 무효가 되는 것은 아니다.³⁸⁴⁾ 단체협약 신고제도는 행정관청이 특정 노동관계 당사자가 체결한 단체협약의 현황을 파악하고 그 단체협약에 담겨있을지 모르는 위법한 사항에 대하여 통제하기 위한 근거를 확보할 목적으로 유지되는 제도라고 할 수 있다. 단체협약을 행정관청에 신고함으로써 인해서 행정관청은 단체협약의 내용을 파악하게 되며, 단체협약은 체결당사자와 노동조합 조합원에게 그 내용이 공개되므로 기본적으로 특정 단체협약의 내용은 체결 당사자, 적용 대상 조합원, 행정관청 등에 그 내용이 공지되고 있다고 볼 수 있다.

그러나, 단체협약 공시제도가 시행되면, 공시 대상 단체협약은 체결 당사자, 적용 대상 조합원, 행정관청 등 기존에 공개 대상에 속하던 범위를 넘어 주주 등 이해관계인, 나아가 일반 공중에 공시되게 되므로 그 공개 범위에서 단체협약 신고제도와 공시제도는 차이가 있다. 또한 앞에서 설명한 바와 같이 단체협약 공시제도는 이해관계자 및 일반에게 정확한 정보를 제공하여 정확하고 합리적인 의사결정을 도모하고, 공시의 대상이 되는 정보를 생산 또는 작성하는 주체의 공정하고 민주적인 행동을 촉구하는 데에 목적이 있는 반면, 단체협약 신고제도는 행정관청으로 하여금 단체협약의 존재와 내용을 파악하게 하고, 단체협약 체결 당사자에게는 합법적인 단체협약 체결을 촉진하고 위법한 사항을 담은 경우 이를 시정하도록 하는 데에 목적이 있으므로 설치 및 운영 목적이 전혀 다르다고 할 수 있다. 따라서, 단체협약 신고제도가 단체협약 공시제도를 대체할 수는 없다.

3. 단체협약 공시제도의 필요성

고용노동부는 2023년 3월부터 5월까지 실시한 공공부문(공무원·교원·공공기관) 단체협약 실태 확인 결과, 479개 기관의 단체협약 중 179개 기관(37.4%)의 단체협약에서 관계법령을 위반하여 불법, 비효력으로 판단되는 내용들이 포함되어 있음을 확인했고, 노동조합과 조합원에 대한 불공정한 특혜, 인사·경영권 침해 등 공정과 상식의 국민 눈높이에서 볼 때 불합리하다고 여겨지는 내용이 포함된 단체협약도 135개 기관(28.2%)으로 파악되었다고 공개했다.³⁸⁵⁾

383) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 1243쪽; 임종률, 「노동법(제20판)」, 박영사, 2022, 158쪽.

384) 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023, 517쪽.

385) 고용노동부, 「보도자료(공공부문 37%가 단체협약에 불법·무효, 불합리 사례 28%... 불법과 특권에 엄정

해당 보도자료에 따르면, 고용노동부는 ‘불법’인 단체협약에 대해서는 노동위원회 의결을 거쳐 시정명령을 하고, 시정명령에 불응할 경우 노동관계법 위반으로 형사처벌한다는 방침이며, 아울러, ‘불합리’ 등으로 판단된 단체협약에 대해서는 노·사가 자율적으로 개선하도록 권고하고, 기재부·교육부·행안부 등 지도·감독 권한이 있는 관계부처와 함께 이를 적극 지원할 계획이라고 밝히고 있다.

이와 같은 조사 결과는 단체협약이 행정관청에 신고되고 있고, 공공기관의 운영에 관한 법률(이하 ‘공공기관운영법’)상 직접적인 근거는 없지만, 공공기관운영법 제11조 제1항 제16호, “그 밖에 공공기관의 경영에 관한 중요한 사항으로서 기획재정부장관이 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 공시하도록 요청한 사항”으로 보고 공공기관 등의 단체협약이 공시되고 있었다는 점을 고려할 때, 그 심각성을 확인할 수 있다. 단체협약에 포함된 위법·부당한 사항들이 해당 단체협약 체결 당사자 사이에서 관행으로 묵인되고 있으며, 그 사항들이 제대로 통제되지 않은 채 지속되고 있기 때문이다. 더구나 민간 사기업의 노동관계 당사자가 아니라 더욱 무거운 윤리적·법적 책임을 부담해야 하는 공무원, 교원, 공공기관의 단체협약 중 무려 37.4%가 불법적인 내용을 담고 있다는 점은 매우 우려스러운 상황이라고 하지 않을 수 없다.

공무원 단체협약의 경우, 구조조정·조직개편을 이유로 기관의 정원을 축소할수 없도록 금지하거나 또는 노사 합의로 정원을 조정하도록 하는 조항, 인사위원회에 노조 추천 외부인사를 포함토록 하는 조항, 성과상여금을 집행하기 전에 노조와 합의하도록 하는 조항, 관계 법령에 따른 판단절차 없이 조합활동 중 발생한 재해를 공무상 재해로 간주하는 조항, 조례로 정해야 하는 지방공무원의 특별휴가를 단체협약으로 정하는 내용 등이 포함되어 있었으며, 공무원과 교원 단체협약에서 공통적으로 발견되는 사항으로서 단체협약의 내용이 조례·규칙보다 유리한 경우 단체협약 내용에 맞춰 조례·규칙을 제·개정하도록 하는 내용도 발견되었다고 한다. 또한 공공기관의 경우, 노동쟁의 대상이 아닌 단체협약 불이행을 쟁의행위 대상으로 인정하거나, 단체협약의 유효기간이 만료되었음에도 사용자 또는 노조의 단체협약 해지를 금지하는 경우가 포함되어 있다고 한다.³⁸⁶⁾

단체협약이 노동관계 당사자 사이에 자율적으로 체결되고 준수되는 자치규범이라고 하지만, 강행법규에 위반되는 사항을 정하고 압박하는 수단으로 오용되어서는 안 되며, 특히 공무원, 교원 등 공적인 부문에서 적용되는 단체협약은 법령과 예산의 허용 한도 내에서 체결되고 이행되어야 한다는 점에서 합법성에 대한 요구는 매우 중요하다. 이러한 상황에

대응)』, 2023. 5. 17.

386) 고용노동부, ‘공공부문 단체협약 및 노조 규약 실태확인 브리핑문’, 2023. 5. 17.

서 위의 조사 결과는 단체협약의 내용 형성에 대한 견제장치 없이 해당 단체협약 체결 당사자의 선의에 의존할 수는 없다는 점을 나타내고 있다고 할 수 있다.

따라서, 단체협약 체결 당사자에게 법령 준수를 촉구하고, 해당 단체협약의 적용을 받는 조합원들에 의한 통제에서 더 나아가, 일반 공무원, 교원 및 일반 국민들의 견제를 받도록 하기 위하여 공무원 및 교원 단체협약에 대한 공시제도 시행을 검토할 필요성이 현재로서는 매우 크다고 판단된다.

II. 단체협약 공시제도의 문제점

다만, 단체협약 공시제도 시행과 관련해서는 헌법상 근로3권과 단체협약 체결권한이 직결되어 있다는 단체협약제도의 법적·제도적 특징 및 노동조합법상 규정된 단체협약제도의 본질과 관련하여 몇 가지 문제가 제기될 수 있다. 대표적으로 단체협약 공시제도의 위헌성, 불법성, 부당성이 제기될 수 있다. 아래에서는 이에 관하여 자세히 살펴본다.

1. 단체협약 공시제도의 위헌성

(1) 위헌성 주장의 근거

단체협약은 헌법 제33조에 의해 보장되는 단결권 및 단체교섭권, 단체행동권 행사의 직접적인 결과물이라 할 수 있으므로, 단체협약의 내용에 대한 제한은 단결권, 단체교섭권, 단체행동권에 대한 제한으로 직결될 수 있다. 따라서, 단체협약 공시가 노동조합의 단체교섭권 및 단체협약 체결권의 본질적인 내용을 제한하는 것은 아닌지에 대한 검토가 필요하다. 헌법 제37조 제2항은 “국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다”라고 규정하고 있다.

특히, 공공기관 단체협약 공시제도 시행 이후 단체협약상의 경영권 침해사항, 과도한 수준의 보장 사항 등에 대한 비판이 제기되고, 나아가 단체협약 시정 요구로 이어지는 경우가 빈번하게 발생하자, 노동계는 공공기관 단체협약 공시제도 시행이 근로3권을 침해한다고 주장하고 있다.³⁸⁷⁾

387) 매일노동뉴스, “'공공기관 단협 공시 의무화'는 노동기본권에 대한 몰이해 때문” 공공노조, 공공기관운영법 개정안 반대 의견서 제출, 2010. 10. 2.자.

(2) 위헌성 주장에 대한 검토

헌법 제33조 제2항은 “공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다”라고 하여, 원칙적으로 공무원의 근로3권을 부인하면서, 다만 입법자가 법률로써 일정한 범위의 공무원에 한하여 근로3권을 인정할 수 있는 가능성을 규정하고 있다.³⁸⁸⁾ 헌법적 관점에서 공무원은 국가에 대한 공법상의 근무·충성관계에 있기 때문에, 제한된 범위에서 단결권이 인정된다 하더라도 단체교섭권과 단결권은 개념상 보장될 수 없으며, 공무원의 단결권은 단체협약과 단체행동권을 목표로 할 수 없기 때문에 ‘협약자치 없는 단결권의 보장’이라고 보는 것이 원칙이다.³⁸⁹⁾ 민간 기업에서 지급해야 하는 정당한 임금의 수준과 내용에 대하여 국가의 입법권자가 결정할 수 있는 권한과 능력이 없다는 것이 민간 노동관계 당사자에게 단체협약을 통한 임금 등 근로조건 결정권이 인정되는 근거이다. 그러나 공무원 관계에 대해서는 국가의 입법자나 정부가 이를 결정할 수 있는 권한과 능력이 있으며, 공무원은 그에 충실하게 복종해야 하기 때문이다. 공무원의 협약자치의 본질적인 한계가 존재한다고 보는 이유이다. 교원의 근로3권도 헌법 제31조에 의해 보장받는 교육을 받을 권리에 의해 제한을 받기 때문이다.³⁹⁰⁾ 단체행동권이 보장되지 않는 단결권으로서의 속성을 갖는다. 공무원의 단체협약은 공무원노조법 제10조 제1항에 “단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니한다”라는 특별한 효력 제한을 받는다. 교원노조법 제7조 제1항도 동일한 내용을 규정하고 있다. 공무원노조법과 교원노조법의 이와 같은 단체협약 효력 제한은 공무원 및 교원에게 인정되는 단체협약자치의 한계를 분명히 한 결과이다.

그렇다면, 공무원과 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약의 내용에 대한 통제는 민간 영역에서 협약자치의 충실한 보장을 위한 근로3권 보장 수준과는 분명히 차원을 달리하여야 한다. 그리고, 공무원노조법 제10조 제1항과 교원노조법 제7조 제1항의 규정사항에 충실하기 위해서도 국가권력의 근원인 국민이 단체협약의 내용을 인식하고 통제할 수 있도록 하는 공시제도가 무조건 위헌적이라고 볼 수는 없다. 오히려 공시의 필요성을 긍정하는 것이 더욱 설득력이 있다. 따라서, 뒤에서 설명될 공공기관 단체협약 공시제도가 직접적인 명시조항이 없다는 점이 위헌적이라거나 위법적이라고 보기 어렵다고 해야 한다.

388) 한수웅, 「헌법학(제12판)」, 법문사, 2022, 1321쪽.

389) 한수웅, 「헌법학(제12판)」, 법문사, 2022, 1061쪽.

390) 헌법재판소 1991. 7. 22. 선고 89헌가106 결정(전원합의부).

2. 단체협약 공시제도의 불법성

(1) 불법성 주장의 근거

단체협약 체결행위가 기본적으로 일반적인 계약 체결 행위와 구별되기 어렵다는 점을 고려하면, 단체협약 내용을 사후적으로 공개하도록 하는 것은 계약 체결의 자유(내용 형성의 자유)의 본질적인 내용을 침해한다는 주장이 제기될 수 있다. 통상적으로 계약 체결의 자유의 근거는 헌법 제10조, 제37조 제1항 및 민법 제105조 등으로 보고 있다. 따라서 계약체결 주체의 자유로운 의사에 따라 체결된 단체협약의 내용을 사후적으로 공개하도록 하여 단체협약 체결 주체가 자유롭게 단체협약의 내용을 형성할 수 없도록 하는 것은 헌법 제10조, 제37조 제1항 등에 위반되는 행위라고 문제를 제기할 가능성이 있다.

(2) 불법성 주장에 대한 검토

단체협약은 권리주체 사이의 의사의 합치의 결과로 형성되므로 계약으로 보는 것이 일반적이며, 특히 그 단체협약 체결 과정은 계약 체결 과정과 동일시 할 수 있다.³⁹¹⁾ 그러나, 체결된 단체협약의 법적성격은 사실상 단체협약 적용단위 또는 교섭단위 내의 규범이라고 하여야 하며³⁹²⁾, 특히, 공무원 등에게 적용되는 단체협약은 민법 및 노동조합법과의 관계에서 특별법으로서의 성격을 갖는 공무원노조법 및 교원노조법에 의해 법령 또는 조례, 예산 등에 의해 규정되는 내용을 정할 수 없도록 하는 제한을 받기 때문에 그 내용형성에 있어서 완전한 계약체결 당사자의 내용 형성의 자유가 보장되는 대상이라고 볼 수 없다. 그러므로, 헌법 제10조, 제33조 제2항, 제37조 제1항 및 민법과 노동조합법, 공무원노조법, 교원노조법의 각 해당 조항들을 체계적·논리적으로 해석하면 공무원과 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약을, 비록 성문의 법적 근거가 없다고 하더라도, 공시하도록 하는 것이 위법적이라거나 불법적이라고 판단하기는 어렵다. 물론 법률에 명시적인 근거가 설치된다면 합법성은 논란의 여지가 없을 것이다.

3. 단체협약 공시제도의 부당성

(1) 부당성 주장의 근거

단체협약이 일반 국민에게 공시되면, 해당 단체협약이 적용되는 조직 내부의 인력 배치

391) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 1235쪽 이하; 이철수, 「노동법」, 현암사, 2023, 512쪽 이하; 임종률, 「노동법(제20판)」, 박영사, 2022, 152쪽 이하.

392) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 1237쪽 이하; 임종률, 「노동법(제20판)」, 박영사, 2022, 154쪽 이하.

및 운용, 인건비 구성항목 및 액수, 경영 현황 및 계획 등과 관련된 사항이 공개되므로, 개별 기업의 경영상·조직상 비밀이 이를 통해 누설될 위험이 증가하게 된다. 더구나 우리나라의 경우 기업별 단체협약이 체결되는 경우가 많아서, 단체협약에 개별 기업의 인사 및 조직체계와 관련된 내용이 상세히 포함되는 경우가 다수 존재한다. 그러므로 그와 같은 비밀 누설 위험이 더욱 크다고 할 수 있다. 그리고, 단체협약 공시제도 시행의 반작용으로 단체협약 체결 주체가 단체협약 공시를 회피하기 위하여, 단체협약서가 아닌 다른 형식의 이면합의를 요구하는 관행이 더욱 확대될 가능성도 배제하기 어렵다. 따라서 단체협약 공시제도를 시행하는 것은 현실에 부합하지 않는 부당한 정책이라는 비판이 제기될 수 있다.

(2) 부당성 주장에 대한 검토

어떤 제도를 설계할 때, 그 제도의 긍정적인 효과와 부정적인 효과를 모두 고려하는 것은 필수적이다. 따라서 공무원의 채용과 근로조건 보장이 법률과 예산이 정하는 한도 내에서 정해진다는 특징과 공무원 및 교원의 근로3권 보장에 있어서 일정한 제한이 불가피하다는 점을 긍정하여 공무원의 근로조건을 정하는 단체협약의 공시가 필요하다고 한다면, 그로 인해 단체협약으로 정해지는 공무원 및 교원 조직의 내부적인 정보가 일부 공개되는 것은 불가피하다고 할 수 있다. 또한, 법률과 예산이 허용하는 한도 내에서 결정되는 공무원 또는 교원의 단체협약에 일반 국민에게 공개해서는 안 되는 기밀에 해당하는 내용이 포함되어 있을 가능성은 크지 않다고 볼 수도 있다. 만약 그러한 내용이 있다면, 그러한 내용에 대해서는 공시 대상에서 제외하도록 별도로 명시하는 방법을 택할 수 있을 것이다. 이에 대해서는 해당 항목에서 자세히 설명하기로 한다.

4. 소결

이상에서 검토한 바와 같이 공무원 및 교원의 단체협약을 공시하도록 의무화 하는 것에 대해서는 위헌성, 위법성(불법성), 부당성 등을 각각 근거로 하는 문제제기가 있을 수 있다. 그러나 공무원 및 교원의 단체협약이 법률과 예산, 조례 등의 제한을 받는다는 점, 우리 헌법 제31조, 제33조 제2항, 제37조 제1항 등의 해석을 통해 도출되는 공무원과 교원 등의 근로3권 제한 가능성, 공무원노조법 및 교원노조법의 관련 규정, 공무원과 교원의 신분의 특수성 등을 고려할 때 공무원 또는 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약을 공시하여야 한다는 필요성은 충분히 긍정할 수 있다.

만약, 정부조직 및 인력구성 등 단체협약에 포함된 내용 중 기밀을 유지하여야 하는 사항이 있다면, 그러한 사항에 한하여 공시를 제한하는 규정을 명시하여 공시 대상을 차등적으로 규정하는 방안을 강구할 수 있다.

Ⅲ. 현행 제도 검토 : 공공기관 단체협약 공시제도

1. 개요

현재 우리나라에서는 공공기관의 단체협약을 의무적으로 공시하도록 하는 제도가 시행되고 있다. 이른바 공공기관 단체협약 공시제도이다. 공공기관 단체협약 공시제도는 비록 그에 관한 직접적인 명문의 근거 규정은 없으나, 공공기관운영법 제11조 제1항 제16호를 근거로 2009년 이래 현재까지 큰 변화 없이 유지되고 있다.

2. 공공기관 단체협약 공시제도 주요 내용과 근거

(1) 공공기관 단체협약 공시제도의 내용

공공기관 단체협약 공시제도는 기획재정부 주도로 시행되고 있다. 2007년에 기획재정부가 공공기관운영위원회 심의·의결을 거쳐 「공공기관의 통합공시에 관한 기준」³⁹³⁾을 마련한 이래, 공공기관 경영정보에 관한 사항을 경영정보공개시스템(www.alio.go.kr, 이하 ‘알리오 시스템’)에 공시하도록 의무화하고 있다. 공시 항목은 일반현황, 채용정보, 징계현황, 임원연봉, 복리후생, 노동조합 관련 현황, 소송 및 법률자문 현황, 수입·지출 현황, 감사보고서, 경영평가 결과 등 공공기관 경영과 관련된 46개 항목이다.

공시대상 전체 항목 중 노동조합 관련 현황은 노동조합 가입정보, 복수노조 교섭창구 단일화 정보, 단체협약 정보, 임금협약 정보, 노사협의회 의결사항, 제도 운영 상황, 단체협약상 별도 합의사항, 단체협약 외의 별도 합의사항 등이며, 이 중 단체협약과 관련된 것은 단체협약 정보와 단체협약상 별도 합의사항, 단체협약 외의 별도 합의사항 등이다. 기획재정부는 기획재정부는공시정보의 신뢰성을 제고하기 위해 매년 주기적으로 공시 실태를 점검하고 있다.³⁹⁴⁾

393) 기획재정부, 일부개정 2021. 2. 26.

394) 기획재정부, 「보도자료(2021년도 통합공시 점검 결과)」, 2022. 4. 8.

[표4-1] ALIO 공시항목 중 단체협약 관련 항목

중분류	공시항목	세항목	수시/정기	
노동조합	노동조합 관련현황	노동조합 가입정보	정기	매분기
		복수노조 교섭창구 단일화 정보	수시	
		단체협약 정보	수시	
		임금협약 정보	수시	
		노사협의회 의결사항	수시	
		제도 운영 상황	수시	
		단체협약상 별도 합의사항	수시	
		단체협약 외의 별도 합의사항	수시	

2023년 12월 24일 현재, 본부기관 347개, 부설기관 15개 등 총 362개소가 단체협약 정보를 공개하고 있다.³⁹⁵⁾

알리오 시스템을 통한 향상적인 공공기관 정보공개는 상당히 많은 관심을 받고 있으며, 정부, 학계, 언론 등에서 공공기관 기초자료의 정보원으로 다양하게 활용되고 있는 것으로 확인되고 있다.³⁹⁶⁾ 조사된 이후 상당한 시간이 흐르기는 했지만, 2010년 조사 당시를 기준으로 알리오 시스템의 여러 정보 중 공공기관 경영공시에 관한 사항의 이용도가 58%로 여타 정보에 비해 압도적으로 높은 수준을 보여주고 있으며, 2009년 12월부터 2010년 9월 사이의 약 10개월간의 기간 동안에 대한 공공기관 경영공시 전체 항목에 대한 이용현황을 조사한 결과 당시 기준 33개 공시항목 중 노동조합 관련 현황에 관한 이용 비중이 8위 (2.8%)에 해당할 만큼 높은 이용도를 보여주고 있었다.³⁹⁷⁾

(2) 공공기관 단체협약 공시제도의 근거

공공기관 단체협약 공시제도의 시행 근거는, 앞에서 밝힌 바와 같이, 공공기관운영법 제 11조 제1항 제16호, “그 밖에 공공기관의 경영에 관한 중요한 사항으로서 기획재정부장관이 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 공시하도록 요청한 사항”이라는 규정이다. 여기에는 공공기관의 노동조합과 관련된 사항, 그 중에서도 단체협약과 관련된 사항 등이 포함되는

395) www.alio.go.kr/item/itemOrganList.do?reportFormRootNo=21026(최종 검색일. 2024. 2. 9)

396) 김진수 외3명, 「공공기관 통합공시제도 발전방향 연구」, 2010. 12. 38쪽.

397) 김진수 외3명, 「공공기관 통합공시제도 발전방향 연구」, 2010. 12. 39쪽 이하.

것으로 보고 있다. 공공기관 근로자들의 임금 및 근로조건과 각종 복리후생, 노동조합의 대우에 관한 사항은 ‘공공기관의 경영에 관한 중요 사항’이라고 볼 수 있기 때문이다. 그러나 단체협약 등을 공시해야 한다는 명시적인 직접적 근거규정은 없는 것이 사실이다. 따라서, 근거 규정의 미비와 행정관청이 독자적인 결정으로 헌법상 기본권에 대한 침해 우려가 있는 공공기관 단체협약 공시제도를 시행하는 것에 대하여, 노동기본권에 대한 법률의 근거 없는 제약이라는 문제제기가 지속적으로 이루어지고 있었다.

이와 같은 근거 미비의 문제점을 해결하기 위한 방안으로, 공공기관운영법을 개정하여 법률적 근거를 마련하고자 하는 입법 시도가 있었으나, 입법이 이루어지지지는 못했다. 제18대 국회 시기인 2009. 12. 7. 정수성 의원(무소속) 대표발의(의안번호 : 1806861)로 「공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안」이 발의된 바 있다. 동 법안은 현행 공공기관운영법 제11조 경영공시 조항 제1항에 당시 제13호를 신설하여 “공공기관의 단체협약(단체협약에 해당되지 아니하는 것으로서 당사자 쌍방이 합의한 내용을 포함한다)”는 내용을 추가하도록 하고 있었다. 그러나, 그 개정안은 지속적으로 논의되지 못하고 제18대 국회 임기만료로 폐기되었다. 그 뒤 현재와 같은 법상태가 유지되고 있다.

앞에서 밝힌 바와 같이, 공공기관 단체협약 공시제도를 운영하기 위하여 반드시 성문의 법률적 근거가 있어야만 하는 것은 아니라고 볼 수 있다. 그러나, 노동기본권 침해 가능성이 분명히 존재하는만큼, 단체협약 공시제도 운영을 위한 성문의 법률적 근거가 마련되는 것은 바람직한 조치라고 판단된다. 따라서, 관련 법개정에 관한 논의가 신중하게 검토되어야 할 것이다.

3. 공공기관 단체협약 공시제도 실시의 효과

알리오 시스템을 통한 공공기관의 경영공시는 공공기관의 높은 임금, 방만 경영 등을 지적하는 언론기사 작성의 소재로 다수 활용되었고, 이것이 공공기관의 자구노력을 촉구하는 기재로 작용했다고 분석되고 있다.³⁹⁸⁾ 실제로 인터넷을 통한 전체 공공기관의 통합적인 경영정보 공시는 상시적인 국민감시체계가 구축되는 효과가 있으며, 공공기관의 책임경영과 투명경영을 향상시키는 데에 일정한 역할을 수행하고 있다고 본다. 특히 노사합의 사항과 취업규칙 등의 정보를 공개하도록 하는 것이 공공기관의 투명성을 제고하고 있다고 분석되고 있다. 전문가와 일반국민을 대상으로 한 설문조사에서 알리오 시스템을 통해 공공기관의 투명성이 개선될 것이라는 의견이 80% 이상으로 나타나기도 했다.³⁹⁹⁾

398) 김진수 외3명, 「공공기관 통합공시제도 발전방향 연구」, 2010. 12. 44쪽.

자신들이 체결한 단체협약이 일반 국민에게 공시되고 있다는 점은, 해당 단체협약을 체결하는 공공기관의 노사, 즉 노동관계 당사자들에게 불법적이거나 부당한 사항을 단체협약에 포함시키지 못하고, 단체협약의 합의 수준도 합리적인 선에서 결정하도록 하는 보이지 않는 강한 힘으로 작용하고 있을 것이라고 인정하는 것이 합리적이다.

4. 공공기관 단체협약 공시제도의 문제점

현행 공공기관 단체협약 공시제도는 공시 의무를 부담하는 공공기관이 허위 정보를 공시하는 경우가 발생할 경우, 불성실 공시에 대한 관리지침은 있지만 정보품질 관리가 기본적으로 기관의 자율에 맡겨져 있어서 이를 효과적으로 통제할 수 없다는 신뢰도에 문제가 발생하고 있다. 그러한 이유로 자료의 부실과 허위 입력 자료에 대한 검증 시스템 부재의 문제가 이 제도의 한계로서 지적되고 있다.⁴⁰⁰⁾

그 외에 가장 중요한 문제점은, 상당히 긍정적인 시행 효과가 있음에도 불구하고, 그 시행의 법률적 근거가 미비하다는 점이라고 판단된다. 특히 단체협약 체결 주체인 노동조합의 근로3권 침해 소지를 부인할 수 없는 단체협약에 관한 사항의 공시는 앞에서 설명한 바와 같이 입법적인 근거를 마련하는 것이 바람직하다.

IV. 단체협약 공시제도 해외 사례

1. 미국의 단체협약 제출 의무제도

(1) 노사 당사자의 자율적 단체협약 공시

미국에서는 원칙적으로 자율공시 원칙에 따라 단체협약을 공시한다. 즉, 미국 노동부 내 노동관계기준부서(OLMS)가 단체협약을 노사 공동 또는 각각으로부터 제공받아 노동부 홈페이지 내 ‘온라인 일반대중 공개 방’(Online Public Disclosure Room)에 게시한다.⁴⁰¹⁾ 민간부문과 공공부문을 구별하지 않는다. 이와 같은 노동부의 단체협약 수집 권한은 ‘테프트-하틀리법’ 제211조 (a)에 근거하는데 사용자, 근로자와 일반 대중에게 안내하고 정보를

399) 김진수 외3명, 「공공기관 통합공시제도 발전방향 연구」, 2010. 12. 45쪽.

400) 김진수 외3명, 「공공기관 통합공시제도 발전방향 연구」, 2010. 12. 48쪽.

401) United States Department of Labor, Online Public Disclosure Room, https://olmsapps.dol.gov/olpdr/?&_ga=2.55048751.543452791.1703673119-842327763.1630281573#CBA%20Search/CBA%20Search/

제공하기 위함이다. 이에 대한 자세한 사항은 앞의 제2장 제1절 IV 이하에서 설명했다.

이 때 단체협약 수집 방법은 자율성을 원칙으로 하기 때문에, 사용자 또는 노동조합 일방 또는 공동이 자발적으로 단체협약을 노동관계기준부서에 제출하는 방식에 따른다. 만약 양 당사자 중 일방이 제출을 반대하면 단체협약서를 제공받지 못한다.⁴⁰²⁾ 민간 또는 공공부분 노사가 체결한 단체협약을 의무적으로 공시하도록 하는 제도는 운영되고 있지 않다.

(2) 연방기관의 단체협약 제출 의무

미국 연방기관들은 미국 인사관리국에 단체협약 사본을 제출하도록 하는 제도를 운영해 왔다. 미국 인사관리국은 기관들에게 단체협약서 사본을 제공할 것을 직접 요구할 수 있었다.⁴⁰³⁾ 단체협약 제출의무 부과 목적은 일반 대중들이 연방기관의 단체협약을 열람할 수 있게 함으로써 기관의 투명성을 높이기 위한 것이라고 한다. 행정부 내 모든 단체협약이 포함되지는 않았으며, 법률적인 근거가 있는 것이 아니라 앞에서 설명한 바와 같이, 2018년 5월 25일 트럼프 대통령의 지시에 따른 ‘행정명령 제13836호’를 근거로 시행되었다. 공개는 웹사이트에서 이루어졌다. 그러나 이 제도는 2021년 1월 22일 바이든 대통령에 의해서 폐지되었는데⁴⁰⁴⁾, 폐지의 근거는 공시제도의 연방공무원의 단체교섭활동을 방해한다는 점을 고 주장했기 때문이었다.⁴⁰⁵⁾

행정명령 제13836호에 따른 단체협약 제출명령제도에 대해서는 위헌 또는 무효를 주장하는 소송이 제기되었는데, 1978년 연방공무원개혁법의 단체교섭 규정과 충돌된다거나 노동조합의 단체교섭권 행사를 제한한다는 것을 근거로 하였다. 고 주장하면서 노동조합으로 하여금 법상 요구된 교섭대표 의무를 하지 못하도록 만든다고 주장하면서 소송을 제기하였다. 이후 주 지방법원에서 위 행정명령의 일부에 대해 무효선언이 내려졌고, 항소심이 진행되던 중 바이든 행정부에 의해서 대상 행정명령이 폐지되었던 경과는 앞의 제2장 제1절 IV 이하에서 자세하게 설명했다.

(3) 소결

결론적으로 미국에서는 노사 당사자가 자율적으로 노동부에 제출하여 공시되는 것 이외

402) *Id.*

403) U.S. Office of Personnel Management, OPM Publishes CBA Database Online, Press Release, January 9, 2020, <https://www.opm.gov/news/releases/2020/01/opm-publishes-cba-database-online/>

404) Executive Order 14003: Protecting the Federal Workforce.

405) Ballotpedia Logo, Presidential Executive Order 14003 (Joe Biden, 2021), [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_\(Joe_Biden,_2021\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_(Joe_Biden,_2021)).

에 의무적인 단체협약 공시제도는 현재는 존재하지 않는다고 볼 수 있다. 그러나 연방 인사관리국의 연방기관들에 대한 단체협약 제출 요구권 행사가 과연 위헌·무효라고 보아야 하는지에 대해서는 법원의 확정판결이 내려지지 않았으므로 이론의 여지가 있다.

2. 일본의 교섭사항, 교섭의 개요록 등에 대한 공시제도

일본은 ‘행정기관이 보유하는 정보의 공개에 관한 법률’에 따라, 행정기관의 직원이 직무상 작성하거나 또는 취득한 행정문서와 협약, 사용자 측이 수취한 단체교섭 신청서 사본, 사용자측이 작성한 단체교섭 개요록 등에 대한 개시청구권을 인정하고 있다. 그 내용과 사례는 앞의 제2장 제3절 IV 이하에서 자세히 설명한 바 있다.

그러나 단체교섭 개요록이나 각종 신청서 등은 실제 단체협약과는 구별되며, 개시청구가 이루어져 게시된 자료를 통해 단체협약의 내용을 추정할 수는 있지만, 단체협약의 구체적인 문구와 해당 기록이 일치한다고 보기도 어렵다. 따라서 일본에서는 단체협약 자체에 대한 공시의무는 민간부문 공공부문을 불문하고 없다고 볼 수 있다.

3. 독일의 일반적 구속력 선언 제도와 근로조건 공시제도

(1) 일반적 구속력 선언

독일 단체협약법 제7조는 단체협약 체결 당사자로 하여금 단체협약 체결 또는 변경 후 1개월 이내에 단체협약의 원본이나 공증사본과 함께 단체협약의 사본 2부를 연방노동사회부(BMAS)에 송부하도록 규정하고 있다. 또한 단체협약 체결 당사자는 해당 단체협약이 적용될 주의 최상급 노동행정관청에 단체협약의 체결이나 변경이 있는 경우 1개월 이내에 단체협약의 사본 3부를 송부해야 한다. 그러나 이와 같은 단체협약 제출 의무는 단체협약 공시제도와는 전혀 다르다. 오히려 우리나라 노동조합법 제31조 제2항에 따른 신고제도와 유사한 목적의 제도라고 보아야 한다. 우리나라의 단체협약 신고제도는 행정관청이 특정 노동관계 당사자가 체결한 단체협약의 현황을 파악하고 그 단체협약에 담겨있을지 모르는 위법한 사항에 대하여 통제하기 위한 근거를 확보할 목적으로 유지되는 행정적 목적의 제도라고 할 수 있다. 독일의 단체협약 제출 제도도 행정관청이 체결된 단체협약의 내용을 확인하도록 하여 단체협약이 노동시장에 미치는 영향을 평가하고 적절한 노동 및 경제 정책을 수립하는 것을 목적으로 한다고 설명되는데⁴⁰⁶⁾, 이 역시 신고제도와 목적상 유사

406) Franzen, in: (Hrsg.) Müller-Glöße/Preis/Gallner/Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Aufl.,

성을 보여준다고 할 수 있다.

그러나, 독일에서는 단체협약법 제5조에 규정된 단체협약에 대한 일반적 구속력 선언제도가 간접적으로 단체협약 공시의 효과를 가져오고 있다. 일반적 구속력 선언제도를 통해 노동조합에 가입하지 않은 근로자나 사용자 단체에 가입하지 않은 사용자에게도 해당 업종에서 대표성을 인정받는 단체협약이 효율적으로 적용될 수 있기 위해서는 해당 단체협약의 내용을 노동관계 당사자가 사용자가 확인할 수 있도록 하는 제도가 필요하다. 이를 위해 단체협약법 제6조에는 연방노동사회부(BMAS)로 하여금 단체협약등록부(Tarifregister)를 운영하도록 규정하고 있다. 그러나 역시 단체협약등록부 제도도 단체협약의 공시제도로서 기능하는 것은 아니다.⁴⁰⁷⁾ 일반 대중이 해당 단체협약에 무제한적으로 접근할 수 있도록 하는 것이 아니라, 단체협약등록부에 등록된 단체협약의 내용에 대해 확인하고자 요청하는 경우에는 해당 연방노동사회부 또는 관할 주 노동관청이 개별적으로 답신하는 형식으로 제공되는 데에 불과하기 때문이다. 독일 연방헌법재판소가, 비록 단체협약이 일반적 구속력선언을 통해 적용 범위가 확대되는 경우라 하더라도 그 내용을 일반 대중이 확인할 수 있도록 공시하지 않는 것이 헌법상 요구되는 법치주의의 요건에 부합한다고 확인한 바도 있다.⁴⁰⁸⁾

(2) 공무원의 근로조건에 대한 규정의 공시

독일에서는 공무원의 급여 및 주요 근로조건이 법률의 형식으로 규율되므로, 별도의 공시제도가 없어도 법률의 공포와 함께 그러한 내용들에 대한 공시가 이루어지는 효과가 발생할 수 있다. 결국 공무원의 단체협약에 대해서도 명문의 공시제도는 없다고 볼 수 있다. 다만, 유사한 효과를 가져오는 다른 제도가 있다는 점은 주의를 요한다.

(3) 비공무원 신분인 교원 단체협약의 공시

이와 같이 공시제도가 없는 상황에서 만약 단체협약 내용의 공시가 이루어진다면, 이는 단체협약 당사자의 자율적인 의사결정에 의한 것으로 볼 수 있다고 할 것이다. 즉 독일의 집단적 노사관계는 법적 규제보다는 당사자 사이의 자치적인 결정을 중심으로 운영되고 있어 체결된 단체협약의 공시 여부는 해당 단체협약의 당사자가 결정할 사항인 것이다. 앞서 제2장 제4절 I, 4. 이하에서 설명한 바와 같이 독일공무원노동조합(DBB : Deutscher Beamtenbund) 홈페이지에 단체협약들이 열람 가능한 상태로 공개되고 있는 것

2024, TVG §7 Rn. 1

407) Stephanie Rachor, in: Däubler, Tarifvertragsgesetz, 5. Aufl., 2022, TVG § 6 Rn. 6

408) BVerfG 24.5.1977, AP TVG § 5 Nr. 15

은 모두 해당 단체협약 체결 당사자들의 자율적 공개 의사에 기초한 것이라고 할 수 있다.

(4) 소결

결국 독일도 명시적인 단체협약 공시제도를 운영하고 있다고 보기는 어렵다. 다만 당사자의 자유로운 의사에 따라 공개가 이루어지는 경우가 있으며, 그 대표적인 사례는 독일 공무원노동조합 홈페이지에서 확인할 수 있다. 물론 그 중에도 일부분만 공개되는 경우가 많다. 결국 우리나라의 단체협약 신고제도와 본질적인 차이가 있다고 보기 어렵다.

4. 호주의 Modern Award 제도

호주 노사관계의 중요한 특징이라고 할 수 있는 ‘Modern Award’는 그 자체로 산업별 또는 직종별 단체협약으로서의 성질을 가지며, 특정 산업이나 직종에서 노사 상호간의 의무를 설정하는 노사간의 규정으로서 호주 전역 또는 특정 주 전역의 산업이나 업종 전체에 적용되는 협약규범으로서의 역할을 한다. Modern Award의 모든 조항이 완전히 노사간의 단체교섭 절차를 거쳐서 결정되기도 하고, 공정노동위원회(Fair Work Commission : FWC)의 요구에 따른 수정을 거쳐 결정이 되기도 하는데 어느 경우는 공정노동위원회의 승인을 받아 한다. 현재는 산업별·직종별로 155개의 Modern Award가 존재한다.⁴⁰⁹⁾ 가령 건설업에는 Building and Construction General On-site Award 2020⁴¹⁰⁾가 적용되는 식이다. 이와 같은 산업별, 직종별 Modern Award는, 일부 전국에 적용되는 최저기준 규정의 역할을 하는 것도 있지만, 산업별, 직종별 단체협약과 사실상 구별되지 않는다.

Modern Award는 호주 공정노동위원회를 통해서 그 내용을 확인할 수 있다. 적용 대상인 산업의 사용자와 근로자가 그 내용을 확인해야 하기 때문에 그 내용이 광범위하게 공개되어 있다. 그러나, Modern Award를 형성하고자 하는 노사 당사자가 교섭을 거쳐 협약안을 공정노동위원회에 제출하고 그것이 승인을 받는 과정에서, 그리고 그 이후에 적용을 위한 편의에 따라 결과적으로 공개되는 것일 뿐, 민간부문이든 공공부문이든 공식적인 단체협약 공시제도가 마련되어 있지는 않다고 보아야 한다.

409) www.fwc.gov.au/agreements-awards/awards/find-award (최종 검색일 2023. 7. 22.).

410) <https://www.fwc.gov.au/document-search/view/2/aHR0cHM6Ly9zYXNjY2RhdGFwcmRhdWVhYS5ibG9iLmNvcmlUud2luZG93cy5uZXQvYXdhcmRzL01vZGVyb3F3YXJkei9NQTAwMDAyMC5kb2N40> (최종 검색일 2023. 7. 22.).

V. 단체협약 공시제도 도입시 근거와 도입 방안

공무원과 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약을 공시하도록 하는 제도를 마련할 경우, 앞에서 검토한 문제점은 최소화 하면서 그 효과를 극대화할 수 있는 방안이 검토되어야 할 것이다. 앞에서 검토한 바와 같이 해외에서도 공식적인 공시제도를 운영하는 사례를 찾기 어려웠다는 점을 고려할 때 더욱 신중을 기할 필요가 있다. 이를 위해 다음과 같은 방안을 검토할 수 있다.

1. 공무원 및 교원의 단체협약 공시제도 도입 근거

(1) 공무원 노사관계에서 단체협약 공시의 법적 근거

공무원노조법 제10조는 ‘단체협약의 효력’이라는 표제 아래 제1항에서 “제9조에 따라 체결된 단체협약의 내용 중 법령·조례 또는 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니한다”라고 하여, 공무원 노동관계 당사자 사이에서 체결된 단체협약의 내용은 법령·조례 또는 예산에 반할 수 없다고 규정되어 있다.⁴¹¹⁾ 따라서, 공무원 노동관계 당사자 사이에서 체결된 단체협약의 내용이 법령·조례 또는 예산에 반하는 것은 아닌지 여부에 대한 통제 수단이 필요하게 된다. 결국 공무원 노동관계 당사자 사이에서 체결된 단체협약의 내용이 체결 당사자 사이에서만 공유될 수는 없으며, 최소한 법령·조례 또는 예산에 반하는 내용이 포함되지 않도록 통제하기 위한 목적 하에서는 제3자에게 공개될 수밖에 없다는 결론에 이르게 된다.

더구나 공무원은 국민전체에 대한 봉사자로서 국민에 대해 책임을 지는 위치에 있다. 헌법 제7조 제1항은 “공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다”라고 규정하고 있다. 여기에서 국민에 대한 공무원의 책임은 국민과의 관계에서 모든 공직자에게 공통적으로 부과되는 일반적이고 포괄적인 책임을 의미하는 것으로서, 대의민주제에서 국민으로부터 국가권력의 행사를 위임받은 공직자는 그 권한행사에 있어서 국가권력을 위임한 국민에 대하여 책임을 져야 한다는 뜻이다.⁴¹²⁾ 더구나, 직업공무원제도의 관점에서 헌법적으로 제한적으로나마 허용될 수 있는 것은 공무원의 단결권이며, 단결권이 공무원에게 인정된다 하더라도 공무원의 단결권은 단체협약과 단체행동을 목표로 할 수 없기 때문에 단체협약자치 없는 단결권의 보장에 그칠 수 밖에 없다.⁴¹³⁾ 그러한 점에서

411) 헌법재판소는 이 조항이 헌법에 위반되지 않는다고 판단했다(헌법재판소 2008. 12. 26. 선고 2005헌마 971,1193,2006헌마198(병합)).

412) 한수웅, 「헌법학(제12판)」, 법문사, 2022, 1309쪽.

공무원 노동관계는 근로자와 사용자 사이의 근로계약관계를 전제로 하는 사적 영역에서의 노사관계와는 구별된다.

공무원 노동관계 당사자 사이에서 체결된 단체협약의 내용에 대한 통제 필요성, 헌법적 관점에서 국민 전체에 대한 봉사자로서의 공무원의 책임, 공무원 노동관계에서 노동3권의 특수성과 제한이 불가피한 속성 등을 고려할 때, 공무원 단체협약의 비밀을 유지할 필요성보다는 그 내용을 공개하고 지속적인 통제를 받도록 해야 한다는 필요성이 더욱 크다는 점을 인정하지 않을 수 없다. 단체협약의 내용에 대한 통제는 단체협약 체결을 위한 단체교섭의 자유에 대한 제한을 필연적으로 수반한다. 하지만, 위에서 설명한 바와 같이 공무원의 단체교섭권에 대한 제한은 역시 불가피하다.

공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 ‘정보공개법’)⁴¹³⁾이 단체협약 공시의 근거가 될 수 있는지에 관한 검토가 필요하다. 우선 정보공개법을 근거로 국민이 국가기관이나 공공기관에 대하여 단체협약의 공개를 청구할 수 있다는 점은 분명하다. 정보공개법 제5조는 모든 국민을 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관 등에 대한 정보공개 청구권자로 규정하고 있다. 따라서, 모든 국민은 국가기관이나 공공기관에 대하여 단체협약에 대한 공개를 청구할 수 있는 권리를 가진다. 문제는 단체협약의 사전적 공시를 의무화 할 수 있는 근거가 될 수 있는가이다. 정보공개법은 공개청구권자의 청구에 따른 사후적 정보공개가 원칙이기 때문이다. 다만, 정보공개법 제7조 제1항은 “공공기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 미리 정하여 정보통신망 등을 통하여 알리고, 이에 따라 정기적으로 공개하여야 한다”라고 정하면서, 동조항 제4호에서 “그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보”라고 규정되어 있어서 국가기관이나 공공기관의 장이 정하면 청구가 없는 경우에도 사전적으로 공시하도록 할 수 있는 근거로서는 충분한 규정이 마련되어 있다. 정보공개법 제7조의 문리해석상 공무원 노동관계 당사자가 체결한 단체협약의 공시가 가능하다는 결론에 이를 수 있다.

현행법체계 하에서도 공무원 노동관계의 당사자 사이에서 체결된 단체협약을 공시하도록 하거나 국민의 청구가 있을 경우 공개하도록 하는 것이 해석상 불가능하다고 보기는 어렵다. 만에 하나, 단체협약을 공시하는 것이 지나치게 공무원 노동관계 당사자 사이의 기본권을 침해할 가능성이 있다는 점을 받아들인다 하더라도 아래에서 설명하는 바와 같이 다양한 공시의 절차와 방법을 적용 또는 선택함으로써 침해를 최소화할 수 있을 것이라고 생각된다.

413) 한수웅, 「헌법학(제12판)」, 법문사, 2022, 1061쪽.

414) 법률 제19408호, 2023. 11. 17. 시행.

(2) 교원 노사관계에서 단체협약 공시의 법적 근거

노동조합법이나 공무원노조법과 달리 현행 교원노조법은 제6조 제8항에서 교원 노사관계의 특성을 고려해 단체교섭을 하거나 단체협약을 체결하는 경우에 국민 여론과 학부모의 의견을 수렴하여 성실하게 교섭하고 단체협약을 체결하도록 정하고 있으며, 그 권한을 남용해서는 아니된다는 점 등을 특별히 규정하고 있다. 교원노조법 제6조 제8항은, 국민의 의견을 수렴은 하되 내용은 그와 상관 없이 교원 노동관계 당사자 사이의 합의로 완전히 자유롭게 결정해되 된다는 의미로 해석되어서는 안 된다. 국민의 의견을 수렴해야 하고, 권한을 남용해서는 안 된다는 규정은, 국민의 의견으로서 수렴된 내용과 방향에 교원 노동관계 당사자가 체결하는 단체협약의 내용이 구속될 수밖에 없다는 것을 뜻하고, 이는 앞에서 공무원노조법 제10조 제1항에서 제시한 것과 같은 해석적 근거로 인해 사후적 통제가 수반될 수밖에 없다는 결론에 이르게 된다. 이는 결국, 교원노조법 제6조 제8항이 국민과 학부모에 대하여 단체협약의 내용을 공시하는 것을 정당화할 수 있는 규범적 근거가 될 수 있다는 의미가 된다.

교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법⁴¹⁵⁾이 교육관련기관이 보유·관리하는 정보의 공개의무와 정보공개에 필요한 기본적인 사항을 정하고 있는 점도 중요한 고려요소가 된다. 앞에서 설명한 공공기관 단체협약 공시제도가 「공공기관의 통합공시에 관한 기준」을 근거로 공시되고 있기 때문이다. 교원노조법을 개정하여, 단체협약의 공시와 관련한 규정을 신설하는 방안이 가장 바람직하기는 하지만, 현행 관련 법질서 하에서도 교원의 노동관계 당사자가 체결한 단체협약에 대한 공시제도를 시행하는 것이 금지되어 있다거나 법률에 위반되는 것이라고 판단하기는 어렵다.

2. 단체협약 공시제도 도입 방안

(1) 단체협약 공시를 자율적으로 시행하도록 하되 해당 부처·기관의 경영평가에 반영하는 방안

공무원과 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약을 해당 단체협약을 체결한 노동관계 당사자의 자율적인 판단에 따라 공시 여부를 결정할 수 있도록 하는 자율적인 공시제도를 시행하는 방안이 이에 해당할 수 있다. 그러나, 단체협약이 공개됨으로 인해 노동조합의 활동 여건, 조합원인 근로자 또는 교원의 임금과 복리후생 등 근로조건이 공개되

415) 법률 제18298호, 2022. 7. 21. 시행.

는 것에 대해 해당 노동관계 당사자가 상당한 부담을 느낄 것이 분명하기 때문에 자율적인 공시가 활발히 이루어질 것을 기대하기는 어렵다.

따라서, 자율적인 공시제도를 시행하기 위한 전제로서 자율적으로 단체협약을 공시한 노동관계 당사자가 소속된 부처나 기관 등에 대해서는 해당 기간의 경영평가에서 일정한 가점을 부여하도록 하여 공시제도 실시의 동기를 제공하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이와 같이 자율적인 공시제도가 시행되면 성과급의 지급이나 누적적인 인사평가 등에 대한 영향으로 인해 단체협약 공시 비율이 점차 확대되는 효과를 기대할 수 있을 것이다.

자율적인 공시제도는, 법률을 통한 의무적인 공시제도 시행에 뒤따를 수 있는 근로3권 침해 논란을 초래하지 않으면서도 점진적으로 단체협약 공시를 확산시킬 수 있기 때문에, 부작용을 최소화할 수 있는 방안이라고 생각된다.

(2) 단체협약 중 법률로 정하는 일부 항목을 공시하도록 의무화 하는 방안

단체협약의 모든 사항을 공시하도록 하는 것은 공시 대상 단체협약을 체결한 노동관계 당사자의 심리적 저항을 초래하는 것 뿐만 아니라, 대상 단체협약을 체결한 부처 및 기관의 인사제도 운영 등과 관련한 내부 정보를 외부에 공개되도록 하는 부당한 결과가 발생한다는 문제점이 있다. 그러한 문제점을 최소화하기 위해서, 정보공개법 제7조를 근거로 국가기관이나 공공기관의 장이 단체협약의 공시를 결정할 때에도, 단체협약의 여러 내용 중 외부에 공개되는 것이 바람직하지 않은 사항과 공개되는 것이 바람직한 사항을 구별하여, 공개가 바람직한 사항을 공시 대상으로 하는 선별적 공시제도를 마련하여 운영하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이는 공시제도 운영이 조직의 운영상 기밀에 해당하는 정보를 일반에 공개하게 만든다는 우려를 상당부분 해소하면서도 공시제도의 긍정적인 효과는 확보할 수 있는 방안이 될 수 있다.

다만, 공시 대상 단체협약의 여러 내용 중 공시 가능한 내용과 공시에서 제외하는 내용을 선별할 수 있는 합리적이고 공정한 기준이 반드시 마련되어야 한다. 그 기준은 단체협약 공시의 근거 규정을 마련할 때 “법률 및 예산에 관한 사항” 등과 같이, 그 일반적인 기준을 법률에 명시하여야 한다. 단체협약 체결 주체의 보호 필요성 있는 비밀과 관련된 사항은 공개 대상 항목에서 제외되어야 할 것이다. 그리고, 그와 같은 기준을 실제로 적용하여 단체협약 중에 공시 대상이 되는 사항을 특정할 수 있도록 ‘단체협약 공시제도 운영 위원회’ 등의 전문가와 노동관계 당사자로 구성되는 위원회를 설치하도록 해야 한다. 그뿐만 아니라 공시가 결정된 단체협약의 공시 대상 사항에 대하여 사후적으로 이의를 제기하

고 공시 여부의 적절성과 합리성, 합법성을 다룰 수 있는 이의제기 절차를 마련하여야 한다. ‘단체협약 공시제도 운영위원회’는 공시 대상 단체협약을 체결한 부처나 기관의 상위에, 이의제기 절차는 노동위원회에 각각 설치하는 것이 바람직할 것이다.

(3) 공시 대상 단체협약을 별도의 기준을 통해 결정하는 방안

공무원과 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약 모두를 일반적으로 공시하도록 강제하는 것이 아니라 일정한 조건이 발생할 경우 해당 단체협약을 공시하도록 하는 공시제도 운영 방안을 검토할 수 있다. 이러한 방안으로는, 첫째, 위법한 단체협약 사항이 확인된 단체협약에 대하여 일정 기간 동안 공시하도록 하는 방안, 둘째, 조합원 규모를 기준으로 일정 규모 이상의 조합원에게 적용되는 단체협약을 공시 대상으로 하는 방안 등이 있을 것이다. 이와 같은 공시 대상 결정의 법적 근거 역시 정보공개법 제7조가 될 수 있다.

1) 위법한 단체협약 사항이 확인된 단체협약에 대하여 일정 기간 동안 공시하도록 하는 방안

일반적인 단체협약 공시제도를 법률에 규정하지는 않지만, 신고된 단체협약을 행정관청이 검토한 결과 위법적인 사항이 포함된 것이 발견되어 시정명령을 받을 경우, 시정명령과 함께 일정 기간 공시하도록 하는 의무를 병과하는 방안이다. 물론 이의제기 절차 등 부수적인 보완절차도 함께 규정되어야 한다.

이러한 방안은 위법한 단체협약에 대한 행정관청의 심사 권한을 실질화 하는 효과가 있을 뿐만 아니라, 단체협약 공시의 근거에 관한 논란을 최소화할 수 있고, 위법한 단체협약 사항에 대한 체결 주체의 자율적인 시정일 기대할 수 있으며, 단체협약 공시의 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

2) 조합원 규모를 기준으로 일정 규모 이상의 조합원에게 적용되는 단체협약을 공시 대상으로 하는 방안

공시 대상 단체협약의 적용을 받는 조합원 규모에 따라서 공시 대상 단체협약을 결정하는 방안이다. 예를 들어, ‘적용 대상 조합원 수 1만 명 이상’ 등과 같이 공시 대상 단체협약을 특정하는 방안이다. 조합원 수 기준을 어떻게 규정하여야 하는가에 대한 기준 설정의 적정성 문제가 선결되어야 하지만, 단체협약의 효력 범위를 기준으로 그 범위가 크고 위법적인 사항이 포함되어 있을 경우 부작용이 상당한 단체협약을 공시 대상으로 한다는 점에서 공시 대상 단체협약 선정에 관한 갈등과 논란을 어느 정도 해소할 수 있는 방안이

라고 할 수 있다.

(4) 단체협약 공시제도의 순차적 도입 방안

단체협약 공시제도를 우선 도입하되, 시범실시 기간을 두고 일정기간 동안 실시한 결과에 대한 평가를 통해 영구적인 공시제도 도입 여부를 다시 한 번 국회에서 논의해서 결정할 수 있도록 한시법의 형태로 도입하는 방안을 검토해볼 수 있다. 그 외에 적용 대상 조합원이 다수인 교섭단위를 시작으로 하여 순차적으로 단체협약 공시제도 적용 대상을 확대하도록 하는 방안도 또다른 방안이 될 수 있을 것이다.

이와 같은 순차적 도입 방안은, 단체협약 공시제도를 즉시 시행하는 경우 초래되는 노동관계 당사자의 반대, 공시 근거의 정당성에 대한 논란 등 정책적 부담을 최소화 하면서 공시제도의 효과를 확인하면서 시행할 수 있다는 점에서 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 것이다.

VI. 결론

이상에서 단체협약 공시제도의 의의 및 필요성, 단체협약 공시제도와 신고제도의 차이점 등에 대하여 살펴보았다. 단체협약 공시제도는 단체협약 체결 당사자에게 법령 준수를 촉구하고, 해당 단체협약의 적용을 받는 조합원들에 의한 통제에서 더 나아가, 일반 공무원, 교원 및 일반 국민들의 견제를 받도록 하기 위하여, 특히 공무원 및 교원 단체협약에 대한 공시제도 시행을 검토할 필요성이 매우 크다고 판단된다.

그러나, 단체협약 공시제도 시행과 관련해서는 헌법상 근로3권과 단체협약 체결권한이 직결되어 있다는 단체협약제도의 법적·제도적 특징 및 노동조합법상 규정된 단체협약제도의 본질과 관련하여 위헌성, 불법성, 부당성 등과 관련한 문제점이 지적될 수 있다. 특히, 단체협약 공시가 노동조합의 단체교섭권 및 단체협약 체결권의 본질적인 내용을 제한한다는 반론이 유력하게 제기될 수 있다. 그러나 공무원 및 교원의 단체협약이 법률과 예산, 조례 등의 제한을 받는다는 점, 우리 헌법 제31조, 제33조 제2항, 제37조 제1항 등의 해석을 통해 도출되는 공무원과 교원 등의 근로3권 제한 가능성, 공무원노조법 및 교원노조법의 관련 규정, 공무원과 교원의 신분의 특수성 등을 고려할 때 민간 영역에서 체결되는 단체협약과는 달리 규제 및 공시 필요성을 충분히 긍정할 수 있다. 또한, 국민 전체의 봉사자라는 헌법상 직업공무원제도에서 비롯되는 공무원 노동관계의 특수성, 헌법상 근로3

권 보장에 있어서 공무원 및 교원에 대한 기본권 제한의 합목적성, 정보공개법의 해석상 공개청구 및 공시의무 부여의 가능성 등을 고려할 때, 현행법 하에서도 공무원 및 교원 노동관계 당사자가 체결한 단체협약에 대한 공시제도를 실시할 법률상 근거는 충분히 찾아볼 수 있다. 다만, 여러 가지 문제제기가 가능하다는 점에서 직접적인 법률의 명시적 근거를 마련하는 것이 가장 바람직하다.

그와 같은 대안을 제시하기에 앞서 우선 현재 시행되고 있는 공공기관 단체협약 공시제도의 내용과 실시 현황, 실시의 효과와 문제점 등에 대해서 간단히 살펴보았다. 현재 실시되고 있는 공공기관 단체협약 공시제도는 장차 공무원 및 교원 부분의 단체협약을 공시할 기대되는 효과와 예상되는 문제점을 가늠해볼 수 있는 기초자료가 될 수 있기 때문이다. 검토 결과 공공기관 단체협약 공시제도는 기관의 투명성 증대와 여론의 감시 활성화 등 상당한 긍정적 효과가 확인되었지만, 법률상 명문의 근거와 통제 수단이 없다는 점이 한계로 파악되었다.

그리고, 바람직한 단체협약 공시제도 도입을 위하여 해외의 사례를 살펴보았다. 그 결과 법률, 시행령 등의 형식에 따라 구체화된 형태로 시행되는 단체협약 공시제도 사례를 확인하기 어려웠다. 다만, 미국의 연방공무원에게 적용되는 단체협약에 대한 제출명령제도 등이 참고할 수 있는 사례였고, 독일, 일본, 호주 등은 명시적인 단체협약 공시제도가 아닌, 단체협약을 행정관청에 제출하는 과정이나 일반적 구속력 선언을 하기 위해서 또는 공정노동위원회 등의 승인을 받기 위해서 내용을 검토하고 이를 적용 당사자에게 주지시키는 과정에서 반사효로서 공시의 효과가 나타날 수 있다는 점 등이 확인되었을 뿐이다. 따라서, 우리나라에서 단체협약 공시제도를 도입하고자 한다면 더욱 신중하게 그 정당성 근거와 필요성에 대한 검토가 선행되어야 할 것이다.

이상과 같은 검토의 결과 공무원 또는 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약에 대한 공시제도의 원활하고 합리적인 도입을 위해서 첫째, 단체협약 공시를 자율적으로 시행하도록 하되 해당 부처·기관의 경영평가에 반영하는 방안, 둘째, 단체협약 중 법률로 정하는 일부 항목을 공시하도록 의무화 하는 방안, 셋째, 공시 대상 단체협약을 별도의 기준을 통해 결정하는 방안, 넷째, 단체협약 공시제도의 순차적 도입 방안 등을 제안해보았다. 특히 셋째의 공시 대상 단체협약을 별도의 기준을 통해 결정하는 방안에서는 위법한 단체협약 사항이 확인된 단체협약에 대하여 일정 기간 동안 공시하도록 하는 방안과 조합원 규모를 기준으로 일정 규모 이상의 조합원에게 적용되는 단체협약을 공시 대상으로 하는 방안을 제안했다.

제5장 결론에 갈음하여

- 공무원 및 교원 노사관계의 법치주의 확립방안 -

제1절 법·제도 측면에서 공통의 개선방안

공무원 및 교원 노사관계에 있어서 법치주의 확립을 위한 공통의 개선방안을 법·제도 측면에서 살펴보면 다음과 같다.

I. 단체협약 공시제도의 도입

단체협약 공시제도는 단체협약 체결 당사자에게 법령 준수를 촉구하고, 해당 단체협약의 적용을 받는 조합원들에 의한 통제에서 더 나아가, 일반 공무원, 교원 및 일반 국민들의 견제를 받도록 하기 위하여, 특히 공무원 및 교원 단체협약에 대한 공시제도 시행을 검토할 필요성이 매우 크다고 판단된다.

특히 공무원 및 교원의 단체협약이 법률과 예산, 조례 등의 제한을 받는다는 점, 우리 헌법 제31조, 제33조 제2항, 제37조 제1항 등의 해석을 통해 도출되는 공무원과 교원 등의 근로3권 제한 가능성, 공무원노조법 및 교원노조법의 관련 규정, 공무원과 교원의 신분의 특수성 등을 고려할 때 민간 영역에서 체결되는 단체협약과는 달리 규제 및 공시 필요성을 충분히 긍정할 수 있다. 또한, 국민 전체의 봉사자라는 헌법상 직업공무원제도에서 비롯되는 공무원 노동관계의 특수성, 헌법상 근로3권 보장에 있어서 공무원 및 교원에 대한 기본권 제한의 합목적성, 정보공개법의 해석상 공개청구 및 공시의무 부여의 가능성 등을 고려할 때, 현행법 하에서도 공무원 및 교원 노동관계 당사자가 체결한 단체협약에 대한 공시제도를 실시할 법률상 근거는 충분히 찾아볼 수 있다. 다만, 여러 가지 문제제기가 가능하다는 점에서 직접적인 법률의 명시적 근거를 마련하는 것이 가장 바람직하다.

이상과 같은 검토의 결과 공무원 또는 교원으로 조직된 노동조합이 체결한 단체협약에 대한 공시제도의 원활하고 합리적인 도입을 위해서 첫째, 단체협약 공시를 자율적으로 시행하도록 하되 해당 부처·기관의 경영평가에 반영하는 방안, 둘째, 단체협약 중 법률로 정하는 일부 항목을 공시하도록 의무화 하는 방안, 셋째, 공시 대상 단체협약을 별도의 기준을 통해 결정하는 방안, 넷째, 단체협약 공시제도의 순차적 도입 방안 등을 제안해보았다.

특히 셋째의 공시 대상 단체협약을 별도의 기준을 통해 결정하는 방안에서는 위법한 단체협약 사항이 확인된 단체협약에 대하여 일정 기간 동안 공시하도록 하는 방안과 조합원 규모를 기준으로 일정 규모 이상의 조합원에게 적용되는 단체협약을 공시 대상으로 하는 방안을 제안한다.

II. 노동조합 규약에 대한 공시 및 시정 불이행시 제재 강화

우선, 불법 규약의 문제에 대해서는 행정관청 및 노동위원회를 통한 시정명령 제도를 적극 활용하는 방안도 고려될 수 있겠지만, 불법 규약의 문제가 계속적으로 발생하고 있고, 현장 단위에서 시정 불이행의 문제가 발생한다면, 그와 관련해서는 입법적 개선도 고려해 볼 수 있다. 예를 들어, 노동조합의 규약에 대해서도 노동조합 운영상황에 대한 공시를 하게 한다던지, 아니면 규약 시정 불이행에 대해서는 그 제재를 강화한다던지 등의 방안이 바로 그것이다.

우선, 첫 번째 방안과 관련해서는 새로운 입법적 규율을 모색해볼 수도 있겠지만, 21대 국회에 관련 대안이 제시된 것이 있어 참고해볼 필요가 있다. 김형동 의원이 대표발의한 노조법 개정안이 바로 그것이다. 동 개정안에 따르면, 일반 노조법상 운영상황의 공개와 관련한 규정(제26조)에 운영공시와 관련한 규정(“노동조합과 노동조합 규약에서 정하고 있는 산하조직은 고용노동부가 운영하는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망에 다음 각호의 사항에 대한 공시를 할 수 있다”)을 추가하고, 그 공시사항 중 하나로써 노동조합의 규약을 포함하고 있다.

[표5-1] 노동조합 규약의 공시 방안

현행	개선방안
제26조(운영상황의 공개) 노동조합의 대표자는 회계연도마다 결산결과와 운영상황을 공표하여야 하며 조합원의 요구가 있을 때에는 이를 열람하게 하여야 한다. <신설>	제26조(운영상황의 공개) ① (현행 제목 외의 부분과 같음) ③ 노동조합과 노동조합 규약에서 정하고 있는 산하조직(이하 이 조에서 “산하조직”이라 한다)은 고용노동부가 운영하는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망에 다음 각

	호의 사항에 대한 공시(이하 이 조에서 “운영 공시”라 한다)를 할 수 있다. 이 경우 제1항에 따른 결산결과를 공표한 것으로 본다. 1. 제11조에 따른 규약 2. 제13조제2항제3호에 따른 조합원수 3. 결산보고서(자산 및 부채, 수입 및 지출 현황 등을 포함)
--	--

비록 노동조합의 회계연도별 결산결과 운영상황과 관련한 사항이고, 그 내용 중 하나로써 규약이 포함된 것이기는 하지만, 노동조합의 규약이 고용노동부 소정의 정보통신망에 주기적으로 공시됨에 따라 노동조합 운영의 민주성과 투명성을 제고할 수 있고, 국민의 감시를 받음으로써 법과 원칙에 부합한 노동조합 규범을 마련할 수 있다는 점에서는 그 의의가 있을 것으로 판단된다.

한편, 두 번째 방안과 관련해서도, 다양한 방안이 모색될 수 있겠지만, 21대 국회에서 관련 대안이 제시된 것이 있어 그것을 참고해볼 필요가 있다. 홍준표 의원이 대표발의한 노조법 개정안이 바로 그것이다. 동 개정안에서는 노동조합의 규약이 노동관계법령에 위반할 경우의 시정명령 및 위법한 내용의 단체협약에 대한 시정명령 불이행에 대한 벌칙을 현행 500만원 이하의 벌금에서 1,000만원 이하의 벌금으로 상향 조정하는 방안을 제시하고 있다.

[표5-2] 규약 시정 불이행에 대한 제재 강화 방안

현 행	개선방안
第92條(罰則) 다음 各號의 1에 해당하는 者는 1千萬원 이하의 罰金에 處한다. <신 설> 1. ~ 3. (생 략)	第92條(罰則) -----각 호의 어느 하나----- -----. 1. 제21조제1항·제2항 또는 제31조제3항에 의한 명령을 위반한 자 2. ~ 4. (현행 제1호부터 제3호까지와 같음)
第93條(罰則) 다음 各號의 1에 해당하는 者는 500萬원 이하의 罰金에 處한다. 1. (생 략)	第93條(罰則) -----각 호의 어느 하나----- -----. 1. (현행과 같음)

2. 第21條第1項・第2項 또는 第31條第3項의
規定에 의한 命令에 위반한 者

<삭 제>

이와 같은 제안은 규약이 강행법규를 위반하거나 위반될 경우에 이를 방치한다면 위법한 내용이 그대로 적용될 우려가 있다는 점에서 그 취지는 타당한 것으로 평가되고 있다.⁴¹⁶⁾ 다만, 규약 시정명령에 대한 제재를 상향하는 것은 노사 자치 영역에 정부가 과도하게 개입한다는 논란이 제기될 수 있고, 근로기준법 등에서도 법, 단체협약 위반에 대한 시정명령 위반 시 500만원 이하의 벌칙을 부과하고 있다는 사정과 함께 일반적인 행정명령 위반에 대한 과태료는 500만원이 상한인 점을 고려해보면, 제재를 강화하는 방안에 대해서는 신중하게 검토해볼 필요가 있어 보인다.

그밖에도 불법 규약의 시정명령 제도와 관련해서는 시정제도를 일원화하는 것이 필요하다는 견해⁴¹⁷⁾도 제시되고 있는데, 참고해볼 필요가 있다. 즉, 불법 규약의 시정에 있어 문제는 그 시정의 주체가 행정관청이다 보니 공정하고 객관적인 사법절차에 따른 시정과는 거리가 멀 수 있고, 노동위원회의 의결과 행정관청의 시정명령이라는 이중의 절차를 두고 있어 문제라는 점을 지적한다. 이러한 견해에 따르면, 준사법적 기관인 노동위원회가 사법절차에 준하여 시정명령을 행할 수 있도록 시정제도를 일원화하는 방안을 제시하고 있는데, 중장기적으로는 검토해볼 필요가 있는 쟁점이라고 생각한다.⁴¹⁸⁾

Ⅲ. 근무시간 중 노동조합 활동 사항 및 복무 처리 명확화

근무시간 중 노동조합 활동의 인정 및 범위와 관련해서는 공무원 및 교원노조법 및 관련 판례 등을 종합적으로 살펴, 개별 활동의 정당성 여부를 검토해 볼 수도 있겠지만, 공무원 및 교원의 근무시간 중 노동조합 활동에 대해서 법·제도 개선을 도모해 본다면, 공무원 및 교원노사관계매뉴얼 등의 기본원칙을 입법적으로 명시하는 방안을 고려해볼 수 있다. 예를 들어, 공무원 및 교원노조법 내 공무원 및 교원의 노동조합 활동과 관련한 규정을 신설하여, “공무원(교원)의 노동조합 활동은 공무수행의 지장이 없도록 근무시간 외

416) 송주아, 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안 검토보고, 2020.9, 29면 참고.

417) 조용만, “노동조합의 민주적 운영 - 법제도 개선의 과제를 중심으로-”, 「일감법학」(제20호), 건국대 법학연구소, 2011, 461면.

418) 우리나라가 ILO의 핵심협약을 비준하였기 때문에 노동조합 규약과 관련한 시정에 있어서도 행정기관에 의한 자의적인 조치의 위험을 피하고, 공정하고 객관적인 절차와 방어권을 보장하기 위해서는 사법기관 내지 준사법기관에 의해 그 시정이 이루어질 필요도 있어 보인다.

에 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 근무시간 중 노동조합 활동에 대해서는 단체협약이나 임용권자의 동의를 얻어 달리 정할 수 있다”는 기본원칙을 두는 것이다.

[표5-3] 교원 노동조합 활동 원칙 규정 방안

현행	개선방안
<신설>	<u>제○조(노동조합의 활동) 공무원(교원)의 노동조합 활동은 공무수행의 지장이 없도록 근무시간 외에 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 근무시간 중 노동조합 활동에 대해서는 단체협약이나 임용권자의 동의를 얻어 달리 정할 수 있다.</u>

이러한 방안은 공무원 및 교원의 노동조합 활동과 관련한 기본원칙을 규정하면서도 근무시간 중 노동조합 활동에 대해서도 그 요건을 분명히 정함으로써, 노동조합 활동의 정당성 판단을 위한 근거를 마련하는 것이라 말할 수 있다. 노동조합 활동 전반에 대해서 입법적으로 규율하는 것은 현실적으로 가능하지 않은 측면이 있기 때문에 그 기본원칙을 명확히 하고, 구체적인 유형과 사례에 대해서는 관련 매뉴얼에서 구체화하는 것이 바람직할 것이다.

한편, 공무원 및 교원의 근무시간 중 조합활동과 관련하여, 현실적으로 문제가 되는 것은 해당 활동의 복무처리를 어떻게 처리해야 할지 문제가 되고 있고, 현행 공무원 복무규정에서는 소정의 범위 내에서만 근무시간 중 조합활동을 허용하고 있다. 현실적으로 발생하는 노동조합 활동 유형이 다양하고, 근무시간 중 조합활동을 둘러싼 갈등이 적지 않게 발생하고 있는 현실을 고려한다면, 근무시간 중 조합활동에 대한 복무처리 관련 규정을 보다 명확히 할 필요가 있다.

제2절 공무원 및 교원노사관계 법치주의확립을 위한 우선 개선방안

앞에서 본 바와 같이 공무원 및 노사관계의 법치주의 확립방안(개선방안)을 여러 가지 제시하고 있는데, 그 중 시급하게 우선적으로 개선되어야 방안을 살펴보면 다음과 같다.

I. 공무원 노사관계

1. 지침 및 가이드라인을 통한 단체교섭 대상사항과 비교섭사항 원칙·기준 설정

비교섭 사항을 법령에 보다 구체적으로 명확하게 정하면 가장 좋겠지만 이러한 법개정 절차가 어렵다면 차선의 방법으로 비교섭사항 사례에 관한 지침 및 가이드라인을 통하여 단체교섭 비교섭사항이 단체협약으로 체결되는 것을 사전에 방지할 필요가 있다. 이는 노조법 및 관계 법령을 위반하거나, 위반할 소지가 있는 단체협약의 체결의 사전방지를 통하여 노조를 비롯한 단체교섭의 당사자가 법이 허용하는 한도 내에서 단체협약이 체결되어야 함을 각인시키는 출발점이다. 더욱이 이러한 지침 및 가이드라인은 노동위원회나 법원 등에서 비교섭사항 등에 관한 다툼시 분쟁해결 내지 판단의 길잡이로서 역할을 수행할 수 있는 긍정적인 기능을 가질 수 있다.

2. 단체협약 체결 전 단체협약 자율 시정 절차의 정립 - 자율적 법치주의 확립의 첫걸음

위법한 단체협약을 자율적으로 시정하는 것이므로 법과 원칙을 스스로 지켜 나가는 자율적 법치주의 확립의 첫걸음이라 할 것이다. 현행 노조법 규정을 고려하면, 법 개정을 통하여 정부교섭대표에게 단체협약 체결 전 단계에서 제출 의무를 부과하여야 하는데 법 개정이 어렵다면, 공공적 목적에서 사전에 이를 자율적으로 점검할 수 있는 점검표를 제공하여 자율적으로 시정 또는 판단하도록 하거나, 노·사 당사자 또는 정부교섭대표가 원하는 경우 이에 대하여 검토하여 의견을 제공하도록 한다.

II. 교원 노사관계 - 단체교섭 대상의 명확화 -

단체교섭 비교섭 대상의 문제에 대해서는 교원노조법 및 관련 법령 등의 체계적 해석을

통해 교섭, 비교섭 대상 여부를 개별적으로 판단해볼 수도 있겠지만, 비교섭 대상을 명확히 하지 않음으로써 소모적인 갈등이나 교섭의 장기화가 초래되고 있는 부분을 고려해본다면, 입법적 개선에 대해서도 고민해보지 않을 수 없다.

첫째, 이미 오래 전부터 논의가 있어 왔고, 가장 현실적인 방안으로써 공무원노조법상 비교섭 대상을 교원노조법에도 동일하게 규정하는 방안, 둘째 교원 노사관계의 특수성이 고려되어야 하므로 공무원노조법상 비교섭 사항을 동일하게 규정하는 것은 바람직하지 않다는 지적이 있다면, 교원지위법상 교원단체의 교섭·협회사항과 교원노조법상 단체교섭 대상을 상호 검토하여 정비하는 방안을 제시한다.

제3절 공무원 및 교원노사관계 법치주의확립을 위한 향후 연구과제

I. 공무원 노조의 가입범위의 명확화

우선 공무원노조법 제6조 제1항의 가입범위에 대한 일률적 제한 규정은 개정되었으나, 여전히 동조 제2항에 따른 가입범위의 제한은 존재하고 있다. 이 중에서 1호 “업무의 주된 내용이 지휘·감독권을 행사하거나 업무를 총괄하는 업무에 종사”의 경우의 지휘·감독권의 의의와 범위, 2호 “업무의 주된 내용이 인사·보수 또는 노동관계의 조정·감독 등”에서 인사·보수 업무의 의의와 범위 등에 대해서 보다 명확하게 규명될 필요가 있다. 예를 들어, 통상적으로 5급 사무관은 다른 공무원에 대하여 지휘·감독권을 행사하는 것으로 해석되지만 각 부·처나 지자체별 공무원 조직의 업무와 역할이 상이하여 일률적으로 판단하기에 적절하지 않은 측면도 있다. 실제 5급 사무관의 포함 여부를 들고 정부교섭대표와 노동조합 간 이견이 발생하는 기관도 확인된다. 인사·보수 업무의 경우, 공무직 조직의 확대에 인하여 해당 업무를 수행하는 근로자가 증가하고 있는 추세임. 특히, 지자체는 공무직의 급여, 4대보험 등의 관리를 특정 부서가 아닌 현업 부서의 담당자가 수행하는 관행이 있어 대상자가 적지 않을 것으로 판단된다. 이러한 상황은 중·장기적으로 가입범위에 대한 논쟁 등으로 이어질 수 있고, 공무원노조의 가입범위는 법치주의 실현의 기본 전제가 되므로 향후 이와 관련된 사항을 명확하게 정리할 필요가 있다고 판단된다.

Ⅱ. 공무원 직장협의회이 지위와 역할 개선

다음으로 현행법상 **공무원직장협의회**의 설립 및 운영은 강제되지 않으며, 공무원 노사관계 연혁상으로도 공무원 노조의 과도기적 단계로 인식되고 있다. 하지만, 사적 노사관계의 노사협의회 및 공무원 노사관계의 특성을 고려할 때 공무원 노사법치주의 확립에 있어서 공무원직장협의회역의 역할이 크다고 판단된다. 사적 노사관계에서 노사협의회는 노조와 독립된 일정한 기능과 역할을 담당하고 있고, 특히 최근 그 중요성이 강조되고 있는 고충처리제도의 근간이 되고 있다. 공무원의 특성과 공무원노조법의 규정 등을 고려하면, 공무원 노사관계에서 노동조합을 중심으로 한 협약자치만으로 발생하는 모든 문제를 해결하기에는 한계가 존재한다. 그렇다면 현행법상 임의 제도인 공무원직장협의회를 강화하여 노동조합 관계에서 논의되기 어려운 의제들을 다루도록 하는 방안을 적극적으로 모색해볼 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 현재까지 공무원직장협의회와 관련된 논의가 충분하지 않은 측면이 있어 추후 연구 과제로 고려해볼 수 있다고 판단된다.

Ⅲ. 그 밖의 연구 또는 개선과제

그 밖의 연구 또는 개선과제로는 다음을 생각해 볼 수 있다. 최근 공무원 노사관계에서 교섭창구단일화와 관련하여 여러 가지 문제점이 드러나고 있어

첫째, 교섭창구단일화를 효율적으로 진행하기 위한 노동위원회 조정 절차 마련

둘째, 교섭창구 단일화 이후 단체협약 체결권자에 대한 명시적인 규정 설정

셋째, 공정대표의무에 관한 사항 준용 방안 등을 향후 연구 또는 개선과제로 설정할 필요가 있다고 판단된다.

참고문헌

- 고용노동부, “개정 「노동조합 및 노동관계조정법」 설명자료, 2021. 3, 19면.
- 고용노동부, 「2021 공무원노사관계 업무매뉴얼」, 2021. 9.
- 고용노동부, 「교원 노사관계 업무 매뉴얼」, 2021.9.
- 고용노동부, 「집단적 노사관계매뉴얼」, 2022
- 김갑성, 「교원노사관계 법령해설서」, 한국교육개발원, 2013.
- 김성진, “권리분쟁과 쟁의행위대상”, 「노동법연구」 (제60호), 서울대학교노동법연구회, 2016.
- 김정한 외 3명, 공무원노조 시대의 공무원직장협의회 활성화방안 연구, 정책연구 2010-04, 한국노동연구원, 2010.
- 김종진 외, 「공공부문 노사관계 포럼」, 고용노동부, 2021.
- 김형배, 「노동법」 (제27판), 박영사, 2021.
- 김형배, 「노동법」, 박영사, 2015.
- 김형배·박지순, 「노동법강의」, 신조사, 2020.
- 김형배·박지순, 「노동법강의」 (제12판), 신조사, 2023.
- 남경래 외, 「공무원·교원노동조합운영 실무」, 중앙경제, 2006.
- 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해」 (제2판), 박영사, 2023.
- 노동법실무연구회, 「노동조합 및 노동관계조정법 주해Ⅲ」, 박영사, 2023.
- 노동부, “공무원 단체협약 개선 추진계획”, 2009
- 백종섭 외, 「공무원(교원)노동조합의 정치활동 범위와 한계」, 고용노동부 연구용역보고서, 2010.
- 백종섭 외, 「교원노사관계 불공정 관행의 사례연구」, 한국교육개발원, 2012.
- 손동희, 「교원노사관계 이해와 실무」, 고용노동연수원, 2012.
- 손동희·유병홍·황규성, 「소방공무원 노사관계 연구 - 노조 조직화 과정을 중심으로-」, 한국고용노동교육원, 2022.
- 양기근, “선진국의 공무원 노사갈등 관리시스템에 관한 연구” 정책포커스 이슈분석, 경남발전연구원, 2006.
- 윤종혁·김철, 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률의 입법정책적 개선방안」, 한국교육개발원, 2014.
- 이 정 외, 「공무원·교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2015.

이성희 외, 「공공부문 노사관계 전망 분석 및 대응방안 모색」, 한국고용노동연구원, 2022.

이승욱 외, 「공무원·교원 노사관계 법제도 실태 연구」, 고용노동부 연구용역보고서, 2022.

이승욱 외, 「공무원·교원 단체교섭 해외사례 연구 및 시사점」, 고용노동부 연구용역보고서, 2017.

이승욱 외, 「노동존중사회 구현을 위한 공무원·교원노조 제도 개선방안」, 고용노동부 연구용역 보고서, 2018.

이일권, 「교원노조법의 문제점과 개정방안」, 한국노총 중앙연구원, 2000.

이재용, “공무원노조의 단체교섭 구조 개선에 관한 연구”, 「법학연구(제20권 제2호)」, 2020

이재현, “공무직 근로자와 공무원의 차별적 처우 판단에 관한 쟁점”, 「동아법학(제99호)」, 2023

이재현, “원청 사용자와 하청 근로자 간 단체교섭 대상 사항으로서 산업안전보건 의제”, 「영남법학」(제57호), 2023.

이정 외, 「공무원 교원노조의 단체교섭 관련 실태조사 및 제도개선방안 연구」, 고용노동부, 2015.

이정우, “노조법상 사용자 개념 판단 방식에 대한 비판적인 고찰 - 중노위 판정 검토를 중심으로 -”, 「노동법포럼(제36호)», 노동법이론실무학회, 2022

이종수·노광표, 「공공부문 정규직 전환정책 평가 및 포럼 운영」, 고용노동부, 2022.

이준희, “권리분쟁 사항과 단체교섭 사항에 대한 재검토”, 「노동법논총」(제40집), 한국비교노동법학회, 2017.

이철수, 「노동법」, 현암사, 2023,

이화진, “공무원 단체교섭의 특징과 쟁점”, 「노동법연구」(제25호), 2008

인사혁신처 소청심사위원회 홈페이지, https://sochung.mpm.go.kr/home/user/board_list.do?PAGE_FLAG=EXSR&PAGE_MODE=DETAIL&IDX=4143366

정부24 홈페이지 - 정부조직도, <https://www.gov.kr/portal/orgInfo?Mcode=11180> 연합뉴스, 2017. 11. 10. 보도, “[공무원 증원] 2만명 증원시 소방대 도착시간 26초 단축...”생사 가르는 시간”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20171109193000002>(2024. 1. 31. 확인)

채준호, 영국의 공무원 임금결정 방식 연구, 한국노동연구원, 연구보고서, 2010.

최영우·이공희, 「공무원 및 교원 노동관계법해설」, 고용행정연수원, 2011..

한국노동교육원, 「교원 노사관계의 이해」, 2008.

한수웅, 「헌법학」, 법문사, 2020.

Administration of Donald J. Trump, 2018, Executive Order 13836—Developing Efficient, Effective, and Cost-Reducing Approaches to Federal Sector Collective Bargaining May 25, 2018, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201800375/pdf/DCPD->

201800375.pdf

Alexandra Hegji, Federal Labor Relations Statutes: An Overview, Congressional Research Service (Nov. 26, 2012).

Austinlegal, WHAT ARE MANDATORY, PERMISSIVE, AND ILLEGAL SUBJECTS OF BARGAINING?, February 21, 2022.

Ballotpedia Logo, Presidential Executive Order 14003 (Joe Biden, 2021), [https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_\(Joe_Biden,_2021\)](https://ballotpedia.org/Presidential_Executive_Order_14003_(Joe_Biden,_2021)).

Barbara Fick, Collective Representation of Workers in the United States: Evolution of Legal Regimes Concerning Collective Autonomy and Freedom of Association, Journal Articles Paper 1224 (2013).

Brigid Francis-Devine et al., UK labour market statistics, House of Commons Library, Dec. 12, 2023.

Central Arbitration Committee, Trade Union Recognition: How to Apply to the CAC, Oct. 23, 2014.

Department for Business & Trade, Trade Union Membership, UK 1995-2022: Statistical Bulletin, National Statistics, May 24, 2023.

Department for Education, Handling strike action in schools: Guidance for school leaders, governing bodies and employers, Aug., 2023.

Farrer&Co, Increased activity from teaching unions in the independent school sector, 2021, <https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/increased-activity-from-teaching-unions-in-the-independent-school-sector/>

FEDweek, "Enforce Parts of Orders Not Blocked, OPM Tells Agencies", November 13, 2018.

FindLaw's team, Teachers' Unions and Collective Bargaining: Overview, June 20, 2016, <https://www.findlaw.com/education/teachers-rights/teacher-s-unions-collective-bargaining-state-and-local-laws.html>

GOV.UK, Types of school, <https://www.gov.uk/types-of-school/free-schools>

Government Executive, "Court: Injunction Blocking Workforce Executive Orders Will Remain in Place," August 14, 2019.

Government Executive, "Judges Fixate on Jurisdictional Question in Appeal of Decision Invalidating Trump Workforce Orders," April 4, 2019.

Government Executive, "Largest Federal Employee Union Sues to Block Official Time

- Executive Order," May 31, 2018; UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, "AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES, AFL-CIO vs. DONALD TRUMP", May 30, 2018.
- Government Executive, "Trump Administration Asks Court to Allow Agencies to Implement Workforce Orders Immediately," July 24, 2019.
- Incorporating a Joint Commentary by the National Employers' Organisation for School Teachers and the six teacher organisations, Conditions of service for school teachers in england and wales, revised edition, Aug., 2000.
- Jon O. Shimabukuro, Collective Bargaining and Employees in the Public Sector, U.S. Congressional Research Service Report (Mar. 30, 2011).
- Joseph E. Slater, The Assault on Public Sector Collective Bargaining: Real Harms and Imaginary Benefits, Issue Brief, American Constitution Society (June, 2011).
- Louis Cholden-Brown, Unionizing in the Chambers of Government, Richmond Public Interest Law Review, 2022.
- Michael Hiltzik, Why Public Employees should have the Right to Strike, Oct. 24, 2013.
- Michigan Employment Relations Commission, Guide to Public Sector Labor Relations Law in Michigan (Dec. 2013).
- National Education Association, COLLECTIVE BARGAINING: WHAT IT IS AND HOW IT WORKS, https://www.nea.org/sites/default/files/2020-06/CB_What-It-Is-and-How-It-Works1.pdf
- National Education Association, The Benefits of Collective Bargaining in Public Education, 2022.
- National Labor Relations Board, The Right to Strike, <https://www.nlr.gov/strikes>
- Office for National Statistics, Public Sector Employment, UK: Mar 2017 (June 14, 2017).
- Patrick Brione & Isabel Buchanan, Trade unions and industrial relations, Research Briefing, House of Commons Library, Jan. 5, 2024.
- Reuters, "D.C. Circuit hears Trump administration's bid to revive civil service executive orders," April 4, 2019.
- Richard C. Kearney & Patrice M. Mareschal, Labor Relations in the Public Sector 245-246 (2014).
- Rob Ager & Katie Pyle, NFER Teacher Voice Omnibus November 2012 Survey Understanding union membership and activity, Department for Education, Jan., 2013

Robert M. Schwartz, No-Strike Clauses: Tips for First-Contract Bargainers, Feb. 27, 2023, <https://labornotes.org/2023/02/no-strike-clauses-tips-first-contract-bargainers-0>

SETH HARRIS ET AL., MODERN LABOR LAW IN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS 891-940 (2d ed. 2016).

Subjects of Bargaining, <https://m.usw.org/workplaces/public-sector/2015-conference-material/5-Subjects-of-Bargaining.pdf>

TANNER AND ASSOCIATES, PC, The Right to Strike, Sep. 16, 2021, <https://www.rodtannerlaw.com/news/the-right-to-strike>

The National Center for Education Statistics, Total number of public school teachers and percentage of public school teachers in a union or employees' association, by selected school characteristics: 2015 - 16, https://nces.ed.gov/surveys/ntps/tables/Table_TeachersUnion.asp

The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, The U.S. Legal Framework for Workers' Freedom of Association, Constitutional Underpinnings of U.S. Labor Law, <https://www.hrw.org/reports/2000/uslabor/USLBR008-05.htm>

The Washington Post, "In win for Trump administration, appeals court stymies union challenge to civil service restrictions," July 16, 2019.

U.S. Department of Labor, Office of Labor-Management Standards, Collective Bargaining Agreements File: Online Listings of Private and Public Sector Agreements, <https://www.dol.gov/agencies/olms/regs/compliance/cba>

U.S. Office of Personnel Management, OPM Publishes CBA Database Online, Press Release, January 9, 2020, <https://www.opm.gov/news/releases/2020/01/opm-publishes-cba-database-online/>

Unions and Employee Choice Rights: A Five Country Comparison, http://www.labourwatch.com/docs/research/five_country_international_labour_law_comparison.pdf

United States Coast Guard U.S. Department of Homeland Security, Good Faith Bargaining, <https://www.dcms.uscg.mil/Our-Organization/Assistant-Commandant-for-Human-Resources-CG-1/Civilian-Human-Resources-Diversity-and-Leadership-Directorate-CG-12/Civilian-HR/ERLR/Good-Faith-Bargaining/>

United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, "American Federation of Government Employees, AFL-CIO, et al. v. Trump," July 16, 2019.

United States Department of Labor, Online Public Disclosure Room, https://olmsapps.dol.gov/olpdr/?&_ga=2.55048751.543452791.1703673119-842327763.1630281573#CBA%20Search/CBA%20Search/

Weale, Sally, "NUT and ATL vote to merge into National Education Union". The Guardian. Archived from the original on 22 March 2017. Retrieved 16 April 2019.

山川隆一, “일본에서의 공무원의 노동기본권 문제”, 노동법학, 제36호, 2010.12.

石寄信憲, “集团的勞使關係の法律實務”, 中央經濟者, 2023

下井康史, “公務員法制と民間労働法制の距離”, DIO, 連合總研レポート, 第36巻第4号通巻385号, 2023.04.

松尾孝一, “公務員の働き方と勞使關係”, 日本労働研究雑誌, No,759, 2023.10.

“令和5年 人事院勸告・報告の概要”: https://www.jinji.go.jp/kankoku/r5/pdf/11_5gaiyou.pdf

“令和5年人事委員會勸告等の概要”: https://www.saiyou.metro.tokyo.lg.jp/pdf/r5kankoku/r5honbun/r5_00_gaiyou.pdf

“令和4年度特別區職員労働組合連合會との交渉状況”: <https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji-k/kakushushiryo/kinrouka.html>

“特別區統一交渉結果の公表”: <https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji-k/kakushushiryo/chosaka/koshokekka/index.html>

”人事院勸告”: https://www.jinji.go.jp/kankoku/r5/r5_top.html

“職員団体との交渉一覽(2023)”: <https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/09/dl/tp0930-2.pdf>

“職員団体との交渉一覽(2022)”: <https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/09/dl/tp0930-1.pdf>

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ginou_kyuyo/pdf/080414_1_si4.pdf

<https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/09/tp0930-01.html>

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/02jinji02_03000094.html

<https://www.gyokaku.go.jp/senmon/dai8/siryou6.pdf>

<https://www.jinji.go.jp/oshiete/oshiete.html#Q11>

https://www.jinji.go.jp/booklet/booklet_Part11.pdf

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_1.html

https://www.jinji.go.jp/pamfu/R5profeel_files/03_kazu_to_syurui_1033KB.pdf